
AVUKATLARA HAP BİLGİLER

3. SÜRÜM

Hazırlayan
Av. Hakan DİMDİK

Hazırlanma Tarihi
10.08.2026

İZMİR

İÇİNDEKİLER

I. KİŞİLER HUKUKU.....	7
A. VASİ VE YASAL DANIŞMAN ARASINDAKİ BAZI FARKLAR.....	7
II. BORÇLAR HUKUKU.....	8
A. BORÇLAR HUKUKU VE EŞYA HUKUKU AYRIMI.....	8
1. Borçlar Hukuku ve Eşya Hukukunun İlgili Alanı.....	8
2. Aynî Hak ve Şahsî Hak Ayrımı.....	9
a. Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Tescil Davaları ile Sözleşme Dolayısıyla Nisbî Alacak Hakkına Dayalı Tescil Davaları.....	9
B. SORUMLULUK.....	10
1. Sözleşme Dışı Kusursuz Sorumluluk Hâllerine İlişkin Örnekler.....	10
C. DÖNME VE FESİH.....	11
1. Dönme ve Fesih Arasındaki Farklar.....	11
2. Dönmeyi/Feshi Neden Son Çare Olarak Düşünmeliyiz?.....	12
3. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin TBK 484 Uyarınca Tazminat Karşılığı Feshiyle İlgili Bazı Önemi Hususlar.....	13
D. MUACCELİYET, TEMERRÜT VE ZAMANAŞIMI.....	14
E. BORÇLU TEMERRÜDÜ.....	15
1. Borçlu Temerrüdünde Alacaklının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar.....	15
F. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART).....	17
G. SATIŞ SÖZLEŞMESİ.....	19
1. Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümlerine Göre Satış Sözleşmesi Hazırlanırken Taraflara Verilecek Bazı Tavsiyeler.....	19
H. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASİ.....	21
1. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Kiraya Verene Verilecek Bazı Tavsiyeler.....	21
2. Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Sözlü Kira Sözleşmesine İlişkin Önemli Bazı Hususlar.....	23
3. Kira Hukukunda Dava Şartı Arabuluculuk Bilgi Notu.....	24
4. Kira Hukukunda Tahliye Nedenleri.....	27
5. Tahliye Davalarında Mecburî Dava Arkadaşlığı.....	30
6. Kiraya Veren ve Kiraya Veren Olmayan Mâlik.....	31
7. TBK 347 Uyarınca 10 Yıllık Uzama Süresinin Dolmasına Dayalı Tahliye Davası Açabilmenin Koşulları.....	32
8. Tahliye Taahhüdü.....	33
9. Kira Tespit Davası Bilgi Notu.....	36
10. Kira Tespit Davasının Kesinleşmesinden Sonra Alacakların İcrası.....	39
11. Kira Davaları Kontrol Listeleri.....	40
a. Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 316) Kontrol Listesi.....	40

b. 10 Yıllık Uzama Süresinin Sona Ermesine Dayalı Tahliye Davası (TBK 347) Kontrol Listesi.....	45
c. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 350/1 b. 1 ve 351) Kontrol Listesi.....	48
I. İNANÇLI İŞLEM.....	51
1. İnançlı İşlemde İspat.....	51
J. OTELCİLİK HUKUKU.....	52
III. TİCARET HUKUKU.....	55
A. ADÎ ORTAKLIKLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN BAZI TEMEL HUSUSLAR.....	55
B. BONO İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR.....	57
C. ULUSLARARASI TİCARÎ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR.....	58
IV. MİRAS HUKUKU.....	63
A. MİRASIN REDDİ.....	63
1. Mirasçılarının Tamamı Tarafından Mirasın Reddi.....	63
B. VASIYET HUKUKU.....	64
1. Vasiyetnâmeyle İlişkin Davalar.....	64
2. Vasiyetin Tenfizi Ve Tapu İptal Tescil Davası.....	65
C. TEREKENİN TESPİTİ.....	66
D. TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI.....	67
E. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR.....	68
F. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMASI.....	69
G. MURİS MUVAZAASI.....	70
1. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	70
2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Önem Arz Eden Bazı Hususlar.....	77
H. DENKLEŞTİRME.....	79
1. Miras Hukukunda Denkleştirme İle İlgili Bazı Önemli Hususlar.....	79
2. Denkleştirme İle İlgili İki Karine.....	82
3. Denkleştirme İle İlgili Emsal Kararlar.....	83
V. TAŞINMAZ HUKUKU.....	86
A. KADASTRO HUKUKU.....	86
1. Kadastro Tesisi ve Kadastroya İtiraz.....	86
2. 22/A Uygulaması (Yenileme Kadastro) ve İtiraz ile İlgili Bazı Önemli Hususlar....	92
3. Kullanım Kadastrolarına İlişkin Hap Bilgi.....	94
4. Kadastro Kanunu 41'e Göre Hataların Düzeltilmesi.....	96
5. Kadastro Tesisleri İle İlgili Bazı Önemli Hususlar.....	97

B. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ VE PAYLI MÜLKİYET AYRIMI.....	99
C. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ.....	101
D. ZORUNLU GEÇİT HAKKI DAVASI.....	106
E. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI.....	111
1. Tapu İptal ve Tescil Davalarında Bazı Usûlî Konular.....	111
2. Önalım (Şufa) Davası.....	112
a. Taşınmazlara İlişkin Yasal Önalım/Şufa Davalarına İlişkin Hap Bilgi.....	112
3. Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	115
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasına İlişkin Kapsamlı Bilgi Notu.....	117
F. İMAR HUKUKU.....	122
1. Ruhsatsız Yapılan ya ya Ruhsata Aykırı Yapılan Yapılar Nedeniyle Yapılan İşlemler.....	122
2. İmar Para Cezaları.....	123
a. İmar Kanunu'nun 42. Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezalarına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	123
3. İmar Plan İptal Davaları.....	127
a. İmar Plan İptal Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	127
G. KAMULAŞTIRMA HUKUKU.....	129
1. Kamulaştırılacak Taşınmazın Özellikleri.....	129
2. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası.....	130
a. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	130
b. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davalarında Bedelin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	133
c. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Arsa Bedelinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	135
d. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Tarım Arazisi Bedelinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	138
e. Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesinde Ölçütler.....	143
H. KAT MÜLKİYETİ.....	144
1. Kat Mülkiyeti Hukukuna İlişkin Uygulamada Sıkça Yapılan Hatalar.....	144
2. Oy Nisabı.....	147
3. Kat Mâlikleri Kurulunda Temsil.....	149
4. Yönetici Seçimi.....	150
5. Anagayrimenkulün Giderlerine Katılma.....	151
6. Kat Mülkiyeti Hukukunda Gecikme Tazminatı ve Faiz.....	152
7. Kat Mülkiyetine Tabi Anagayrimenkulün Giderlerinin İcra ve İflas Kanunu Madde 68 Anlamında Belge Olması.....	153

I. TAŞINMAZ SATIŞI/SATIŞ VAADİ.....	156
1. Alacağın Temlik Sözleşmesi İle Yükleniciden Temlik Alınan Hakka Dayalı Açılan Tapu İptal Tescil Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	156
2. Bağımsız Bölümle İlgili Satış ya da Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	158
3. Ön Ödemeli Konut Satışına İlişkin Pratik Bilgiler.....	160
4. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	162
J. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ.....	164
1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılırken Arsa Sahibinin Dikkat Etmesi Gereken Bazı Hususlar.....	164
VI. AİLE HUKUKU.....	167
A. ZİYNET ALACAĞI İLE İLGİLİ BİR HATIRLATMA.....	167
VII. MEDENÎ USUL HUKUKU.....	168
A. GÖREV.....	168
1. Kira Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görev.....	168
B. DAVA TÜRLERİ.....	169
1. Belirsiz Alacak Davası.....	169
a. Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Bazı Önemi Hususlar.....	169
b. Belirsiz Alacak Davası ile Kısmî Davaya İlişkin Bilgi Notu.....	172
2. Kısmî Dava.....	174
C. TALEP.....	174
1. Denkleştirici Adalet.....	174
D. ISLAH.....	175
1. Islahla İlgili Bilinmesi Gereken Bazı Hususlar.....	175
E. DEF'Î VE İTİRAZ.....	176
VIII. İCRA HUKUKU.....	177
A. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE AŞAMALAR.....	177
B. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI.....	179
1. İtirazın İptali Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar.....	179
C. İCRA TAAHHÜDÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR.....	181
D. İİK 111 UYARINCA TAKSİTLE ÖDEME KOŞULLARI.....	182
E. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ.....	183
F. TERS TAKİP.....	184
IX. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK.....	185
A. TÜKETİCİ HUKUKUNA İLİŞKİN ŞAHSÎ HAKKA DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK.....	185
B. TİCARET HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK.....	186

X. TAHKİM HUKUKU.....	187
A. SORULARLA TAHKİME GENEL BİR BAKIŞ.....	187
B. CISG VE TAHKİM UYGULAMASI.....	192
1. CISG'in Uygulama Alanı.....	192
2. CISG Uyuşmazlıklarında Tahkim.....	193

I. KİŞİLER HUKUKU

A. VASİ VE YASAL DANIŞMAN ARASINDAKİ BAZI FARKLAR

1. Vasi atandığında kısıtlanan medenî hakları kullanma ehliyetini (fiil ehliyeti) kaybeder. Kısıtlanan kişi sınırlı ehliyetsizdir. Yasal danışman atanması durumunda ise fiil ehliyeti sınırlanır. Kendisine yasal danışman atanan kişi TMK 429 haricindeki işlemleri tek başına yapmaya devam eder. Kendisine yasal danışman atanan kişi sınırlı ehliyetlidir.
2. Vasi kısıtlanan kişinin yasal temsilcisidir. Yasal danışman ise kural olarak kendisine atanan kişinin yasal temsilcisi değildir. İstisnası TMK 429/2 hâlidir.
3. Vasi kural olarak yasal danışmana göre daha geniş yetkiye sahiptir. Yasal danışman TMK 429'daki yetkiler bakımından işlemlerde söz hakkına sahiptir.
4. Vasinin işlemleri vesayet makamının denetimine tabidir. Yasal danışmanlıkta kural olarak böyle bir denetim söz konusu değildir.
5. Kısıtlıya vasi atandığı TMK 410 uyarınca ilân olunur, ancak yasal danışman atanması hususunun ilânı TMK 431/2 uyarınca hâkimin takdirindedir.

II. BORÇLAR HUKUKU

A. BORÇLAR HUKUKU VE EŞYA HUKUKU AYRIMI

1. Borçlar Hukuku ve Eşya Hukukunun İlgı Alanı

1. Borçlar hukukunun ilgi alanı, kişiler ile kişiler arasındaki borç ilişkisine ilişkindir. Eşya hukukunun konusu kişiler ile şeyler arasındaki hâkimiyet ilişkisine ilişkindir.

2. Borçlar hukukunda kural olarak nisbîlik ilkesi geçerlidir. Taraflar haklarını yalnızca borçlu kişiye karşı ileri sürebilirler. Örneğin satış sözleşmesinde kural olarak alıcı satılan şeyin teslimini yalnızca satıcıdan isteyebilir. Eşya hukukunun konusuna giren aynî haklar ise herkese karşı ileri sürülebilir.

2. Aynî Hak ve Şahsî Hak Ayrımı

a. Taşınmazın Aynından Kaynaklanan Tescil Davaları ile Sözleşme Dolayısıyla Nisbî Alacak Hakkına Dayalı Tescil Davaları

1. Romalılar aynî hak-şahsî hak ayrımını boşuna yapmadılar. Bu ayrımın nedeni ayni hak nisbi hak ayrımına dayanır. Bu ayrım nedeniyle eşya hukuku -borçlar hukuku ayrımı var.
2. Benim telefonumu çaldıysanız ve size karşı istihkak davası (rei vindicatio) açıyorsam dava ayna dayalıdır. Eğer telefonu bana satmışsanız ve teslim etmediyseniz sözleşmenin ifasını istiyorum. Burada şahsi hakka dayalı dava vardır. Taşınmazlar bakımından da aynı durum geçerli. Satış vaadi sözleşmesine dayalı açtığınız dava ayni dava olmayıp şahsi davadır.
3. Taşınmazın aynından doğan tescil davaları aynî hakka dayalı ya da aynî hak uyuşmazlığından kaynaklanan davalardır. Nisbî alacak hakkına dayalı tescil davaları ise aynî hak uyuşmazlığından kaynaklanmayıp alacak hakkından kaynaklanmaktadır.
4. Davanın eşyanın aynından kaynaklı olması ile ayni neticeli olması aynı şey değildir. Şahsi hakka dayalı talepler de ayni neticeli olabilir. Yolsuz tescil davası taşınmazın aynına yöneliktir. Çünkü siz sizin olanın tapuda başkası adına tescil edilmesine karşı koyarsınız bu davada malik olan halen benim dersiniz. Sözleşmenin ifası gereğince bir taşınırın teslimi ya da bie taşınmazın tescilini isterseniz bu davada uyuşmazlık taşınmazın aynından kaynaklanmamakta şahsi haktan yani sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanmaktadır.
5. Taşınmazın aynından doğan tescil davalarına muvazaaya, ehliyetsizliğe, TMK 713/2'ye dayalı dayalı tapu iptal ve tescil davaları örnek verilebilir. Nisbî alacak hakkına dayalı tescil davalarına da satış vaadi sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, inanç sözleşmesi örnek verilebilir.
6. Taşınmazın aynından doğan tescil davalarında dava konusu devredilemezken, nisbî alacak hakkına dayalı davalarda dava konusu devredilebilir.
7. Taşınmazın aynından kaynaklı davalarda davacı sahip olduğu aynî hakkın tapuya tescilini ister. Davacı mülkiyet hakkını kaybetmemiş, ve fakat TMK 683 ve 1025 uyarınca tescil istemektedir. Nisbî alacak hakkında ise davalı temerrüt hâlinedir ve davacı TBK 125/1 uyarınca aynen ifa istemektedir. Buna istinaden alacaklı TMK 716 uyarınca ferağa icbar davası açmaktadır.
8. Taşınmazın aynından kaynaklı davalarda herhangi bir zamanaşımı ve hak düşürücü süre bulunmazken, nisbî alacak hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında zamanaşımı vardır.

B. SORUMLULUK

1. Sözleşme Dışı Kusursuz Sorumluluk Hâllerine İlişkin Örnekler

1. Hakkaniyet Sorumluluğu:

- Ayırt etme gücü bulunmayanların sorumluluğu (TBK 65)

2. Özen Sorumluluğu (Objektif Sorumluluk):

- Ev başkanının sorumluluğu (TMK 369)
- Adam çalıştırmanın sorumluluğu (TBK 66)
- Hayvan bulunduranın sorumluluğu (TBK 67)
- Yapı malikinin sorumluluğu (TBK 69)
- Taşınmaz mülklerinin sorumluluğu (TMK 730)
- Ürün sorumluluğu (TKHK 4)
- Tapu sicilinin tutulması nedeniyle Devletin sorumluluğu (TMK 1007)
- Noterlerin bir işin eksik ya da hatalı yapılmasından doğan sorumluluğu (NK 162)

3. Tehlike Sorumluluğu:

- Genel tehlike sorumluluğu (TBK 71)
- Motorlu araç işletenin sorumluluğu (2918 sayılı KTK 85)
- Sivil hava araçlarını işletenlerin sorumluluğu (2920 sayılı TSHK 133)
- Çevreyi kirletenlerin sorumluluğu (Çev. K 28)
- Denizin petrol ve diğer zararları maddelerce kirlenmesinden kaynaklanan sorumluluk (5312 sayılı Kanun 6 vd.)
- Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ile ilgili faaliyette bulunanların sorumluluğu (5977 sayılı Biyogüvenlik Kan. 14)
- Petrol hakkı sahiplerinin sorumluluğu (6326 sayılı Petr. Kan. 86/2)

C. DÖNME VE FESİH

I. Dönme ve Fesih Arasındaki Farklar

DÖNME VE FESİH ARASINDAKİ FARKLAR		
	DÖNME	FESİH
Sözleşme	• Kural olarak anî edimli borç ilişkilerinde söz konusu olur. • İfasına başlanmamış sürekli edimli sözleşmelerde de söz konusu olur.	• Kural olarak sürekli edimli borç ilişkilerinde söz konusu olur. • İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde söz konusu olur.
Sözleşmeye Etkisi	• Hukukî ilişkiyi geriye/geçmişe etkili (ex tune) olarak kuruldukları andan itibaren sona erdirir.	• Hukukî ilişkiyi ileriye/geleceğe etkili (ex nune) olarak sona erdirir.
İfa	• Taraflar birbirlerine verdiklerini iade eder. Taraflar edimlerini ifa etmemişlerse ifa yükümlülükleri sona erer.	• Feshin hüküm ve sonuçlarını doğuracağı ana kadar olan edimler geçerlidir, ancak bundan sonraki edimler ifa edilmez.

2. Dönmeyi/Feshi Neden Son Çare Olarak Düşünmeliyiz?

1. Kural olarak dönme/fesih ile birlikte sözleşme ayakta olmayacağından alacağa bağlı olan ferî haklar (kefalet, cezai şart, vb.) sona erer (TBK 131, 818 BK 113) ve dolayısıyla kaybedilir.
2. Sözleşmeyi feshettiğinizde sözleşme yürürlükte olmayacağından ifa talep edemeyeceğiniz gibi müspet zarar tazmini de talep edemezsiniz. Bu takdirde menfi zararı ve sözleşme uyarınca vermiş olduklarınızı iade alabilirsiniz.
3. Genel olarak müspet zarar tazmini menfi zarar tazminine göre daha kazançlıdır.

3. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin TBK 484 Uyarınca Tazminat Karşılığı Feshiyle İlgili Bazı Önemli Hususlar

1. TBK m. 484 hükmü eser sözleşmesi için öngörülmüş ise de arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri için de uygulama alanı bulur.
2. Taraflar dönme konusunda anlaşamıyor ise kat karşılığı inşaat sözleşmesinden dönme için kural olarak mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Ancak TBK 484 (818 sayılı BK 369) uyarınca sözleşmeden dönülecek ise mahkeme kararına ihtiyaç yoktur.
3. TBK m. 484 uyarınca sözleşmeden dönme hakkı yalnızca arsa sahibine tanınmıştır, yüklenicinin böyle bir hakkı bulunmamaktadır.
4. Sözleşmeden dönen arsa sahibi bir sebebe dayanıyorsa TBK 484 uygulanmaz, sebebin geçerli olup olmadığına bakılarak davanın kabulüne ya da reddine dair karar verilmelidir.
5. İş sahibi (arsa sahibi) TBK m. 484'e dayanarak sözleşmeden dönmüş ise yükleniciye yapılan masrafları ve yüklenicinin net kârını ödemelidir. Fakat, işin tamamı yapılmış gibi hesaplanan bedelden, yüklenicinin yapmaktan kurtulduğu giderler ve başka iş yaparak kazandığı/kazanmaktan kaçındığı tutarların düşülmesi gerekir.
6. Tazminat hesabı fesih/dava tarihindeki mahallî piyasa rayicine göre yapılır.
7. Bu hakkın kullanılmasıyla birlikte artık yüklenici yalnızca tazminat talep edebilir, tapu devrini isteyemez.
8. TBK m. 484 emredici düzenleme olmadığından sözleşmeye hüküm konularak TBK 484 hükmünden farklı düzenleme öngörülebilir.
9. TBK 484'teki hak eser tamamlanmadan önce kullanılmalıdır.

D. MUACCELİYET, TEMERRÜT VE ZAMANAŞIMI

1. Zamanaşımı süresi alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye başlar (TBK 149/1). Zamanaşımı temerrüt tarihinden işlemeye başlamaz. Para borçlarında temerrüt faizi muacceliyet tarihinden değil, temerrüt tarihinden itibaren işlemeye başlar.
2. Asıl alacak zamanaşımına uğramış ise bağlı/fer'i haklar da zamanaşımına uğrar (TBK 152).
3. Kural olarak borç doğumu anında muaccel olacağından zamanaşımı süresi de borcun doğumundan itibaren işlemeye başlayacaktır. Ancak kanunda ya da sözleşmede taraflardan birinin ediminin daha önce ifa edilmesine dair hüküm öngörülebilir. Ayrıca hâlin icabından da taraflardan birinin ediminin daha önce ifa edilmesi gerektiği anlaşılabılır. Örneğin lokantaya gidildiğinde önce garsonun size yemek getirmesi beklenir, daha sonra ücret ödenir.
4. Temerrüt ve muacceliyet farklı kavramlardır. Temerrütten söz edebilmek için her şeyden önce muaccel bir borcun olması gerekmektedir. Temerrüt, borçlunun üstlenmiş olduğu ifası mümkün ve muaccel olan bir edimin ihtarda bulunulmasına rağmen yada ihtarın gerekmediği durumlarda ifa edilmemesi durumudur. Muacceliyet, edimin ifasının vaktinin gelmesi anlamına gelmekte iken temerrüt muaccel bir borcun ifası mümkün olmasına ve ihtara rağmen (ihtar gerekmeyen durumlar hariç olmak üzere) ifa edilmemesidir.
5. Eğer temerrüt söz konusu ise ortada mutlaka muaccel bir borç vardır. Ancak muaccel bir borcun başlıbaşına varlığı temerrüt sonucunu doğurmaz.
6. Kural olarak borç, doğumu anında muaccel iken, borcun doğumu anında borçlunun temerrüdü söz konusu olmaz.
7. Haksız fiil durumunda temerrüt faizi haksız fiilin meydana geldiği andan itibaren işlemeye başlar. Tazminat istemi ise zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar; Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır (TBK 72/1).
8. Temerrüt ihtarıyla birlikte para borçlarında temerrüt faizi söz konusu olmakta iken, para haricinde olan ve her iki tarafa borç yükleyen anî edimli sözleşmelerde alacaklının üç seçimlik hakkı bulunmaktadır:
 - Aynen ifa ile birlikte gecikme tazminatı isteme,
 - Aynen ifadan vazgeçerek müspet zararı isteme,
 - Sözleşmeden dönerek menfi zararı isteme.

E. BORÇLU TEMERRÜDÜ

1. Borçlu Temerrüdünde Alacaklının Sahip Olduğu Seçimlik Haklar

İKİ TARAF A BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE BORÇLU TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜNDE ALACAKLININ SAHİP OLDUĞU SEÇİMLİK HAKLAR (TBK 125, 818 SAYILI BKBK 106)		
AYNEN İFA İLE GECİKME TAZMİNATI İSTEME	MÜSPET ZARARI İSTEME	SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE MENFİ ZARARI İSTEME
1. Alacaklının sözleşmenin kural olarak sözleşmenin ifasını istemektedir. Dolayısıyla alacaklının diğer seçimlik haklarını kullanmadığı takdirde aynen ifayı talep ettiği kabul edilir. 2. Ayrıca alacaklı aynen ifa ile birlikte gecikme nedeniyle uğramış olduğu zararı (gecikme tazminatı) da istemektedir. 3. Kural olarak borçlu kusurlu kabul edilir ve fakat kusursuzluğunu ispat edebilir. 4. Borçlu kusursuz olduğunu ispat edemez ise gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. 5. Kusurun olmadığı yerde tazminat söz konusu olmaz. 6. Sözleşme ayakta olduğundan alacaklı kural olarak ferî alacakları (kefalet, rehin, cezai şart vb.) da talep edebilir.	1. Alacaklı burada aynen ifadan vazgeçerek sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle uğramış olduğu müspet zararının karşılanmasını ister. 2. Alacaklı ifayı tazminata dönüştürmektedir. 3. Kural olarak borçlu kusurlu kabul edilir ve fakat kusursuzluğunu ispat edebilir. 4. Borçlu kusursuz olduğunu ispat edemez ise müspet zararı karşılamakla yükümlüdür. 5. Kusurun olmadığı yerde tazminat söz konusu olmaz. 6. Sözleşme ayakta olduğundan alacaklı kural olarak ferî alacakları (kefalet, rehin, cezai şart vb.) da talep edebilir.	1. Alacaklı burada sözleşmeden dönerek sözleşmeyi sona erdirmektedir. 2. Menfî zarar alacaklının sözleşmeyi yapması nedeniyle sözleşmeyi yapmamış olsa idi uğramayacağı zararı ifade eder. 3. Borçlu kusursuz olduğunu ispat edemez ise menfî zararı karşılamakla yükümlüdür. 4. Dönme ile birlikte sözleşme ayakta olmadığından alacaklı kural olarak ferî alacakları (kefalet, rehin, cezai şart vb.) talep edemez.
!!!BU İKİ HÂLDE DE SÖZLEŞME AYAKTADIR!!!		!!!SÖZLEŞME AYAKTA DEĞİLDİR!!!

ÖNEMLİ NOT:

1. Burada temerrüde konu borç para alacağı dışındaki borçlardır. Para borçlarında borçlu temerrüdünün sonuçları kanunda ayrı şekilde düzenlenmiştir.
2. Borçlunun kusurlu olduğu esastır. Borçlu kusursuzluğunu ispat ederek tazminat ödemekten kurtulur.
3. Aynen ifadan vazgeçildiği takdirde temerrüde düşen tarafa ayrıca süre verilmesi hususuna dikkat edilmelidir.
4. TBK m. 125 genel hüküm olduğu için sözleşme tiplerindeki özel durumlara ayrıca dikkat edilmelidir.

F. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART)

CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART)		
SEÇİMLİK CEZA KOŞULU	İFAYI ENGELLEYEN CEZA KOŞULU (DÖNME CEZASI)	İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU
1. Sözleşmede ifa hususuna dair ceza koşulu öngörülmüş ise bu ceza koşulu kural olarak seçimlik ceza koşuludur. 2. Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için bir ceza kararlaştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir (TBK 179/1).	1. Ceza koşulunun bu türünde borçlu, borcun ifasında bulunmayıp ceza koşunu ifa ederek borçtan kurtulmaktadır.	1. Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı, hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın ifasını da isteyebilir (TBK 179/2). 2. Ceza koşulu borcun, • Belirlenen yer veya • zamanda İfa edilmemesi durumu için kararlaştırılmış ise VE • Alacaklı hakkından açıkça feragat etmemiş ise VEYA • İfayı kabul etse bile ihtirazî kayıt var ise İfaya eklenen ceza koşulu söz konusu olur.

ÖNEMLİ NOT:

1. Ceza koşulunun fer'i olması nedeniyle sözleşmenin feshi hâlinde kural olarak ceza koşulu da sona erer. Ceza koşulunun ifasını isteme hakkı sözleşmeyle veya ifa anına kadar yapılacak bir bildirimle saklı tutulmuş ise ya da durum ve koşullardan saklı tutulduğu anlaşılmaktaysa, bu faizler ve ceza koşulu istenebilir (TBK 131/2). Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı, hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın ifasını da isteyebilir (TBK 179/2).
2. Ceza koşulu istenebilmesi için borçlunun kusuru ve zarar aranmaz.
3. Ceza koşulu istenebilmesi için koşulun gerçekleşmesi gerekli ve yeterlidir.

4. Ceza koşuluna dair düzenlemeler emredici mahiyette olmadığı için taraflarca farklı düzenlemeler öngörülebilir. Amaç ifaya eklenen ceza koşulu öngörmekse tereddüt hâlinde ceza koşulunun ifaya eklenen ceza koşulu olduğu sözleşmede belirtilebilir.

5. Hâkim, fahiş olan ceza koşulunun indirilmesine karar verebilir. Ticarî işlerde cezaî şart indirilmez. Ancak istisnai olarak tacirin mahvına sebebiyet vermesi durumunda cezaî şartın indirilmesi söz konusu olabilir.

6. Ceza koşulu kural olarak gecikme tazminatından indirilir. Bkz. Yarg. 15. HD 19/04/2021 2403/1785; Yarg. 15. HD 29/06/2002 1996/3366; Yarg. 15. HD 13/03/1996 6740/1323; 15. HD 4/11/1988 1988/3278 1988/3583.

G. SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümlerine Göre Satış Sözleşmesi Hazırlanırken Taraplara Verilecek Bazı Tavsiyeler

SATICI	ALICI
1. Faiz oranı TBK m. 88 ve 120 çerçevesindeki sınırlar dahilinde belirleneceğinden sözleşmede öngörülecek faiz oranlarına dikkat edilmelidir.	1. TBK m. 86 uyarınca ihtilaf halinde satıcı ortalama nitelikte mal vermekle yükümlü olduğundan malın niteliklerinin/speklerinin sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekir.
2. TBK m. 89/2'ye göre parça borcu sözleşmenin yapıldığı zaman mal neredeyse orada ifa edilir. Bunun aksi sözleşmede öngörülebilir.	2. TBK m. 87'ye göre seçimlik borçta seçim hakkı borçluya aittir. Seçimlik hakkın alıcıda olduğu sözleşmeye yazılabilir.
3. Ödemezlik def'ini düzenleyen TBK m. 97 dikkate alınarak paranın ödenmesi için tarih belirlenmelidir. Hatta malın tesliminden önce paranın ödenmesi öngörülmelidir.	3. TBK m. 89/1'e göre para borcu alacaklının ödeme günündeki ikâmetgâhında ödeneceğinden alıcı kendi ikâmetgâhında ifayı isteyebilir.
4. Alıcı yabancı para borcunu ifayı üstlenmişse TBK m. 99/2 dikkate alınarak aynen ifa sözleşmede kararlaştırılmalıdır. Ayrıca dövizle ödeme yasağına dikkat edilmelidir.	4. TBK m. 89/2'ye göre parça borcu sözleşmenin yapıldığı zaman mal neredeyse orada ifa edilir. Bunun aksi sözleşmede öngörülebilir.
5. Satıcının para alacağına ilişkin fer'ilerin bulunması durumunda TBK m. 131 dikkate alınarak bu fer'ilerin saklı tutulması gerekmektedir. Çünkü asıl alacak ifa ya da başka bir nedenle sona erdiği takdirde fer'iler de sona erer.	5. TBK m. 89/3 dikkate alınarak cins borcunun ifa yeri değiştirilebilir.
6. Ceza koşulu: a. Hiç ya da gereği gibi ifa etmemeye ilişkin TBK m. 179/1'e göre seçimlik cezaî şart öngörülmüştür. Alıcı için öngörülecek olan ceza koşulunun ifaya eklenen cezaî şart olması lehinedir. b) Borcun belirlenen yer ve zamanda ifa edilmemesine ilişkin TBK 179/2'ye göre ifaya eklenen cezaî şart var. Eğer cezaî şart satıcı için öngörülmüşse buna dikkat edilerek cezaî şartın türü değiştirilmeli (örn. seçimlik) ya da sözleşmede hiç öngörülmemelidir. c) Satıcı için bir cezaî şart öngörülecekse bu cezaî şart ifaya eklenen olmamalı seçimlik ya da ifaya engelleyen olmalıdır.	6. Ödemezlik def'ini düzenleyen TBK m. 97 dikkate alınarak malın teslimi için tarih belirlenmelidir. Hatta paranın ödenmesinden önce malın teslimi öngörülmelidir. Satış sözleşmesinden dönme hâline ilişkin de hüküm konulmasında fayda var. Sözleşmeden dönülmesi hâlinde de ifa sırası önem taşıyabilir.
7. Vergi, resim ve harçlarda karşı taraf aleyhine anlaşmaya hüküm konulmalıdır.	7. Alıcının mal alacağına ilişkin fer'ilerin bulunması durumunda TBK m. 131 dikkate alınarak bu fer'ilerin saklı tutulması

	gerekmektedir. Çünkü asıl borç sona ererse fer'iler de sona erer.
8. Dönmeye ilişkin özel düzenlemeler öngörülebilir.	8. Ceza koşulu: a. Hiç ya da gereği gibi ifa etmemeye ilişkin TBK m. 179/1'e göre seçimlik cezaî şart öngörülmüş. Satıcı için öngörülecek olan cezai şart ifaya eklenen cezaî şart olmalıdır. b. Borcun belirlenen yer ve zamanda ifa edilmemesine ilişkin TBK 179/2'ye göre ifaya eklenen cezaî şart var. Eğer cezaî şart alıcı için öngörülmüşse buna dikkat edilerek cezaî şartın türü değiştirilmeli (örn. seçimlik) ya da sözleşmede hiç öngörülmemelidir. c. Alıcı için bir cezaî şart öngörülecekse bu cezai şart ifaya eklenen olmamalı seçimlik ya da ifaya engelleyen olmalıdır.
	9. Vergi, resim ve harçlarda karşı taraf aleyhine anlaşmaya hüküm konulmalıdır.
	10. Dönmeye ilişkin özel düzenlemeler öngörülebilir.

H. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRASI

1.. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Kiraya Verene Verilecek Bazı Tavsiyeler

1. Taşınmazın kiracıya teslim edildiğine dair sözleşmeye hüküm konabilir. Kira sözleşmesinin yürürlük tarihi sözleşmenin imzalanmasından daha sonra ise teslim tutanağı düzenlenmelidir.
2. Kira bedelinin her ay peşin olarak kiraya verenin banka hesabına ödenmesi sözleşmeye yazılmalıdır. Sözleşmeye bu hususta hüküm konmaz ise TBK 314 söz konusu olacaktır. Buna göre; kiracı kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.
3. Sözleşmenin süresini belirlerken dikkat edilmelidir. Birçok tahliye davası sözleşmenin süresinin bitmesinden itibaren açılmaktadır. Örneğin 10 yıllık bir kira sözleşmesi söz konusu ise bu süre bitmeden ihtiyaç/gereksinim nedeniyle tahliye davası açılmayacaktır.
4. TBK m. 347’de yer alan uzama sürelerine dikkat edilerek kira süresinin belirlenmesi gerekir. Örneğin sözleşme 5 yıllık yapılacaksa 5 yıllık kira sözleşmesine 10 yıllık uzaman süresinin ekleneceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca yeni bir kira sözleşmesinin 10 yıllık süreyi yeniden başlatacağına da dikkat edilmelidir.
5. Kira sözleşmesi yapılırken kira bedelinin yabancı para olarak belirlenip belirlenmediğine dikkat edilmelidir. Dövizle sözleşme yasağı söz konusu olabilir.
6. Kira artış oranının TÜFE’yi geçemeyeceğine dikkat edilmelidir (TBK 344/1 ve 2). Kira artış oranını belirsiz hâle getirecek ibarelerden kaçınmak gerekir. Örneğin TEFE + ÜFE şeklinde ibareler konulmamalıdır. Ayrıca kiraya verenin kira tespit davası açmayacağına dair hüküm olmadığına dikkat edilmelidir.
7. Vergi, resim ve harçlarda karşı taraf aleyhine anlaşmaya hüküm konulmalıdır. TBK m. 302’ye göre; “Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklerle, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.”
8. Ödenmeyen yan giderlerin de kiradan sayılacağı ve tahliye sebebi olacağının sözleşmede belirtilmesinde fayda var.
9. Depozito hükmüne dikkat edilmelidir. Şayet bir kira bedeli depozitonun bir kira bedeli olarak iadesi amaçlanıyorsa bunun net bir şekilde sözleşmeye yazılması gerekmektedir.
10. Demirbaş listesinin marka ve model numarasına göre ayrı ayrı ve açıkça yazılması gerekmektedir.
11. Eğer kira sözleşmesine kiracı yanında kefil de eklenecekse kefilin sorumluluğunun sözleşme süresi bakımından geçerli olacağı ve uzama süreleri bakımından geçerli olmayacağına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte kaç yıllık uzama süresi boyunca kefilin sorumlu olacağı hususunda da sözleşmeye hüküm konularak bu sorun aşılabilir. Fakat sözleşmeye kefil almaktansa birden fazla kiracı ile sözleşme imzalamak kiraya veren bakımından daha isabetli olacaktır. Fakat tahliye istemlerinin tüm kiracılara yönetilmesi gerektiğini de unutmamak gerekir.
12. Ayrıca kefaletle ilgili şekil şartlarına dikkat edilmelidir. Eş rızası yanında kefilin sorumlu olduğu miktarın ve kefalet tarihinin kendi el yazısı ile yazılması, kefalet müteselsil ise bu anlama gereken ibarenin de kefilin el yazısı ile yazılması gerekir.
13. Kiracı evli ise eş rızasından kurtulmak adına kira sözleşmesinin her iki eşle yapılması daha isabetli olacaktır. Ayrıca TBK m. 349/1 uyarınca aile konutu olarak kiralanan taşınmazlara

ilişkin kira sözleşmeleri eşin rızası olmadıkça kiracı tarafından feshedilemeyeceğinden bu hususa dikkat edilmelidir.

14. Kiralanan yer kat mülkiyeti hukukunun uygulandığı bir taşınmaz ise yönetim planının incelenerek sözleşmenin hazırlanması önem arz edebilir. Sözleşmeye yönetim planındaki hükümlere paralel hükümler konulması isabetli olacaktır.

15. Kiralanan yerin tahsis amacı ve başka bir amaçla kullanılamayacağı da sözleşmeye yazılmalıdır. Bu özellikle TBK 316'da düzenlenen akde aykırılık nedeniyle tahliye bakımından önemlidir.

16. Kiralananın devri ve yasağına ilişkin hükümler konabilir. TBK m. 322 ve 323 dikkatlice incelenmelidir.

17. TBK m. 340'ta belirtilen bağlantılı sözleşme hususuna dikkat edilmelidir. Ayrıca kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir yükümlülük yüklenemeyeceğini belirten TBK 346'ya da dikkat edilmelidir.

18. Kiracıdan tarihleri boş bir tahliye taahhüdü alınabilir. Ancak tahliye taahhüdü sözleşmenin kiracı tarafından feshi anlamına geleceğinden eşin rızasının gerekliliğine işaret eden TBK 349/1 hükmüne dikkat edilmelidir.

19. Kira sözleşmesi bir tüzel kişi ile yapılacaksa (ticaret şirketi, dernek vb.) temsil belgeleri de incelenmeli ve hatta sözleşmeye ek yapılmalıdır. Kiracı şirket olacaksa bu takdirde şirket ortaklarının da kiracı olarak sözleşmede gösterilmesi isabetli olacaktır.

2. Konut Ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Sözlü Kira Sözleşmesine İlişkin Önemli Bazı Hususlar

Taraflar arasında sözlü kira sözleşmesi var ise;

1. Her şeyden önce kira sözleşmesinin varlığını ispat etmek durumundasınız. Yıllık kira bedeli senetle ispat sınırının üzerindeyse (HMK 200), kira ilişkisinin varlığı veya bedeli sadece tanıkla ispat edilemez. Yazılı delil başlangıcına ihtiyaç duyulacaktır.
2. Kira ilişkisinin ispat edilemediği durumda davanın reddine karar verilecektir. Bu takdirde davacı el atmanın önlenmesi ve ecrimisil taleplerini asliye hukuk mahkemesinde ileri sürecektir.
3. Sözlü kira sözleşmesinde kural olarak sözleşme belirsiz sürelidir. Sürekli edimli sözleşmelerde süre belirtilmediği takdirde sözleşme belirsiz sürelidir. Belirli süreli olduğunu ispat etmelisiniz.
4. Sözleşme belirsiz süreli olduğu için TBK 347/1'in uygulama imkanı yoktur. 6 aylık fesih dönemlerine bölerek bu dönemler içindeki üç aylık sürelerle dikkat ederek sözleşmeyi süre yönünden feshedebilirsiniz.
5. Sözleşmenin başlangıç tarihinin ispatı sürelerin hesabı için önem arz eder. TBK 347/1'deki 10 yıllık uzama süresi, 347'deki sözleşmenin başlangıcından itibaren geçecek 10 yıllık süre, kira tespit davasındaki 5 yıllık süre ve tahliye davalarındaki dava açma süreleri kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin bilinmesiyle anlaşılacaktır.
6. Her ne kadar temerrüt nedeniyle tahliye davası (TBK 315) ve akde aykırılık nedeniyle açılacak tahliye davası (TBK 316) için TBK'de süre öngörülmemiş ise de 30 günlük sürenin dolmasıyla açılacak tahliye davası açma süresi Yargıtay'a göre kira dönemi sonuna kadardır. Yine TBK 347/1'e göre açılacak 10 yıllık uzama süresinin dolması nedeniyle açılacak tahliye davası da Yargıtay'a göre dönemin sonuna kadar açılabilir. Bununla birlikte dönemin bitimine kadar değil, bulunduğu dönemin başından itibaren bir ay içinde davanın açılması gerektiğine dair de görüşler vardır.
7. TBK 347/2'de 10 yıllık süreye dikkat edilmeli. 347/2'deki 347/1'deki 10 yıllık süreden farklıdır. Belirsiz süreli sözleşmede 10 yıllık süre sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren başlar.
8. Kira bedelini ispat etmek gerekir. Aksi takdirde bilirkişiye rapor hazırlattırılması gerekir.
9. Kural olarak sözleşmede artış hükmü yoktur. Artış hükmü olduğunu ispat etmelisiniz. Sözleşmede artış hükmünün olmaması ne kadar yıl geçerse geçsin artış yapılamayacağı anlamına gelir. TBK 344/2'ye göre bu durumda hakim müdahalesini isteyebilirsiniz. Fakat sözleşmenin varlığını ispat etmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.
10. Sözleşmede artış hükmü olmadığından kira tespit davası açacaksanız 345'teki 30 güne dikkat etmelisiniz. 5 yıllık süre sözleşmenin kurulma anından itibaren başlayacağından sözleşmenin başlangıç tarihinin ispatı önem taşıyacak.

3. Kira Hukukunda Dava Şartı Arabuluculuk Bilgi Notu

1. Yasal Düzenleme:

a. 01.09.2023 tarihinden itibaren kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartıdır (HUAK m. 18/B f. 1 b. a).

2. Kapsam:

a. Kira uyuşmazlıklarına ilişkin 7 örnek, 13 örnek ve 14 örnek icra takipleri bakımında icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması yolu dava şartı arabuluculuğa tabi değil iken bu takiplere ilişkin sulh hukuk mahkemesinde açılacak itirazın iptali davası bakımından arabuluculuk başvurusu dava şartıdır.

b. Daha önce icra takibi açılmaksızın sulh hukuk mahkemesinde açılacak kira hukukuna ilişkin tüm davalar bakımından dava şartı arabuluculuk söz konusudur.

c. Kullanım ile İlgili Diğer Hukukî İlişkiler:

aa. Ecrimisil istemi kira sözleşmesinden kaynaklanmadığı için dava şartı arabuluculuk kapsamı dışında kalır.

bb. Yine TBK m. 379 vd. hükümlerinde düzenlenen kullanım ödücü (ariyet) sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından da dava şartı arabuluculuk söz konusu değildir.

cc. Ancak bu uyuşmazlıklar her iki tarafın ticarî işletmesiyle ilgili ise ticarî uyuşmazlıklara ilişkin dava şartı arabuluculuk söz konusu olur.

d. Kira sözleşmesinin türü:

aa. Dava şartı arabuluculuk yalnızca taşınmaz kirasında değil, taşınır kirasında da söz konusudur.

bb. Ayrıca kira sözleşmesinin adî kira, ürün kirası veya konut ve çatılı iş yeri kirası olmasının da önemi yoktur. Tüm kira türlerine dair uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuğa başvuru dava şartıdır.

3. Tarafların arabuluculukta anlaşması:

a. Arabuluculuk sürecinin sonunda tarafların anlaşması durumunda artık arabuluculuğun konusunu oluşturan uyuşmazlık hakkında dava açılmaz.

b. Anlaşmanın icrası bakımından koşulların varlığı hâlinde icra edilebilirlik şerhi alınabilir.

4. Dava şartı arabuluculuğa başvurulmaması:

a. Dava şartı arabuluculuk adından anlaşılacağı üzere HMK m. 114 kapsamında dava şartı olduğu için dava şartı arabuluculuk kapsamına giren konularda dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmaması durumunda HMK m. 115 f. 2 c. 1 ve HUAK m. 18/A f. 2 c. 4 uyarınca herhangi bir işlem yapılmaksızın dava şartı yokluğu nedeniyle dava usulden reddedilmelidir.

5. Son tutanağın mahkemeye ibrazı:

a. Taraflar arasında uyuşmazlığa ilişkin anlaşma sağlanamaması durumunda davacı, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır (HUAK m. 18/A f. 2 c. 1).

aa. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın aslının ya da arabulucu tarafından onaylı bir örneğinin bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir (HUAk m. 18/A f. 2 c. 2).

bb. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir (HUAk m. 18/A f. 2 c. 3)¹.

6. Sürelerin durması:

a. Arabuluculuk sürecinde arabuluculuk bürosuna başvurulduğu tarihten itibaren arabuluculuk sürecinin sona ermesine kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süreler işlemez (HUAk m. 16 f 2; m. 18/A f. 15).

7. Arabuluculuğa başvuru zamanı:

a. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2025/3048 K. sayılı BAM daireleri arasındaki uyuşmazlığı giderme kararı uyarınca dava açma süresi başlamadan arabuluculuğa başvurulması dava şartını sağlamış olmaz.

b. BAM daireleri arasında aksi yönde de kararlar² olmasına karşın hak kaybı olmaması adına Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 2025/3048 K. sayılı kararına uyararak dava açma süresi içinde arabuluculuğa başvuruda bulunmak daha isabetlidir.

8. Arabuluculuk şartının sağlanması için başvurunun yeterli olup olmadığı:

a. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18/A f. 1 ve 18/B f. 1 düzenlemelerine göre dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği belirtilmiştir.

b. Yargıtay 9. HD 2022/5294 K. sayılı kararı uyarınca dava şartının sağlanması için başvuru yeterlidir.

c. Ancak bazı BAM'lar³ arabuluculuk dava şartının yerine getirilmiş olmasının kabulü için sürecin usûlüne uygun tamamlanması gerektiğine dair kararlar vermiştir.

9. Görevsizlik kararından sonra arabuluculuğa başvuru:

a. Görevsizlik kararından sonra dosyanın görevli mahkemenin esasına kaydedilmesinden önce dava şartı arabuluculuk başvurusunun yapılması durumunda HGK'nin 2026/11 K. sayılı kararına göre dava şartı arabulucuk gerçekleşmiş olur⁴.

b. Ancak aksi yönde kararlar da bulunmaktadır⁵.

c. Bu nedenle görevli mahkemenin tespiti ve arabuluculuk dava şartının sağlanması bakımından ihtiyatlı hareket etmek gerekir. Göreve göre arabuluculuk dava şartının varlığını tespit etmeye çalışmak bizi hatalı sonuçlara götürebilir.

¹ Yargıtay 9. HD 2026/862 K., Tekirdağ BAM 5. HD 2025/1597 K.

² Antalya BAM 6. HD 2025/1948 K., Ankara BAM 15. HD 2025/375 K., İstanbul BAM 55. HD 2024/1096 K., İstanbul BAM 55. HD 2024/847 K., İstanbul 36 HD 2024/2529 K., İstanbul 49 HD 2024/1618 K., İzmir BAM 5. HD 2024/1096 K.

³ Antalya BAM 15. HD 2025/1283 K., İstanbul BAM 35. HD 2025/359 K.

⁴ Aynı yönde Yargıtay 9. HD, 2025/2088 K., Yargıtay, 4. HD 2022/17299 K., Yargıtay 11. HD 2022/6367 K.

⁵ Ankara BAM 31. HD 2026/339 K., İstanbul BAM 53. HD, 2025/215 K., Kayseri BAM 6. HD 2025/1972 K.

4. Kira Hukukunda Tahliye Nedenleri

1. Kiracının Temerrüdü (TBK 315)

Neden: Kiracının kira bedelini ya da yan gideri ödemede temerrüde düşmesi.

Kapsam: Adi kira, konut ve çatılı işyeri kirası, ürün kirası.

Dava Ön Şartı: Kiraya veren kiracıya temerrüde son vermesi için adî kirada en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kirasında en az 30 gün ve ürün kirasında en az 60 gün süre verdiğini, bu süre boyunca temerrüt olgusunun devam etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğini ihtar etmelidir.

İnceleme: a. İhtar ve tebliğ şerhleri b. Süre sonunda sözleşmenin fesih edilmiş olacağı uyarısı c. Temerrüdün verilen süre boyunca devam edip etmediği.

Dava açma süresi: Makul süre: Verilen sürenin dolmasından kira döneminin sonuna kadar.

Alternatif Yol: 13 örnek icra takibi.

2. Akde Aykırılık (TBK 316)

Neden: Kiracının kiralananı sözleşmeye uygun özenle kullanmaması ve komşulara saygı göstermemesi.

Kapsam: Adi kira, konut ve çatılı işyeri kirası, ürün kirası.

Dava Ön Şartı: Kiraya veren kiracıya akde aykırılığa son vermesi için konut ve çatılı işyeri kirasında en az 30 süre verdiğini, akde aykırılığa bu süre içinde son verilmediği takdirde sürenin bitiminde sözleşmenin feshedileceğini ihtar etmelidir. Adî kira ve ürün kirasında süre verilmesine gerek bulunmamaktadır; kiraya veren yazılı bildirimle kira sözleşmesini derhal feshedebilir. Ayrıca konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralananı kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

İnceleme: a. İhtar ve tebliğ şerhleri b. Süre sonunda sözleşmenin fesih edilmiş olacağı uyarısı c. Akde aykırılığın verilen süre boyunca devam edip etmediği.

Dava açma süresi: Makul süre: Verilen sürenin dolmasından kira döneminin sonuna kadar.

3. Önemli Sebepler(TBK 331)

Neden: Kira sözleşmesini devam ettirisi taraflardan biri bakımından çekilmez hâle gelmelidir.

Kapsam: Adi kira, konut ve çatılı işyeri kirası, ürün kirası.

Dava Ön Şartı: Taraflardan her biri, yasal fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi öncelikle bildirimle feshetmelidir.

Dava açma süresi: Makul süre: Fesihten itibaren dönemin sonuna kadar.

4. 10 Yıllık Uzama Süresinin Sona Ermesi (TBK 347)

Neden: 10 yıllık uzama süresinin sona ermesi.

Kapsam: Konut ve çatılı işyeri kirası.

Dava Ön Şartı: 10 yıllık uzama süresinin izleyen herhangi bir kira yılının sona ermesine en geç 3 ay kala ihtarnâme tebliğ ettirmiş olmak.

İnceleme: a. İhtar ve tebliğ şerhleri b. Süre/dönem sonunda sözleşmenin fesih edilmiş olacağı uyarısı

Dava açma süresi: İki farklı görüş var. Bir görüşe göre TBK 350'deki bir aylık süre burada da uygulanır ve feshin gerçekleştiği dönemin sonundan itibaren bir ay içinde dava açılmalıdır. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin güncel görüşüne göre ise feshin gerçekleştiği dönemin sonundan itibaren bu dönemin sonuna kadar dava açılmalıdır.

5. Gereksinim/İhtiyaç Nedeniyle Tahliye (TBK 350/1, 1; 351)

Neden: Kiraya verennin kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kardeşleri için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu olmalıdır.

Kapsam: Konut ve çatılı işyeri kirası.

İnceleme: a. Eğer yeni mâlik ihtar göndermiş ise ihtar ve tebliğ şerhleri b. İhtiyacın samimi, zorunlu, gerçek olup olmadığı.

Dava açma süresi: Kira sözleşmesi süresinin sonundan ya da uzama yılının sonundan itibaren bir ay içinde. Bu süre içinde ihtarnâme tebliğ edilirse dava açma süresi kira döneminin sonuna kadar uzar (TBK 353). Yeni mâlik dilerse edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde ihtarnâme göndererek altı ay sonradan dönemin sonuna kadar tahliye davası açabilir. Yeni mâlikin burada süre bakımından bir seçimlik hakkı bulunmaktadır.

6. Yeniden İnşa ve İmar

Neden: Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise.

Kapsam: Konut ve çatılı işyeri kirası.

Dava Ön Şartı: Tadilat projesi.

İnceleme: Tadilat projesi uyarınca taşınmazın kullanılması mümkün olup olmadığı.

Dava açma süresi: Kira sözleşmesi süresinin sonundan ya da uzama yılının sonundan itibaren bir ay içinde. Bu süre içinde ihtarnâme tebliğ edilirse dava açma süresi kira döneminin sonuna kadar uzar (TBK 353).

7. Tahliye taahhüdü (TBK 352/1)

Neden: Kiracı tarafından yazılı tahliye taahhüdü verilmiş olması.

Kapsam: Konut ve çatılı işyeri kirası (Diğer kira türlerinden sürenin sona erdiği anlamına gelir ve İİK 272 vd hükümleri uyarınca 14 örnek icra takibi açılabilir).

Dava Ön Şartı: Kiracı tarafından yazılı tahliye taahhüdü verilmiş olmalıdır.

İnceleme: a. Verilen yazılı tahliye taahhüdünün geçerli olup olmadığı b. Tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden sona verilip verilmediği. c. Birden fazla kiracı var ise tüm kiracıların taahhütnâmeden imzalarının olup olmadığı.

Dava açma süresi: Kira sözleşmesi süresinin sonundan ya da uzama yılının sonundan itibaren bir ay içinde. Bu süre içinde ihtarnâme tebliğ edilirse dava açma süresi kira döneminin sonuna kadar uzar (TBK 353).

Alternatif Yol: 14 örnek icra takibi.

8. İki Haklı İhtar (TBK 352/2)

Neden: Kiracı tarafından bir kira yılı içinde kira bedelini ödemede temerrüde düşülmesi hususunda iki kere haklı ihtar gönderilmesine sebebiyet verilmesi

Kapsam: Konut ve çatılı işyeri kirası.

Dava Ön Şartı: Bir kira yılı içinde iki kez haklı ihtar gönderilmesine sebebiyet verilmesi.

İnceleme: a. Kira bedelinin sözleşmede hangi zamanda ödenmesinin kararlaştırıldığı b. Kira bedelinin yıllık ödeneceği kararlaştırılmış ise iki haklı ihtarın söz konusu olamayacağı. c. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde iki haklı ihtarın söz konusu olamayacağı. d. İki haklı ihtar gönderilmesine sebebiyet verilip verilmediği.

Dava açma süresi: Kira sözleşmesi süresinin sonundan ya da uzama yılının sonundan itibaren bir ay içinde. Bu süre içinde ihtarnâme tebliğ edilirse dava açma süresi kira döneminin sonuna kadar uzar (TBK 353).

9. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması (TBK 352/3)

Neden: Kira sözleşmesi imzalanırken kiraya verenin kiracının ya da birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli bir konutu olduğunu bilmemesi.

Kapsam: Konut kirası. İşyeri kirasında bu hüküm uygulanamaz.

İnceleme: a. Kiraya verenin başlangıçta bu hususu bilip bilmediği b. Konutun oturmaya elverişli olup olmadığı. c. Eşlerin birlikte yaşamaya engelini bulunup bulunmadığı.

Dava açma süresi: Kira sözleşmesi süresinin sonundan ya da uzama yılının sonundan itibaren bir ay içinde. Bu süre içinde ihtarnâme tebliğ edilirse dava açma süresi kira döneminin sonuna kadar uzar (TBK 353).

5. Tahliye Davalarında Mecburî Dava Arkadaşlığı

1. Tahliyenin bölünmezliği prensibi gereği tahliye davaları bakımından kiraya verenler arasında ve kiracılar arasında mecburî dava arkadaşlığı bulunmaktadır.
2. Bir kira sözleşmesinin kiraya veren tarafında birden fazla kiraya veren bulunabilir. Taşınmazın mâlikinin tek kişi olması durumunda dahi birden fazla kişi kiraya veren sıfatıyla kira sözleşmesi yapabilir. Her ne kadar kira sözleşmesinde birden fazla kiraya verenin bulunması durumu genellikle birlikte mülkiyet durumunda söz konusu ise de birlikte mülkiyet söz konusu olmadan da birlikte kiraya verenlik mümkün olabilmektedir. Örneğin A ve B, M'nin maliki olduğu taşınmazı birlikte kiraya veren olarak kiraya verebilirler. Yine M ve N, M'nin mâliki olduğu taşınmazı birlikte kiraya veren olarak kiraya verebilirler.
3. Tahliyenin bölünmezliği prensibi gereği kiraya verenler ve kiracıların tamamının arabuluculuk sürecinde ve davada taraf olarak yer alması gerekmektedir. Hatta fesih/tahliye ihbar ve ihtarlarının kiraya verenler tarafından birlikte keşide edilmesi gerekmektedir.
4. Kiraya verenin ölmesi durumunda mirasçılarının kiraya veren sıfatını alması söz konusu olacağından kiraya verenlerin tahliye istemini birlikte ileri sürmeleri gerekir. Burada da taşınmazın elbirliği ya da paylı mülkiyeti haiz olmasının bir önemi yoktur, çünkü birlikte kiraya verenlik söz konusudur. Her ne kadar muris, kiraya veren olarak mâliki olduğu taşınmazla ilgili kira sözleşmesi yaptığı ilk bakışta akla gelse de muris başkasının mâliki olduğu taşınmaz bakımından da kiraya veren olarak kira sözleşmesi yapmış olabilir. Bu durumda da mirasçıların birlikte kiraya veren olarak hareket etmeleri gerekecektir.
5. İster elbirliği mülkiyeti olsun ister paylı mülkiyet olsun ortaklardan/paydaşlardan biri taşınmazla ilgili kira sözleşmesi yapabilir. Kira sözleşmesinin taahhüt işlemi olmasının doğal sonucudur bu. Fakat diğer ortaklar/paydaşlar kira sözleşmesini tanımayarak kiracının taşınmazdan el atmanın önlenmesi davası ile tahliyesini sağlayabilirler. Böyle bir durumda kiracının kiraya verenden tazminat talebi olabilecektir.
6. Taşınmaz ister elbirliği mülkiyetini haiz olsun ister paylı mülkiyeti haiz olsun kiraya veren herkimse kiracının tahliyesini isteyebilir. Çünkü kiraya veren tüm tahliye davalarını açabilir. Kiraya veren olmayan ortak ya da paydaşların bu durumda kiraya veren sıfatları bulunmamaktadır.
7. Fakat paylı mülkiyette pay ve paydaş çoğunluğu ile mâlikler de diğer koşulların varlığı hâlinde tahliye isteminde bulunabilirler.
8. Taşınmaz ister elbirliği mülkiyetini haiz olsun ister paylı mülkiyet olsun kira sözleşmesinde tüm ortaklar/paydaşlar kiraya veren olarak görünüyorsa tüm kiraya verenlerin birlikte tahliye isteminde bulunması gerekir. Burada pay ve paydaş çoğunluğu ile tahliye etmek mümkün değildir.
9. Pay ve paydaş çoğunluğu paylı mülkiyette tüm paydaşların kiraya veren olmadığı durumda söz konusudur. Zaten tüm paydaşlar kiraya veren ise hepsi sözleşme ile bağlı olacağından TMK 692 uyarınca hareket edemezler.

6. Kiraya Veren ve Kiraya Veren Olmayan Mâlik

1. Kiraya veren tüm tahliye davalarını açabilir ve dava şartı arabuluculuk sürecinde taraf olabilir.
2. Kiraya veren olmayan mâlik TBK m. 347 uyarınca on yıllık uzama süresinin sona ermesi nedenine dayalı tahliye, TBK m. 350 f. 1 b. 1 ve m. 351 uyarınca ihtiyaç nedeniyle tahliye, TBK m. 350 f. 1 b. 2 uyarınca yeniden inşa veya imar amaçlı onarım nedeniyle tahliye davasını açabilir.
3. Kiraya veren olmayan mâlik, TBK m. 352 f. 1 uyarınca tahliye taahhüdüne dayalı, TBK m. 352/3 uyarınca kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması nedenine dayalı, TBK m. 316 uyarınca akde aykırılık nedenine dayalı tahliye davalarını açamaz.
4. Kiraya veren olmayan mâlik kira bedellerinin kendisine ödenmesine dair ihtar tebliğ ettirmek şartıyla TBK m. 315 uyarınca temerrüt nedeniyle tahliye davasını ve TBK m. 352 f. 2 uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasını açabilir

7. TBK 347 Uyarınca 10 Yıllık Uzama Süresinin Dolmasına Dayalı Tahliye Davası Açabilmenin Koşulları

TBK m. 347'ye istinaden 10 yıllık uzama süresinin sona ermesi nedenine dayalı tahliye istenebilmesi için;

- a. Taraflar arasında konut veya çatılı iş yeri kira sözleşmesinin varlığı,
- b. Kira sözleşmesinin süresinin dolması,
- c. Kira sözleşmesinin süresinin dolmasından itibaren 10 yıllık uzama süresinin dolması (belirsiz süreli kiralarda kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren on yıl geçmesi),
- d. On yıllık uzama yılını takip eden herhangi bir kira yılının bitimine en geç üç ay kala fesih bildiriminin tebliğ edilmesi (belirsiz süreli kira sözleşmelerinde sözleşmenin başlangıcından itibaren on yıl sonraki altı aylık fesih dönemlerinin herhangi birinde fesih döneminin sona ermesine en geç üç ay kala fesih ihbarının tebliğinin yapılması),
- e. Fesih bildiriminde kira yılının sonunda kira sözleşmesinin TBK m. 347 uyarınca feshedileceğinin belirtilmesi,
- f. Fesih bildiriminin yazılı yapılması (Bkz TBK 348),
- g. Kira yılının sonunda tahliye davası açılması (Dava açma süresinin bir ay ya da bir yıl olduğu konusunda tartışma var. Yargıtay dönem sonuna kadar (1 yıl) açılır diyor.)

gerekir.

Formül:

- 1 yıl süreli sözleşmede en erken fesih süresi: $1 + 10 + 1 = 12$ yıldır;
- 2 yıl süreli sözleşmede en erken fesih süresi: $2 + 10 + 1 = 13$ yıldır;
- 3 yıl süreli sözleşmede en erken fesih süresi: $3 + 10 + 1 = 14$ yıldır;
- 5 yıl süreli sözleşmede en erken fesih süresi: $5 + 10 + 1 = 16$ yıldır;
- 10 yıl süreli sözleşmede en erken fesih süresi: $10 + 10 + 1 = 21$ yıldır;
- 15 yıl süreli sözleşmede en erken fesih süresi: $15 + 10 + 1 = 26$ yıldır;
- 20 yıl süreli sözleşmede en erken fesih süresi: $20 + 10 + 1 = 31$ yıldır.

8. Tahliye Taahhüdü

Kiraya veren kira sözleşmesinin yapılması esnasında ya da kiralanan teslim edildikten sonra kiracıdan tahliye taahhüdü almaktadır. Bu taahhütnâme düzenlirken ya da bu taahhütnameye istinaden icra takibi ve dava açarken avukattan yardım alınması oldukça önemlidir. Tahliye taahhüdü ile ilgili bilinmesi gereken bazı faydalı bilgilere bu yazımızda yer vereceğiz.

1. Her şeyden önce tahliye taahhüdü kiralanan taşınmazın kiracıya tesliminden sonra verilmelidir. Kiralanan taşınmazın teslim edilmesinden önce ya da teslim tarihinde verilen tahliye taahhüdü geçersizdir (Y. 12. HD 2024/2557 K.). Kiraya veren ve kiracı aynı yerle ilgili birden fazla kira sözleşmesi yaptığı takdirde tahliye taahhüdünün ilk kira sözleşmesinden sonra verilmiş olması yeterlidir. İlk kira sözleşmesi yapıldıktan sonra yeni yapılan kira sözleşmeleriyle birlikte verilen tahliye taahhütleri geçerlidir.

2. Kiracı tarafından verilen tahliye taahhüdünün yazılı ve imzalı olarak verilmesi gerekir (Y. 3. HD 2023/168 K.). Yazılılık şekli şartı gereği yükümlülük altına giren kişinin imzası gerekir.

3. İcra ve İflas Kanunu m. 272 vd. hükümleri taşınmazlara ilişkin yazılı kira sözleşmeleri için öngörülmüştür. Her ne kadar yazılı kira sözleşmesi için 14 örnek icra takibi öngörülmüş ise de konut ve çatılı işyeri kiralari bakımından sözlü sözleşmeler için de yazılı tahliye taahhüdü verilmesi mümkündür (TBK 352/1).

4. Tahliye taahhüdü bir protokol içinde verilebileceği gibi, tek taraflı yazılı irade beyanıyla, imzalı mektupla, ihtarname ya da cevabı ihtarname ile de verilebilir. Ancak arabuluculuk son tutağının tahliye taahhüdü olarak kabuii uygulamada tartışmalıdır. Son tutanağa geçirilen beyanlar önem arz etmektedir.

5. Uygulamada, düzenleme tarihi ve tahliye tarihi boş olarak tahliye taahhüdü hazırlanmaktadır. Tarihleri boş olarak taahhüt verilmesi açığa imza (beyaza imza) mahiyetinde olup Yargıtay'a göre bu şekilde tahliye taahhüdü verilmesi geçerlidir (Y. 3. HD 2023/168 K.). Boşa imza atan kiracı belgenin sonradan anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiasını ancak yazılı delil ile ispatlamalıdır.

6. Tahliye taahhüdü verilebilmesi için özel yetki gerekir. Fakat kira sözleşmesini yapan vekil tarafından verilen tahliye taahhüdü geçerlidir. Çünkü sözleşme yapan temsilcinin sözleşmeyi sona erdirmeye yetkisinin olduğu kabul edilmelidir. Fakat aksi yönde de kararlar mevcuttur.

7. Kefil tarafından verilen tahliye taahhüdü geçersizdir. Uygulamada tahliye taahhüdüne kefilin de imza attığı görülmektedir. Kefilin taahhüt vermesinin bir önemi olmayıp yalnızca kiraya verenin imzasının olması yeterlidir. Esas olan kiracının verdiği tahliye taahhüdüdür, çünkü sözleşmede kiracı sıfatını kendisi haizdir.

8. Kiralanan taşınmazın satılması durumunda yeni mâlik de TBK 310'un doğal sonucu olarak daha önceden verilen tahliye taahhüdüne dayanarak kiralananın tahliyesini isteyebilir. Bir başka deyişle yeni mâlik, eski mâlik döneminde verilmiş olan tahliye taahhüdüne istinaden icra takibi ve dava açabilir.

9. Tahliye taahhüdü konut ve çatılı işyeri kiralari için verilebileceğinden bu vasıfta olmayan kiralanan taşınmazlar bakımından tahliye taahhüdü verilmesi söz konusu değildir. Fakat bu tür sözleşmelerde tahliye taahhüdü verilmesi sözleşme süresinin sona erdiği anlamına geleceğinden 14 örnek icra takibi yapılabilir.

10. Tahliye taahhüdünde tahliye taahhüt edilen tarih ay ve yıl olarak belirlenmiş ve fakat gün olarak belirlenmemişse ayın son günü tahliyenin taahhüt edildiği kabul edilir.

11. Tahliye taahhüdünün düzenleme tarihi ile taahhüt edilen tahliye tarihinin aynı tarih olması mümkündür. Önemli olan taşınmazın tesliminden sonra verilmiş bir tahliye taahhüdünün olmasıdır.
12. Kiraya veren tahliye taahhüdüne dayalı olarak kiralanan taşınmazı tahliye etmek istediği takdirde bu hususta ya dava açacaktır ya da icra takibi başlatacaktır. Uygulamada daha çok icra takibi yoluna başvurulmaktadır. Kiraya veren taahhüt edilen tahliye tarihinden itibaren bir ay içinde icra takibi ya da dava açmalıdır. Fakat TBK 353 gereği dava açma süresinin uzaması 14 örnek icra takibi bakımından geçerli değildir.
13. Kiralanan taşınmaz birden çok kiraya veren tarafından kiraya verilmiş ise tüm kiraya verenler tarafından icra takibi açılmalıdır.
14. Kiralanan taşınmaz birden çok kiracıya kiralınmış ise tahliye taahhüdünün tüm kiracılar tarafından imzalanması gerekir ve icra takibinin de tüm kiracılara yönelik açılması gerekir.
15. Mirasbırakan tarafından verilen tahliye taahhüdü TMK 599 gereği küllî halefiyet nedeniyle mirasçılar da bağlar. Bu durumda mirasçıların hepsine karşı takip açılmalıdır.
16. Kiracının adı şirket olması durumunda tüm şirket ortaklarının taahhüt vermesi gerekir.
17. Alt kiracının verdiği tahliye taahhüdü asıl kiracıyı bağlamaz.
18. Tahliye taahhüdünün şarta bağlı olarak verilmesi mümkündür (Örn. Tayin çıkması durumunda ...). Fakat bu durumda uyuşmazlık yargılamayı gerektireceği için icra takibi açılmayıp dava açılması gerekecektir (Takip açılabileceği yönünde de kararlar var). Unutulmamalıdır ki icra hukuk mahkemeleri uyuşmazlığı inceleme bakımından dar yetkilidir. Fakat tahliye taahhüdünde cezai şart ya da tazminat öngörülebilir (Bkz. Yargıtay 12. HD 1993/9860 K.).
19. İcra takibi açılmasından sonra kiracıya icra dairesi tarafından tahliye emri gönderildiği takdirde kiracı tebliğden itibaren 7 gün içinde icra takibine itiraz edebilir. İtiraz durumunda takip durur. 7 gün içinde itiraz edilmediği takdirde takip kesinleşir ve kiracı tebliğden itibaren 15 gün içinde kiralananı tahliye etmez ise icra dairesi kanalıyla zor tahliye ettirilir.
20. İcra takibi açılmasından sonra kiracıya icra dairesi tarafından tahliye emri gönderildiği takdirde kiracının tebliğden itibaren 7 gün içinde icra takibine itiraz etmesi durumunda itiraz sebepleri önem arzedecektir. Eğer kiracı tarihe ya da imzaya itiraz ederse kiraya veren bu itirazı ancak sulh hukuk mahkemesinde açacağı itirazın iptali davası ile bertaraf edebilir. Eğer kiracının itirazı tarih ve imza haricindeki hususlara ilişkin ise bu takdirde kiraya veren icra hukuk mahkemesinden kiracının itirazının kaldırılmasını isteyebilir. Sulh hukuk mahkemesinde görülen davalar icra hukuklara göre daha uzun sürmektedir. Ayrıca bu takipte icra hukuk mahkemesinin kararlarına karşı icranın geri bırakılması mümkün olmayıp sulh hukuk mahkemesi kararı için icranın geri bırakılması mümkündür. Anlaşılacağı üzere tarihe ya da imzaya itiraz edilmesi tahliyeyi güçleştiren itirazlardır.
21. 14 örnek icra takibinden sonra sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali davası açıldığı takdirde alınan ilâmla yeni takip açılması gerektiği yönünde kararlar var ise de bu görüşe katılmak mümkün değil. Çünkü itirazın iptali davası takibe itirazı bertaraf etmek için açılan hem maddî hukuku hem de takip hukukunu ilgilendiren bir davadır. Hakim takibin devamına dair hüküm verecektir.
22. Bununla birlikte tahliye taahhüdünün noterde verilmiş olması durumunda kiracı imzaya ve tarihe itiraz edemeyeceğinden icra hukuk mahkemesinden itirazın kaldırılması istenebilir, sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali istenmesine gerek yoktur.

23. Tahliye taahhüdü verilirken eşin rızasının alınıp alınmadığı hususuna da değinmekte fayda var. Bu durumda kira sözleşmesinin tarafı olmayan eşin icra takibi tarihine ya da dava tarihine kadar kiraya verene bildirimde bulunması gerekmektedir.

9. Kira Tespit Davası Bilgi Notu

Bu yazının konusu TBK 344/3 uyarınca açılacak kira tespit davasıdır.

1. **Uygulama alanı:** Kira tespit davası TBK m. 339 ilâ 356 arasında düzenlenen konut ve çatılı işyeri kirasına ilişkin hükümler arasında bulunduğu için yalnızca konut ve çatılı işyeri kiralari bakımından söz konusu olur. Genel kira ya da ürün kirası bakımından söz konusu olmaz (Y. 3. HD 2021/8864 K., Y. 6. HD 2016/7767 K.) (Sözleşmeyle aksi kararlaştırılması kanımca mümkün).

2. **Sözleşmenin türünün belirlenmesi:** Kira bedelini belirlenmesi ile ilgili uyuşmazlıkta öncelikle sözleşmenin konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi olup olmadığının tespiti gerekir. Kiralanan bir kısmı açık bir kısmı çatılı ise galip vasfın belirlenmesi önem arz eder. Galip vasfın belirlenmesinde Yargıtay kural olarak metrekaresi hesabı yapmaktadır (Y. 3. HD 2021/8864 K.; Y. 6. HD 2016/7767 K.). Fakat baskın niteliğe itibar edildiği durumlar da söz konusu olabilir.

3. **Şekil:** Kira tespit davası hem sözlü hem yazılı konut ve çatılı işyeri kiralari için mümkündür. Ancak sözlü kira sözleşmeleri bakımından kiracının birkaç hususu ispat etmesi gerekmektedir. Kiraya veren kira ilişkisinin varlığını, kira tutarını, kira süresini (kural olarak belirsiz sürelidir) ispat etmelidir. Yine sözlü kira sözleşmesinde kural olarak artış hükmü yoktur. Artış hükmü dava açma süresi bakımından önemlidir (Bkz. TBK 345/2 ve 3). Dolayısıyla sözleşmede artış hükmü olmadığından TBK 345/2’de yer alan 30 günlük süreye dikkat edilmelidir. Ayrıca kira tespit davasında 5 yıllık dönemin tamamlanmasından sonraki dönem için tespit isteneceğinden kira sözleşmesinin yürürlük tarihi bu bakımdan da önemlidir.

4. **Dava şartı arabuluculuk:** Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır (HUAK 18/B f. 1 b. a). Buna göre, TBK m. 344 f. 3 uyarınca kira bedelinin tespitini sağlamak isteyen kiraya veren dava açmadan önce arabuluculuk sürecini başlatmalıdır. Tarafların anlaşamaması durumunda açılacak davada tarafların anlaşamadığını ihtiva eden anlaşamama tutanağının dava dilekçesine eklenmesi gerekir. Arabuluculuk sürecinde arabuluculuk bürosuna başvurulduğu tarihten itibaren arabuluculuk sürecinin sona ermesine kadar geçen sürede zamanaşımı ve hak düşürücü süreler durur (HUAK m. 18/A f. 15). Burada tartışmalı bir konu dava açma süresinin başlamadan dava şartı arabuluculuk başvurusunun yapılıp yapılamayacağıdır. Dava şartı olan arabuluculuk başvurusunun ne zaman yapılabileceğine ilişkin farklı yönde kararlar verilmiştir. Fakat Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin güncel görüşü dava açma süresi başlamadan yapılan arabuluculuk başvurusunun dava şartı arabuluculuğu karşılamadığı yönündedir.

5. **Görev ve yetki:** Kira tespit davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir (HMK 4/1, a) Kira tespit davası; davalının yerleşim yerinde (HMK 6), sözleşmenin ifa edildiği yerde (HMK 10) açılabilir. HMK 17’ye göre; taraflar tacir ya da kamu tüzel kişisi ise sözleşme ile belirlenen yer yetkilidir.

6. **Davacı:** Davayı kiraya veren açabileceği gibi Yargıtay’a göre mâlik de açabilir. Ayrıca bu davayı kiracı da açabilir. Kiraya veren kira bedelinin emsallerin altında kaldığını iddia ederek davayı açmakta iken kiracı kira bedelinin emsallerin üstünde olduğunu iddia ederek bu davayı açar. İntifa hakkı sahibi kullanma ve yararlanma hakkı kendisinde olduğu için kira tespit davası açabilir.

7. **Davacının istemi:** Kira tespit davasında davacı, yeni kira döneminde uygulanacak kira bedelinin tespitini ister (TBK 344/3; HGK 2021/267 K.). Kira tespit davası; bir eda davası değildir, eda talep edilmemelidir. Hâkim tahsile karar vermemelidir. Hâkim yeni kira yılında uygulanacak kira bedelini tespit eder (TBK m. 344 f. 3). Kira tespiti net olarak istenebileceği

gibi brüt olarak da istenebilir. İstem sonucunda kira bedelinin tespiti net ya da brüt olarak istendiği belirtilmemiş ise brüt olarak istendiği kabul edilir. Uygulamada işyeri kiralalarının net olarak istenemeyeceği, brüt olarak istenebileceğine dair kararlar var ise de bu görüşe katılmak mümkün değildir. Kira bedeli nasıl net olarak istenebiliyorsa tespiti de brüt olarak istenebilmelidir.

8. **Birlikte mülkiyet:** Paylı mülkiyette her paydaş kendi payı bakımından kira tespit davası açabilir (Y. 3. HD 2017/7770 E. 2019/4738 K.; Y. 6. HD 2016/1731 K.). Elbirliği mülkiyetinde ise tüm ortaklar birlikte dava açmalıdır.

9. **Dava açma süresi:** Dava açma süresi hâkim tarafından re'sen dikkate alınır. Kira süresinin başlamasından itibaren 5 yıl içinde kira tespit davası açılmaz. Yargıtay'a göre, 5 yıldan önce kira tespit davası açıldığı takdirde; sözleşmede artış oranı olup olmadığına bakılarak TBK 344/1 ya da 344/2'ye göre karar verilmelidir (Y. 3. HD 2019/2426 K.; Y. 3. HD 2019/4573 K.; Y. 3. HD 2019/5357 K.). Dava aşamasında beş yıllık süre dolduğu takdirde davacıdan yeni kira dönemi için kira tespiti isteyip istemediği sorulmalıdır (Y. 3. HD 2017/6958 E. 2019/3016 K.; Y. 3. HD 2017/11772 E. 2019/6051 K.).

a. **İhtar:** Dava açmadan önce ihtar/bildirim şartı bulunmamaktadır. Ancak kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin düzenleme bulunmamakta ise tespit istenecek kira yılına en geç 30 gün kala ya ihtar keşide edilmeli ya da bu süre içinde dava açılmalıdır. Görüleceği üzere artış hükmü yoksa 5. Yıl içinde ve fakat tespit istenen kira yılı başlamadan dava açılabilmekte veya ihtar gönderilebilmektedir.

b. **Sözleşmede artış düzenlemesinin bulunması:** Kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda tespit istenecek dönemin sonuna kadar kira tespit davası açılabilir. Fakat artış hükmü yoksa yukarıda da belirttiğimiz gibi tespit istenen döneme en geç 30 gün kala ya da dava açılmalıdır ya da ihtar gönderilmelidir. İhtar gönderilmesi durumunda tespit istenen kira yılının sonuna kadar dava açılabilir.

c. Süre konusunu özetleyecek olursak; Kira tespit davası açıldığı dönemin başına kadar etki eder. Sözleşmede kira artış hükmü var ise kira tespit davası ihtara gerek olmaksızın kira döneminin sonuna kadar (TBK 345/3), kira artış hükmü yok ise en az bir ay öncesinden ihtar çekmek şartıyla kira döneminin sonuna kadar açılabilir (TBK 345/2).

10. **Tespit istenecek dönem:** Kira tespiti istenebilmesi için kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren 5 yılın dolması gerekmektedir. Dolayısıyla 6. yıl için tespit istenebilecektir. Fakat yukarıda açıkladığımız gibi dava açma sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde tespit istenecek dönem: Önceleri Yargıtay bazı kararlarında TBK 344/3'ün uzama yılını baz aldığı gerekçesiyle beş yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde önce sözleşme süresinin bitmesi gerektiğine dair kararlar vermektedir. Yani Yargıtay 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ilk uzama yılı ve devam eden yıllar için kira tespit davası açılabileceğini kabul etmekteydi (6. HD 2014/13763 E. 2015/1173 K.). Fakat Yargıtay yakın tarihli kararlarda süre ne olursa olsun 5. Yılın dolmasıyla kira tespit davasının açılabileceğine dair karar vermektedir.

11. **Yeni mâlik bakımından süre:** Kiralananın mülkiyetinin devrinde yeni malik sözleşmenin başından beri taraf olarak değerlendirileceğinden (TBK m. 310) eski malik dönemindeki süreler yeni malik bakımından da geçerli olacaktır.

12. **Artış hükmünün varlığı:** Yukarıda belirttiğimiz gibi artış hükmünün varlığı ya da yokluğu durumlarında dava açma süresi de değişmektedir ve fakat aynı dönem için tespit istenmektedir. Şayet artışa ilişkin düzenleme olup artış oranına yer verilmediği takdirde kira tespit bakımından artış düzenlemesinin varlığı kabul edilmektedir. Örneğin artış düzenlemesinde oran kısmı boş bırakılmış ise bu durumda artış hükmü vardır. Yine sözleşmede belirsiz bir artış oranı öngörülmüş olsa dahi kira tespit davası bakımından artış hükmü bulunmaktadır. Tarafların artış oranını daha sonra anlaşılarak belirleyeceğine dair hüküm olsa dahi sözleşmede artışa ilişkin düzenleme olduğu kabul edilmektedir.

13. **Yeni kira sözleşmesi yapılması:** Kural olarak beş yıllık süre tekrar başlar. Fakat Yargıtay’a göre, yenileme sözleşmesinde kira bedeli emsal ve rayiçlere uygun değil ise yenileme sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi ilk sözleşmenin başlangıcına göre geçen süre gözetilerek şartları varsa kira parasının hak ve nesafete göre tespiti talep edilebilir.

14. **Islah yasağı:** Kira tespit davasında talep sonucu ıslah edilemez (HGK 2021/267 K.).

15. **Davanın kısmî dava ya da belirsiz alacak davası olarak açılmayacağı:** Kira tespit davası kısmî dava ya da belirsiz alacak davası olarak açılmaz. Davanın niteliğine göre talep bölünemez ve kira bedeli davacı tarafından bir seferde açık ve net olarak istenilmesi gerekir. Kira tespiti ilişkin ek dava da açılmaz.

16. **Emsal incelemesi:** Bilirkişi incelemesi emsal incelemesinin sağlıklı yapılması önemlidir. Kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri inceleme için zorunludur. Emsaller bilirkişi raporunda gösterilmelidir. Dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle karşılaştırma yapılır. Soyut ifadeler kullanılarak ve takdire bağlı değerlendirmeler yapılarak bilirkişi raporu hazırlanamaz (Y. 3. HD 2021/6064 K.). Emsallerin tek tek görülmesi gerekir (Y. 3. HD 2021/8864 K.).

17. **Bilirkişinin nihai varacağı husus:** Bilirkişi kiralananın boş olarak kiraya verildiği takdirde kira bedelinin ne kadar olabileceği da raporda gösterir (Y. 3. HD 2019/79 K.). Böylece hâkim boş olarak kiraya verilmesi durumunda ödenmesi gereken kira bedelinden takdiri indirim uygulamak suretiyle hüküm verecektir.

18. **Takdiri indirim:** Bilirkişi raporunda belirtilen boş olarak kiraya verme bedeli üzerinden hâkim takdiri indirim uygular. Hakkaniyet indirimi davacının talep ettiği rakam üzerinden değil, bilirkişi raporundaki miktar üzerinden uygulanır (HGK 2021/1168 K.). Hakkaniyet indirimi uygulanmadan kira bedelinin tespitine karar verilemez (Y. 3. HD 2019/5399 K.). Kiracı lehine uygulanacak hakkaniyet indirimi %5 ilâ %20 oranında olmalıdır (Y. 3. HD 2019/4254 K.). %20’yi aşan hakkaniyet indirimi yapılamaz (Y3. HD 2018/4805 K.). Hâkim birden fazla hakkaniyet indirimi yapamaz (Y. 3. HD 2019/3754 K.).

19. **Harç:** Kira tespit davasında aylık kira bedelinin tespiti istenmiş ise harç, tespit istenilen aylık kira bedeli ile mevcut aylık kira bedelinin farkı üzerinden hesap edilir. Yıllık kira bedelinin tespiti halinde ise harç, tespit istenilen yıllık kira bedeli ile mevcut yıllık kira bedelinin farkı üzerinden hesap edilir.

20. **Kararın icrası:** Kira tespit davası kesinleşmeden icraya konulamaz. Kira tespit davası ile verilen hüküm kesinleşmeden icraya konamayacağından kararla ilgili tehiri icra istenmesine de gerek bulunmamaktadır. Tespit edilecek kira bedeli için kesinleşme tarihinden itibaren faiz istenebilir, kesinleşme tarihinden önce faiz işletilemez (İBK 1995/2 K.). Kira tespit ilamları, kira alacakları yönünden eda hükmü içermediğinden, yargılama gideri ve vekalet ücreti gibi ferileri dışında, ilamlı icra takibi konusu yapılamaz. Tespite konu kira bedelleri ya da kira farkları ödenmediği takdirde 7 ya da 13 örnek icra takibi yapılabilir.

10. Kira Tespit Davasının Kesinleşmesinden Sonra Alacakların İcrası

1. Kira tespit davası kesinleşmesiyle birlikte alacaklar bakımından icra takbi yapılabilir.
2. Kira farkları için faiz kesinleşme tarihinden istenebilir. Bu nedenle her ay için ayrı ayrı ya da tüm kira farkları için toplu faiz istenmesi arasında fark yoktur.
3. Kira farkları için ilamsız 7 ya da 13 örnek ilamsız takip açılabilir, ilamlı açılamaz. Ödeme emrini kiracının avukatına da tebliğ ettirin.
4. Kira tespit davasındaki yargılama giderleri ve vekalet ücretleri için kesinleşmeyle birlikte ilamlı takip açılır.

11. Kira Davaları Kontrol Listeleri

a. Akde Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 316) Kontrol Listesi

DAVA KONTROLÜ

KONU	KONTROL	SONUÇ
Görev	Dava görevli olan sulh hukuk mahkemesinde açılmış mı?	Dava görevli mahkemede açılmamış ise görevsizlik kararı verilir.
Yetki	Dava yetkili mahkemede açılmış mı?	Yetki itirazı varsa ve dava yetkili mahkemede açılmamış ise yetkisizlik kararı verilir.
Dava açma süresi	Dava süresinde açılmış mı?	Dava ihtarda verilen sürenin sona ermesinden itibaren dönem sonuna kadar açılmalıdır. İhtarda verilen süre dolmadan dava açılmaz. Kiraya veren akde aykırılıktan haberdar olup uzunca bir süre sonra davayı açarsa dava reddolur.
Arabuluculuk	Arabuluculuk dava şartı yerine getirilmiş mi?	Arabuluculuk dava şartı yerine getirilmemiş ise dava usulden reddedilir.
Arabuluculuk başvuru zamanı	Dava açma süresi içinde arabuluculuk dava şartı yerine getirilmiş mi?	Dava açma süresi içinde dava şartı arabuluculuk başvurusu yapılmadığı takdirde davanın reddine karar verilebilir (Y. 3. HD 2025/3048 K.).
Sözleşme	Taraflar arasında taşınmaz kira sözleşmesi var mı?	Akde aykırılığa ilişkin TBK m. 316 taşınmaz kira sözleşmeleri bakımından uygulama alanı bulur. Şayet sözleşme kira sözleşmesi değilse veyahut da kira sözleşmesi olmakla birlikte taşınmaz kira sözleşmesi değilse dava reddedilir.
Davacı	Davacı kiraya veren mi? Birden fazla kiraya veren varsa dava hepsi tarafından açılmış mı?	Kiracı sıfatını haiz olmayan kiraya veren bu davayı açamayacağından kiraya veren davacı değilse dava reddedilir.

		Birden fazla kiraya veren varsa davanın tüm kiraya verenler tarafından açılması gerekir.
Davalı	Dava kiracıya karşı açılmış mı? Birden fazla kiracı varsa dava hepsine karşı açılmış mı?	Dava kiracıya karşı açılır. Birden fazla kiracı varsa dava tüm kiracılar aleyhine açılır.
İhtar gönderilmesi	Feshe ilişkin ihtar gönderilmiş mi?	Fesih ihtarı gönderilmemiş ise dava reddedilir.
Birlikte kiraya verenlik ve birlikte kiracılık durumunda ihtarın gönderilmesi	Birlikte kiraya verenlik durumunda ihtar tüm kiraya verenler tarafından mı gönderilmiş? Birlikte kiracılık durumunda ihtar tüm kiracılara gönderilmiş mi?	Birlikte kiraya verenlik durumunda ihtarın tüm kiraya verenler tarafından gönderilmesi gerekir. Birlikte kiracılık durumunda ihtarın tüm kiracılara gönderilmesi gerekir. Bu hususlara riayet edilmemesi durumunda dava reddedilir.
İhtarın şekli	Konut ve çatılı işyeri kirası ise ihtar yazılı olarak düzenlenmiş mi?	Konut ve çatılı işyeri kirasında ihtarın yazılı olması gerektiğinden bu şekil şartına uyulmaması durumunda dava reddedilir. Diğer kira sözleşmelerinde de yazılı ihtar gönderilmesi ispat bakımından önem arz edecektir.
İhtarda akde aykırılıktan söz etme	İhtarda akde aykırılığa sebebiyet veren olaylara ve akde aykırılığa son verilmesi uyarısına yer verilmiş mi?	İhtarda akde aykırılığa sebebiyet veren olaylara ve akde aykırılığa son verilmesi hususuna değinilmediği takdirde dava reddedilir.
Akde aykırılığın konusu	Kiracının davranışının konusu; 1. Sözleşmeye uygun olarak kiralananı özenle kullanmamak ve/veya 2. Kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile	Aksi takdirde TBK 316 koşulları oluşmayacağından dava red.

	komşulara gerekli saygıyı göstermemek mi? Yani kiracının davranışı akde aykırılık teşkil ediyor mu?	
Konut ve Çatılı İşyeri Kirasında İhtarda Verilecek En az Süre	Konut ve çatılı işyeri kirası söz konusu ise ihtarda uygun süre verilmiş mi?	Konut ve çatılı işyeri kirasında ihtarda aykırılığın giderilmesi için en az 30 günlük süre verilmelidir.
Süre Verilmesini Gerektiren Durum	İhtarda süre verilmesini gerektiren bir durum var mı?	Genel/adf kira sözleşmesine ya da ürün kira sözleşmesine aykırılık hâlinde sözleşmenin derhal feshedilebileceği düzenlenmiş iken konut ve çatılı işyeri kiralarda en az 30 günlük süre vererek aykırılığın giderilmesi ihtarı gönderilmesi öngörülmüştür. Konut ve çatılı işyeri kiralarda şu durumlarda kira sözleşmesi herhangi bir süre öngörülmeden derhal feshedilebilir. a. Kiracının kiralanan kasten ağır bir zarar vermesi. b. Kiracıya tanınacak sürenin faydasız olması. c. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında.
Sürenin Sonunda Sözleşmenin Feshedileceğinin Bildirimi	Süre sonunda sözleşmenin fesholacağı ihtarda belirtilmiş mi?	Süre sonunda sözleşmenin fesholacağı belirtilmemiş ise fesih için bir ihtar daha gönderilmesi gerekeceğinden davanın reddine karar verilir.
Aykırılığın giderilmesi	Akde aykırılık giderilmiş mi?	Akde aykırılık verilen sürede giderilmiş ise dava reddedilir.
Kiralananın kararlaştırılan şekilde kullanılmaması.	Kiralananın sözleşmede kararlaştırılan kullanım şekliyle kullanılmalıdır. a. Konut olarak kiralanan yerin iş yeri,	Sözleşmede kararlaştırılan koşula uyulmaması durumunda tahliye kararı verilir.

	b. Hazır giyim mağazası olarak kiralanan yerin depo olarak kullanılması, c. Sözleşmede yasak olduğu belirtilmesine rağmen evcil hayvan beslenmesi Ve benzeri durumlar söz konusu mu?	
Sözleşmede kararlaştırılmamasına karşın üçüncü bir kişiye kiralananın kullandırılması	Sözleşmede kararlaştırılmamasına karşın üçüncü bir kişiye kiralananın kullandırılmış mı?	Bu takdirde taşınmazın tahliyesine karar verilir.
Sözleşmede kararlaştırılmamasına rağmen değişiklikler yapılması	Sözleşmede kararlaştırılmamasına rağmen değişiklikler yapılmış mı?	Sözleşmede kararlaştırılmamasına rağmen değişiklikler yapılması tahliye kararı verilmesine sebebiyet verebilir.
Kiralanana zarar verilmesi	Kiralananda; a. Kiriş ya da kolon kesilmesi, b. Duvar yıkılması, c. Kiralananın bahçesindeki ağaçların kesilmesi, d. Yangın çıkarılması, Gibi zararlar söz konusu mu?	Kiralanana zarar verilmesi durumunda tahliyeye karar verilir.
Kiraya verenin menfaatlerine aykırılık	a. Kiralananda bozuk gıda satılması, b. Kiraya verene karşı suç işlenmesi ya da taraflar arasında ceza davalarının bulunması Gibi durumlar söz konusu mu?	Bu durumda tahliye kararı verilir.
Komşulara saygı	a. Gürültüye neden olma, b. Kokuya neden olma, c. Kiralananda bulunanlara ya da komşulara hakaret edilmesi/küfredilmesi, sarkıntılık edilmesi ya da diğer suç teşkil eden fiillerde bulunulması	Bu durumda tahliye kararı verilir.

	Gibi durumlar söz konusu mu?	
Kullanılan Alan	Kiracı sözleşmede belirtilenden fazla alan kullanması akde aykırılığa girer mi?	Kiracı sözleşmede belirtilenden fazla alan kullanması akde aykırılığa girmez. Buna dayanılarak dava açılmış ise davanın reddine karar verilir.

DELİL KONTROLÜ

DELİL	
Kira sözleşmesi	Taraflar arasındaki kira ilişkisinin ispatını sağlar. Kira sözleşmesi ile özellikle kira ilişkisinin varlığı, kira sözleşmesinin yürürlük tarihi, kira süresi ve kira bedeli tutarı ispat edilebilecektir. Kira sözleşmesi ispat edilemediği takdirde dava reddolur.
Yazılı ihtar ve tebliğ belgeleri	Konut ve çatılı işyeri kirasında yazılı ihtar gönderilerek sözleşmenin feshedilmesi bu davanın ön şartıdır. Konut ve çatılı işyeri kirasında yazılı ihtar ile kira sözleşmesi feshedilmeden bu dava açılmaz. Diğer kira sözleşmelerinde ispat bakımından önem arz eder yazılı ihtar gönderilmesi. Yukarıda değinmiştik.
Tanık	Akde aykırılık ve akde aykırılığa kiraya veren tarafından müvafakat edildiği tanıkla ispat edilebilir.
Keşif ve bilirkişi incelemesi	Akde aykırılık keşifle ve bilirkişi incelemesi de ispat edilebilir. Örneğin kiriş/kolon kesilmesi vb.

b. 10 Yıllık Uzama Süresinin Sona Ermesine Dayalı Tahliye Davası (TBK 347) Kontrol Listesi

DAVA KONTROLÜ

KONU	KONTROL	SONUÇ
Görev	Dava görevli olan sulh hukuk mahkemesinde açılmış mı?	Dava görevli mahkemede açılmamış ise görevsizlik kararı verilir.
Yetki	Dava yetkili mahkemede açılmış mı?	Yetki itirazı varsa ve dava yetkili mahkemede açılmamış ise yetkisizlik kararı verilir.
Dava Açma Süresi	Dava süresinde açılmış mı?	Dava fesih tarihinden (yeni dönem başlangıcı) itibaren yeni dönem sonuna kadar açılabilir. Dava açma süresinin bir ay olduğuna dair görüşler de var. Dava süresinde açıldığı takdirde reddedilir.
Arabuluculuk	Arabuluculuk dava şartı yerine getirildi mi?	Arabuluculuk dava şartı yerine getirilmemiş ise dava usulden reddedilir.
Arabuluculuk başvuru zamanı	Dava açma süresi içinde arabuluculuk dava şartı yerine getirilmiş mi?	Dava açma süresi içinde dava şartı arabuluculuk başvurusu yapılmadığı takdirde davanın reddine karar verilebilir (Y. 3. HD 2025/3048 K.).
Sözleşme	Taraflar arasında konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi var mı?	TBK 347 uyarınca 10 yıllık uzama süresinin sona ermesine dayalı açılacak tahliye davası konut ve çatılı işyeri kiralari için uygulanır. Sözleşme genel/adi kira ya da ürün kirasına dair ise bu hüküm uygulanamaz. Fakat genel/adi kira ya da ürün kirası esas itibariyle tarafların eşitliğine dayandığı için elbette buna benzer hüküm konabilir.
Davacı		Kiraya veren ya da kiraya veren olmayan mâlik de bu davayı açabilir.
Davalı		Bu davanın davalısı kiracıdır.

İhtar gönderilmesi	Feshe ilişkin ihtar gönderilmiş mi?	Fesih ihtarı gönderilmemiş ise dava reddedilir.
Fesih İhtarında Süre	Feshe ilişkin ihtar 10 yıllık uzama süresinden sonraki herhangi bir dönemin sonuna üç ay kala gönderilmiş mi?	Öncelikle kira sözleşmesinin süresi dolmalı. Ardından 10 yıllık uzama süresi dolmalı. Daha sonra kiraya veren herhangi bir uzama yılının bitimine en geç üç ay kala fesih ihtarnâmesini tebliğ ettirerek sözleşmeyi feshedebilir. 1 yıllık kira sözleşmesinde en erken fesih süresi: $1+10+1= 12$ yıl. 5 yıllık kira sözleşmesinde en erken fesih süresi: $5+10+1=16$ yıl. Sözleşme belirsiz süreli ise 10 yıllık süre sözleşmenin başlangıcından itibaren hesap edilir. 10 yıllık sürenin dolmasını izleyen 6 aylık fesih dönemlerine itibar edilerek fesih ihtarı gönderilir.
Birlikte kiraya verenlik ve birlikte kiracılık durumunda ihtarın gönderilmesi	Birlikte kiraya verenlik durumunda ihtar tüm kiraya verenler tarafından mı gönderilmiş? Birlikte kiracılık durumunda ihtar tüm kiracılara gönderilmiş mi?	Birlikte kiraya verenlik durumunda ihtarın tüm kiraya verenler tarafından gönderilmesi gerekir. Birlikte kiracılık durumunda ihtarın tüm kiracılara gönderilmesi gerekir. Bu hususlara riayet edilmemesi durumunda dava reddedilir.
İhtarın şekli	Konut ve çatılı işyeri kirası ise ihtar yazılı olarak düzenlenmiş mi?	Konut ve çatılı işyeri kirasında ihtarın yazılı olması gerektiğinden bu şekil şartına uyulmaması durumunda dava reddedilir.
Birden fazla sözleşme yapılması	Taraflar arasında birden fazla sözleşme yapılmış mı?	Taraflar arasında birden fazla sözleşme yapılmış ise 10 yıllık sürenin hesabında son sözleşme dikkate alınır. Son sözleşmedeki süreye riayet

		edilmediği takdirde dava reddedilir.
--	--	--------------------------------------

DELİL KONTROLÜ

DELİL	
Kira sözleşmesi	Taraflar arasındaki kira ilişkisinin ispatını sağlar. Kira sözleşmesi ile özellikle kira ilişkisinin varlığı, kira sözleşmesinin yürürlük tarihi, kira süresi ve kira bedeli tutarı ispat edilebilecektir. Kira sözleşmesi ispat edilemediği takdirde dava reddolur.
Yazılı ihtar ve tebliğ belgeleri	Konut ve çatılı işyeri kirasında yazılı ihtar gönderilerek sözleşmenin feshedilmesi bu davanın ön şartıdır. Konut ve çatılı işyeri kirasında yazılı ihtar ile kira sözleşmesi feshedilmeden bu dava açılmaz.
Tanık	Sözleşmenin varlığı, yürürlük tarihi, süresi yıllık kira bedeli HMK 200'deki parasal sınırın altında kaldığı takdirde tanıkla ispat edilebilir.
Keşif ve bilirkişi incelemesi	Çatılı işyeri bakımından galip vasıf ile ilgili keşif ve bilirkişi incelemesi yapılabilir.

c. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 350/1 b. 1 ve 351) Kontrol Listesi

DAVA KONTROLÜ

KONU	KONTROL	SONUÇ
Görev	Dava görevli olan sulh hukuk mahkemesinde açılmış mı?	Dava görevli mahkemede açılmamış ise görevsizlik kararı verilir.
Yetki	Dava yetkili mahkemede açılmış mı?	Yetki itirazı varsa ve dava yetkili mahkemede açılmamış ise yetkisizlik kararı verilir.
Dava Açma Süresi	Dava süresinde açılmış mı?	Dava, kira sözleşmesinin sona ermesinden bir ay içinde açılmalıdır. TBK 353 uyarınca davacı dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır. Yeni mâlik dilerse edinmeden itibaren bir ay içinde ihtar tebliğ ederek altı ay sonra kira yılı sonuna kadar davayı açabilir. Dava süresinde açılmadığı takdirde reddedilir.
Arabuluculuk	Arabuluculuk dava şartı yerine getirildi mi?	Arabuluculuk dava şartı yerine getirilmemiş ise dava usulden reddedilir.
Arabuluculuk başvuru zamanı	Dava açma süresi içinde arabuluculuk dava şartı yerine getirilmiş mi?	Dava açma süresi içinde dava şartı arabuluculuk başvurusu yapılmadığı takdirde davanın reddine karar verilebilir (Bkz. Y. 3. HD 2025/3048 K.).
Sözleşme	Taraflar arasında konut ve çatılı işyeri kira sözleşmesi var mı?	İhtiyaç nedeniyle tahliye davası konut ve çatılı işyeri kiralari için uygulanır. Sözleşme genel/adi kira ya da ürün kirasına dair ise bu hüküm uygulanamayacağından dava reddedilir. Ayrıca bu dava hem konut hem de işyeri için açılabilir.

Davacı		Kiraya veren kendisinin, eşinin altsoyunun, üstsoyunun ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kardeşlerinin ihtiyacı için bu davayı açabilir. İhtiyaç sahibi değil, kiraya veren davayı açmalıdır. Kiraya veren olmayan mâlik ise bu davayı kendi ihtiyacı için açabilir.
Davalı		Bu davanın davalısı kiracıdır.
Birlikte kiraya verenlik ve birlikte kiracılık durumunda arabuluculuk ve dava aşamalarında tarafların gösterilmesi	Birlikte kiraya verenlik var mı? Birlikte kiracılık var mı?	Birlikte kiraya verenlik durumunda arabuluculuk sürecinde tüm kiraya verenlerin yer alması ve davayı da tüm kiraya verenlerin birlikte açması gerekir. Birlikte kiracılık durumunda arabuluculuk sürecinde tüm kiracıların yer alması ve davanın tüm kiracılara açılması gerekir. Bu hususlara riayet edilmemesi durumunda dava reddedilir.
Şerh	Sözleşme tapuya şerh edilmiş mi?	Kira sözleşmesi tapuya şerh edilmiş ise yeni mâlik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açamaz.
İhtar	Sözleşmede ihtar şartı var mı?	İhtar zorunluluğu yok. Fakat sözleşmenin feshi için ihtar şartı öngörülmüşse bu şarta uyulması gerekir. Aksi takdirde dava reddedilir.
İhtiyaç	İhtiyaç gerçek, zorunlu, samimi ve sürekli mi?	Değilse red.
İhtiyacın Sürekliliği	İhtiyaç yargılama süresince devam ediyor mu?	İhtiyaç yargılama süresince devam etmiyorsa dava red.
İhtiyaç sahibinin tüzel kişi olması	İhtiyaç sahibi tüzel kişi olan ticaret şirketi mi?	Öyleyse dava red. Davacı zaten tüzel kişi tacir ise dava bu nedenle

		reddolmaz. Davacı ortağı olduğu adı şirket için davayı açabilir.
İhtiyaç sahibinin kirada olması	İhtiyaç sahibi kirada mı?	İhtiyaç sahibi kirada ise dava kabul.
Reşit	Davacı ihtiyaç sahibi ise reşit mi?	Reşit kişi ailesi ile oturmaya zorlanamayacağından dava kabul.

DELİL KONTROLÜ

DELİL	
Kira sözleşmesi	Taraflar arasındaki kira ilişkisinin ispatını sağlar. Kira sözleşmesi ile özellikle kira ilişkisinin varlığı, kira sözleşmesinin yürürlük tarihi, kira süresi ve kira bedeli tutarı ispat edilebilecektir. Kira sözleşmesi ispat edilemediği takdirde dava reddolur.
Yazılı ihtar ve tebliğ belgeleri	Eğer kira sözleşmesinde ihtar şartı varsa buna uyulması gerekeceğinden davacı ihtar ve tebliğ belgelerini delil olarak sunmalı.
Sağlık raporları	İhtiyaç sahibinin sağlığı bakımından konuta ihtiyacı olduğu sağlık raporlarıyla kanıtlanabilir.
Tanık	Sözleşmenin varlığı, yürürlük tarihi, süresi yıllık kira bedeli HMK 200'deki parasal sınırın altında kaldığı takdirde tanıkla ispat edilebilir. Bununla birlikte ihtiyaçla ilgili davacı tanık dinletebilir. İhtiyacın varit olmadığı hususunda da davalı tanık dinletebilir.

I. İNANÇLI İŞLEM

1. İnançlı İşleminde İspat

1. İnançlı işlemin ispatı için yazılı delil zorunludur. Yazılı delilden anlaşılması gereken tarafların imzalarını taşıyan belgedir. (Yargıtay HGK 2021/1470 K, Yargıtay HGK 2022/911 K.).
2. Yazılı delil bulunmadığı durumlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığın tümünü kanıtlamaya yeterli olmasa da, karşı tarafın elinden çıkmış ve inançlı işlemin varlığına kaanat sağlayan delil başlangıcı niteliğinde bir belge varsa, inançlı işlem HMK 202. maddesi uyarınca tanık dahil her türlü delille ispat edilebilir (Yargıtay HGK 2021/1470 K., Yargıtay HGK 2022/911 K.).
3. Fotokopi belge üzerinde imza ve yazı incelemesi yapılamayacağından, bu belgeler delil başlangıcı olarak değerlendirilemez.
4. Delil başlangıcı sayılabilecek belgeler arasında, inanılan tarafından el ile yazılmış fakat imzalanmamış (zaten imzalanırsa yazılı delil olurdu) senet veya mektup, daktilo veya bilgisayarla yazılmış ve inanılanın parafını taşıyan belge, usulüne uygun onanmamış parmak izli veya mühürlü senetler gibi belgeler yer alır (Yargıtay HGK 2021/1470 K.).
5. Daktilo ve bilgisayarda yazılmış metinlerin başlıbaşına inanılanın eli ürünü olmayacağı için burada paraf şartı aranmaktadır. Çünkü paraf ile belge inanılanın eli ürünü olacaktır.
6. Banka dekontları da delil başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
7. Delil başlangıcı niteliğinde belge yoksa, inanç sözleşmesi ikrar, yemin gibi kesin delillerle de ispat edilebilir ve davacının yemin deliline dayanması halinde mahkemenin bu hakkı hatırlatması gerekir (Yargıtay HGK 2021/1470 K.).

J. OTELCİLİK HUKUKU

Aşağıda Turizm İşletmelerinin Bakanlık, Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik uyarınca seyahat acenteleri ile otelciler arasındaki sözleşmeler genel hatlarıyla incelenmiştir. Aslında çalışma sözleşme hükümleri bakımından yönetmeliğin özeti mahiyetindedir.

1. Seyahat acentesi ile otel arasında yapılacak sözleşmelerde sözleşme serbestisi geçerlidir. Hüküm bulunmayan hâllerde Turizm İşletmelerinin Bakanlık, Birbirleriyle Ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik uygulanmaktadır (Yönetmelik m. 5). Bu nedenle sözleşme hazırlanırken oldukça dikkatli olunmalıdır.
2. Seyahat acentesi ile otel arasında üç çeşit sözleşme düzenlenebilir:
 - a. Bireysel olarak seyahat eden (münferit) müşterilerle ilgili sözleşmeler,
 - b. Grup olarak seyahat eden müşterilerle ilgili sözleşmeler,
 - c. Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılacak (kontenjan) tahsis sözleşmeleri (Yönetmelik m. 6).
3. Seyahat acentesi tarafından yapılacak rezervasyon talebinin yazılı olması gerekir. Sözlü talepler, en geç bir hafta içinde otelciye ulaşacak şekilde yazılı olarak (mektup, telgraf, teleks v.b) teyit edilir (Yönetmelik m. 7). Taraflar isterlerse mail yazışmalarının rezervasyon talebi bakımından geçerli olabileceğini öngörebilirler.
4. Otel sözleşmesi otelcinin kabulü ile tamamlanır. Kabul, otelci tarafından 3 gün içinde yazılı olarak (mektup, telgraf veya teleks) belirtilmelidir. Kabulde acentenin talep ettiği hizmetlerin bedeli de yazılır. Otelcinin isteyeceği ön ödemenin miktarı ismarlanan hizmetlerin (oda, kahvaltı, yemekler vs.) sezonda 3 gecelik, sezon dışında bir gecelik fiyatı tutarına eşittir. Otelci, rezervasyon talebinin kabulü için bir ön ödeme talebinde bulunabilir (Yönetmelik m. 9). Ön ödeme konusunda da sözleşmede hüküm bulunması hukuken isabetli olacaktır. Aksi takdirde taraflar arasında ön ödemenin miktarı konusunda anlaşmazlık çıkabilecektir.
5. Otelcinin rezervasyon talebinin kabulü için bir ön ödeme (Teminat akçesi, kapora veya teminat mektubu) talep etmesi halinde, otel sözleşmesi ancak bu ödemenin yapılmasıyla veya bu ödemeyi kanıtlayan belgenin ibrazından sonra yürürlüğe girer. Otelci ön ödeme olarak gönderilen parayı aldığı en geç 24 saat içinde bildirir (Yönetmelik m. 10).
6. Rezervasyon kabulü ile birlikte sözleşmeyle üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeyen otelci acentenin bu nedenle uğradığı GERÇEK ZARARI tazmin etmekle yükümlüdür (Yönetmelik m. 21/1). Ancak otelci rezervasyon kabulü sırasında bilinmeyen bir durumun ortaya çıkması ve en az üç hafta önceden acenteye bildirilmesi koşuluyla müşterileri yakın çevredeki eşit ya da daha iyi nitelikli başka bir otele yerleştirebilir. Bu durumda fiyat farkları otel tarafından ödenir (Yönetmelik m. 21/2).
7. Otelci hiçbir şekilde acente müşterisini doğrudan kendi müşterisi haline getirecek yöntemlere başvuramaz (Yönetmelik m. 21/3).
8. Taraflardan birinin öngörülmesi ve engellenmesi irade dışında olan zorlayıcı sebeplerle otel sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi imkânsız hale gelirse bundan dolayı herhangi bir tazminat ödemez (Yönetmelik m. 22).
9. Otelci acenteye otelin yeri, sınıfı, servislerinin niteliği konusunda doğrudan ve eksiksiz bilgi vermek zorundadır (Yönetmelik m. 23/1).

10. Otel ve acente müşterileri nezdinde birbirlerinin ticari itibarını zedeleyecek ve servislerin niteliği hakkında şüphe uyandıracak herhangi bir ifadeden kaçınmak zorundadırlar(Yönetmelik m. 24/1).
11. Acente ve otel arasında herhangi bir otel anlaşması mevcut değilken taraflardan biri böyle bir anlaşmaya varmışçasına ilan ve reklam yapamaz; duyuruda bulunamaz(Yönetmelik m. 24/2).
12. Gerek seyahat acentesi gerekse otelci sözleşmede belirtilen fiyatı müşterilere ve 3. kişilere bildiremez(Yönetmelik m. 24/3).
13. Sözleşmede belirtilen hizmetler için otelci tarafından seyahat acentesine bildirilen fiyatlar hiçbir şekilde otele doğrudan başvuran müşteriler için tarifede belirtilen fiyatlardan daha yüksek olamaz. Faturanın seyahat acentesi tarafından ya da doğrudan doğruya yolcu tarafından ödenmesi bu kuralı değiştiremez (Yönetmelik m. 11). Acentenin önemi burada bizler için kendini gösteriyor. Bu nedenle otelcinin fiyat belirlemede dikkatli olması gerekmektedir.
14. Otelcinin otel sözleşmesi ile mutabık kalınmış fiyatlara uyması gereklidir. Fiyatların değişmesi halinde yeni fiyatların uygulanmaya konulması için 30 günlük bir uyarılama süresi bırakılacaktır. Ancak, bu fiyat değişiklikleri, teyit edilmiş rezervasyonlar için uygulanmaz(Yönetmelik m. 12/1).
15. Seyahat acentelerinin, otel işletmeleriyle yapacakları otel sözleşmelerinde döviz cinsinden fiyat belirlenebilir. Anlaşma süresi içinde bu fiyatın Türk Lirası karşılığı tasdikli tarifeyi aşması, tarife üstü fiyat uygulaması kabul edilmez(Yönetmelik m. 12/2).
16. Ödemenin bizzat müşteri tarafından yapılacağı konusunda anlaşmaya varılan durumlar dışında, fatura, otel sözleşmesini yapan acente tarafından ödenir. Faturalar sözleşme ile belirlenen zaman sınırları içinde, ya da böyle bir hüküm yoksa faturanın alınmasından itibaren 30 gün içinde ödenir. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık % 10 faiz ve ana borcun % 5'i oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir. (Yönetmelik m. 14/1-2).
17. Uzun süreli konaklamalarda otelci acenteden sürenin sonunu beklemeden verilmiş olan hizmetlerin tutarını kısım kısım talep edebilir (Yönetmelik m. 14/3). Bu hususa ilişkin sözleşmeye hüküm konulması isabetli olacaktır. Aksi takdirde hakimin müdahalesi durumunda uzun süreden ne anlaşılması gerektiği konusunda hakimin takdirine boyun eğme durumu söz konusu olacaktır.
18. Acentenin rezervasyon yaptığı, fakat ödemenin doğrudan müşteri tarafından yapıldığı durumlarda otelci kredi kartı kabul edip etmemekte serbesttir(Yönetmelik m. 14/4).
19. Belirli bir sürenin üzerindeki rezervasyonlar için yapılan sözleşmeler dışında, diğer otel sözleşmeleri ile ilgili olarak otelci acenteye verdiği hizmetler (oda-yemek) bedellerinin belli bir oranında komisyon öder. Otelci komisyonu yalnız sözleşmeye taraf olan seyahat acentesine öder(Yönetmelik m. 15).Seyahat acentesine ödenecek komisyonun oranı iki tarafın kabulü ile belirlenir. Aksine sözleşme yoksa komisyon, vergi ve servis ücreti hariç faturanın %10' udur(Yönetmelik m. 16).
20. Faturanın doğrudan müşteri tarafından ödenmesi durumunda, otelci fatura toplamı üzerinden seyahat acentesinin komisyonunu belirler ve müşterinin ayrılışından itibaren 30 gün içinde acenteye öder. Bu süreden sonra borç miktarı için aylık %10 faiz ve ana borcun %5' i oranında tahsil masrafı tahakkuk ettirilir(Yönetmelik m. 18).
21. Müşterinin otelcinin muvafakatiyle otelde kalış süresinin uzatılması veya otelde kaldığı sırada ileriki bir tarih için yeni bir rezervasyon yaptırması hallerinde de otelcinin acenteye komisyon ödemesi esastır(Yönetmelik m. 17/1). Müşterinin uzatmaları dahil 60 günden fazla

otelde kalması halinde 60 günü aşan süre için acenteye komisyon ödenmez(Yönetmelik m. 17/3). Bu konuda da aksine düzenleme yapılabilecektir. Müşterinin aynı seyahat sırasında otel içinde yer değiştirmesi veya aradaki süre 30 günden az olmak koşuluyla otelde aralıklı olarak kalması durumları süre uzatılması kabul edilecektir(Yönetmelik m. 17/2).

22. Otelcinin hizmet kalitesi bakımından yükümlülüğü bulunmaktadır. Otelcinin bir seyahat acentesinin müşterisi olarak seyahat eden kişilere (ister bireysel ister grup halinde olsunlar) otel sözleşmesi uyarınca vereceği hizmetler, aynı koşullar altında kendi müşterilerine sağladığı hizmetlerle aynı kalitede olacaktır(Yönetmelik m. 19).

23. Otelci ayrırtılan yerleri, geliş günü saat 14.00'den ayrılış günü sat 12.00' ye kadar müşterinin kullanımına açık tutacaktır(Yönetmelik m. 20).

24. Otel sözleşmelerinin tümüyle veya kısmen iptali, yazılı olarak yapılmalı ve tarih konmalıdır. Acente tarafından sözlü veya telefonla yapılan tüm iptaller yazılı olarak teyit edilmelidir(Yönetmelik m. 25).

III. TİCARET HUKUKU

A. ADÎ ORTAKLIKLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN BAZI TEMEL HUSUSLAR

1. Şirket sözleşmeleri birleşme sözleşmelerdir. Şirket sözleşmelerinde menfaat zıtlığı değil, menfaat birliği vardır. Ortakların ortak amacı kâr elde etmektir.
2. Adî şirketin beş esaslı unsuru vardır: 1. Kişi, 2. sermaye, 3. sözleşme, 4. amaç, ve 5. affectio societatis (ortaklar ortaklık olarak birleşme yönünde hareket etmeli, birleşme iradesine aykırı hareket etmemeli). Bu unsurlardan birinin dahi olmaması adî ortaklığın kurulmasına engel olur.
3. Ortaklık sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğurur. Anî edimli borç ilişkilerinde dönme söz konusu iken, sürekli edimli borç ilişkilerinde fesih söz konusudur. Bu nedenle adî ortaklığın sona ermesi ileriye etkilidir.
4. Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler adî ortaklık kurabilirler. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler birlikte de adî ortaklık kurabilirler.
5. Adî ortaklık için en az iki kişi gereklidir, tek kişi ile adî ortaklık kurulamaz.
6. Adî ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Ancak ticaret ortaklıklarının tüzel kişiliği vardır.
7. Adî ortaklık bir ticarî işletme işletiyorsa ortaklar ayrı ayrı tacirdir.
8. Adî ortaklık sözleşmesi kural olarak şekle bağlı değildir. Ancak şirkete sermaye olarak konulacak şeyin devri şekle bağlı ise buna dikkat edilmelidir.
9. Adî ortaklık sözleşmesi bir taahhüt işlemi olduğundan sermaye olarak konulacak şey üçüncü kişiden olan bir alacak ise sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak yazılı olarak yapılmasında fayda vardır.
10. Dava konusu HMK m. 200'deki parasal sınırı geçtiği takdirde senetle ispat zorunluluğu söz konusu olacağından ve tanıkla ispat mümkün olmayacağından adî ortaklık sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ispatı bakımından önem taşımaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus sermayenin konduğu andaki değer in önem taşımasıdır.
11. Adî ortaklıkta ortakların sorumluluğu
 - a. sınırsız,
 - b. müteselsil,
 - c. birinci derecededir.
12. Adî ortaklıkta aksi kararlaştırılmamışsa elbirliğiyle mülkiyet söz konusudur. Ortakların getirdiği sermayeye elbirliğiyle mülkiyet ilkesi uygulanır.
13. Kural olarak iç ilişkiyi düzenleyen kurallar tamamlayıcı, dış ilişkiyi düzenleyen kurallar emredicidir.
14. Adî ortaklıkta ortaklık ilişkisi haklı nedenle sona erdirilebilir ancak mahkeme kararına ihtiyaç vardır.
15. Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi ya da ortaklığın sürekli zarar etmesi fesih bakımından haklı neden teşkil eder.
16. Sermaye koyma borcunda temerrüde düşülmesi durumunda 1-haklı nedenle fesih, 2-ifa davası(actio pro socio) ve 3-cezaî şart yolları tercih edilebilir.
17. Dava açılmadıkça sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen ortağa kâr payı ödenir.

18. Ortaklar sermaye koyma borcunun niteliği ve miktarı konusunda anlaşamamışlar ise bu ortaklığına amacına göre tayin edilir ve eşit olarak belirlenir (TBK m. 621/1).
19. Ortaklar bu konuda anlaşmadıkça şirkete koydukları sermayeyi aynen geri alamazlar. Kullanma hakkının sermaye olarak konulması durumunda ise kullanma hakkının sona ermesi söz konusu olur.
20. Sözleşmede aksine hüküm yoksa tüm ortaklar eşit kâr payı alır (TBK m. 623/1).
21. Sözleşmede ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belirlenmişse bu belirleme, diğerindeki payı da ifade eder (TBK m. 623/2).
22. Emeğini sermaye olarak koyan ortağın zarara katılmayacağı kararlaştırılabilirse de bu sadece iç ilişkide geçerli olup dış ilişkide geçerli olmaz ve ortağın kâra katılmayacağı kararlaştırılamaz. Tüm ortaklar sermaye olarak emeğini koyduğu takdirde bu kuralın uygulanma kabiliyeti yoktur.
23. Aksi kararlaştırılmadıkça ortaklık kararları oybirliği ile alınır.
24. Sözleşmede aksine düzenleme yok ise ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi için oybirliği gerekir.
25. Ortaklığın olağan işlemleri idareci ortak tarafından yapılır.
26. İdareci ortak sözleşmeyle ya da ortaklık kararıyla seçilir. Böyle bir belirleme ya da seçim yok ise tüm ortaklar idareci ortaktır (özden organ ilkesi).
27. Ortak idareci olmadığı hâlde idareci gibi davranırsa vekâletsiz iş görme hükümleri uygulanır.
28. Ortaklığı dışarıdan bir kişi de idare edebilir.
29. İdareci ortak ile diğer ortaklar arasındaki ilişki vekâlet hükümlerine tabiidir.

B. BONO İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

1. Bonoda yer alan “ÖDEME TARİHİ”, “DÜZENLEME TARİHİ”nden önceki bir tarih olamaz.
2. Bononun üst kısmında genellikle “ÖDEME TARİHİ” kısmının sağında ödenecek bedelin rakamsal karşılığına yer verilmiştir. Burayı rakamlar kullanarak doldurmak gerekecektir. Bu alan bazı koçanlarda “TÜRK LİRASI” ve “KURUŞ” olarak da görünmektedir. Bu kısmın altındaki kısımda ise taahhüt edilen bedelin yazı olarak yazılması gerekir. Rakam ve yazının uyuşmadığı durumlarda yazıya öncelik verilir. Senette tahrifat söz konusu ise kural olarak tahrifat öncesindeki haline itibar edilir. Hem rakam kısmını hem de yazı kısmının dikkatli doldurulması gerekir. Bu alanların boş bırakılmaması isabetli olacaktır.
3. Keşide yerinin idarî birim olarak belirtilmesi gerekir. İdarî birimlerde de kısaltma yapılmamalıdır.
4. Keşidecinin ad ve soyadının yanında keşide yeri yoksa ve fakat avalistin adının yanında keşide yeri varsa avalistin adresi keşide yeri olarak kabul görmez. Keşidecinin adresinin varlığına dikkat edilmelidir.
5. Senetteki borç altına giren kişinin imzasının huzurda alınması gerekir. Aksi takdirde imzanın size senedi veren kişiye ait olmaması durumu ile karşılaşabilirsiniz.
6. Senet tüzel kişi tarafından verilecekse yetkili kişilerin araştırılması gerekir. Çifte imza kuralı varsa buna da dikkat edilmelidir.
7. Keşideci şirket bakımından konkordato, iflas, iflasın ertelenmesi, takip yasağı söz konusu olabileceğinden. Bu hususun da dikkate alınması gerekir.
8. Hem ticaret şirketi hem de temsilcisi bono ile borç altına girecekse hem şirket kaşesi üzerinde imza bulunmalı hem de boş alanda ayrı imza bulunmalıdır.
9. Senet imza yerine parmak basma ile düzenlenemez.
10. Boşlukları doldurulmamış senet metnine peşinen imza atmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü sonradan boşluklar öngörmediğiniz şekilde doldurulabilir.
11. Senette aslında kefil diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü senedin ön yüzünde imzası olan herkes avalisttir. Kefaletle ilişkin sınırlamalar aval için geçerli değildir.
12. Sözleşmeye dayalı olarak senet verilmiş ise senedin sözleşmeye uygun doldurulmuş olması gerekir.
13. Senet, teminat senedi olarak verildiyse ve neyin teminat senedi olduğu belirtilmemişse bono vasfı etkilenmez, ancak neyin teminatı olduğu belirtilmişse bu senet bono vasfını yitirir.
14. Elden ödeme yapıldığından senedin geri alınması gerekir. Aksi takdirde senet bedelinin tekrar talep edilebilme riski vardır.
15. Ödeme durumunda senetle ilgili açıklama yapılması. Örneğin havale ile borç ödeniyorsa havale açıklamasına senedin özellikleri yazılmalı.
16. Senedin zorunlu unsurlarında eksiklik olmasına rağmen senet tedavüle sokulmuş ise kambiyo vasfını yitirir. Örneğin tahsil edilmek üzere bankaya verilen ciroda zorunlu unsurlardan biri yok ise ve banka tarafından borçluya ihtar gönderilmiş ise bundan böyle bu senet kambiyo vasfını yitireceğinden kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yapılamaz.

C. ULUSLARARASI TİCARÎ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

1. Dil Seçimi

Sözleşmenin ve tarafların birbirlerine yapacakları yazışmaların dilinin seçimi konusunda anlaşmaya varılmalıdır. Burada tarafların anlayabilecekleri dil tercihi yapılmalıdır. Ayrıca sözleşmenin ve iletişimin çift dilde yapılması da faydalı olabilecektir. Ancak burada iki dil arasında ihtilaf olduğunda hangi dilin tercih edileceği de önem arz edebilir.

2. Taraflar

Sözleşmenin taraflarının sözleşmede kimliklerinin ve adreslerinin açık olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Adresler tarafların birbirlerine yapacakları ihbar, ihtar ve tebligatlar için önem arz etmektedir. Adres değişikliklerinin karşı tarafa bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde önceki adrese yapılan tebligatın geçerlilik arz edeceği belirtilmelidir. Ayrıca iletişimin elektronik posta yolu ile yapılabileceği de belirtilebilir.

Tarafların gerçek kişi ya da tüzel kişi olması durumlarında da dikkat edilecek farklı hususlar bulunmaktadır. Gerçek kişinin adı kimlik belgesi ve özellikle pasaporta göre sözleşmeye yazılmalıdır.

Sözleşme temsilci (vekil, avukat vb.) ya da acente eliyle imza edilebilir. Bu durumda ilgili temsil belgesi, imza sirküler ya da sözleşmeler gibi evraklar karşı taraftan istenmeli ve satış sözleşmesine eklenmelidir. Ayrıca temsil belgesindeki hususlar ve sözleşme uyarınca verilen yetkiler de incelenmelidir. Temsil yetkisi sınırlı verilmiş olabilir. Örneğin temsil yetkisi sadece belirli bir bölgeye ilişkin, sadece belirli bir meblağa kadar ya da çifte imza kuralı ile verilmiş olabilir. Çifte imzanın söz konusu olması durumunda her iki temsilcinin de imzasının sözleşmede olması gerekecektir.

Taraflardan biri şirket ise ülkesinin ticaret sicilinden alınmış olan esas sözleşmesine bakmak faydalı olacaktır. Sözleşmeye şirket ünvanı ticaret sicil kayıtlarına uygun olarak yazılmalıdır.

Evrakların diğer ülkelerde geçerli olması konusuna (apostile şerhi vs.) da dikkat edilmelidir. Sözleşmeye ve temsil belgelerine dayanak yabancı resmî evrakın, düzenlendiği ülke Lahey Apostil Sözleşmesi'ne taraf ise apostil şerhi ile, taraf değilse konsolosluk tasdiki ile onaylatılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Her ne kadar 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 137. maddesinde ultra vires kuralı bulunmakta ise de bu düzenlemeye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilmemiştir. Ancak sözleşmenin taraflarından birinin ülkesi ultra vires kuralını kanunlarında öngörmüş olabilir. Bu nedenle şirketin faaliyet konusu da önem arz edebilir.

3. Tanımlar

Sözleşmede tanımlar kısmına yer verilmesi hem terim birliğinin sağlanması hem de tarafların terimlere başka anlamlar vermemesi için önemlidir.

Tarafların ülke hukuklarında aynı sözcüklere başka anlamlara da gelebilir. Bu nedenle kavram karmaşasına neden olmama bakımından tanımlar kısmı oldukça önemlidir.

4. Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu net olarak belirtilmelidir. Satılan malın özellikleri, spekleri belirtilmeli ve ayrıca ölçü birimi olarak tane, metre, metrekare, metreküp, ağırlık cinsinden belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ölçü birimi ile malın niceliği belirtilirken tolerans oranına da dikkat edilmelidir.

Ayrıca bazı ürünlerin ölçülerinde zamanla değişimler olabilir, bu hususa da dikkat edilmelidir. Bu değişimler tarafların hataları nedeniyle değil, malın doğası ya da özellikleri gereği zamanla meydana gelmektedir.

5. Sözleşmenin Bedeli ve Ödeme Şekli

Alıcının ödeyeceği bedelin hangi ülke parası ile ödeneceği de sözleşmeye yazılmalıdır.

Uluslararası ticarete ödeme şekillerinin de seçimine dikkat edilmelidir. Ayrıca ödeme şekillerine hakim olunmalı ve faydalı olacak bir takım hususlara yer verilmelidir. Peşin/avans ödeme (advance payment) alıcı için en riskli, satıcı için en güvenli ödemedir. Açık hesap/mal mukabili ödeme (open account) ise satıcı için en riskli, alıcı için en güvenli ödemedir. Alıcı/ithalatçı gönderdiği peşin ödeme karşılığında karşı tarafın bankasından teminat amaçlı avans mektubu isteyebilir (advance payment guarantee). Bu takdirde mallar gönderilmese bile ithalatçının alacağını bir kısmı ya da tamamı karşılanabilir.

Ödeme yöntemi tercih edilirken ihracatçı ya da ithalatçı olunması durumlarında farklılık söz konusudur.

Uluslararası ticarete kullanılan ödeme şekilleri iyi bilinmeli, tarafın menfaatine olan ödeme şekline öncelik verilmeli ve sözleşme hükümleri de seçilen ödeme şekline uygun hazırlanmalıdır.

6. Sözleşmeye Uygulanacak Hukukun Seçimi

Sözleşmeye uygulanacak hukuk davanın açılacağı mahkeme ülkesinin kanunlar ihtilafı kurallarına göre belirlenecektir. Bu nedenle sözleşmede hangi ülke hukukunun uygulanacağı belirtilerek uygulanacak hukuka dair belirsizlikler ve sorunlar ortadan kaldırılabilir.

Bununla birlikte kanunlar ihtilafı da gündeme gelebilir. Bu nedenle sözleşmeye, kanunlar ihtilafı kuralları (ve atıf kaideleri) hariç olmak kaydıyla sözleşmenin bir ülkenin hukukuna tabi olduğu yazılabilir.

7. Sözleşmenin Taraflarının Ülkeleri Arasındaki Uluslararası Anlaşmalar

Eğer sözleşmenin taraflarının bulunduğu ülkeler arasında taraflar arasındaki sözleşmeye ilişkin bir uluslararası anlaşma varsa kanunlar ihtilafı kurallarından önce bu anlaşmanın hükümleri uygulama alanı bulur (Bkz. MÖHUK 1/2).

Burada CISG'e dikkat edilmelidir. CISG aksi öngörülmedikçe taraf olan ülkelerde doğrudan uygulanabileceğinden CISG hükümlerinin bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekir. Ayrıca taraflar dilerlerse sözleşmelerinde CISG'in uygulanmamasını da kararlaştırabilirler.

CISG yalnızca taşınır malların ticari satışına uygulanır. Taşınmaz mal satışı, tüketici satışları, münhasıran ya da ağırlıklı olarak hizmet edimi içeren sözleşmeler, açık arttırma, cebri icra satışları, gemi, uçak ve elektrik satışları CISG kapsamına girmez.

CISG, koşulları varsa taraflar seçmese de kendiliğinden uygulanacağından taraflar CISG'in uygulanmasını istemiyorsa bu hususta açık ve tereddüte yer bırakmayacak hüküm koymaları gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmeye Türk hukukunun uygulanacağına dair hüküm konulması CISG'in uygulanmasını engellemez.

8. Uluslararası Kuruluşların Hazırladıkları Metinlere Atıf

Eğer taraflar sözleşmeye uygulanacak millî bir hukuk seçmek istemiyorlarsa bunu sözleşmede öngörebilirler. Bu durumda taraflar ICC, FIDIC, UNCITRAL, UNIDROIT ve BIMCO gibi kurumlarca hazırlanan kodlara, broşürlere ve standart sözleşmelere atıf yapabilirler. Atıf yapılacak mevzuatın iyi bilinmesinde fayda var.

9. Teslim Şekli

Taraflar dilerlerse Incoterms 2020'ye atıf yaparak teslim yerini belirleyebilir, taşıma, sigorta, gümrük masraflarına kimin katlanacağını kararlaştırabilir. Incoterms 2020'de E, F, C ve D olmak üzere dört grup bulunmaktadır ve bu dört grup içerisinde de üç harfli teslim şekilleri bulunmaktadır. E'den D'ye gidildikçe risk ve masraflar alıcıdan satıcıya doğru ağırlaşmaktadır. Örneğin ihracatçı bakımından FOB, FAS'a göre daha risklidir, yine ihracatçı bakımından CIF, FOB'a göre daha risklidir.

Taraflar dilerlerse önceki Incoterms'lere de atıf yapabilir ancak güncel Incoterms 2020'nin kullanılması daha isabetli olacaktır. Çünkü Incoterms'ler her 10 yılda bir ve önceki Incoterms'deki hata ve belirsizlikler nedeniyle düzenlenir.

Masrafların ve risklerin kime ait olduğu konusunda Incoterms 2020'deki teslim şekillerinin seçimine çok dikkat edilmelidir.

Ayrıca bazı ülkeler navlun bedellerine destek ve teşvik uygulamaktadır. Bu nedenle de teslim şekilleri önemli olup navlun bedelinin daha düşük ödenmesi mümkündür.

Teslim şekilleri aşağıdaki hususların kimin tarafından yapılacağı ya da bu hususlara kimin katlanacağı konusunda açıklık getirir:

- Gümrük vergileri ve formaliteleri.
- Malların teslim anına kadar olan masraflar.
- Ana taşıma sözleşmesini yapmak ve sözleşme bedelinin ödenmesi.
- Malların teslim yeri.
- Hasar ve yararın geçişi.

Bu nedenle teslim şekilleri iyi bilinmeli ve sözleşme hükümleri Incoterms 2020'ye uygun hazırlanmalıdır.

Incoterms 2020'ye göre sigorta masrafları yalnızca CIF ve CIP satışlarında satıcıya aittir. CIF/CIP dışındaki diğer teslim şekillerinde Incoterms hiçbir tarafa sigorta yaptırma yükümlülüğü getirmez. Incoterms 2020'de CIP'te asgari sigorta Institute Cargo Clauses (A), CIF'te ise (C) seviyesindedir.

İhracatçı sözleşme ile kararlaştırıldığı takdirde ithalatçı adına sigorta işlemlerini yapabilmektedir. Yapılacak sigortalar mümkün mertebe "ALL RISKS" olmalıdır. Yine all risks sigortalarda exclude edilen klozlara da dikkat edilmelidir. Ayrıca "PORT TO PORT" yerine "WAREHOUSE TO WAREHOUSE" tercih edilmelidir.

Sözleşmede Incoterms 2020'ye atıf yapılmadığı takdirde taşımanın şekli, taşıma sözleşmesinin kim tarafından yapılacağı ve ücretin kim tarafından ödeneceği, sigorta masrafları ve gümrük vergi ve formalitelerinin kim tarafından yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

10. Mülkiyetin Geçişi ve Hasarın Geçişi

Incoterms hasarın geçişini düzenler ama mülkiyetin geçişini düzenlemez.

Mülkiyetin saklı tutulması (Retention of Title/Romalpa Clause) kaydının uygulanacak hukuka göre geçerliliği değişebilir. Mülkiyeti muhafaza kaydının alıcının iflası hâlinde iflas masasına karşı ileri sürülebilmesi için, pek çok hukuk sisteminde (Türk ve Alman hukuku dâhil) özel şekil şartlarına (örneğin noter nezdinde tescil) tâbi olduğu unutulmamalıdır.

11. Ambalaj ve Taşıma

Taşınan malın özelliğine ve speklerine göre sözleşmeye ambalaja ilişkin hükümler konabilir.

Unutulmamalıdır ki taşıma sözleşmelerinde ambalaj kaynaklı hasarlar ve zararlardan taşıyan sorumlu olmaz.

12. Garanti

Yapılacak sözleşmede satılan ürünler için verilecek garantinin kapsamı ve süresine yer verilebilir.

Ayrıca ayıp ihbar ve gözden geçirme külfetine ilişkin sürelerle de yer verilmelidir.

13. Tazminat ve Cezaî Şart

Sözleşmeye hukuka aykırı davranışlara karşılık verilecek tazminatlara dair açıklamalara yer verilmesi yerinde olacaktır.

Ayrıca hangi eyleme karşılık hangi cezaî şartın öngörüldüğüne açıkça yer verilmeli ve bu cezai şartın ifayı engelleyip engellemeyeceğine dair açıklamalarda da bulunulmalıdır. Hatta ayrı bir cezai şart maddesi yazılarak tüm cezai şartların burada toplanması isabetli olacaktır.

Önemle belirtelim ki Anglo-Amerikan (Common Law) hukuk sistemlerinde cezalandırıcı nitelikteki cezaî şartlar geçersiz olabilmektedir. Bu nedenle sözleşmeye, önceden makul olarak tahmin edilmiş maktu zarar (Liquidated Damages) klozları yazılmalıdır.

Ayrıca özellikle gecikme tazminatı ve cezaî şartın birbiriyle irtibatlandırılmadan bağımsız olarak istenebileceği sözleşmeye yazılmalıdır.

14. İhracat Kontrolü ve Yaptırımlar (Sanctions / Export Control)

Tarafların yaptırım listelerinde olmadığına dair beyan, ihracat lisansı yükümlülüğü ve ihlal hâlinde sorumluluk dağılımı ya da paylaşımı sözleşmeye eklenebilir.

15. Vergiler ve Gümrük Yükümlülükleri

Incoterms masrafları dağıtır ama KDV/ÖTV, stopaj gibi vergilerin kime ait olacağı konusuna dikkat edilmelidir. Sözleşmeye açıkça bu vergilerin kime ait olacağı yazılmalıdır.

16. Fikrî Mülkiyet Hakları

Tarafların birbirlerinin fikrî mülkiyet haklarını ihlâl etmemesi, üçüncü kişilere karşı bu hakları korumaları sözleşmeye yazılabilir.

17. Gizlilik

Ticari sır ve verilerin/bilgilerin korunması adına sözleşmeye gizlilik hükümleri eklenmelidir.

18. Mücbir Sebep (Force Majeure/Hardship)

ICC Force Majeure Clause 2020 / ICC Hardship Clause 2020 model klozlarına atıf yapılabilir.

CISG m. 79 sınırlı koruma sağladığı için ayrı bir kloza ihtiyaç bulunmaktadır.

19. Sözleşmenin Süresi

Yapılacak sözleşme bir çerçeve sözleşme ise sözleşmenin süresiz olması öngörülebilir ya da sözleşme belli bir süre için yapılabilir.

20. Sözleşmenin Feshi

Sözleşmeye hangi hâllerde sözleşmenin feshedilebileceği yazılabilir. Ayrıca fesih durumunda feshe sebebiyet verenin ödeyeceği tazminatlara da yer verilebilir.

21. Hakkın Bir Süre Kullanılmamasının Haktan Feragat Anlamına Gelmeyeceği

Taraflardan birinin sözleşmeden doğan bir hakkını derhal kullanmaması veya geç kullanması durumunda bu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyeceği sözleşmeye yazılması faydalı olacaktır.

22. Sözleşme Öncesi Yapılan Görüşmeler

Sözleşme öncesi yapılan müzakerelerin, e-postaların ve niyet mektuplarının sözleşme imzalandıktan sonra bir bağlayıcılığının kalmadığı hususunda sözleşmeye hüküm yazılması isabetli olacaktır.

23. Tahkim

Taraflar yapacakları sözleşmenin içinde ya da ayrı bir sözleşme ile tahkim sözleşmesi yapabilirler.

Tahkime başvurulmasının en önemli nedeni uyuşmazlığın yetkin hakemlerce hızlı çözümlenmesidir.

Uyuşmazlık için 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uygulanabileceği gibi yabancı ülkelerin ya da organizasyonların tahkim mevzuatları da uygulama alanı bulabilir. Bu nedenle tahkime ilişkin hükümler yazılırken bu hususa dikkat edilmelidir. Mevzuatını bilmediğiniz bir ülkenin ya da organizasyonun tahkim süreci yaşanabilir.

Bununla birlikte tahkim bir kurum nezdinde yapılacaksa bu kurumun tahkim kurallarının da biliniyor olması gerekir.

24. Yetkili Mahkeme

Taraflar tahkim anlaşması yapmamışlar ise yetkili mahkemeyi (MÖHUK 47) ayrıca belirlemelidir.

Ayrıca yabancı mahkeme/hakem kararlarının tanınması-tenfizi konusunda New York Sözleşmesi ve MÖHUK'a atıf yapılabilir.

IV. MİRAS HUKUKU

A. MİRASIN REDDİ

1. Mirasçılarının Tamamı Tarafından Mirasın Reddi

En yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir(TMK 612/1). Bu durumda tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir (TMK 612/2).

Altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer (TMK 613). Dolayısıyla bu durumda miras ikinci ve üçüncü zümrelere geçmez. Büyükanne ve büyükbabaya mirasın geçmeyeceği hususuna dikkat edilmelidir. Uygulamada alt soy tüm mirasın sağ kalan eşe geçmesi amacıyla bu yola başvurulabiliyor.

B. VASIYET HUKUKU

1. Vasiyetnâmeyle İlişkin Davalar

Vasiyetnameyle ilişkin,

1. Muvazaa davası açılmaz.
2. Denkleştirme davası açılmaz.
3. Tenkis istenebilir.
4. İptal davası açılabilir.

2. Vasiyetin Tenfizi Ve Tapu İptal Tescil Davası

1. Dava, tapu iptal ve tescil istemini içerdiğinden ve dolayısıyla malvarlığını konu edindiğinden görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
2. TMK 576 uyarınca yetkili mahkeme mirasbırakanın son yerlim yeri mahkemesidir. HMK 11 de aynı yöndedir.
3. Vasiyet alacaklısı tereke üzerinde doğrudan hak sahibidir. Atanmış mirasçı ise tereke üzerinde doğrudan hak sahibidir. Dolayısıyla atanmış mirasçının vasiyetnamenin tenfizi davası açması gerekmez. Hukukî yarar yoktur. Ayrıca atanmış mirasçı mirasçılık belgesi alabilir⁶.
4. Vasiyetin tenfizi belirli mal vasiyetinde söz konusu olur.
5. Mirasçının vasiyet alacaklısı olmasında bir engel bulunmamaktadır.
6. Şayet vasiyet alacaklısı var ise vasiyet borçlusu mirasçının taşınır teslimini ve taşınmazların tescilini sağlaması gerekir (TMK 600).
7. Vasiyetin tenfizi için;
 - a. Vasiyetnâmenin usulüne uygun açılıp okunması,
 - b. Vasiyetnâmenin iptali için yasada öngörülen sürenin geçmesi,

Gerekir. Vasiyetin tenfizi davası ile bu iki hususun tespiti yapılır. **BU NEDENLE TAPU İPTAL TESCİL DE TALEP EDİLMELİDİR. SALT VASİYETİN TENFİZİNİ İSTEMEK TAPU İPTAL TESCİL İSTENDİĞİ ANLAMINA GELMEZ.**

8. Dava açma süresi kanımızca murisin ölümüyle başlar. Ancak uygulamada vasiyetin iptali davası açma süresinin dolması ile başlayacağına dair de kararlar mevcuttur. Fakat TMK 600/2 uyarınca kural olarak vasiyet yükümlüsünün mirası kabul etmesi veya ret hakkının düşmesiyle alacağın muaccel olduğu dikkate alındığında vasiyetin iptali süresinin beklenmesine kanımızca gerek yoktur. Fakat hâkim vasiyetin iptali süresini beklemesi gerekmektedir. Bkz. 3. HD 2018/7280 K. Ayrıca unutulmamalıdır ki zamanaşımı süresi muacceliyetten itibaren başlar (TMK 602).
9. Vasiyete konu mal terekede bulunmalıdır (TMK 517/3). Terekede bulunmayan mal için vasiyet alacaklısı istemde bulunamaz.
10. Ayrıca vasiyetin geçersizliğine sebebiyet veren bir olgunun bulunmaması gerekir. Örneğin vasiyetten dönme, lehine vasiyet bırakılan kişinin vasiyetçiden önce ölmesi, mirastan yoksunluk, boşanma ve evliliğin iptali gibi.
11. Vasiyetçi vasiyetle bağdaşmayan bir tasarrufta bulunursa mal vasiyeti geçersiz olacaktır.
12. Vasiyet alacaklısının dava hakkı, ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinin veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olaksa muaccel olma tarihinin üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TMK 602).
13. Davanın davacısı vasiyet ile lehine mal bırakılan kişidir. Davalı, atanmış ise vasiyeti yerine getirme görevlisi ya da mirasçıdır.
14. Yasal ve atanmış mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı vardır.

⁶ 3. HD 2019/1913 K.:

Atanmış mirasçı olan davacı; tmk'nın 598. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh hukuk mahkemesinden atanmış mirasçı olduğunu gösteren mirasçılık belgesi alarak aynı sonuca ulaşabileceğinden, vasiyetin yerine getirilmesi talebi ile işbu davayı açmasında hukuken korunmaya değer menfaati, diğer bir ifade ile hukuki yararı bulunmamaktadır.

C. TEREKENİN TESPİTİ

1. Mirasbırakanın terekesinin tamamı mirasçılar tarafından bilinmiyor ya da tespit edilemiyor olabilir. Terekenin tespiti davası mirasbırakanın aktif ve pasifiyle terekesinin tespitinin sağlanması amacıyla açılır.
2. Yargıtaya göre terekenin tespiti istemi delil tespiti mahiyetindedir. Amaç mirasçılar tarafından mirasbırakanın terekesinin tam ve doğru bir şekilde tespit edilerek hak kaybına uğramamaktır..
3. Terekenin tespiti dosyası ayrı bir dosya numarası alır. Dosya numarasının sonunda “Tereke” ibaresi yer alır. Örneğin “2026/3 Tereke”
4. Ayrıca bu dava ölüme bağlı tasarrufları da ortaya çıkarmaktadır. Çünkü terekeye iadeye ve tenkise tabi kazandırmalar da dahildir. Yargıtay bir kararında bu hususa şöyle değinmiştir:
“Davacının saklı payına tecavüz edilip edilmediği, terekenin tespiti ile mümkün olacağı halde, açılan terekenin tespitine ilişkin davanın sonucunun beklenmemesi de isabetsizdir. (1. HD, 2017/4289 E., 2020/1508 K.)”
5. Terekenin tespiti çekişmesiz yargı işidir ve sulh hukuk mahkemesinde açılır. Diğer mirasçıların davalı olarak eklenmesi zorunlu değildir. Fakat davanın onlara ihbar edilmesi gerekir. Uygulamada genellikle diğer mirasçılar da taraf gösterilmektedir.
6. Mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi terekenin tespiti istemi bakımından kesin yetkilidir (HMK 11/1 (a), TMK 576/2).
7. Terekenin tespiti istemini mirasçılardan birisi ya da birkaçı ileri sürebilir.
8. Terekenin tespiti istemi ölümden itibaren bir aylık hak düşürücü sürede açılmalıdır. Ancak, tereke mallarının korunmasına yönelik tespit istemi bir süreye bağlı değildir, her zaman açılabilir. Bu nedenle bir aylık sürenin geçmesinden sonra tedbir mahiyetinde tesbit isteminde bulunulmalıdır.
9. Terekenin tespiti istemiyle mahkeme şu hususlar yerine getirir:
10. Mahkeme mirasbırakanın malvarlığı unsurlarını tespit ederek tek tek deftere kayıt eder.
11. Mahkeme yalnızca fizikî varlıkların tespitini değil, fikrî haklar, dijital varlıklar ve benzeri diğer hakların da tespitini yapar.
12. Malvarlığı unsurlarından muhafazası mümkün olmayanlar satılıp paraya çevrilir.
13. Türk parası ya da yabancı parayı banka hesabına yatırır.
14. Altın vb. eşyaları mahkeme kasasına koyulur ve kaydedilir.
15. Bunlar haricindeki eşyalar ilgisine ya da üçüncü kişiye yeddiemin olarak bırakılır.
16. Tüm tespit edilen eşyalar kararda gösterilir.
17. Mahkeme terekeyi tespit ederken ilgili kişi ve kurumlardan bilgi sorabilir ve belge isteyebilir.
18. Tespit edilen malvarlığı değerleri deftere geçirilir.
19. Terekenin tespitine ilişkin karar mirasçılar arasında kesin hüküm teşkil etmez; bu karar sadece tereke mallarının korunmasına yöneliktir
20. Terekenin tespiti davası maktu harca tabidir.

D. TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

1. Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir (TMK 640/3).
2. Davada görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesi olup mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi terekeye temsilci atanmasında kesin yetkilidir (HMK 11/1 (a), TMK 576/2,).
3. Terekeye temsilci atanmasını isteme hakkı yalnızca mirasçılara aittir. Mahkeme talep olmadan re'sen terekeye temsilci atanmasına karar veremez.
4. Terekeye temsilci atanması istemi çekişmesiz yargı işidir. Dava, talep eden mirasçı tarafından diğer mirasçılara karşı açılır. Yargıtay'a göre, mirasçılar arasında husumet varsa davanın çekişmeli olarak görülmesi gerekir ve tüm mirasçılar davaya dahil edilmek zorundadır. Bu davanın mirasçı olmayan kişilere açılması davanın reddi nedenidir.
5. Terekeye temsilci atanmasını isteyen mirasçı kural olarak mirası kabul etmiş olduğundan mirasın reddini isteyemez.
6. Bilindiği üzere tereke malları üzerinde mirasçılar elbirliği mülkiyetini haizdir ve mirasçılar tasarruf işlemlerini birlikte yapmak durumundadırlar. Dolayısıyla miras ortaklığında birlikte hareket ilkesi geçerlidir. Terekeye temsilci atanması durumu mirasçıların birlikte hareket etmesinin olanaklı olmadığı durumlarda istenebilir.
7. Mirasçıların birbirleri aralarındaki uyuşmazlıklar bakımından terekeye temsilci atanmasına gerek yoktur. Fakat mirasçılar arasında uyuşmazlık olmasa dahi terekenin büyüklüğü ve danışıklığı dikkate alınarak da terekeye temsilci atanabilir (Y. 14. HD 2019/1013 K.).
8. Mirasçıların birlikte hareket etmesini engelleyen durumlara örnekler:
 - a. Mirasçıların oybirliği ile karar almasının imkânsız olması,
 - b. Mirasçılar arasında uyuşmazlık, husumet vb. durumların olması,
 - c. Mirasçılara ulaşamaması.
9. Şayet birlikte hareketin başka türlü imkânı varsa terekeye temsilci atanmaz. Örneğin TMK m. 550 uyarınca vasiyeti yerine getirme görevlisi atanmış ise kural olarak terekeye temsilci atanması söz konusu olmaz. Bir başka örnek de TMK 592 uyarınca terekenin resmen yönetilmesine karar verilmesi hâlidir.
10. Yalnızca terekeye temsilci atanmasını talep edenin değil mirasçıların tamamının menfaati dikkate alınarak terekeye temsilci atanmasına karar verilir.
11. Atanacak temsilci mirasçılardan biri olabileceği gibi mirasçılar haricinde bir kişi de olabilir. Mirasçılar arasında husumet varsa genellikle üçüncü kişi atanmaktadır.
12. Terekeye temsilci atanması için somut bir dava ya da uyuşmazlığın ileri sürülmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak uygulamada genellikle davada taraf teşkilinin sağlanması adına terekeye temsilci atanmaktadır.
13. Temsilci terekenin tamamını temsil ve idare etmek için atanabileceği gibi belli bir davayı takip etmek için de atanabilir.
14. Terekeye temsilci atanması ile birlikte artık mirasçıların terekeyi temsil etme ve davaları takip etme yetkileri sona erer.

E. MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

1. Miras taksim sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekil şartına tabidir (TMK 676/2). Sözleşmenin noterde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
2. Miras taksim sözleşmesi olmadan fiilî taksim iddiası dinlenmez. Fakat tapusuz taşınmazlar bakımından sözlü taksim iddiası mümkündür.
3. HUMK döneminde bir taksim sözleşmesi söz konusu ise, imza atamayan bir mirasçı varsa, muhtar ve iki azadan oluşan ihtiyar heyetinin onayı ve iki tanığın imzası gerekir (HUMK 297). HMK döneminde bir taksim sözleşmesi söz konusu ise, imza atamayan bir mirasçı varsa taksim sözleşmesi düzenleme şeklinde yapılmalıdır (HMK 206).
4. Miras taksim sözleşmesi genellikle mirasbırakanın ölümünden sonra hazırlanır. Fakat mirasbırakan hayattayken de miras taksim sözleşmesi hazırlanabilir (TMK 678). Mirasbırakan hayattayken miras taksim sözleşmesinin hazırlanamayacağına dair bazı Yargıtay kararları bulunmakta ise de bu tür hatalı kararların verilmesi TMK 678'in dikkate alınmamasından kaynaklanmaktadır.
5. Miras taksim sözleşmesi bütün mirasçıların katılımıyla imzalanır (1. HD 2021/7221 K.). Mirasbırakan hayattayken miras taksim sözleşmesi yapılıyor ise mirasbırakanın imzasının da bulunması zorunludur.
6. Mirasçıların paylarına düşenler açıkça belirtilmelidir.
7. Sözleşmede her mirasçının kendi payına düşeni aldığı, diğer mirasçıların payına düşenler bakımından da karşılıklı olarak vazgeçtikleri açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir.
8. Taşınmazların ayrı ayrı hangi mirasçıya bırakıldığı/özgüldüğü açıkça belirtilmelidir.
9. Hangi taşınmazın hangi mirasçıya bırakıldığı tereddüte mahal verilmeyecek şekilde anlaşılamiyorsa miras taksim sözleşmesi geçersizdir.
10. Miras sözleşmesine konu taşınmaz tereke malı olmalıdır.
11. Miras taksim sözleşmesine terekedeki tüm malları ya da bir kısım kolları konu edilebilir. Terekedeki tüm taşınmazlar sözleşmeye konu edilebilir. Fakat terekedeki bir kısım taşınmazlar bakımından da miras taksim sözleşmesi düzenlenebilir.
12. Miras taksim sözleşmesi düzenlendikten sonra mirasçıların tamamının istemi üzerine miras hisseleri oranında tapuda intikal yapılmış ise miras taksim sözleşmesinden dönülmüş sayılır. Mirasçıların tamamının istemi yoksa taksim sözleşmesinden dönme söz konusu olmaz.
13. Paylı mülkiyete geçildikten sonra artık taksim sözleşmesi yapılamaz. Tüm mirasçılar sözleşmeye katılsa dahi sonuç değişmez. Burada artık taşınmaz tereke malı olmaktan çıkmıştır. Böyle bir durumda devir resmî şekilde yapılmalıdır (TMK 706, TBK 237 TK 26). Bkz. 8. HD 2017/10022 E. 2020/4155 K.
14. Taksim sözleşmesinde eşitlik aranmaz.
15. Birden fazla taksim sözleşmesinin varlığı durumunda sonraki taksim sözleşmesi öncekini geçersiz kılar.
16. Miras taksim sözleşmesi borçlandırıcı bir sözleşme olup daha sonra bu sözleşmeye dayalı tapu iptal ve tescil davası açılabilir.

F. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMASI

MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARINDAN MAL KAÇIRMASI	
SATIŞ	BAĞIŞLAMA
Eğer mirasbırakan tapuya kayıtlı taşınmazı satış işlemi ile mirasçılardan mal kaçırmış ise burada MUVAZAA söz konusu olabilir ve 1.4.1974 tarihli 1/2 sayılı içtihadı birleştirme kararı uygulama alanı bulabilir. Hakları ihlâl edilen mirasçılar kendi hisseleri ile sınırlı olarak tapu iptal tescil davası açabilirler. Fakat mirasbırakan muvazaalı işlemi mirasçı olmayan üçüncü kişi ile yapmış ise bu takdirde dava tüm mirasçılar tarafından açılmalıdır. Mirasçıların birlikte hareket etmemesi durumunda terekeye temsilci atanmalıdır.	Eğer mirasbırakan tapuda bağışlama işlemi ile taşınmazını devrederek mirasçılardan mal kaçırmış ise burada muvazaa söz konusu olmaz ve 1.4.1974 tarihli 1/2 sayılı içtihadı birleştirme kararı uygulama alanı bulamaz. Hakları ihlâl edilen mirasçılar koşulları vrsâ DENKLEŞTİRME hükümlerine (TMK 669 vd) dayanarak tasarrufa konu malın terekeye iadesini isteyebilirler.

G. MURİS MUVAZAASI

1. Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Bu çalışmada ölünceye kadar bakma sözleşmesi ele alınmamıştır.

1. Bu davaların temel dayanağı TBK 19 ve 01/04/1974 tarihli 1/2 sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme kararıdır. Bu nedenle bu davalarda 01/04/1974 tarihli 1/2 sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme kararı geniş uygulama alanı bulur. Bu nedenle bu içtihadı birleştirme kararı su gibi içilmelidir.

2. Muris muvazaası nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Mirasbırakan gerçekten de sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Burada iki işlem vardır:

- **Gizlenen:** Bağış sözleşmesi.
- **Görünen:** Satış sözleşmesi ya da ölünceye kadar bakım sözleşmesi.

3. 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İBK uyarınca;

a. Gizli bağış sözleşmesi TMK 706, TBK 237, Tapu Kanunu 26'daki şekil koşullarını sağlamadığından geçersizdir.

b. Saklı pay sahibi olsun ya da olmasın tüm mirasçılar tapu iptal ve tescil davası açabilir.

c. Mirasbırakanın mirasçısından mal kaçırma iradesi ile hareket etmiş olması gerekir.

4. Muris muvazaası murisin tapuda satış suretiyle devrettiği taşınmazlar bakımından söz konusu olur⁷. Şayet tapuda devir bağış olarak yapılmış ise gerçek niyet zaten bağış olduğu için muvazaa söz konusu olmayıp⁸ koşulları varsa denkleştirme (iade) ve tenkis söz konusu olabilir. Yine ölünceye kadar bakma sözleşmeleri bakımından da bu dava uygulama alanı bulur. Çünkü burada da gerçek niyet bağış olmasına rağmen ölünceye kadar bakma akdine istinaden tapuda işlem yapılmıştır.

5. Satış işlemi, gerçek irade bağış olduğu için tarafların gerçek iradesini yansıtmaması, muvazaa ve TMK 2 nedeniyle geçersizdir. Bağış işlemi ise şekle aykırılıktan geçersizdir. Çünkü tapuda bağış sözleşmesi yapılması gerekirdi.

6. Muvazaa davası teknik olarak bir yolsuz tescil davası olup burada uyumsuzluk taşınmazın aynından kaynaklıdır.

7. Muvazaa davası murisin ehliyetsizliği ileri sürülmüş ise öncelikle ehliyet üzerinde durulmalı, murisin ehliyetsizliği tespit edildiği takdirde davanın kabulüne karar verilmeli, aksi takdirde muvazaa davasına devam edilmelidir.

⁷ 1. HD 2026/1869 K.:

“Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyumsuzluğa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama kuralları ve kararda belirtilen gerekçelere, özellikle davaya konu taşınmazların hiçbir zaman muris adına kayıtlı olmaması nedeniyle 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanma olanağı bulunmadığının anlaşılmasına göre usul ve kanuna uygun olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden...”

⁸ HGK 2003/ 17-729 E., 2003/751 K.:

“Burada yapılan bağış resmi biçim koşullarına, tarafların iradelerine uygun ve geçerli bir şekilde yapılmış bir işlemdir. Bu işlemle taşınmazın 1/2 payı bağışlanmıştır. Hibe niteliğindeki bu işleme karşı muvazaa iddiasında bulunulamaz. Bu işleme karşı ancak saklı payı ihlal edilen mirasçı ya da mirasçılar tenkis isteminde bulunabilirler.”

8. Vasiyet yolu ile gerçekleşen kazandırmalar da muvazaanın konusunu teşkil edemez⁹. Çünkü burada sağlararası danışıklı bir işlem söz konusu olmayıp murisin son arzuları söz konusudur. Burada koşulları varsa vasiyetin iptali veyahut da tenkis söz konusu olabilir.

9. Taşınırılar bakımından muris muvazaasına dayalı istemde bulunulamaz¹⁰.

10. Kooperatif ve şirket ortaklık paylarının devirleri muvazaaya konu olmayıp¹¹ koşulları varsa denkleştirme ve tenkis istenebilir.

11. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar bakımından muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davası açılmaz¹². Burada koşulları varsa tenkis istenebilir.

12. Yargıtayın bazı kararlarına göre İntifa hakkı tesisi bakımından da muvazaa ileri sürülebilir¹³. Ancak Yargıtayın kimi kararlarında intifa hakkı için muvazaa ileri sürülemeyeceğine karar verilmiştir¹⁴.

13. Kendisine bakan evladına minnet duygusuyla taşınmazını satış suretiyle devredilmesi söz konusu ise Yargıtay burada muvazaa olmayacağı görüşündedir¹⁵. Bu durumda mirasbırakan satışa karşılık bakım hizmeti almış olmaktadır¹⁶. Ancak özel bakıma ihtiyacı olmayan murisin

⁹ 1. HD 2014/5044 E., 2014/7189 K.:

“Mirasbırakan Z. 'nin eşi Y.'tan kendisine intikal eden çekişme konusu taşınmazlardaki 1/4 payını vasiyetname yolu ile davalılara bıraktığı kayden sabittir. Bu işlem yönünden yukarıda açıklanan 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanma yeri yoktur.”

¹⁰ 4. HD 2020/1985 E., 2020/2139 K.:

“Anılan İçtihadı Birleştirme Kararı, sadece miras bırakanın tapulu taşınmazlarının devir ve temliklerinde yapmış olduğu muvazaalı işlemler için geçerlidir. 2918 sayılı Kanun gereğince trafik siciline tescili zorunlu araçlar dışındaki araçlar ve taşınır mallar ile tapuya kayıtlı olmayan taşınmazların temliklerinde ise gizli bağış sözleşmesi şekle bağlı olmayıp geçerlidir ve zilyetliğin devri ile mülkiyet karşı tarafa geçmektedir.”

¹¹ Ankara BAM 21. HD 2026/485 K.:

“Devir tarihinde yürürlükte olan 6762 sayılı TTK'nın 520. maddesinde “Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder. Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır. Payın devri veya devir vadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez.” hükmüne yer verilmiştir. Bu açık hüküm karşısında, limited şirket hisse devrinin geçerli olmasının resmi biçim koşuluna bağlı olduğu kuşkusuzdur. Görüldüğü gibi limited şirket hisseleri taşınır mal hükmünde olsalar dahi devirleri taşınır ve taşınmazlardan farklı olarak, özel ve kendine özgü bir düzenleme koşuluna bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak, satış da olsa bağış da olsa geçerli olabilmesi için yasanın öngördüğü resmi şekilde yapılması gerekmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, böyle bir uyuşmazlığın çözümüne, taşınmazlarla ilgili olan ve kendi alanı ile sınırlı bulunan 01.04.1974 tarih ve 1/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nın ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 28/05/2008 tarih ve 2008/4-399 Esas, 2008/408 Karar sayılı kararının uygulanması olanaklı değildir.”

¹² 1. HD 2018/4915 E., 2019/1130 K.:

“Bilindiği üzere; tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar, taşınır mal niteliğindedir. Tapusuz taşınmazlarda zilyetlikten ibaret olan hakkın devri suretiyle yapılan elden bağışlama sözleşmeleri hiçbir şekilde biçim koşuluna bağlı değildir. Bu nedenle gizlenerek yapılan bağış niteliğindeki tasarruflar geçerlidir. Bu tür durumlarda 01.04.1974 tarih 1/2 sayılı İBK'nın uygulanma yeri yoktur.”

¹³ HGK 2010/ 599 E., 2011/178 K.

¹⁴ 14.HD. 2011/12414 E., 2012 / 845 K.

¹⁵ HGK 2017/1-1263 E., 2019/603 K.; 1. HD 2022/848 E., 2022/3015 K.; 1. HD 2021/10803 E., 2022/2185 K.; 1. HD 2021/458 E., 2021/5278 K.; 1. HD 2021/7432 E., 2021/7131 K.

¹⁶ 1. HD 2015/1678 E., 2017/7283 K.:

“Hemen belirtmelidir ki, satışa konu edilen bir malın devrinin belirli bir semen karşılığında olacağı kuşkusuzdur. Semen bir başka ifade ile malın bedelinin ise mutlaka para olması şart olmayıp belirli bir hizmet veya bir emek de olabileceği kabul edilmelidir. Hukuk Genel Kurulunun 16.06.2010 tarih, 1-295/333 sayılı kararında da bu husus açıkça ifade edilmiştir. Esasen yukarıda da değinildiği üzere, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak açılan davaların hukuki dayanağını teşkil eden 01.04.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanabilirliğinin mirasbırakanın mirastan mal kaçırma iradesi ile hareket etmiş olmasına bağlı bulunduğu açıktır.”

tapuda satış yaparak gerçekte bağış iradesinin olması durumunda muvazaa davası açılabilir¹⁷. Bununla birlikte birden çok taşınmazı olan bir murisin birden fazla taşınmazını minnet duygusuna istinaden satış suretiyle devretmesi muvazaa kapsamına girebilme ihtimali vardır.

14. Ayrıca murisin malvarlığı oranına dikkat edilmelidir¹⁸.

15. Mirasbırakanın çocuklarından birine para vererek taşınmaz alımına katkı sunması durumunda muvazaa olmaz, koşulların varlığı durumunda denkleştirmeden söz edilir. Burada muris tarafından paranın diğer mirasçıya verildiğinin ispatı önem arzeder.

16. Mirasbırakanın senet düzenleyerek kendini borçlu hâle getirmesi durumunda da yine muvazaa söz konusu olmaz. Koşulların varlığı durumunda denkleştirmeden söz edilebilir.

17. Kadastro Kanunu m. 13/B a ve b bentleri uyarınca, mirasbırakan, mülkiyetinde olan taşınmazını kadastro teknisyeni huzurunda vereceği tek taraflı beyanı ile üçüncü kişi adına tespit ettirilmesini sağlayabilir. Yargıtaya göre burada muvazaa söz konusu olmaz. Çünkü bu, mirasbırakanın tek taraflı işlemi olup taşınmazın üçüncü kişiye devrini sağlayan bir sözleşme söz konusu değildir. Buna göre mirasbırakan kadastro tespiti¹⁹ sırasında taşınmazı kendisi üzerine kaydettirmeyip çocuklarından birinin kendi üzerine kaydetmesine göz yumması durumunda da muvazaadan söz edilemez. Burada açılacak davanın dayanağı muvazaa dayalı olmayıp doğrudan mülkiyet iddiasıdır. Burada Kadastro kanunu madde 12/3'teki sürelerle de dikkat edilerek tapu iptal ve tescil davası açılabilir (Y. 1. HD 2025/4016 K.).

18. Mirasbırakan mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla değil de başkaca sebeplerle muvazaalı işlem yapması durumunda 01/04/1974 tarihli 1/2 sayılı İBK kararının uygulama alanı olmaz. Örneğin mirasbırakanın alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı işlem yapması durumunda muris muvazaasından söz edilemez.

19. Genellikle şu hallerde muris muvazaası söz konusu olur:

- a. Mirasbırakanın taşınmazı mirasçılardan birine tapuda satış göstererek devretmesi,
- b. Mirasbırakanın taşınmazı önceki (ya da sonraki) evliliğinden olan çocuğuna/çocuklarına tapuda satış göstererek devretmesi,
- c. Mirasbırakanın taşınmazı sonraki eşine tapuda satış göstererek devretmesi,
- d. Mirasbırakanın taşınmazı kız çocuklarından kaçırarak erkek çocuklarına tapuda satış göstererek devretmesi.

¹⁷ HGK 2017/1-1218 E., 2021/688 K.

¹⁸ 1. HD 2025/103 K.:

“Dava, muris muvazaası hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin olup dava konusu 298 ada 10 parsel sayılı taşınmaz ile murisin geride kalan taşınmazları kıyaslandığında makul oranın aşıldığı görülmekle, murisin kendisine baktırmak amacı olması halinde mal varlığının tamamına yakını vermek yerine daha azı ile yetinebilecekken davaya konu temlik yaptığı, murisin bakıma ihtiyacının olmadığı, eşi ve davalı ile yaşadığı, davalının sık sık yurt dışına gidip geldiği, çocuklarının da murisle ilgilendiği, temlikin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu kabul edilmelidir.”

¹⁹ Kadastro Kanunu m. 14'e göre; tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.

Kadastro Kanunu m. 13/B-a ve bendine göre ise; tapuda kayıtlı taşınmaz mal kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunuyorsa; kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatleri halinde zilyet adına; zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılardan veya mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veya tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına tespit olunacaktır.

20. Özetle muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davası açılabilmesi için;
- a. Dava konusu taşınmazın tapuya kayıtlı olması,
 - b. Dava konusu taşınmaza muvazaalı işleminden önce murisin mâlik olması,
 - c. Murisin amacının mirasçılarının miras paylarını bertaraf etme niyetinin olması,
 - d. Gerçek niyet bağış iken devrin tapuda satış olarak gösterilmesi

Gerekir.

21. Bu davayı saklı payı olsun ya da olmasın hakkı çiğnenen tüm mirasçılar açabilir. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve evlatlıklar bu davayı açabilir. Kural olarak mirasçının dava konusu işlemin yapıldığı tarihte mirasçı olması gerekmez, davanın açıldığı tarihte mirasçı olması yeterlidir.

22. Bu davayı tek bir mirasçı açabileceği gibi birden fazla mirasçı da tek bir dilekçe ile açabilir.

23. Mirası reddeden, mirastan feragat eden, mirastan ıskat edilen (çıkarılan) kişiler bu davayı açamaz. Fakat ıskat edilen kişi ıskatın iptalini dava edebilir, bu takdirde muris muvazaası davası bekletici mesele yapılır.

24. Dava, yolsuz tescilin düzeltilmesine ilişkindir. Dolayısıyla muris muvazaası davası bir aynî davadır.

25. Bu dava mirasbırakanın muvazaalı işlemi yaptığı kişiye karşı açılır.

26. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi HMK m. 12 uyarınca kesin yetkilidir. Birden fazla taşınmaz söz konusu ise bu taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

27. Bu davalarda zamanaşımı ve hak düşürücü süre söz konusu değildir²⁰. Bir ara Yargıtay 1. Hukuk Dairesi uzunca zaman geçtikten sonra davanın açılmasının TMK 2'ye aykırı görmekte idi. Ancak daha sonra eski içtihadı dönüldü.

28. Bu dava mirasbırakan hayattayken açılmaz, mirasbırakanın ölümünden sonra açılır²¹. Mirasbırakan hayattayken davanın açılması durumunda dava reddedilir.

29. Bu davada talep, talep edenin miras hissesi ile sınırlıdır. Eğer taşınmazın terekeye iadesi istenmiş ise diğer mirasçıların da olurlarının alınması gerekir ya da terekeye temsilci atanması gerekir. En pratik yol hisse bakımından dava açmaktır.

²⁰ 1. HD 04/06/2008 2008/2165 E. 2008/6959 K.:

“...iddianın ileri sürülüş biçiminden davanın muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı bulunduğu kabul edilmesi gerektiği, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davalarda zamanaşımı ya da hak düşürücü sürenin uygulama olanağı bulunmadığı...”

²¹ 1. HD 2025/86 K.:

“Dava, muris muvazaası hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun'un 371. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Eldeki davanın muris muvazaası hukuki nedenine dayalı olarak açıldığı, dava tarihi itibarı ile davacının babası S. K.'ın sağ olduğu, bu durumda muris muvazaası iddiasının dinlenemeyeceği açık olup davanın bu gerekçe ile reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değil ise de davanın reddi sonucu itibarıyla doğru bulunduğuna göre davacının temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.”

1. HD 14/06/2016 2016/10778 E. 2016/7261 K.:

“Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davalarda verilen kararların yenilik doğurucu değil açıklayıcı nitelik taşıdığı; böylece, murisin ölüm tarihi itibarıyla hüküm ve sonuçlarını doğuracağı; başka bir ifadeyle, davacının mirasçılıktan kaynaklanan mülkiyet hakkının murisin ölümüyle oluşacağı tartışmasıdır.”

30. Şayet muris taşınmazı mirasçıya değil de üçüncü bir kişiye tapuda satış göstererek muvazaalı olarak devretmiş ise bu takdirde mirasçılar davayı hisseleri oranında açamaz.
31. Uygulamada muris muvazaası davası ile terditli olarak tenkis isteminde de bulunmaktadır. Ancak muvazaanın zaten kabul görmemesi durumunda geçerli bir satış sözleşmesi söz konusu olacağından tenkis isteminin de reddine karar verilmektedir²². Çünkü muvazaa olmaması durumunda tereke karşılığını almış olacağından saklı paya tecavüzden de söz edilmeyecektir.
32. Tapu iptal ve tescil istemi belirsiz alacak davası ile ileri sürülemez, fakat terdit ile bedel belirsiz alacak davası ile ileri sürülebilir.
33. Taşınmazın davalının mülkiyetinde bulunuyor olması durumunda davadan beklenen amaç bakımından son derece önemli olup tedbir talep edilmelidir.
34. Lehine muvazaalı devir yapılan kişinin taşınmazı üçüncü kişiye devretmesi durumunda davanın bu kişiye yöneltilebilmesi için bu kişinin kötünietli olması gerekir. Murisin muvazaalı işlem yaptığını bilerek devralan üçüncü kişi iyiniyetli değildir. Murisin tapuda satış gösterdiği muvazaalı işleminden itibaren tüm devir halkalarında da kötüniet ispat edilebiliyorsa bu halkadaki kişilere de dava açılabilir. Aksi takdirde TMK 1023 uyarınca iyiniyet koruması söz konusu olacaktır.
35. Bu davalar genellikle terditli olarak açılır. Tapu iptal tescil mümkün olmadığı takdirde bedel istenmelidir. Bedel istenirken de denkleştirici adalet ilkesi burada söz konusu olacaktır. Ancak buradaki denkleştirici adalet ilkesi Yargıtay içtihatları uyarınca taşınmazın değeri üzerinden hesaplanır. Sebepsiz zenginleşmedeki denkleştirici adalet ilkesinden burada ayrılır. Her ne kadar muris muvazaası bir haksız fiil olsa da burada dava tarihinde taşınmazın değeri esas alınır. Dolayısıyla haksız fiil tarihinden itibaren faize hükmedilmesi de söz konusu değildir.
36. Bu davada davalının mülkiyetinde olan dava konusu taşınmazlar bakımından tapu iptal tescilinin kabulüne, mülkiyetinde olmayan taşınmazlar bakımından da tazminata hükmedilir²³. Ancak kötünietli üçüncü kişilerin de davalı gösterilmesi durumunda bunlar bakımından da tapu iptal tescil isteminin kabulüne karar verilir. Ayrıca davacılar tapu iptal tescil istemeden doğrudan tazminat isteminde de bulunabilirler²⁴.
37. Bu davada davayı açan mirasçılar mirasbırakanın halefi konumunda olmayıp üçüncü kişi olarak kabul edilir. Dolayısıyla taraf muvazaasındaki yazılı delille ispat etme kuralı olmayıp her türlü delille ispat mümkündür.

²² İstanbul BAM 2. HD 2021/1149 K.:

“Türk Medeni Kanununun 560-571. maddeleri arasında düzenlenen tenkis davaları mirasbırakanın sağlararası (başış gibi) veya miras mukavelesi yahut vasiyet yoluyla yaptığı ölüme bağlı tasarruflar için söz konusu olup, somut olayda mirasbırakanın yaptığı temlikler satış akdi şeklindedir. bilindiği üzere satış akti ivazlı akitlerden olup, tenkise tabi değildir. bir başka deyişle; çekişme konusu temlikin gerçek satış olduğunun saptanması halinde tenkis iddiasının dinlenemeyeceği gözetilmelidir.”

²³ 1. HD 10/01/2017 2014/16286 E.2017/138 K.:

“Mahkemece, murisin davalılara yaptığı temliklerin mirastan mal kaçırma amacıyla muvazaalı biçimde yapıldığı gerekçesiyle 6 parsel sayılı taşınmazın tamamı, 21 parsel sayılı taşınmazın da 3/4 payı üzerinden davacının miras payı oranında tapu iptali-tescile; 21 sayılı parselin üçüncü kişiye satılan 1/4 payı bakımından da davacının miras payı oranında tazminata karar verilmiştir. Gerçekten de, murisin 21 parsel sayılı taşınmazını ve 6 parsel sayılı taşınmazdaki 1/2 payını haklı ve geçerli bir neden olmaksızın mirastan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı biçimde ikinci eşinden olma davalı çocuklarına temlik ettiği tüm dosya içeriğiyle anlaşıldığından, davalılar üzerinde kalan taşınmazlar yönünden tapu iptali-tescile ve üçüncü kişiye satılan pay yönünden de tazminata karar verilmesinde kural olarak bir isabetsizlik yoktur.”

²⁴ 1. HD 08/03/2012 2012/580 E. 2012/2568 K.:

“Öte yandan, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak tapu iptal ve tescil istenebileceği gibi, tazminat istenebileceğinde de kuşku yoktur. Davacılar, somut olayda tazminat isteğini tercih etmişlerdir.”

38. Bu davada ispat külfeti davacıda olup dava her türlü delil ile ispat edilebilir. Sıklıkla ileri sürülen deliller;

- a. Tanık beyanları (Tanık delili son derece önemlidir),
- b. Yazılı deliller (taraf muvazaasının aksine yazılı delil zorunluluğu yoktur),
- c. Tapu kayıtları,
- d. Keşif ve bilirkişi incelemesi,
- e. Banka hesapları,
- f. Vergi makbuzları,
- g. Elektrik-su-doğalgaz faturaları ve makbuzları,
- h. mektup vb. yazışmalar.
- i. yemin.

39. Bu davada ispat edilecek husus mirasbırakanın mirasçı ya da mirasçıları miras payından yoksun bırakmak amacıyla gerçekte bağış yaptığı ancak tapuda işlemi satış olarak gerçekleştirmesidir. Yargıtayın kriterleri:

- a. Ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri,
- b. Olayların olağan akışı,
- c. Mirasbırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,
- d. Davalı yanın alış gücünün olup olmadığı,
- e. Satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark,
- f. Taraflar ile mirasbırakan arasındaki beşeri ilişki.

40. Sıklıkla görülen ispat olguları;

- a. Mirasbırakanın malını devretmesi için bir haklı ve makul nedenin olmaması,
- b. Devralan kişinin alım gücünün olmaması,
- c. Miras bırakanın ekonomik gücü,
- d. Mirasbırakanın ölümüne yakın taşınmazı devretmesine karşın terekede karşılığının bulunmaması,
- e. Mirasbırakanın az mal satarak çok para elde etmesi gerekirken çok mal satıp az para elde etmesi,
- f. Satış bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark,
- g. Mirasbırakanın bakım ihtiyacının olmaması,
- h. Kızların mirastan pay alamayacağına dair yöresel gelenekler.

41. Davacı şartları varsa Ecrimisil de talep edebilir. Muris muvazaasında intifadan men şartı daha önceden yerine getirilmedi ise davanın açılması ile birlikte ecrimisil alacağı doğmaya başlar²⁵.

42. Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davasında dava şartı arabuluculuk söz konusu değildir.

²⁵ 8. HD 2018/11515 E. 2021/845 K.

43. Davada harç nisbî olup davacının tapu iptal ve tescilini istediđi hisse dikkate alınarak hesaplama yapılır.
44. Yine davada vekâlet ücreti de nisbî olup davacının tapu iptal ve tescilini istediđi hisse dikkate alınarak hesaplama yapılır.

2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasında Önem Arz Eden Bazı Hususlar

1. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen ivazlı bir sözleşmedir.
2. Geçerli bir ölünceye kadar bakma sözleşmesi ivazlı olduğundan tenkise tabi olmayacaktır. Ancak niyet saklı payları ihlal etmek ise bu takdirde tenkis istenebilir. Muvazaaya dayalı tapu iptal tescil ve tenkis birlikte terditli talep edilebilir. Öncelikle muvazaa konusu incelenir. Tenkiste seçimlik hakkın kullanıldığı tarihten itibaren faiz söz konusu olur, dava tarihinden itibaren değil. Fakat, muvazaanın zaten kabul görmemesi durumunda geçerli bir satış sözleşmesi söz konusu olacağından tenkis isteminin de reddine karar verilmektedir²⁶.
3. Muvazaa davası daha geniş kapsamlı olduğundan ıslah yolu ile muvazaa davası tenkis davasına dönüştürülemez, ancak tersi mümkündür.
4. Mirasçılar bakım borçlusuna bakım alacaklısına bakmadığı gerekçesiyle tapu iptal ve tescil davası açamazlar. Bu hak bakım alacaklısı olan murisin bizzat kendisine aittir.
5. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tapu siciline aksettirilmediği takdirde, yani sözleşmeye konu taşınmazlar bakım borçlusuna intikal etmediği sürece mirasçılar tarafından tapu iptal ve tescil davası açılmaz.
6. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde de muvazaa söz konusu olabilir ve ölünceye kadar bakma sözleşmesinin muvazaa ile ilgili olduğu her zaman ileri sürülebilir. Bu davalarda herhangi bir zamanaşımı ve hak düşürücü süre yoktur.
7. Ölünceye kadar bakma sözleşmesin yapmada amaç mirasçılardan mal kaçırmak ise bu takdirde sözleşme ivazlı olmayacağından başışa hizmet ettiği düşünülür. Bu nedenle 1974-1/2 YİBK uygulama alanı bulabilecektir.
8. Bu davalarda mirasbırakanın yaşı, fizikî ve sağlık durumu, mallarının tamamı, temlik edilen malların tüm malvarlığına oranının makul karşılanacak seviye olup olmadığı, aile ilişkileri gibi olgular dikkate alınır.
9. Sözleşmenin düzenlendiği tarihte bakım alacaklısının özel bakım gereksinimi içerisinde bulunması zorunlu değildir (Yrg. HGK 2023/168 K.). Bu ihtiyacın sözleşmeden sonra doğmuş olması ya da alacaklının ölümüne kadar çok kısa süre sürmüş bulunması da sözleşmenin geçerliliğine etkili olmaz. Ancak mirasbırakanın sözleşmenin yapıldığı anda bakım ihtiyacının olması muvazaa olgusuna dair ihtimali azaltacak hatta ortadan kaldıracıdır. Bu nedenle bakıp gözetme olgusu kanıtlanmış ise muvazaa davasının reddi gerekir.
10. Sözleşmenin yapılmasından kısa bir süre sonra mirasbırakanın ölmesi sözleşmenin muvazaalı yapıldığı anlamına gelmemektedir.
11. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılmamış olsa bile murisin kendine bakmasından dolayı minnet duygusula taşınmaz devretmesi muvazaa söz konusu olmamaktadır.
12. Bakım alacaklısının sağlığında bakım borçlusuna karşı açmış olduğu ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası reddedilmiş ve kesinleşmiş ise mirasçılarının muvazaa iddiası dinlenmez.

²⁶ İstanbul BAM 2. HD 2021/1149 K.:

“Türk Medenî Kanununun 560-571. maddeleri arasında düzenlenen tenkis davaları mirasbırakanın sağlararası (başış gibi) veya miras mukavelesi yahut vasiyet yoluyla yaptığı ölüme bağlı tasarruflar için söz konusu olup, somut olayda mirasbırakanın yaptığı temlikler satış akdi şeklindedir. bilindiği üzere satış akti ivazlı akitlerden olup, tenkise tabi değildir. bir başka deyişle; çekişme konusu temlikin gerçek satış olduğunun saptanması halinde tenkis iddiasının dinlenemeyeceği gözetilmelidir.”

13. Bakım alacaklısından alacaklı olan üçüncü kişiler de alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptalini isteyebilirler. Bakım alacaklısından nafaka alacağı olanlardan da sözleşmenin iptalini isteyebilirler. İİK 277 vd hükümleri uygulanma kabiliyeti bulabilecektir.

14. Temlik tarihinde mirasçı olmayan kişi ve fakat ölüm tarihinde mirasçı olan kişi muvazaaya dayalı tapu iptal ve tescil davası açabilmesi için şu iki koşuldan birinin varlığı gerekir: Mirasbırakanın temlik tarihinde başka mirasçısı olmamalı ve paylaşırma amacıyla temlikin yapılmaması.

15. Taraf muvazaası yazılı delil ile ispat edilebileceğinden sözleşmenin taraflarınca ileri sürülen muvazaanın ispatı tanık ile mümkün değildir. Mirasçılar burada üçüncü kişi konumunda kabul edildiğinden (halefiyete dayanılarak açılan davalar müstesna) tanık ve her türlü delil ileri sürebilirler.

16. Bakım alacaklısı tarafından taraf muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası açılmış ise mirasın ölümüyle mirasçılar üçüncü kişi konumuna düşmezler ve dolayısıyla yazılı ispat kuralı devam eder.

17. Evlilik birliği zaten eşlere karşılıklı bakım ve yardım yükümlülüğü yüklediğinden (TMK m. 185/3) eşler arasında yapılan ölünceye kadar bakım sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bakım alacaklısının özel bakım ihtiyacının olması gerekir. Aslında bu husus muvazaayla ilgilidir. Özellikle şu haller önem arz eder:

a. Sözleşmenin gerçek bir bakım ilişkisi kurma amacı taşıması

b. Normal evlilik birliği içinde sağlanabilecek bakımın ötesinde özel bir bakım gereksiniminin bulunması.

c. Bakım alacaklısı eşin ileri yaşta, hasta veya bakıma muhtaç durumda olması.

18. Davaya konu taşınmazın tapu iptali ve tescili mümkün değilse terdit ile talep edilen bedel bakımından denkleştirici adalet ilkesi uygulanmaktadır.

H. DENKLEŞTİRME

1. Miras Hukukunda Denkleştirme İle İlgili Bazı Önemli Hususlar

1. Mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle yükümlüdürler (TMK 669/1). Dolayısıyla denkleştirme davası ile mirasçılarının mirasbırakandan sağlığında karşılıksız olarak aldıklarının iadesi sağlanır.
2. Bu davanın amacı mirasçılar arasındaki dengenin/eşitliğin tekrar kurulmasıdır.
3. Mirasbırakanın aşağıdaki gibi bunlara benzer kazandırmaları denkleştirme kapsamındadır:
 - a. Çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek.
 - b. Bir malvarlığını devretmek.
 - c. Borçtan kurtarmak.
 - d. ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar.
4. Denkleştirmede iki karineye dikkat etmek gerekir:
 - a. Altsoy olan yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalar mirasbırakan aksini düşünerek hareket etmediyse kural olarak denkleştirmeye tabiidir.
 - b. Altsoy dışındaki yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalar ise kural olarak denkleştirmeye tabii değildir. Dolayısıyla özellikle altsoy dışındaki yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalarda aksi ispat edilemiyorsa dava kaybedilecektir. Bkz. Y. 14. HD, 2017/1426 K, 2021/167 K.
5. Kriterler:
 - a. Kazandırma karşılıksız olmalıdır.
 - b. Sağlararası kazandırmalar denkleştirmeye tabi olabilir, ölüme bağlı tasarrufla yapılan kazandırma denkleştirmeye tabi değildir.
 - c. Kazandırma mirasbırakanın malvarlığından çıkarak gerçekleşmelidir.
 - d. Yalnızca yasal mirasçılar aleyhine denkleştirme talebinde bulunulabilir²⁷ (gelin, damat, kayınbirader olmaz).

²⁷ 1. HD 2018/7870 K.:

Bilindiği üzere, yasal mirasçılar mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için, terekeye geri vermekle yükümlüdürler. (tmk.m.669) kendisine mirasbırakan tarafından açıklanan yolla kazandırma yapıldığının saptanması halinde davalı ... Yasal mirasçı olmadığına göre, adı geçene yapılan kazandırmanın mirasta denkleştirme hükümleri çerçevesinde terekeye iadesi hukuken olanaklı değildir. Mirasbırakanın davalı ...'ye sağlığında yaptığı iddia edilen kazandırma başka bir hukuki ilişki ortaya konulmadığına göre, "karşılıksız teberru" niteliğinde olup, davacıların saklı payları zedelenmiş ise koşullarının varlığı halinde ancak tenkise tabi tutulabilir.

14. HD 2019/5589 K.:

Mirasta denkleştirme davalarında, sadece yasal mirasçı aleyhine denkleştirme talebinde bulunulabilir, yasal mirasçı olmayanlara yapılan kazandırma denkleştirmeye tabi değildir. Miras bırakanın sağları arası kazandırma olmalıdır. Ölüme bağlı tasarrufla yapılan kazandırma denkleştirmeye tabi değildir. Kazandırma karşılıksız olmalıdır. Kazandırma, miras payına mahsuben (iadeye tabi olarak) yapılmalıdır. Bağış amaçlı yapılan kazandırmalar denkleştirmeye (iadeye) tabi değildir, bu nedenle miras bırakanın bağış amacının olup-olmadığı ayrıntısıyla araştırılmalıdır...

Yasal mirasçı olmayan kişilere karşı koşulları varsa tenkis isteminde bulunulabilir.

e. Kazandırma miras payına mahsuben yapılmalıdır.

f. Davalının iade ya da bedel ödeme şeklinde seçimlik hakları bulunmaktadır.

6. Altsoy olan yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalar mirasbırakan aksini düşünerek hareket etmediyse kural olarak denkleştirmeye tabiidir.

Bu karinenin aksini kazandırmadan yararlanan davalı-altsoy kanıtlamalıdır²⁸.

7. Altsoy dışındaki yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalar ise kural olarak denkleştirmeye tabii değildir.

Bu karinenin aksini davacı kanıtlamalıdır.

8. Geri vermekle yükümlü olan mirasçı, dilerse aldığını aynen geri verir; dilerse payından fazla olsa bile değerini miras payına mahsup ettirir. Mirasbırakanın bu kurala aykırı tasarrufları ve mirasçıların tenkise ilişkin hakları saklıdır.

9. Denkleştirme, kazandırmanın denkleştirme anındaki değerine göre yapılır.

10. TMK 673'E göre şayet mirasçı nakit para almışsa paranın satın alma gücündeki değişimler dikkate alınarak denkleştirme anındaki değeri hesaplanır.

11. Müşterek banka hesaplarında aksi kararlaştırılmamışsa mülkiyet yarı yarıyadır. Mirasçı kendi payını aşar miktarda para çekerse fazla çekilen miktar denkleştirmeye tabidir²⁹.

12. Yarar ve zarar ile gelir ve giderler hakkında mirasçılar arasında sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

13. Mirasbırakan sağlığında tüm müirasçıları arasında makul ölçüde ve dengeli bir mal paylaşımı sağlamış ise zaten denkleştirme amacı gütmüştür. Bu takdirde denkleştirme davası açılmaz³⁰.

²⁸ 14. HD 2021/167 K.:

Dava konusu taşınmazlar 5.4.2005 tarihinde mirasbırakan tarafından oğlu i.'e kayıtsız şartsız bağışlanmıştır. Mirasbırakanın altsoyuna karşılık almaksızın yapmış olduğu bu sağlararası kazandırma aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmediğinden kural olarak denkleştirmeye tabidir. (tmk. Md. 669/2) bunun aksini kanıtlama yükü davalı tarafa aittir.

²⁹ 7. HD 2024/2952 K.:

Dava konusu alacağa ilişkin hesaplar, mirasbırakan ve davalı adına müşterek hesap olup, müşterek hesaptaki paylar aksi iddia edilip kanıtlanmadıkça birbirine eşittir. Zira, para müşterek hesaba yatırıldığına ve pay bakımından bir anlaşma bulunmadığına göre mülkiyetin yarı yarıya olmak üzere hak sahiplerine ait olması gerekir. Müşterek hesap birden fazla kişiye aitse mudilerden birinin ölümü halinde, aksine sözleşme yoksa, hesaptaki paralar eşit paylara bölünecek ve hayatta kalan mudiye kendi payı ödenebilecektir. Ortak hesabın taraflarından her biri bankadan para çekerken, payına göre kendi adına, payından fazlası için diğer hesap sahibinin vekili olarak hareket etmekte olup, payından fazla çektiği miktarda diğer hak sahibine karşı borçlu durumuna girer.

Mahkemece, yukarıdaki açıklamalar dahilinde ve dava konusu ortak hesapların açıldığı günden itibaren murisin ölüm tarihine kadar tüm hesap hareketleri dikkate alınarak, murislerin ve davalının ayrı ayrı çektiği miktarlar belirlenmeli, davalının ortak hesaptaki payından daha fazla miktarda para çektiğinin tespiti halinde fazla çekilen miktarın denkleştirmeye tabi tutulması gerekir. Bu husus dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılarak ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

³⁰ 1. HD 2013/16684 K.:

... denkleştirmenin miras bırakana ait her bir taşınmazda her mirasçısına pay ya da hak vermesi şeklinde yapılmasına gerek olmayıp, tüm malvarlığında her bir mirasçıya kabul edilebilir ölçüde bir mal veya hak vermesi halinde, miras bırakanın amacının mal kaçırma olmadığı, sağlığında malvarlığını mirasçıları

14. Eđitim giderleir kural olarak denkleřtirmeye tabi deđildir. Alıřılı mıřın dıřındaki eđitim giderleri denkleřtirmeye tabidir (tmk 674/1).
15. Mirasta paylařım/taksim yapılınca ya kadar dava zamanařımına uđramaz. Taksim yapılmıř ise taksim tarihinden itibaren 10 yıllık zamanařımı sız konusudur (14. HD 2015/16021 K.).
16. Bu davada asliye hukuk mahkemesi gerezlidir.
17. Miras kaynaklı bir dava olduđu iwin dava murisin son yerleřim yerinde aılmalıdır (Y. 5. HD 2025/1948 K.).

arasında paylařtırma kastı tařıdığının kabulü zorunludur. Öte yandan miras bırakanın mirasçılara aynı tarihte tařınmaz vermemiř olmasının denkleřtirmeyi amaçlamadıđ anlamına gelmiyeceđi de aıktır.

2. Denkleştirme İle İlgili İki Karine

1. Altsoy olan yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalar mirasbırakan aksini düşünerek hareket etmediyse kural olarak denkleştirmeye tabiidir.
2. Altsoy dışındaki yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalar ise kural olarak denkleştirmeye tabii değildir. Dolayısıyla özellikle altsoy dışındaki yasal mirasçılara yapılan karşılıksız kazandırmalarda aksi ispat edilemiyorsa dava kaybedilecektir.

3. Denkleştirme İle İlgili Emsal Kararlar

Yargıtay 14. HD, 2021/1035 K:

“Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için, terekeye geri vermekle yükümlüdürler (Türk Medeni Kanununun 669. maddesi). Mirasta denkleştirme davası murisin yasal mirasçılarına yaptığı sağlararası karşılıksız kazandırmaların belirli koşullar gerçekleştiğinde geri verilmesini talep etmeyi sağlayan bir davadır. Bu davadan elde edilmek istenen amaç mirasçılar arasında sağlararası karşılıksız kazandırmalar ile oluşan dengesizliğin denkleştirme ile ortadan kaldırılmasıdır.”

Yargıtay 14. HD, 2017/1426 E, 2021/167 K:

“Mirasta denkleştirme mirasçılarının murisin sağlığında muristen karşılıksız olarak aldığı mal ve kıymetlerin geri alınarak miras taksiminde tereke içerisinde yer almasıdır. TMK’nın 669. maddesi gereğince “Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler. Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça denkleştirmeye tabidir.” Altsoy dışındaki yasal mirasçılara yapılan kazandırmalarda ise miras payına mahsup edilmek üzere hareket edilmediği yönünde bir karine vardır. Bu karinenin aksinin davacı tarafından kanıtlanması gerekmektedir.

Somut olaya gelince, muris ...'nun ölmeden 11 gün önce yazılı talimatı üzerine 15.10.2001 tarihinde murise ait ... Bankası hesabında bulunan 100.000,00TL oğlu ...'nun hesabına aktarılmış olup mahkemece dava konusu paranın denkleştirmeye tabi olduğunun kabulünde isabetsizlik yok ise de; dava konusu 100.000,00 TL'den davalının miras payına düşen 1/8 hissenin bedeli olan 12.500,00 TL düşüldükten sonra geriye kalan 87.500,00TL'nin mirasçılık belgesindeki payları oranında davacılara ödenmesine karar verilmesi gerekirken terekeye iadesine şeklinde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.”

Yargıtay 14. HD, 2018/4518 E, 2019/5589 K:

“Murisin sağlığında karşılıksız olarak yaptığı kazanımı elde eden yasal mirasçılara karşı dava açılabilir.

Müşterek hesaptaki paylar aksi iddia edilip kanıtlanmadıkça birbirine eşittir. Zira, para müşterek hesaba yatırıldığına ve pay bakımından bir anlaşma bulunmadığına göre mülkiyetin yarı yarıya olmak üzere hak sahiplerine ait olması gerekir. Müşterek hesap birden fazla kişiye aitse mudilerden birinin ölümü halinde, aksine sözleşme yoksa hesaptaki paralar eşit paylara bölünecek ve hayatta kalan mudiye kendi payı ödenebilecektir. Ortak hesabın taraflarından her biri bankadan para çekerken, payına göre kendi adına, payından fazlası için diğer hesap sahibinin vekili olarak hareket etmekte olup, payından fazla çektiği miktarda diğer hak sahibine karşı borçlu durumuna girer. Davalı, mirasbırakanın ölümünden önce hesaptaki paradan çekmiş olduğu tutar ile ölümünden sonra çekmiş olduğu tutardan payından fazla çektiği miktar kadar diğer mirasçılara karşı sorumludur.

Somut uyuşmazlıkta, davacılar muris ile davalı ... arasında bulunan ortak hesaplardan ...'ın paranın tümü çekmek suretiyle miras payından fazla kazanç elde ettiğini belirterek denkleştirmeye tabi olmasını talep etmişlerdir. Bilirkişi incelemesi yaptırılmış ise de bilirkişi incelemesi eksik araştırmaya dayalıdır. Bu durumda mahkeme tarafından yapılması gereken murise ait ve davalı ... ile müşterek hesaplarının bulunduğu tüm banka kayıtları araştırılarak müşterek hesap olan banka kayıtlarında müşterek hesabın oluşturulduğu andan itibaren ortak

hesaplardaki bedelin ilk açılış tarihinden itibaren takip edilerek murisin vefat ettiği tarihte ulaştığı rakam ve bu hesaplarda açıldığı tarihten kapatıldığı, kapatılmamış ise dava tarihine kadar kimlerin tasarrufla bulunduğu (para çekildiği) banka kayıtları üzerinden uzman bilirkişilerce yapılan inceleme ile tespit edilerek, yukarıda açıklandığı üzere davalının payından fazla çektiği miktarın bulunması halinde bu miktarın denkleştirmeye tabi tutulması gerekirken yetersiz inceleme ve bilirkişi raporuyla hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

... Çiçekçilik Süs Bitkileri, Peyzaj, İnşaat, Taahhüt, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. yönünden yapılan incelemede; davacılarca kuruluş sermayesinin muris tarafından temin edildiği belirtilmekteyse de, ... Çiçekçilik Süs Bitkileri, Peyzaj, İnşaat, Taahhüt, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ'nin tüm ticari defter ve kayıtları incelenmek suretiyle şirket sermayesine murisin ve ortak davalının yaptıkları katkı ve bu katkının hisse payları ile orantılı olup olmadığı tespit edilmemiştir. O halde mahkemece uzman bilirkişi aracılığıyla ... Çiçekçilik Süs Bitkileri, Peyzaj, İnşaat, Taahhüt, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ'nin kuruluş tarihinden itibaren oluşturulan tüm ticari ve defter kayıtları üzerinden inceleme yapılarak murisin ortaklıktaki hissesinin değerinden fazla para yatırıp yatırmadığının ve bunun yanında ... Çiçekçilik Süs Bitkileri, Peyzaj, İnşaat, Taahhüt, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ'ne para havale edilip edilmediği araştırılarak davalı ...'a kazandırma yapıp yapılmadığının tespit edilerek bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiş bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay 14. HD, 2016/15900 K, 2019/5589 K:

“Mirasta denkleştirme davalarında, sadece yasal mirasçı aleyhine denkleştirme talebinde bulunulabilir, yasal mirasçı olmayanlara yapılan kazandırma denkleştirmeye tabi değildir. Miras bırakandan sağlar arası kazandırma olmalıdır. Ölüme bağlı tasarrufla yapılan kazandırma denkleştirmeye tabi değildir. Kazandırma karşılıksız olmalıdır. Kazandırma, miras payına mahsuben (iadeye tabi olarak) yapılmalıdır. Bağış amaçlı yapılan kazandırmalar denkleştirmeye (iadeye) tabi değildir, bu nedenle miras bırakanın bağış amacının olup-olmadığı ayrıntısıyla araştırılmalıdır. İade, terekeye yapılır, davacı mirasçının miras payı oranında iade yapılmaz. Altsoya yapılan kazandırma aksi miras bırakan tarafından açıkça belirtilmemişse karine olarak denkleştirmeye (iadeye) tabidir. Altsoya yapılan sağlar arası kazandırmanın denkleştirmeye tabi olmadığını davalı (altsoy) ispatlamalıdır. Altsoy dışındaki yasal mirasçılara yapılan kazandırma, karine olarak denkleştirmeye (iadeye) tabi değildir. Altsoy dışındaki yasal mirasçıya yapılan kazandırmanın denkleştirmeye (iadeye) tabi olduğunu davacı ispatlamalıdır. Miras bırakanın iradesinin denkleştirmeye (iadeye) tabi olup olmadığının ispatı şekle tabi değildir, her türlü delille ispatlanabilir. İade edilecek mal varlığı yönünden seçim hakkı davalınınındır; ister aynen iade eder, isterse bedelini öder. Miras payının aşan kısmının davalıda kalması miras bırakanın iradesinden anlaşılıyorsa, aşan kısım için iade istenemez. Denkleştirme, denkleştirme anındaki değere göre yapılır. Denkleştirmede sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır. Denkleştirmeye (iadeye) tabi olduğunu davacı ispatlamalıdır. Miras bırakanın iradesinin denkleştirmeye (iadeye) tabi olup olmadığının ispatı şekle tabi değildir, her türlü delille ispatlanabilir. İade edilecek mal varlığı yönünden seçim hakkı davalınınındır; ister aynen iade eder, isterse bedelini öder.

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler (TMK md 560). Türk Medeni Kanununun 565. maddesinin (4) bendinde yer alan hüküm gereğince, miras bırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar tenkise tabidir. İslah olmadıkça ya da terditli dava açılmamışsa, mirasta denkleştirme davası kendiliğinden tenkis davasına dönüşmez.

Somut olayda, davacı mirasta denkleştirme talebinde bulunmuş olup, Türk Medeni Kanununun 669. maddesi uyarınca mirasta denkleştirme istemi mirasın paylaşılması tamamalanana kadar gerçekleştirilebilir. Başka bir anlatımla mirasta denkleştirme, mirasın paylaşılmadığı süre boyunca zamanaşımına uğramaz. Mirasın paylaşıldığı ve murisin öldüğü tarihten dava açma tarihine kadar yasal zamanaşımı süresi tamamlanmadığından mahkemece esas hakkında bir hüküm kurulması gerekirken, davanın Türk Medeni Kanununun 565. maddesine göre tenkis isteği olarak değerlendirilip, bu itibarla hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve hükmün açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.”

Yargıtay 2. HD, 2009/9435 K, 2010/13492 K:

“Dava konusu taşınmazlar 5.4.2005 tarihinde mirasbırakan tarafından oğlu İ.'e kayıtsız şartsız bağışlanmıştır. Mirasbırakanın altsoyuna karşılık almaksızın yapmış olduğu bu sağlararası kazandırma aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmediğinden kural olarak denkleştirmeye tabidir. (TMK. md. 669/2) Bunun aksini kanıtlama yükü davalı tarafa aittir.”

V. TAŞINMAZ HUKUKU

A. KADASTRO HUKUKU

1. Kadastro Tesisi ve Kadastroya İtiraz

1. Kadastro, her çeşit taşınmazın yer yüzündeki yer ve konumunu, alanını, değerini, üzerindeki her türlü hak ve yükümlülüklerini tespit ederek plana bağlama ve tutanakla tespit etme işidir. Amaç TMK'nin öngördüğü tapu sicilini oluşturmaktır.

2. Kadastro ile taşınmazların;

a. Ölçekli haritası çıkarılarak çapa bağlanır.

b. Üzerindeki aynî haklar, şerhler, irtifaklar vb. hususlar tutanak ile belirlenir.

3. Kadastro ile tapusuz taşınmazlar tapuya bağlanır, tapulu taşınmazların ise tapu kayıtları yenilenir.

4. Kadastro Kanunu madde 1'e göre; Kadastro Kanunu'nun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı türk medeni kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

5. **Kadastro Bölgesi:** Her ilin merkez ilçesi ve diğer ilçelerin sınırları içinde kalan yerler kadastro bölgeleridir (KK 2/1).

6. **Kadastro Çalışma Alanı:** Kadastro bölgesindeki her **köy** ile belediye sınırları içinde bulunan **mahalle**lerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder (KK 4/1).

7. **Kadastro Ekibi:** Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşur (KK 3/1). Buna göre kadastro ekibi en az altı kişiden oluşmaktadır. Bir çalışma alanında gerekirse birden fazla çalışma ekibi olabilir.

8. **Kadastro Tutanağı:** Kadastro Kanunu m. 7'ye göre,

a. kadastro teknisyenleri,

b. hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda,

c. varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri,

d. en az üç bilirkişi ile

e. muhtarın bilgilerinden yararlanarak

inceler ve mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kadastro Kanunu hükümlerine göre taşınmaz malı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder. Sınırlandırma, kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde gösterilir; ihtilafli sınırlar ayrıca belirtilir. Görüleceği üzere kadastro ekibinin katılımıyla kadastro tutanağı düzenlenir.

9. **Kadastro Komisyonu:** Kadastro komisyonu kadastro tutanaklarına itirazları inceler. Eğer itiraz kabul edilirse hazırlanacak kadastro komisyon tutanağı kadastro tutanağının yerine geçer. Kadastro komisyonu; kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında, bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Kontrol mühendisinin bulunmaması halinde yerine fen kontrol memuru katılır. Bir çalışma alanında yalnızca bir kadastro komisyonu bulunur.

10. Kadastro müdürü, çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında **görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme**

bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir (KK 5/1). Kadastro müdürünün listeyi almasından sonra açılan davalar da kadastro müdürüne bildirilir ve kadastro müdürü bunları da çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir (KK 5/2). Kadastro müdürü, bu listedeki davalı taşınmaz malların tespiti yapıldıktan sonra, bunlarla ilgili tutanakları bir hafta içinde kadastro mahkemesine gönderir ve durumdan listenin alındığı mahalli mahkemeyi haberdar eder (KK 5/3).

11. Sahada teknisyenler kadastro tutanağı hazırlamak üzere çalışmaları yürütür.
12. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve kanaatlerini düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazar. Bu kadastro tutanağı ile taşınmaz sınırlanır ve hak sahipleri tayin edilir. Sınırlandırma kadastral harita veya kroki üzerinde gösterilir.
13. **Kadastro tutanağına itiraz:**
 - a. Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında kadastro çalışmalarını bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir.
 - b. Kadastro tutanağına itiraz kadastro teknisyenliğine ya da kadastro müdürlüğüne yapılır.
 - c. Orman parsellerine, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar, orman parselleri dışında kalan taşınmazlara ise kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibince çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işlerinin bitirildiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar itiraz edilebilir. İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik m. 5).
 - d. İtiraz, kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenlerine verilen bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, kadastro tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir (İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik m. 6/1).
 - e. Kadastro tutanağına itiraz kadastro komisyonu tarafından incelenir.
 - f. İtirazlarda belge aranır; belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin son fıkrasına herhangi bir belgeye dayanmayan itirazlar müdürlükçe komisyona intikal ettirilmez ve bu husus ilgisine bir yazı ile duyurulur ve bu duyuruda, askı ilanı süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açılabilceği bildirilir.
 - g. Kadastro tutanağına yapılan itiraz haklı bulunursa **kadastro komisyon tutanağı** düzenlenir. Bu tutanak kadastro tutanağının yerini alır.
 - h. Kadastro komisyonu kararı taraflara tebliğ edilir. İlgililer tebliğden itibaren 30 gün içinde dava açmadıkları takdirde tutanak kesinleşir.
 - i. Usulsüz tebligat hâlinde tutanağın kesinleşmesinden söz edilemez (8. HD 2006/5427 K.).
14. **Askı süresi içinde dava:**
 - a. Kadastro müdürlüğü, kadastro tutanaklarına göre yapılan tespitler uyarınca askı cetvellerini düzenler. Bu cetveller ve pafta örnekleri çalışma yerinde 30 gün süre ile ilan ettirilir. İtirazı olanlar ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açabilir.

- b. 30 günlük askı süresi içinde dava açılmaz ise tutanak kesinleşir. Bu süre içinde dava açılırsa tutanak kesinleşmez.
- c. 30 günlük süre ilgililer için farklılık göstermediği için kesinleşme herkes bakımından aynı tarihte gerçekleşir.
- d. Kadastro tespitine itiraz davası açıldığı takdirde kadastro tutanağı mahkeme hükmüyle kesinleşir.
15. Askı Süresinden Sonra Dava:
- a. İlgililer askı süresinden sonra da kadastroya itirazlarını içeren dava açabilirler.
- b. Bu dava kadastro mahkemesinde görülemez, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
- c. Bu dava Kadastro Kanunu m. 12'deki 10 yıllık hak düşürücü süre içinde açılmalıdır.
16. Kadastro Tespitinden Önce Açılmış Ve Kadastroyu İlgilendiren Davalar Da Kadastro Tutanağının Kesinleşmesini Engeller (KK 27/1).
17. Devredilen davalar ile görülmekte olan davaları olan taşınmazlarla ilgili tutanaklar hâkimi, devredilen bu dava dosyaları ile KK m. 5 uyarınca kadastro müdürü tarafından gönderilen kadastro tutanaklarını birleştirerek askı ilanını yaptırır. İlan süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz. Henüz kesinleşmemiş olan davalara, kaldıkları noktadan Kadastro Kanununda öngörülen esas ve usul dairesinde devam olunur. Bkz KK m. 27/3.
18. Kadastro mahkemesine devredilmesi gereken dava mevcut iken kadastro müdürlüğü tarafından taşınmazın askı ilanı yapılması hukuken isabetsizdir. Bu durumda kadastro tespitinin kesinleşmesinden söz edilemez.
19. 10 yıllık hak düşürücü süre dava açma tarihi ve tutanağın kesinleşme tarihi baz alınarak hesaplanır. Aslî müdahale durumunda ise aslî müdahale tarihi önemlidir (HGK 04/11/1998, 1998/8-759 E. 1998/795 K.).
20. Kesinleşmiş kadastro tutanakları kesinleşme tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tapu siciline işlenir (KK 12/2). Böylece tmk'nin öngördüğü tapu sicili tesis edilmiş olur.
21. Herbir tutanak kesinleşme bakımından bağımsızdır (HGK 20/10/1999, 1999/8-613 E. 1999/845 K.). Ancak bir tutanak herkes bakımından aynı anda kesinleşir. Bu nedenle hak düşürücü sürenin başlangıcı da herkes için aynı tarihtir.
22. Tekrarlamakta fayda var: 30 günlük askı ilan süresi içinde açılacak davalar kadastro mahkemesinde, 30 günden sonra açılacak davalar ise asliye hukuk mahkemesinde görülür.
23. Her ne kadar mülkiyet hakkına dayalı davalar bakımından kural olarak herhangi bir süre söz konusu değil ise de kadastro hukukunda bu kurala bir istisna getirilmiştir. Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukukî sebeplere dayanılarak dava açılmaz (KK 12/3). Bu süre hak düşürücü süre olduğundan hakim re'sen dikkate alır.
24. Bu 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçmesiyle birlikte eski tapu kayıtları işleme tabi kayıt niteliğini yitirir (KK 12/4).
25. Tespit Maliki Mevhum (Gerçekten Olmayan) Kişi İse Tamamlanmış Bir Kadastro Tutanağından Söz Edilemeyeceğinden Hak Düşürücü Süreden De Söz Edilemez (HGK 01/12/1999 1999/8-987 E. 1999/1012 K.).

26. Mirasçılar arasında görülen davalar da KK 12/3'teki 10 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Örneğin kadastrodan önce murisin mâliki olduğu tapusuz taşınmaz kadastro ile murisin çocuklarından birine yazılmış ise diğer çocukların kadastro tespitine dava açma süresi KK 12/3'te öngörülen 10 yıllık süredir.
27. 10 yıllık hak düşürücü sürenin uygulanmadığı durumlar:
- a. Kamu malları.
 - b. Tespitten sonraki hukukî sebeplere dayanılması.
 - c. Kadastro ile oluşturulmayan kayıtlar.
 - aa. İdarî yoldan oluşturulan tapu kayıtları (ihdas vb.).
 - bb. Genel mahkemelerde verilen hükme dayanılarak oluşturulan kayıtlar.
 - d. Çifte tapu durumu.
 - e. İkinci kadastro (mükerrer kadastro).
 - f. Tespit dışı bırakılan taşınmazlar.
 - g. Teknik hataların düzeltilmesi (KK 41).
28. 10 yıllık hak düşürücü sürenin uygulandığı durumlar:
- a. Tamamlanmış ve kesinleşmiş bir kadastro tutanağı olmalı.
 - b. Tespitten önceki sebebe dayalı açılan davalar.
 - c. Hazinesinin özel mülkiyet iddiası ile açtığı dava.
 - d. Mirasçılar arasındaki davalar.
 - e. Tutanağın beyanlar hanesinde gösterilen haklara karşı açılacak davalar.
 - f. Muhtesata ilişkin haklar.
29. Şu hâllerde kadastro komisyonu kadastro tutanağının mülkiyet hanesini boş bırakır:
- a. Aynı taşınmaz bakımından aynı kuvvette kayıt ve belge söz konusu ise (KK 10/son),
 - b. Sonuca varılamayan ve çözümü mahkemenin takdirinde hususlar var ise (KK 10/son),
 - c. Kadastro tutanağı düzenlenmeden önce taşınmaza ilişkin genel mahkemede açılmış ve derdest bir dava varsa (KK 27: aktarılan dava).
30. Kadastro tutanağının mülkiyet hanesinin boş bırakılması durumunda kadastro mahkemesi mâlik hanesinin doldurulması görevini yerine getirir. Bu uyuşmazlık genel mahkemede görülemez.
31. Kadastro Kanunu m. 26'ya göre kadastro mahkemesinin yapacağı iş:
- a. 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları (KK 10/son)³¹,

³¹ 16. HD 2018/7421 K.:

Tapu kaydında malik hanesi açık bulunan taşınmaz hakkında kadastro mahkemesi görevli olup, asliye hukuk mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. Kadastro mahkemesince yapılması gereken iş, tutanak aslı ya da onaylı örneğinin bulunabileceği mercilerden tekrar araştırılarak onaylı örneğinin bulunması halinde, kadastro tutanağının ikmali için ara kararı ile tutanak örneği ve eklerinin kadastro müdürlüğüne gönderilerek mevcut bilgilere göre tutanak düzenlenmesinin istenmesi, sonrasında yargılamaya devam edilmesi, tutanak örneği ya da aslı bulunamadığı takdirde ise kadastro tutanağının ihyası için dosyanın nihai olarak kadastro müdürlüğüne iadesine karar verilerek kadastro müdürlüğü tarafından yeniden kadastro tutanağı düzenlenmesi ve askı ilanına çıkartılarak kadastro tarafından

- b. 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları,
- c. Mahalli hukuk mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca kadastro mahkemesine devredilen dava ve dosyaları,
- d. Kadastro mahkemelerine dava açıldıktan sonra, tesbitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları,

inceler ve karara bağlar.

32. Kadastro mahkemesi,

- a. Tescil harici bırakılan yerlerle ilgili,
- b. Askı ilân süresinde açılmayan,
- c. Taşınmaz hakkında tutanak düzenlenmemiş³²

taşınmazla ilgili davalara bakamaz.

33. Aynı taşınmaza ilişkin tüm davalar birleştirilmelidir. Bu davaların birlikte görülmesi çelişkili hükümler kurulmasını engelleyecektir.

34. Tespite itiraz davası,

- a. Yüzölçüme ve sınıra,
- b. Mülkiyete

Dair olabilir.

35. Davacı davasını ispatla mükelleftir. Fakat aynı ispat ve güçte belge varsa ya da mahkemenin takdirinde olan husus var ise (KK 10/son) ve KK 27 uyarınca aktarılan davalar söz konusu ise kadastro hakimi re'sen inceleme yapar.

36. Dava, tespit mülkine karşı açılır, tespit mülki ölü ise mirasçılara karşı açılır.

37. Tespit mülkinin kim olduğu belirlenemiyorsa 3561 sayılı Kanun uyarınca kayyım atanır.

38. Davadaki deliller:

- a. Tutanak asılları (zorunlu).
- b. Dava konusu taşınmaza komşu tüm parsellerin kadastro tespit tutanaklarının onaylı suretleri ile varsa komşu parsellerin tespitine dayanak yapılan kayıtlar (tapu kaydı, mahkeme kararı, vergi kaydı gibi).

usullere göre tamamlattırılması sağlanmalıdır...

16. HD 2019/4911 K.:

3402 sayılı Kadastro Kanunu 'nun 30/2. maddesi uyarınca kadastro hâkimi davanın tarafları yönünden iddia ve savunma çerçevesinde hüküm kurarken taraflar ile bağlı kalmaksızın gerçek hak sahibinin tespit edilmesi için re 'sen lüzum gördüğü diğer delilleri toplayarak, hak sahibi olduklarını saptadığı takdirde dava dışı 3. şahıslar hakkında da tescil kararı vermekle yükümlüdür.

Somut olayda da malik hanesi açık olan çekişmeli taşınmazların malik hanelerinin de belirtilen madde hükmü gereğince doldurulması zorunludur.

³² 16. HD 2015/235 K.:

...Hal böyle olunca; hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlarla ilgili çekişmelerin kadastro mahkemesinin görevi dışında olması nedeniyle mahkemece görevsizliğe ve dosyanın görevli asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken bu yönün göz ardı edilmesi isabetsiz olup, davacının tenyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde bulunduğundan kabulü ile hiikniin bozunmasına...

- c. Dava konusu taşınmazın tapu kayıtları.
- d. Dava konusu taşınmazın haritası.
- e. Vergi kaydı.
- f. Aynı çalışma alanında davacıya ait başkaca belgesizden oluşturulan kadaströ tutanaklarının olup olmadığı (edinme sınırına takılabilir).
- g. Nüfus kayıtları (taşınmaz muristen intikal ediyor ise).
- h. Senet (senetle satın alma varsa. Bu takdirde senette imzası olanlar keşifte dinlenir).
- i. Taksim sözleşmesi (mirasçılar arasında taksim sözleşmesi yapıldığı iddia ediliyorsa).
- j. Muris adına olan tüm kadaströ tutanakları (miras taksim sözleşmesi yapılmış ise usulüne uygun yapıp yapılmadığı bakımından önemli).

39. Tutanak aslının dosyada bulunması zorunludur. Tutanak aslının bulunmaması hâlinde kadaströ müdürlüğünde bulunan tutanak suretine göre aslının düzenlettirilerek dosyasına eklenmesi gerekir. Tutanağın kaybolması, zayi olması, bulunamaması durumunda dosyanın esası kapatılır. Bu durumda kadaströ mahkemesi kadaströ tutanağının aslının düzenlenmesi için kadaströ müdürlüğüne gönderme yönünde karar verir.

2. 22/A Uygulaması (Yenileme Kadastro) ve İtiraz ile İlgili Bazı Önemli Hususlar

1. Kural olarak mükerrer kadastro yapılamaz. KK 22/1 uyarınca, evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastro yapılamaz ve ikinci kadastro yapılmış ise hükümsüz sayılır.

2. 22/A uygulaması ise mükerrer kadastro istisnalarından biridir.

3. Kadastro Kanunu m. 22/2 (A) bendine göre, tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; **sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalar**dan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde yenileme kadastro yapılabilir.

4. Daha önce yapılan kadastroda;

- a. sınırlandırma,
- b. ölçü,
- c. çizim,
- d. hesaplama

hatalarının bulunması durumunda 22/A kadastro gündeme gelebilir. Bunlar daha çok haritalama tekniği faaliyetidir. 22/A'ya itiraz davası da bu güncelleme faaliyetinin yöntemine uygun yapıp yapılmadığının incelenmesi için açılır.

5. Amaç kadastro sırasında yapılan teknik hataların belirlenmesi, haritaların zeminle uyumlu, teknik ihtiyaçlara cevap verir şekilde güvenli hale getirilmesidir. Böylece tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılır.

6. Amaç kesinlikle mülkiyet ihtilaflarını çözmek değildir. Sınır ihtilafları mülkiyet ihtilafı değil, sınırlandırma olarak değerlendirilir.

7. 22/A uygulaması yürütülürken, tesis kadastro sırasında da zeminde var olduğu anlaşılan sabit noktalardan ve aynı döneme yahut daha öncesine ait, farklı amaçlarla üretilmiş harita ve benzeri verilerden yararlanılır.

8. Tesis kadastro haritaları ortofoto üzerine aktarılır. Düzenlenen ada raporunda, haritanın zemine uymaması hâlinde farklılıkların hangi nedenlerden kaynaklandığı gösterilir; hata varsa bunların ne şekilde giderildiği açıklanır. Bunun ardından, yönetmelikte öngörülen ilkeler çerçevesinde taşınmazların bütün sınırları tek tek değerlendirmeye tabi tutularak ilk tesis kadastro sırasındaki gerçek fiilî duruma ulaşılmaya çalışılır ve her bir parsel hakkında uygulama tutanağı düzenlenmek suretiyle uygulama kadastro paftaları üretilir.

9. Mahkemece mahallinde yerel bilirkişiler, taraf tanıkları, harita ve/veya jeodezi mühendisi olan teknik bilirkişinin katılımı ile keşif yapılır.

10. Yapılacak keşif sırasında; yerel bilirkişi ve tanıklara, tesis kadastro döneminde de zeminde mevcut olan sabit sınır ya da yapıların bulunup bulunmadığı sorulmalı; bu nitelikte sınır veya yapılar varsa yerleri teknik bilirkişiye işaretletirilmeli ve fotoğrafları çekilmelidir.

11. Tarafların keşifte hazır bulunmaları hâlinde ise zeminde ortak sınır üzerinde uzlaşıp uzlaşmadıkları tespit edilmeli; gerektiğinde beyanları imzalarıyla tevsik edilmeli, üzerinde uzlaşılan sınırlar ile iddia edilen sınırlar teknik bilirkişi tarafından haritasında gösterilmelidir.

12. Keşif sırasında hazır edilmeleri hâlinde ziraat bilirkişisi ile jeoloji mühendisi bilirkişisinden, taşınmazlar arasında değişmeyen doğal ya da yapay sınırların bulunup bulunmadığı ve sınırlar üzerindeki mevcut ağaçların yaşları gibi hususlarda bilgi alınmalıdır.

13. Bilirkişi, getirilen bilgi ve belgeler ile tanık anlatımlarını birlikte değerlendirmek suretiyle 22/A uygulamasının doğru yapıp yapılmadığını denetler. Haritaların zeminle uyumsuz olduğunun anlaşılması hâlinde bu uyumsuzluğun hangi nedenlerden (tersimat, hesap, ölçü ya da sınırlandırma hataları) kaynaklandığını raporunda ortaya koyar. Bilirkişi ayrıca, 22/A uygulamasında hata tespit etmesi durumunda doğru uygulamanın nasıl olması gerektiğini de raporunda belirtir.

3. Kullanım Kadastrolarına İlişkin Hap Bilgi

1. 6831 sayılı Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2. maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2. maddesinin (b) bendine göre orman kadastro komisyonlarınca hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, fiili kullanım durumları dikkate alınmak ve varsa üzerindeki muhdesatın kime veya kimlere ait olduğu ve kim veya kimler tarafından ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle, bu kanunun 11 inci maddesinde belirtilen **askı ilanı hariç** diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastro yapılarak hazine adına tescil edilir (KK EK 4/1).

2. 22/A uygulamasında da olduğu gibi EK 4 (kullanım kadastro) da mükerrer kadastro istisnalarından biridir.

3. Orman dışına çıkarılan bu yerlerin mülkiyeti hazineye aittir. Tutanağın beyanlar hanesine ise taşınmazın zilyedi yazılır.

4. Bu kadastroda da 30 günlük askı ilân süresi içinde açılan davalara kadastro mahkemesi bakar, 30 günden sonra açılan davalara ise asliye hukuk mahkemesi bakar. Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

5. Kullanım kadastro davasında davalı, Hazine ve lehine kullanıcı şerhi verilen kişidir. Dava bunlardan yalnızca birine karşı açılmış ise diğeri de davaya dahil edilmelidir. 16. HD 2020/1313 K.: *“Dava, 3402 sayılı Yasa’nın Ek-4. Maddesi uyarınca yapılan kullanım kadastrolarına itiraz niteliğinde bulunduğundan, taşınmazın tespit maliki olan hazineye ve beyanlar hanesinde ismi yazılı gerçek veya tüzel kişilere yöneltmek suretiyle açılması zorunludur”*.

6. Kural olarak Hazine aleyhine yargılama giderine hükmedilmez. Hazine bu davada ilgili kişi olması nedeniyle davalıdır. Gerçek hasım lehine kullanıcı şerhi verilen kişidir.

7. Tutanağın beyanlar hanesinde kullanıcı bulunmaması durumunda davalı Hazine’dir.

8. Tapu kaydının beyanlar hanesinde taşınmazın eylemli orman vasfında olduğu yazılıysa, ormanlar üzerindeki intifa hakkı orman idaresine ait bulunduğundan, davada orman idaresine de husumet yöneltilmelidir.

9. Başlıca deliller:

- Kadastro tutanak asılları.
- 6292 sayılı kanun 9/2 maddesi uyarınca açılan davaların araştırılması.
- Davacı murisine ait vukuatlı nüfus kayıt örnekleri, veraset ilamları.
- Senet (satın alma, hibe) (keşifte senette imzası bulunan tanıklar hazır edilir).
- Keşif ve bilirkişi incelemesi.

10. Mahallinde keşif yapılmalı; yerel bilirkişilere, tespit bilirkişilerine ve tanıklara, taşınmazın kim tarafından, hangi nedenle, ne zamandan beri ve ne şekilde kullanıldığı sorulmalı; bu hususlar maddi olaylara dayalı olarak saptanmalıdır. Ziraat mühendisi bilirkişiden ise taşınmazın toprak yapısı, niteliği ve mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, üzerinde zilyetlik sürdürülen yerlerden olup olmadığı konusunda ayrıntılı ve bilimsel verilere dayanan, ekinde taşınmazın mahallinde çekilmiş fotoğraflarına da yer veren bir rapor alınmalıdır.

11. Yerel bilirkişiler ve tanıklar mutlaka taşınmaz başında dinlenilmeli. Aksine davranış bozma sebebidir (16. HD 2020/773 K.).

12. Bu davalarda mülkiyet iddiası dinlenmez. Mülkiyet iddiasının varlığı durumunda görevsizlik kararı verilmelidir.
13. Ek 4 madde uygulaması bakımından da KK 12/3'teki 10 yıllık hak düşürücü süre geçerlidir.

4. Kadastro Kanunu 41'e Göre Hataların Düzeltilmesi

1. KK m. 41, kadastro keskinleşmiş taşınmazlardaki fennî hataların idari yolla düzeltilmesini düzenler.
2. Hatalar ilgilinin başvurusu üzerine veya kadastro müdürlüğünce re'sen düzeltilir.
3. Ölçü, sınırlandırma, tersimat, hesaplama hataları m. 41 uyarınca düzeltilir. Bu dört hata dışında hiçbir hata m. 41 ile düzeltilemez.
4. Hataların düzeltilmesi vasıf ve mülkiyet değişikliğine neden olunamaz.
5. Hata sınırları içinde kalan yüzölçümü farkları da müdürlükçe re'sen düzeltililebilir.
6. Kadastro Kanunu m. 12'deki 10 yıllık hak düşürücü süre m. 41 için uygulanmaz.
7. Doğrudan dava açmak suretiyle hataların düzeltilmesi mümkün değildir. Öncelikle kadastro müdürlüğüne başvuru şarttır.
8. Düzeltme, maliklere ve diğer hak sahiplerine tebliğ edilir.
9. Düzeltme işlemine dair tebliğden itibaren 30 gün içinde dava açılmazsa düzeltme kesinleşir ve tapu sicilinde işlenir.
10. Dava 30 gün içinde taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır (m. 41/1).
11. 30 gün geçtikten sonra veya idarenin düzeltme talebini reddetmesi durumunda genel hükümlere göre asliye hukuk mahkemesinde tapu iptali ve tescil davası açılabilir.
12. Kadastro tespitinin kesinleştiği durumlarda m. 41 uygulaması mümkündür. Henüz kadastro keskinleşmemiş ise 41. madde uygulama alanı bulmaz.
13. Hata münferit olmalıdır. Birçok ada ve parseli etkileyen hatalarda m. 41 değil, 2859 sayılı Yenileme Kanunu uygulanmalıdır.
14. Madde 41 kapsamına girmeyen hatalar:
 - Keskinleşmemiş kayıtlardaki hatalar.
 - Mülkiyet ve vasıf değişikliği.
 - Birçok ada ve parseli etkileyen hatalar.
 - Değişmeye ve genişletmeye elverişli sınır içeren kayıtlar.
 - Hükmen keskinleşen kayıtlar.
 - Kadastro yoluyla oluşturulmayan kayıtlar.
 - İkinci (mükerrer) kadastro ile oluşan kayıtlar.

5. Kadastro Tesisisi İle İlgili Bazı Önemli Hususlar

1. 30 günlük askı ilan süresi içinde itiraz edilmez veya dava açılmaz ise tutanak kesinleşir. Bu süre içinde itiraz edilmesi ya da dava açılması durumunda tutanak kesinleşmez.
2. Askı ilan süresi içinde tespit ve sınırlandırmaya itiraz edilirse kadastro komisyonu itirazı inceler ve sonucu kararı taraflara tebliğ eder. İlgililer tebliğden itibaren 30 gün içinde dava açmadıkları takdirde kadastro tutanağı kesinleşir. Usulsüz tebligat hâlinde tutanağın kesinleşmesinden söz edilemez (Yargıtay 8. HD 18/09/2006, 2006/4513-5427). Kadastro tespitine itiraz davası açıldığı takdirde kadastro tutanağı mahkeme hükmüyle kesinleşir.
3. Kadastro tespitinden önce açılmış ve kadastroyu ilgilendiren davalar da kadastro tutanağının kesinleşmesini engeller (KK 27/1). Bu durumda bu dava kadastro tutanağının düzenlemesiyle kadastro mahkemesine devrolunur. Kadastro mahkemesine devredilmesi gereken dava mevcut iken kadastro müdürlüğü tarafından taşınmazın askı ilanı yapılması hukuken isabetsizdir. Bu durumda kadastro tespitinin kesinleşmesinden söz edilemez.
4. Her tutanak kesinleşme bakımından bağımsızdır (HGK 20/10/1999, 1999/8-613 E. 1999/845 K.).
5. 10 yıllık hak düşürücü süre dava açma tarihi ve tutanağın kesinleşme tarihi baz alınarak hesaplanır. Aslî müdahale durumunda ise aslî müdahale tarihi önemlidir (HGK 04/11/1998, 1998/8-759 E. 1998/795 K.).
6. Kesinleşmiş kadastro tutanakları kesinleşme tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde tapu siciline işlenir (KK 12/2). Böylece TMK'nin öngördüğü tapu sicili tesis edilmiş olur.
7. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılabacağı üzere tutanak herkes bakımından aynı tarihte kesinleşir. Hak düşürücü sürenin başlangıcı da herkes için aynı tarihtir.
8. 30 günlük askı ilan süresi içinde açılacak davalar kadastro mahkemesinde, 30 günden sonra kesinleşmiş kadastro tutanağına karşı açılacak davalar ise asliye hukuk mahkemesinde görülür.
9. Her ne kadar mülkiyet hakkına dayalı davalar bakımından kural olarak herhangi bir süre hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi söz konusu değil ise de kadastro hukukunda bu kurala bir istisna getirilmiştir. **Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukukî sebeplere dayanılarak dava açamaz (KK 12/3).**
10. Bu 10 yıllık süre hak düşürücü süre olup hakim re'sen dikkate alır.
11. Bu on yıllık sürenin geçmesiyle birlikte eski tapu kayıtları işleme tabi kayıt niteliğini yitirir (KK 12/4).
12. Tespit maliki mevhum kişi ise tamamlanmış bir kadastro tutanağından söz edilemeyeceğinden hak düşürücü süreden de söz edilemez (HGK 01/12/1999 1999/8-987 E. 1999/1012 K.).
13. Mirasçılar arasında görülen davalar da KK 12/3'teki 10 yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Örneğin kadastrodan önce murisin mâliki olduğu tapusuz taşınmaz kadastro ile murisin çocuklarından birine yazılmış ise diğer çocukların kadastro tespitine dava açma süresi KK 12/3'te öngörülen 10 yıllık süredir.
14. 10 yıllık hak düşürücü süreye tabi olmayan durumlar:
 - Kamu malları (Mera, yaylak, kışlak gibi yerler),
 - Tespitten sonraki hukukî sebeplere dayanılması (satış, bağış vb.),
 - Tespit maliki hiç yaşamamış mevhum kişi ise (bu durumda kadastro tespitinden söz edilemez),

- İdarî yoldan oluşturulan tapu kayıtları (ihdas vb),
- Genel mahkemelerce verilen hükme dayanılarak oluşturulan kayıtlar,
- Çifte tapu durumu,
- İkinci kadastro (mükerrer kadastro),
- Tespit dışı bırakılan taşınmazlar,
- Teknik hataların düzeltilmesi (KK 41).

B. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ VE PAYLI MÜLKİYET AYRIMI

	Elbirliği Mülkiyeti	Paylı Mülkiyet
Birlikte Mülkiyetin Kuruluşu	Kanunla ya da kanunun saymış olduğu sözleşmelerden birinin kurulması ile elbirliği mülkiyeti doğar. Elbirliği mülkiyeti miras ortaklığı (TMK 640), adî ortaklık (TBK 638), karı koca mal ortaklığı (TMK 526), aile malları ortaklığı (TMK 373-379) hallerinde kurulmuş olur. Başka bir topluluk ile kurulması mümkün değildir. Elbirliği mülkiyetinden söz edebilmek için tüzel kişiliği olmayan topluluk ilişkisi (miras ortaklığı, adî ortaklık vb.) gerekmektedir.	Paylı mülkiyetin için kuruluşu için elbirliği mülkiyetindeki sınırlamalar söz konusu değildir. Paylı mülkiyet iradi bir hukuki işlemle, kanunla (TMK 222/2, 721, 759) ya da mahkeme kararı (örn. Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi) ya da idari makam kararı (İmar Kanunu 16 ve 18 uygulamaları) ile doğabilir. Paylı mülkiyette bir topluluk söz konusu değildir.
Mülkiyetin Niteliğinde İhtilaf	Elbirliği mülkiyeti istisnadır.	Kural olan paylı mülkiyettir. İhtilaf hâlinde paylı mülkiyet kabul edilir.
Pay	Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır (TMK 701/2).	Paylı mülkiyette ortakların belirlenmiş payları bulunmaktadır. Mülkiyete konu eşyanın fiziki olarak bölünmesi zorunlu değildir.
Hakkın Devri	Ortaklar mülkiyet haklarını serbestçe diğer ortaklara devredebilirler. Ancak ortak olmayan üçüncü bir kişiye devir söz konusu ise diğer ortakların hepsinin müvafakati gerekir. Tüm ortaklar üçüncü kişiye yapılan devre müvafakat etmezler ise devir eden ortak ile devir alan üçüncü kişi arasındaki taahhüt sözleşmesi geçerli olsa dahi ifası mümkün değildir. İstisnaî olarak bazı durumlarda diğer ortakların müvafakatini almadan üçüncü kişiye devir	Paydaşlar kendi paylarını ya da paylarının bir kısmını diğer hissedarlara ya da üçüncü kişilere serbestçe devir edebilirler. Ancak önalım vb. gibi hususlara da dikkat edilmesi gerekir.

	mümkündür. Elbirliği mülkiyetinin söz konusu olduğu miras ortaklığında, ortaklardan herhangi birisi kendi miras hissesini üçüncü kişiye noter satış sözleşmesi olması kaydı ile satabilir ve bunun için diğer ortakların muvafakatine gerek yoktur. Bu tür bir satış, üçüncü kişiye, paylaşmaya katılma hakkı vermez fakat kendisine satılan hisseyi talep hakkı verir. (TMK 677/2) Yani sözleşmenin ifası için diğer ortakların muvafakatine gerek yoktur. Bu sözleşmeye dayanarak açacağı dava ile mülkiyeti elde eder.	
Borçlardan Sorumluluk	Kural olarak müteselsil sorumluluk söz konusudur.	Ortakların müteselsil sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme yoktur.
Birlikte Mülkiyetin Sona Ermesi	Temeldeki topluluk ilişkisinin ortadan kalkması gerekmektedir. Ancak bunun istisnaları vardır. Miras ortaklığı devam ederken de ortaklar mallar üzerindeki elbirliği mülkiyetini sona erdirebilirler. Malın yok olması, Kamulaştırma, ortakların tamamının paylarını devri vb. haller birlikte mülkiyeti sona erdirir.	Sona erme sadece bir paydaş bakımından olabileceği gibi tüm paydaşlar bakımından da olabilir. Kural olarak paydaşlar her zaman birlikte mülkiyeti sona erdirebilirler. Paylaşma (iradî ve kazaî paylaşım), tüm paydaşların paylarını bir kişiye devretmesi, cebri icra gibi hallerde paylı mülkiyet sona erer.

C. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

1. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na (HUAK) 7445 sayılı kanun ile eklenen 18/B maddesi ile taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması 01.09.2023 tarihinden itibaren dava şartı olarak belirlenmiştir.

2. Fakat hangi uyuşmazlıklar paylaşırma ya da ortaklığın giderilmesidir? Örneğin elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemi ortaklığın giderilmesi davası kapsamına girer mi? TMK 644/1 uyarınca, bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde **sulh hâkimi**, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Hem görevin doğrudan sulh hukuk hâkimine verilmiş olması hem de TMK 644/1 uyarınca elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürme istemi bir çekişmesiz yargı işi olup dava dava olmadığından dava şartı arabuluculuk söz konusu olmaz. Fakat uygulamada bazı mahkemeler burada da arabuluculuk dava şartının bulunduğu dair kararlar vermektedir. Ayrıca ekleyelim ki TMK 644/1 bir uyuşmazlık değildir, arafların üzerinde anlaşamadığı bir uyuşmazlık yoktur.

3. HUAK 18/A'nın ilk fıkrasında ve HUAK 18/B'nin yine birinci fıkrasında dava şartı olarak arabulucuya **başvuru** öngörülmüştür. Her ne kadar kanunda dava açma şartının gerçekleşmesi için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması öngörülmüş ise de arabuluculuk sürecinin usule uygun neticelendirilmemesi durumunda dava şartının gerçekleşmediği yönünde kararlar mevcuttur (Bkz. İstanbul BAM 35. HD 2025/359 K., Antalya BAM 15. HD 2025/1283 K.). Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise isabetli olarak başvurunun yeterli olduğu kanaatindedir (Yargıtay 9. HD 2022/5294 K.). Son olarak Anayasa Mahkemesi de 18/2/2026 tarihli ve 2022/52228 Başvuru Numaralı kararı ile dava şartı arabuluculuk sürecinde şekilci kuralların katı uygulanmasının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine, arabuluculuk tutanaklarındaki usuli eksikliklerin davaların reddine gerekçe yapılmasının başvurucuya aşırı külfet yüklediğine hükmetmiştir.

4. Arabulucuya başvurulması HMK m. 114 kapsamında dava şartı olduğu için dava şartı arabuluculuk kapsamına giren konularda arabulucuya başvurulmaması durumunda HMK m. 115 f. 2 c. 1 ve HUAK 18/a f. 2 c. 4 uyarınca dava, dava şartı yokluğundan usulden reddedilmelidir.

5. Taraflar arasında uyuşmazlığa ilişkin anlaşma sağlanamaması durumunda davacı, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır (HUAK m. 18/A f. 2 c. 1). Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir (HUAK m. 18/A f. 2 c. 2). İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir (HUAK m. 18/A f. 2 c. 3).

6. Ortaklığın giderilmesi istenebilecek taşınmazlar:

- Tapuya kayıtlı taşınmazlar,
- Bağımsız ve sürekli haklar (üst hakkı, kaynak hakkı, geçit hakkı vb),
- Kat mülkiyetine tabî bağımsız bölümler.

7. Ortaklığın giderilmesi istenemeyecek durumlar:

- Tapuya kayıtlı olmayan yani tapusuz taşınmazlar,

- Taşınmaz üzerindeki pay,
 - Bütünleyici parça,
 - Kesin hüküm,
 - Uygun olmayan zamanda istem,
 - Mirasçılar arasında miras taksim sözleşmesi olması,
 - Ortaklar/paydaşlar arasında resmî şekilde yapılmış anlaşma olması (TMK m. 698),
 - 775 sayılı Kanuna göre belediyeden tahsis olan arsalar (m. 34),
 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki parsel ilişkisi yasak (m. 7),
 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki yasak (m. 7),
 - 2510 sayılı İskan Kanununa göre tahsis edilen yerler için 10 sene geçmemesi,
 - 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa göre verilen yerler 25 bakımından senenin geçmemiş olması,
 - 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun uyarınca bina yapımını teşvik için verilen yerler bakımından 10 senenin geçmemiş olması.
8. Ortaklığın giderilmesinin istenebilmesi için taşınmazda birlikte mülkiyetin (elbirliği ya da paylı mülkiyet) söz konusu olması gerekir.
9. Dava konusu taşınmazın hacizli, ipotekli, intifalı olması davanın görülmesine engel değildir.
10. Kamulaştırma Kanunu m. 7 uyarınca tapuya işlenen kamulaştırma şerhi taşınmazın kamu yararı adına idareye geçeceğini gösterir. Kamulaştırma şerhi varken taşınmazın tamamı bakımından ortaklığın giderilmesi istenemez. Şayet kamulaştırma şerhi varsa mahkeme ilgili idareye kamulaştırmanın kesinleşip kesinleşmediğini sormalıdır. Kamulaştırma kesinleşmişse, kamulaştırılan alan taşınmazdan ifraz edilir ve dava sadece kamulaştırılmayan kısım üzerinden devam eder.
11. Hukukî bir işlem gereğince ya da paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması durumunda, paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü varsa (TMK 642). Paydaşlığın devamına ilişkin anlaşma 10 yıl süreyle geçerlidir. Bu sözleşme yeni maliki de bağlar. Ayrıca bu sözleşmeler resmî şekilde yapılır ve şerh verilebilir.
12. Dava konusu aile konutu eş ile birlikte üçüncü kişiler adına kayıtlı ise dava açan eş diğer eşin TMK 194 uyarınca müvafakatini almalıdır. Müvafakat sağlanamazsa davanın reddine karar verilir. Aile konutunda yalnızca eşler birlikte mâlik ise davalı eşin kabul etmemesi halinde davanın reddine karar verilir.
13. Ortaklığın/paydaşlığın giderilmesi davalarında sulh hukuk mahkemesi görevlidir (HMK 4/1, b).
14. Ortaklığın/paydaşlığın giderilmesi davalarında birlikte mülkiyete son verilecek taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Birden fazla taşınmazın varlığı hâlinde bunlardan birinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir (HMK 12).
15. Bu davalarda basit yargılama usulü uygulanır (HMK 316/1, A). Dolayısıyla replik ve düplik dilekçeleri yoktur.
16. Davacı, elbirliği mülkiyetinde ortak, paylı mülkiyette ise paydaştır. Ayrıca elbirliği mülkiyetinde ortaklardan birinin alacaklısı da İİK 121 uyarınca ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

17. Davacı tarafında birden fazla ortak ya da paydaş olabilir.
18. Velayeten dava açılacak ise TMK m. 352 vd. hükümlerince aile mahkemesinden izin almalıdır. Veli ile çocuk arasında menfaat çatışması durumunda çocuğa kayyım atanmalıdır (TMK m. 426/2).
19. Dava açamayacak kişiler:
- İntifa hakkı sahibi,
 - Tapuda beyanlar hanesinde lehine şerh konulan kişi,
 - Mirası reddeden,
 - Mirastan feragat eden,
 - Mirasçılıktan çıkarılan (mirasçılıktan ıskat edilen).
20. Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan birinin alacaklısı, icra mahkemesinden yetki almak suretiyle ortaklığın giderilmesi davası açabilir. İcra müdürünün verdiği yetkiye dayanılarak bu dava açılmaz; buna rağmen icra müdüründen alınan yetkiyle dava açılmışsa, davacıya süre verilerek icra hukuk mahkemesinden yetki belgesi getirtmesi beklenir. Ortaklığın giderilmesi birden fazla taşınmaz için istenmişse, borca yetecek kadar taşınmaz yönünden ortaklığın giderilmesine, fazlaya ilişkin istemin ise reddine karar verilmelidir. Bu davanın açılmasının ardından elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açılırsa, ya iki dava birleştirilmeli ya da bu dava bekletici mesele yapılmalıdır; paylı mülkiyete çevirme gerçekleştiği takdirde ortaklığın giderilmesi davasının reddi gerekir. Asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalan arazilerde ise pay üzerinde cebrî icra yoluyla hisse satışı mümkün olduğundan, İİK m. 121 uyarınca yetki isteminde bulunulamaz.
21. Bu davada davalı sıfatı, davacı dışındaki ortaklara ya da paydaşlara aittir. Davacı davalıları eksik göstermişse mahkeme, bütün ortakları/paydaşları davaya resen dâhil etmek zorundadır; zira davada tüm ortakların/paydaşların yer alması şarttır ve taraf teşkilinin sağlanması mahkemenin görevidir.
22. Usulsüz tebligat, herhangi bir itiraz bulunmasa dahi hâkim tarafından resen gözetilir. Kendisine tebligat yapılamayan kişi için TMK m. 427/1 uyarınca kayyım atanır. Taşınmaz üzerinde intifa hakkı sahibi varsa onun da davaya dâhil edilmesi gerekir.
23. Davalı ortağın/paydaşın davanın devamı sırasında ölmesi hâlinde, ölenin mirasçılarının davaya dâhil edilmesi gerekir; bunun için davacıya veraset ilamı almak üzere yetki verilmelidir. Ortaklardan/paydaşlardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması durumunda ise yeni ortağın/paydaşın davaya katılımının sağlanması için davacıya süre tanınmalıdır. Davalının kimliği bilinmiyorsa yahut davalı gaipse, kendisine 3561 sayılı Kanun uyarınca kayyım atanır; bu konuda da davacı tarafa dava açması için süre verilir.
24. Ortaklığın/paydaşlığın giderilmesi davalarında kural olarak taşınmazın değerinin bir önemi bulunmadığından, değer tespitine gidilmesine de gerek yoktur. Ne var ki satış dışında bir yönetime karar verilmesi ihtimalinde taşınmazın değeri önem kazanabilir; ayrıca muhdesatın aidiyeti bakımından da taşınmazın değeri belirleyici olabilmektedir. Bilirkişi, kural olarak aynen taksimin mümkün olup olmadığını incelemekle yetinmelidir. Bununla birlikte Yargıtay, hâlihazır durumun tespiti bakımından mutlaka keşif yapılması gerektiği görüşündedir; içtihadı göre her hâlükârda keşfe gidilmelidir. Aynen taksimin mümkün olduğunun anlaşılması durumunda ise bilirkişi tarafından ifraz krokisi hazırlanır.
25. Ortaklığın/paydaşlığın giderilmesi davaları çift taraflı (iki yönlü) davalardandır. Bu davalarda kazanan-kaybeden ayrımı bulunmaz; yargılama giderleri payları oranında bütün ortaklara/paydaşlara yükletilir. Avukatlık ücreti maktu olup yine payları oranında tüm

paydaşlardan tahsil edilir. Davacı ile davalılar davada aynı haklara sahiptir; bu nedenle davacı davadan feragat etse dahi davalılar yargılamayı sürdürebilir. Feragat eden davacının sonradan yeniden dava açması da mümkündür.

26. TMK m. 700'e göre, hisse üzerine intifa konulduğuna dair kendisine bildirim yapılan paydaş ortaklığın giderilmesi davasını açmadığı takdirde intifayı kaldırma hakkını yitirir. Uygulamada dava açmak isteyen paydaşın önce kendi payı üzerine intifa tesis ettirdiği, ardından paydaşlığın giderilmesi davasını açtığı görülmektedir. İntifa hakkı 01.01.2002 tarihinden önce kurulmuşsa, hak sahibinin istemiyle intifanın bedele dönüştürülmesi mümkündür; bunun için diğer hissedarların muvafakati aranmaz. Hak sahibi istemediği sürece intifa bedele dönüşmez. Fakat intifa 01.01.2002'den sonra tesis edilmişse, intifa hakkı sahibinin davaya dâhil edilmesi zorunludur.

27. Davaya bakan mahkemenin inceleyemeyeceği mülkiyet ve aidiyet konularına ilişkin davalar bakımından hakim tarafa süre verip bu davaları bekletici mesele yapmalıdır. Bekletici mesele yapılabilecek konular:

- Muhdesatın aidiyeti.
- Mirasçılık belgesinin iptali.
- Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil.
- Önalım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil.
- Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil.
- Taşınmazın sınır ve yüzölçümünün düzeltilmesi.
- Tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi.
- Paydaşlıktan çıkarma.
- Miras taksim sözleşmesinin iptali.
- Tapusuz taşınmazın tescili.

28. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar muhdesat iddiasında bulunabilir. Muhdesat iddiasında bulunan taraf, bu iddiayı açıkça kabul etmeyen diğer paydaşlara/ortaklara karşı muhdesatın aidiyetinin tespiti davasını açabilir; açılan bu dava, ortaklığın giderilmesi davası bakımından bekletici mesele yapılır. Muhdesatın davacı lehine aidiyetinin tespitine karar verilmesi hâlinde, muhdesatın taşınmazın tamamının değerine oranı hükümde gösterilir. Satış dosyasında muhdesat bedeli muhdesat sahibine ödendikten sonra, arza ilişkin kalan bedel ortaklar/paydaşlar arasında hisseleri oranında paylaştırılır.

29. Ortaklığın giderilmesi davasında muhdesat iddiası ileri sürülmüşse mahkeme, öncelikle bütün taraflara bu iddiayı kabul edip etmediklerini sormalıdır. Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, muhdesatın aidiyetinin tespiti davasının açılması için süre verilmesi gerekir (Yargıtay 7. HD 2024/2874 K.).

30. Muhdesatın değerinin taşınmazın toplam değerine oranı, hükümde oran olarak gösterilmeli; satış ve satış bedelinin paylaştırılması da bu orana göre yapılmalıdır (Yargıtay 7. HD 2023/4114). Satış gerçekleştirilirken muhdesata düşen bedel, muhdesat sahiplerine ödenir.

31. Özel bir neden bulunmadıkça, ortaklığın umuma açık artırma yoluyla satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Bununla birlikte TMK m. 699/son uyarınca, ortakların/paydaşların tamamının kabul etmesi hâlinde ihale yalnızca ortaklar/paydaşlar arasında da yapılabilir. Satış bedelinin paylaşımı paylara ya da mirasçılık hisselerine göre gerçekleştirilir; ancak hâkimin hükümde payları veya mirasçılık hisselerini tek tek göstermesi gerekmez. Taşınmaz üzerinde

muhdesat varsa, muhdesatın değerinin taşınmazın tamamının değerine oranı belirlenir; muhdesat bedeli muhdesat sahibine ödenir, kalan tutar ise ortaklar/hissedarlar arasında payları oranında paylaşılır. Muhdesat sahibine isabet edecek oran hükümde gösterilir. Muhdesata yapılan faydalı ve zorunlu masraflar ise muhdesat sayılmaz; bunlar ancak sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edilebilir.

32. TMK m. 699/2 uyarınca, paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamadığı takdirde hâkim, paydaşlardan birinin istemi üzerine malın aynen bölünerek paylaşılmasına karar verir; bölünen parçaların değerleri birbirine denk düşmüyorsa, eksik değerdeki parçaya para eklenmek suretiyle denkleştirme sağlanır. Davacı, ortaklığın öncelikle aynen taksim, bu mümkün olmazsa satış suretiyle giderilmesini talep edebilir.

33. Aynen taksime karar verilmesinin mümkün olduğu hâllerde, paydaşlara taşınmazın hangi bölümünü istedikleri sorulur. Taraflar kendi aralarında anlaşılırsa ortaklık bu anlaşma doğrultusunda giderilir; anlaşamamaları hâlinde ise mahkeme huzurunda kura çekilir. Davacının, ortaklığın giderilme şeklini islah yoluyla değiştirmesi de mümkündür.

34. Ortaklığın giderilmesi davasında satışa karar verilmişse, kararın kesinleşmesinden itibaren taraflardan birinin başvurusu üzerine satış dosyası açılır. Satış işlemleri genellikle kararı veren sulh hukuk mahkemesinin satış memurluğu eliyle yürütülür.

35. Satış memurluğu tapudan; “ ... Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından satılacaktır.” ibaresini içeren satışa arz şerhi verilmesini ve tapu kaydının gönderilmesini ister. Ayrıca talebinde kayıt üzerinde ipotek, haciz vs var ise kimin hissesi üzerine ve kim tarafından konulduğunun ve daha sonra konulacak şerhlerin bildirilmesi istenir.

36. Satış memurluğu ayrıca belediyeden taşınmazın son imar durumunun gönderilmesini ister. Tapudan ve belediyeden istenen belgelerin gelmesinin ardından keşif yapılır ve bilirkişi heyetince rapor hazırlanır. Bilirkişi heyeti raporu, taşınmazın rayiç değerinin (muhammen bedelin) tespitine yöneliktir. Rapora itiraz etmek isteyen taraf, kıymet takdirine itiraz davası açar; dava açma süresi raporun tebliğinden itibaren yedi gündür. Kıymet takdirine ilişkin davada verilen karar kesindir. Kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.

37. İhalenin feshi davasında kıymet takdirine yönelik itirazlar kural olarak dinlenmediğinden (aksi yönde kararlar bulunmakla birlikte), taşınmazın değerine ilişkin bir itiraz varsa kıymet takdirine itiraz davasının açılması gerekir. İhale ve ihaleye itiraz süreçleri ise İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

38. 12. yargı paketi olan 7589 sayılı Kanunun 1. maddesinin İcra İflas Kanunu’nun 114. maddesinde yapılan değişiklikle tüm maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlar bakımından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi hâlinde yapılacak açık artırmalarda birinci artırma sadece malik olan mirasçılar arasında yapılır. Mirasçılar arasındaki böyle bir arttırmanın yalnızca bir defa yapılması mümkündür. İhalenin yalnızca mirasçılar arasında yapılması durumunda muhammen bedelin yarısından değil yüzdeyüzü üzerinden ihale başlar.

D. ZORUNLU GEÇİT HAKKI DAVASI

1. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na (HUAK) 7445 sayılı kanun ile eklenen 18/B maddesi ile komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması 01.09.2023 tarihinden itibaren dava şartı olarak belirlenmiştir.
2. HUAK 18/A'nın ilk fıkrasında ve HUAK 18/B'nin yine birinci fıkrasında dava şartı olarak arabulucuya başvuru öngörülmüştür. Her ne kadar kanunda dava açma şartının gerçekleşmesi için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması öngörülmüş ise de arabuluculuk sürecinin usule uygun neticelendirilmemesi durumunda dava şartının gerçekleşmediği yönünde kararlar mevcuttur (Bkz. İstanbul BAM 35. HD 2025/359 K., Antalya BAM 15. HD 2025/1283 K.). Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise isabetli olarak başvurunun yeterli olduğu kanaatindedir (Yargıtay 9. HD 2022/5294 K.). Son olarak Anayasa Mahkemesi de 18/2/2026 tarihli ve 2022/52228 Başvuru Numaralı kararı ile dava şartı arabuluculuk sürecinde şekilci kuralların katı uygulanmasının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine, arabuluculuk tutanaklarındaki usuli eksikliklerin davaların reddine gerekçe yapılmasının başvurucuya aşırı külfet yüklediğine hükmetmiştir.
3. Arabulucuya başvurulması HMK m. 114 kapsamında dava şartı olduğu için dava şartı arabuluculuk kapsamına giren konularda arabulucuya başvurulmaması durumunda HMK m. 115 f. 2 c. 1 ve HUAK 18/a f. 2 c. 4 uyarınca dava, dava şartı yokluğundan usulden reddedilmelidir.
4. Taraflar arasında uyuşmazlığa ilişkin anlaşma sağlanamaması durumunda davacı, anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır (HUAK m. 18/A f. 2 c. 1). Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarı içeren davetiye gönderilir (HUAK m. 18/A f. 2 c. 2). İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir (HUAK m. 18/A f. 2 c. 3).
5. Geçit hakkı ya tarafların anlaşması ile kurulur ya da dava ile kurulur.
6. Taraflar arabuluculuk süreci sonunda anlaşılırlarsa 2024/5 sayılı genelge uyarınca bir anlaşma belgesi düzenlenmelidir. Geçit hakkı tesis edilecek güzergâhın haritaya (değişiklik beyannamesine) bağlanması gerekir. HUAK m. 18/B uyarınca, taşınmazın aynına ilişkin arabuluculuk anlaşma tutanaklarının tapuda tescil edilebilmesi, tutanak içeriğinin tescile elverişli olması koşuluna bağlıdır. Geçit hakkı taşınmazın tamamını değil, belirli bir koridoru kapsadığından, bu alanın koordinatlı biçimde haritada gösterilmemesi hâlinde kararın veya arabuluculuk tutanağının tapu kütüğüne işlenmesi mümkün değildir.
7. Geçit hakkı bir irtifak hakkı olup yenilik doğuran bir haktır.
8. Geçit hakkı, yararlanan taşınmazın malikinin genel yola ulaşma zorunluluğu ve ihtiyacı nedeniyle, komşu parsellerden geçmeye elverişli olanı üzerinden geçebilmek amacıyla rızaen ya da mahkeme kararıyla, bedel karşılığında elde ettiği bir haktır.
9. Taraflarca geçit hakkı tesis edilecekse bir anlaşma yapılmalı ve resmî senetle tapuda işlem yapılmalıdır. Fakat geçit hakkı tesis edilecek güzergah bir haritaya (değişiklik beyannamesi) bağlanmalıdır. Uyuşmazlık dava şartı arabuluculuk süreci sonunda anlaşma ile çözülsede dahi bu değişiklik beyannamesi anlaşma belgesine eklenmelidir.
10. Geçit hakkı ihtiyacı baştan itibaren olabileceği gibi sonradan gerçekleştirilen kadastro, imar uygulamaları veya kamulaştırma işlemi sonucu da doğabilir.

11. Zorunlu geit hakkı davalarında fedakârlığın denkleřtirilmesi ilkesi, kesintisizlik ilkesi ve komřuluk hukuku ilkeleri uygulama alanı bulur.
12. Geit hakkı isteminin kabulü iin;
 - a. Ykml tařınmaz zel mlkiyete tabi olmalıdır.
 - b. Geit hakkından yararlanacak ve ykml tařınmaz tapuya kayıtlı olmalıdır.
 - c. Geit ihtiyacı duyulan tařınmazın genel yola hi veya yeteri kadar baėlantısının olmaması gerekir. Aksi takdirde geit hakkı talep edemez (Yarg. HGK 2021/991 K.; 14. HD 2021/2681 K.; 14. HD 2018/7852 K.).
 - d. Geit ihtiyacı srekli olmalıdır. Geici nedenlerle ya da mevsim gereėi yolun kapanması geit ihtiyacını gstermez.
 - e. Geit ihtiyacı dava sresince devam etmelidir (Yarg. 14. HD 2018/8714 K.).
13. Aılmamıř imar yollarının varlıėı geit ihtiyacını ortadan kaldırmaz (Yarg. İBK 1966/22 E. 1968/8 K.).
14. Malikin kendi yaptıėı yapı nedeniyle yola ihtiya duyar hle gelmesi durumunda, lehine geit hakkı kurulmasını isteyemez; byle bir talep, hakkın ktye kullanılması niteliėi tařır.
15. Tapuya kayıtlı olmayan tařınmazlar iin geit hakkı tesis edilemez.
16. Tapu ktėnde ayrı sayfada kaydedilen baėımsız ve srekli haklar (st hakkı, kaynak hakkı ve geit hakkı) bakımından da geit hakkı tesis edilemez.
17. Kat mlkiyetine tabi baėımsız blmler hakkında geit hakkı tesis edilemez.
18. Ykml tařınmaz kamuya ait ise zorunlu geit hakkı davası aılamaz (Yarg. 7. HD 2022/6399 K.). Kamusal hizmetle ilgilenen; okullar, parklar, cami yerleri, okul uygulama bahesi, saėlık ocaėı, iskele meydanı, demir yolları, eriřme kontroll karayolları, nato boru hattı gibi yerlerden de geit tesis edilemez.
19. Kamuya ait tařınmaz lehine de geit hakkı tesis edilemez. Zaten kamulařtırma iřlemi ile ihtiya giderilecektir.
20. 29.04.1968 tarihli ve 1966/22 Esas 1968/8 Karar sayılı Yargıtay İBK'ye gre, geit hakkı sınırlı ayni haklar da dahil olmak zere btn ayni hakların kısıtlaması anlamına gelmesi nedeniyle rehinden de nce gelir.
21. Gzergh belirlenirken, davacının geit talep ettiėi tařınmazla birlikte, dava konusu olmasa bile, diėer btn komřu tařınmazlar zerindeki muhtemel geit gzerghları da arařtırılmalıdır; zira geit hakkının bu gzerghlar zerinden tesisi de mmkndr. Davacının talep ettiėi gzergh mahkeme bakımından baėlayıcı deėildir. Mahkeme, tařınmazın bařında keřif yapmak suretiyle alternatifleri belirler; bilirkiřinin de krokili rapor hazırlaması zorunludur. Uygun bulunan alternatifler davacıya sorulmalı; davacının bunları kabul etmemesi hlinde davanın reddine karar verilmelidir.
22. Genel yol, kamunun yararlanmasına aık olan ve paftada gsterilen yoldur. Tarafların izniyle aılmıř zel bir yola baėlantı kurulabilmesi ise zel yol zerinde hak sahibi olanların iznine baėlıdır.
23. Aleyhine geit kurulan tařınmaz ya da tařınmazların blnmemesi, kullanım řeklinin ve btnlėnn bozulmaması gerekir. Geit hakkının bařka trl tesisi mmkn deėilse, bu husus kararda aıka gsterilmelidir (Yarg. 7. HD 2021/2009 K.; aynı ynde 7. HD 2022/6098 K.; 7. HD 2022/5262 K.). Nitekim Yargıtay, mahkemece davalıya ait tařınmazın btnlė bozulmadan yola ulařımın saėlanıp saėlanamayacaėı arařtırılarak en uygun alternatif zerinden

geçit hakkı kurulması gerekirken, bu hususlar gözetilmeksizin davalı taşınmazını ikiye bölerek ekonomik kullanım bütünlüğünü bozacak biçimde geçit hakkı tesisine karar verilmesini hukuken isabetli bulmamıştır (Yarg. 14. HD 2021/1726 K.).

24. Geçit hakkı kurulurken, yüzölçümü küçük taşınmazlar yerine öncelikle yüzölçümü daha büyük olan taşınmazlar üzerinden geçit tesisi tercih edilmelidir (7. HD 2021/2009 K.; aynı yönde Yarg. 14. HD 2021/3247 K.).

25. En uygun geçit, davacı lehine en elverişli olan güzergâh değildir; bedeli davacı bakımından en düşük olan güzergâh da değildir. **En uygun geçit, yüklü taşınmazlara en az zarar veren güzergâhtır.**

26. Alternatif güzergâhlar arasında, aleyhine geçit hakkı tesis edilecek taşınmaz ya da taşınmazlar bakımından en kısa olan ve en az zarar doğuracak güzergâh tercih edilmelidir. Geçit ihtiyacı içindeki kişi de davasını, önceki mülkiyet ve yol durumuna göre geçidin en uygun düşeceği ve bundan en az zarar görecektir taşınmazın malikine yöneltmek zorundadır (Yarg. HGK 2013/152 E., 2013/1394 K.).

27. Geçit hakkı asgari ölçüler esas alınarak belirlenmelidir. Tarım arazilerinde geçit, bir tarım aracının geçebileceği genişlikte (emsaline göre 2,5–3 m.) tesis edilmeli; daha geniş bir güzergâh öngörülecekse bunun gerekçesi bilirkişi raporunda ortaya konulmalı ve kararda gösterilmelidir. Nitekim Yargıtay, mahkemece geçit güzergâhının bir tarım aracının geçebileceği genişlikte (emsaline göre 2,5–3 m.) olacak şekilde, uzman bilirkişilerden hüküm kurmaya ve infaza uygun, denetime elverişli ölçekli kroki ve rapor alınarak uyuşmazlığı sona erdirecek, infazı mümkün bir karar verilmesi gerekirken, dört metre genişliğinde yol öngören krokili rapora atıfla infaza elverişsiz biçimde hüküm kurulmasını hukuken isabetli bulmamıştır (14. HD 2021/2429 K.).

28. Zorunlu geçit hakkı, malikler lehine ya da aleyhine değil, parseller lehine ve aleyhine kurulur. Bu nedenle yararlanacak taşınmazların tamamı tek bir kişiye ait olsa dahi, yararlanan parsellerin her biri bakımından ayrı ayrı geçit hakkı tesisine karar verilmelidir.

29. Geçit güzergâhının rotasının bilirkişi raporu ile hazırlanan krokide anlaşılır şekilde gösterilmesi gerekir.

30. **Kesintisizlik ilkesi:** Geçit hakkı tesisi istemine ilişkin davada, kesintisizlik ilkesi gereğince kurulacak geçit ile lehine geçit tesis edilen taşınmazdan genel yola ulaşımın kesintisiz biçimde sağlanması gerekir (Yarg. 7. HD 2022/6297 K.). Bu ilke uyarınca geçit kurulurken, ihtiyaç içindeki taşınmazın genel yola aralıksız olarak bağlanması zorunludur (bkz. Yarg. 7. HD 2022/6089 K.; aynı yönde 14. HD 2019/497 K.).

31. Yararlanacak taşınmaz ile genel yol arasında dere ya da paftasında işaretlenmiş ark bulunuyorsa, bu yerler Hazinenin mülkiyetinde olduğundan üzerlerinde geçit kurulamaz; dereye geçit bağlanması veya derenin geçit yeri olarak kullanılması da mümkün değildir. Kanal, dere ya da yol üzerinden geçit verilmesi zorunluysa, davacının kesintisizlik ilkesi gereği bunların üzerinde inşa edeceği tesise (örneğin köprüye) ilişkin bir proje sunması; mahkemenin de bu projeyi onay için ilgili makamlara göndermesi gerekir.

32. Geçit kurulması istenen taşınmazın çevre parselleri arasında daha önce üzerinde geçit hakkı tesis edilmiş bir parsel varsa, öncelikle bu güzergâh üzerinden geçit kurulması düşünülmelidir. Bu durumda üzerinden geçit kurulan parselin maliki lehine yeniden bedele hükmedilir; ancak önceki geçit nedeniyle ödenmiş olan bedel, yeni belirlenecek bedelden mahsup edilir. Zorunlu geçit istemi değerlendirilirken, genel yola ulaşım seçenekleri arasında daha önce üzerinde geçit kurulmak suretiyle genel yola bağlanmış bir taşınmaz bulunuyorsa, diğer koşullarla çelişmediği ölçüde bu seçenekten yararlanılarak sonuca gitmek mümkündür.

Böyle bir seçeneğin benimsenmesi hâlinde, başka taşınmaz yararına önceden kurulmuş geçidin yükü artacağından, bu taşınmazlar için de uygun bir bedele hükmedilmesi gerekir (Yarg. 14. HD 2018/8692 K.).

33. Taşınmazlar ifraz yoluyla bölünmüşse ve ifrazla oluşan parsellerden biri lehine geçit hakkı kurulacaksa, öncelikle diğer ifraz parseli üzerinden geçit hakkı tesisinin mümkün olup olmadığı araştırılmalıdır.

34. Geçit bedeli, yüklü taşınmazın niteliği gözetilmek suretiyle objektif ölçütlerle belirlenir. Bedelin tespiti de yine objektif kriterlere göre ve taşınmazın niteliğine uygun olarak atanacak bilirkişiler eliyle yapılmalıdır (Yarg. HGK 2011/14-767 E., 2012/97 K.).

35. Geçit hakkında hesaplanacak olan, taşınmazın mülkiyetine esas bedeli değil, irtifak bedelidir.

36. Geçit bedeline; güzergâh üzerindeki ağaçlar ile yıkılması gereken su kuyusu, çit, duvar gibi muhdesat da dâhil edilmelidir. Ayrıca üzerinden geçit kurulması nedeniyle taşınmazda bir değer kaybı meydana gelecekse, bu kaybın da geçit bedeline eklenmesi; dolayısıyla değer kaybının bilirkişiye ayrıca hesaplattırılması gerekir.

37. Bilirkişi ya da bilirkişi heyetince tespit edilen geçit bedeli davacıya depo ettirilir. Bedelin hüküm tarihine yakın bir zamanda belirlenmesi esastır (Yarg. 7. HD 2021/2537 K.). Depo kararının bilirkişi raporundan çok sonra verildiği hâllerde yeniden rapor alınması gerekebilir (Yarg. 7. HD 2021/828 E., 2021/2757 K.). Yüklü taşınmazın değerinde önemli değişikliklerin ortaya çıkması durumunda da hüküm tarihine yakın yeni bir rapor alınarak yeni belirlenen bedelin depo ettirilmesi söz konusu olabilir (Yarg. 7. HD 2022/6292 K.; aynı yönde 14. HD 2021/2704 K.).

38. Geçit hakkı davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir (HMK m. 2). Yetkili mahkeme ise taşınmazların bulunduğu yer mahkemesidir (HMK m. 12). Geçit hakkı davalarında yazılı yargılama usulü (HMK m. 118 vd.) geçerlidir.

39. Davacı, lehine geçit hakkı kurulacak taşınmazın mülkiyettir. Yararlanacak taşınmaz paylı mülkiyete tabi ise dava paydaşlardan biri tarafından da açılabilir (TMK 693/3; Yarg. 14. HD 2019/1244 K.). Paydaşlardan biri davadan feragat etse dahi diğer paydaş/paydaşlar davaya devam edebilir. Elbirliği mülkiyetinde ise ortaklardan biri dava açabilir, ancak davaya diğer elbirliği maliklerinin de dahil edilmesi gerekir (müvafakatleri alınmalı) ya da ortaklığa temsilci atanmalıdır (Yarg. 14. HD 2019/407 K.).

40. Davalı, aleyhine geçit hakkı kurulacak taşınmazın mülkiyettir. Yüklü taşınmaz maliki paylı ya da elbirliği mülkiyetini haiz ise dava tüm mülklerle karşı açılmalıdır. Yüklü taşınmaz üzerinde aynî hak söz konusu ise bunların da davaya dahili sağlanmalıdır (Yarg. 14. HD 2019/992 K.). Daha önce kurulan geçitten yararlanılması durumunda davanın tapu maliki ile birlikte yararlanan taşınmaz mülkiyetine de açılmalıdır.

41. Dava açıldıktan sonra mülkiyet/hisse devirleri söz konusu olduğunda taraf teşkilinin sağlanması gerekir (Yarg. 7. HD 2022/6071).

42. Dava açılırken en uygun geçit hakkı güzergâhını davacının biliyor olması düşünülemez. Talep edilen güzergâh haricinde başka bir güzergâha da karar verilebilir. Bu husus bilirkişi incelemesi ile ortaya çıkacaktır. Bu nedenle HMK 124 uyarınca aleyhine geçit hakkı tesis edilecek taşınmazların mülkiyetinin davaya harçsız olarak dahili mümkündür (Yarg. 14. HD 2019/1274 K.).

43. Bu davada ispatı gereken husus, davacı parselinin yola ihtiyacının bulunduğudur. Başlıca deliller şunlardır: Tapu ve kadastro kayıtları (çaplı kroki, geniş çaplı pafta suretleri, imar planı krokisi), tanık ve mahallî bilirkişi beyanları, keşif ile bilirkişi raporu.

44. Bu davada yargılama giderleri ve masraflar davacıya aittir. Davanın kabulü halinde davalı-davalılar aleyhine avukatlık ücretine ve diğer yargılama giderlerine hükmedilemez. Davanın reddedilmesi hâlinde ise davacı aleyhine karşı vekâlet ücretine hükmedilir. Harç ve avukatlık ücreti nisbî olup geçit bedeline göre hesap edilir.

45. Hükümde geçit hakkının TMK'nin 748/3 ve 1012. maddesi ile TST'nin 30. maddesi gereğince kütük sayfasında ayrılan özel sütununa tesciline dair karar verilir.

46. Dava taşınmazın aynına ilişkin olduğu için kesinleşmeden icra edilemez.

47. **Davacının ve davalının taşınmazlarının tapuya kayıtlı olmaması hâlinde izlenecek yol:** Davacının taşınmazı tescilsizse, kendisine taşınmazının tapuya tescilini sağlamak üzere dava açması için süre verilmelidir. Davalının taşınmazı tapuya kayıtlı değilse, bu kez davacının söz konusu taşınmazın tescilini istemekte hukuki yararı bulunduğundan, istemi üzerine, davalı adına tescili sağlamak amacıyla dava açması için kendisine izin, yetki ve süre tanınmalıdır. Açılan bu davalar bekletici mesele yapılmalı ve sonuçlarına göre hareket edilmelidir.

48. TMK m. 783 uyarınca irtifak hakkı, tescilin terkininle ya da yüklü taşınmazın yok olmasıyla sona erer. Yararlanan veya yüklü taşınmazlardan en az birinin kamulaştırılması da hakkı sona erdiren hâllerdendir. Yararlanan taşınmaz bakımından hiçbir yarar kalmamışsa, yüklü taşınmaz maliki geçit hakkının terkinini isteyebilir; yüklü taşınmaz malikiyle yararlanan taşınmaz malikinin anlaşamamaları hâlinde terkin davası gündeme gelir. Bunun gibi, yüküne oranla çok az yarar sağlar hâle gelmiş bir irtifak hakkının bedel karşılığında kısmen ya da tamamen terkinini de istenebilir (TMK m. 785).

E. TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI

1. Tapu İptal ve Tescil Davalarında Bazı Usûlî Konular

1. Görev:

HMK m. 2 uyarınca malvarlığına ilişkin davalarda, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Taşınmazlar hakkında mülkiyet hakkına dayalı olarak açılan davalar ve mülkiyet değişikliğine yol açan tapu iptal ve tescil davaları malvarlığına ilişkin davalardır.

2. Yetki:

HMK m. 12/1 uyarınca; taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Bu düzenleme kamu düzeninden olup davanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebilir ve hâkim de bu hususu re'sen dikkate alır. HMK 12 f. 3 uyarınca; dava birden fazla taşınmazı konu alıyorsa bu taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

3. Yargılama usûlü:

Tapu iptal ve tescil davalarında yazılı yargılama usûlü geçerlidir.

4. Harç:

Tapu iptal ve tescil davalarında harç nisbîdir.

5. Vekâlet ücreti:

Tapu iptal ve tescil davalarında vekalet ücreti nisbîdir.

6. İlâmın İcrası

Tapu iptal ve tescil davalarında ilâmın icraya konabilmesi için kesinleşme şarttır.

7. Dava Şartı Arabuluculuk

Tapu iptal ve tescil davası açmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı değildir.

Fakat 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 73/a maddesinin 1. Fıkrasının d bendine göre; tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar bakımından dava açmadan önce arabuluculuğa başvurulması dava şartı değildir.

Buna göre sözleşmesel hukukî ilişkiye dayanan tapu iptal ve tescil istemleri bakımından tmk 716'da düzenlenen ferağa icbar davası açılacağından burada dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmalıdır. Burada dava aynî hakka değil nisbî/şahsi hakka (alacak hakkı) dayanmaktadır.

2. Önalım (Şufa) Davası

a. Taşınmazlara İlişkin Yasal Önalım/Şufa Davalarına İlişkin Hap Bilgi

1. **Uygulama alanı:** Önalım hakkı yalnızca paylı mülkiyete tabi taşınmazda söz konusu olabilir. Elbirliği mülkiyetinde önalım hakkı söz konusu değildir.

a. Hissedarlar arasındaki satışlar bakımından önalım davası açılmaz. Önalım hakkının kullanılabilmesi için hissenin hissedar olmayan üçüncü kişiye satışı gerekmektedir.

b. Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda paydaşlardan biri payını tamamen veya kısmen paydaş olmayan üçüncü kişiye satar ise kullanılabilir.

c. **Yalnızca satış durumunda hakkın kullanılabilceği:** Yargıtay'a göre önalım hakkı hissenin satışı durumunda söz konusu olur. Öğretide bu görüş haklı olarak eleştirilmektedir. Devrin trampa, bağışlama, kamulaştırma, sermaye şirketine hisse gösterilmesi şeklinde gerçekleşmesi durumlarında önalım hakkı kullanılamaz. Cebri icra ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yapılan satışlarda satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

d. **Tapuya kayıtlı taşınmazlar:** Yasal önalım hakkı yalnızca tapuya kayıtlı taşınmazlar için öngörülmüştür. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar ve taşınırılar için yasal önalım hakkı kullanılamaz.

e. **Payı satın alan kişi:** Önalım hakkının kullanılabilmesi için payı satın alan kişinin paydaş olmaması, üçüncü kişi olması gerekir. Paydaşlar arasındaki satışlarda önalım hakkı kullanılamaz.

2. Önalım hakkının kullanımı: Önalım hakkı alıcıya karşı dava yolu ile kullanılır (TMK 734/1).

3. **Süre:** Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir (TMK 733/3). Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden BİR yıl geçmekle düşer (TMK 733/4). Süre hak düşürücü süre olup re'sen dikkate alınır. Haricen öğrenme, davacı paydaşın süreyi öğrendiğini söylemesi dahi süreyi başlatmaz. Kanun öğrenmeye değil, bildirimde değer vermiştir.

4. **Görev ve yetki:** Önalım davasında asliye hukuk mahkemesi görevlidir. HMK 12 uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

5. Taraflar:

a. **Davacı:** Davayı açacak kişiler diğer paydaşlardır (TMK 732). Bu paydaşlardan, biri ya da birkaçı dava açabilir. Başka aynı haklara (intifa vb.) sahip olan kişiler bu davayı açamazlar.

b. **Davalı:** Dava, hisseyi devralan yeni malike karşı açılır, hisseyi devreden eski malike karşı dava açılmaz. Payı satan önceki paydaş ile satın alan yeni paydaş davalı gösterildiği takdirde önceki paydaş bakımından davanın reddi gerekmektedir.

c. **Birden fazla davacının bulunması:** Birden fazla hissedarın önalım hakkı kullanması durumunda hisse oranlarına bakılmaksızın eşit olarak bu haktan istifade ederler. Başka bir deyişle önalım hakkında dayalı tapu iptal tescil davası açıldığı takdirde davayı açanlar adına eşit oranda tescil gerçekleşir.

d. **Davacının ölümü:** Davayı açacak hissedarın ölmesi durumunda o payda artık elbirliği mülkiyeti söz konusu olacağından mirasçıları önalım hakkını birlikte kullanırlar. Dava sırasında da davacının ölümü durumunda mirasçılar davaya dahil edilir.

e. Mirasçılardan birinin dava açması durumunda 11/10/1982 tarih 3/2 sayılı İBK uyarınca dava tereke adına açılmış sayılır. bu durumda diğer mirasçıların davaya müvafakat etmesi gerekir.

f. **Muvafakat;** duruşmada beyanda bulunmak, dava dosyasına dilekçe vermek, imzası noterce onaylı muvafakat belgesi vermek, aynı avukata vekâlet vermek suretiyle gerçekleşebilir.

g. Mirasçıların müvafakati sağlanamazsa tmk 640 uyarınca miras şirketine temsilci atanmasını sağlamak amacıyla davacıya süre verilir.

h. Önce pay alanın, sonra pay alana karşı önalım kullanma hakkı vardır.

i. Aynı gün satış söz konusu ise resmi akit tablosundaki saate göre önalım hakkı tespit edilir.

j. **Dava Sırasında Payın Üçüncü Kişiye Satışı:** Aava sırasında davalı payını üçüncü kişiye ya da payı kendisine satan önceki paydaşa satarsa hmk 125 gündeme gelir. Burada davacının iki seçimlik hakkı bulunmaktadır:

aa. Davasını payı satın alan yeni paydaşa yöneltebilir.

bb. İlk payı satın alana karşı davayı tazminata dönüştürür.

k. Payın ilk satış yapan paydaşa dönmesi önalım hakkının kullanılmasına engel değildir.

6. **Fiilî taksim:** Taşınmazda fiilen taksim söz konusu ise önalım hakkı kullanılamaz. Taksim olgusu her türlü delille ispat edilebilir ve yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir.

7. **İhtar:** Hisseyi devralan yeni hissedar diğer hissedarlara hisseyi satın aldığını noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile bildirirse, ihtarnameyi tebliğ alan diğer hissedarların üç ay içinde önalım davası açma hakları bulunmaktadır. Noter kanalıyla ihtarname gönderilmedi ise bu süre **BİR** yıldır (7571 m. 35; TMK m. 733/4). Noter kanalıyla ihtarname gönderilmesi dışındaki tüm bildirimler üç aylık süreyi başlatmaz. Burada bahsedilen süre hak düşürücü süre olup hakim tarafından re'sen dikkate alınır.

8. **Muvazaa:** Önalım hakkının kullandırılmaması amacıyla muvazaalı olarak bağış ya da trampa sözleşmeleri yapılmasını içeren muvazaa iddiası bu davada dinlenir.

9. **Önalım hakkının kullanılamayacağı durumlara örnekler:**

a. Satış vaadi sözleşmesine konu pay.

b. Kamulaştırma ile idare adına tescil edilen pay.

c. Ölümüne bağlı tasarruflar, mirasın paylaşılması, miras hukukuna ilişkin temlikler.

d. Payın ortaklığa sermaye olarak konması.

e. Payın iskanen muhacirlere verilmesi(1771 ve 2510 sk).

f. KMK'ye göre bağımsız bölümün satışı (Bağımsız bölümün bir payının satışı değil).

g. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile edinilen pay.

h. Fiilî taksim (HGK 6.11.2018, E: 2017/1747, K: 2018/1617; 14. HD, 24.6.2021, E. 2018/4815, K. 2021/4280).

g. Hazinenin paydaş olduğu birtakım taşınmazlar (Bkz. 210 sayılı millî emlak genel tebliği).

h. **Akrabalar arası satış:** 27/03/1957 tarihli 1956/12 Esas 1957/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, akrabalar arasındaki satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. Ancak belirtelim ki kararda akrabalık sınırı kesin surette çizilmemiştir.

10. Davanın kabulü için dava süresince davacı hissedar olmaya devam etmelidir.
11. **Depo edilecek bedel:** Önalım bedelinde 25.12.2025 tarihine kadar tapudaki bedel esas alınmakta idi. Fakat 7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'nda düzenlenen önalım davalarıyla ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Depo edilecek bedel tapuda gösterilen satış bedeli ve tapu masrafları iken, değişiklik ile artık tapudaki satış bedeli değil **taşınmazın rayiç değeri olacaktır** (7571 m. 36; TMK m. 734/2).
12. **Bedelin depo edilmemesi:** Verilen kesin süre içinde bedel depo edilmezse dava reddedilir.
13. **Bedele ilişkin değişikliğin uygulanma zamanı:** 7571 sayılı Kanunun 37. Maddesi ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'na bir geçici madde eklenerek, TMK m. 734'üncü maddede yapılan değişiklik yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, rayiç bedelin depo edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme değişiklikten önceki davalarda da uygulanacaktır. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 7571 sayılı Kanun ile önalım davalarına ilişkin yapılan değişiklikler sonrası aldığı ilke kararı almıştır. Bu ilke kararına göre değişiklik öncesi açılan davalarda değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla rayiç değeri, değişiklik sonrasın açılan davalarda ise dava tarihine göre rayiç değerinin önalım bedeli olarak esas alınacaktır. İlke kararına göre değişiklik öncesi açılmış ön alım davasında değerlendirme düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe göre yapılacaktır, sanki dava bu tarihte açılmış gibi.
14. **Tarım arazilerinde sınırdaş mâlikim önalım hakkı:** Tarım arazilerinde sınırdaş malikin önalım hakkı 7255 sayılı Kanun ile 04.11.2020 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılmasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Vekâlet ilişkisi büyük ölçüde taraflar arasındaki güvene dayanır. Sadakat ve özen borcu vekilin en önde gelen borcudur.
2. TBK 506/2'ye göre, vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür.
3. Vekil;
 - a. Vekil edenin yararına hareket etmelidir,
 - b. Vekil edenin iradesine uygun hareket etmelidir,
 - c. Vekil edene zarar verici davranışlardan kaçınmalıdır.
4. Vekâletin kötüye kullanılması; vekilin üstlendiği işi sadakat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek vekil edeni zarara uğratmasıdır.
5. Vekâlet görevinin kötüye kullanılması uygulamada genellikle vekilin satmakla yetkili kılındığı taşınmazı rayicinin çok altında satması durumunda görülür.
6. TBK 504/1 uyarınca, vekâletin kapsamı sözleşmede açıkça gösterilmemişse görülecek işin niteliğine göre belirlenir. Mâlik tarafından vekilin bir taşınmazı dilediği bedelle dilediği kimseye satabileceğine dair yetki verilmiş olsa bile vekil eden dürüstlük kuralından ayrılamaz, sadakat ve özen borcuna aykırı hareket edemez. Vekil makul ölçüler dışına çıkarak satış yapamaz.
7. Vekil ile sözleşme yapan üçüncü kişi TMK 3 anlamında iyi niyetli ise, vekilin vekâlet görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni göstermesine rağmen bilmesine olanak yoksa vekil ile yapılan sözleşme geçerlidir ve vekil edeni bağlar.
8. Vekil ile sözleşme yapan üçüncü kişi vekil ile çıkar ve işbirliği içinde ise veya kötünietli olup vekilin vekâlet görevini kötüye kullandığını biliyor veya bilmesi gerekiyorsa vekil eden sözleşmeyle bağlı olmaz.
9. Tapu iptal ve tescil isteminin kabulü için vekilin devir yaptığı üçüncü kişinin kötünietli olması gerekir.
10. Vekâletin kötüye kullanılması durumunda üçüncü kişi iyiniyetli değilse bu durumda yolsuz tescil söz konusudur ve açılacak tapu iptal ve tescil davasında uyuşmazlık taşınmazın aynından kaynaklıdır.
11. Şayet üçüncü kişi iyiniyetli ise davacı-vekil eden vekilden yalnızca tazminat isteminde bulunabilir.
12. TBK 508/1 uyarınca vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür.
13. Vekâlet sözleşmesinden kaynaklı talepler 5 yıllık zamanaşımına tabidir (TBK 147/5).
14. Vekâlet görevinin kötüye kullanılması durumunda zamanaşımı süresi işlemez. Bununla birlikte vekil hesap verme borcunu yerine getirmediği zamanaşımı süresi işlemez.
15. Bu davanın davacısı zarara uğrayan vekil edendir.
16. Davalı ise vekilden taşınmazı devralan tapuda lehine yolsuz tescil sağlanmış olan kişidir. Ayrıca terditte vekilden tazminat da istenebilir.
17. Vekil ile üçüncü kişi arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.

18. Bu davadaki başlıca deliller:
- a. Tapu kayıtları.
 - b. Ödeme belgeleri ve banka hesap hareketleri.
 - c. Tanık.
 - d. Keşif ve bilirkişi incelemesi.
 - e. Yemin.

3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davasına İlişkin Kapsamlı Bilgi Notu

1. Taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşmedir. Bu sözleşmede tapuda kayıtlı bir taşınmazın belli koşullarla, belli bir tarihte alıcıya devrinin vaadi söz konusudur. Asıl yapılmak istenen satış sözleşmesi ileride yapılacaktır.
2. Taşınmaz satış vaadi sözleşmenin geçerli olabilmesi için noterde düzenlenmiş olması gerekir. aksi takdirde sözleşme kural olarak geçersiz olacaktır.
3. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noterce düzenleme şeklinde yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğünde de yapılabilir (19.10.1938 tarihli 13/15 sayılı İBK). Ancak bu sözleşme uygulamada noterde yapılmaktadır.
4. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davası açılacaksa, vaad borçlusunun taşınmazı başkasına devretme ihtimaline karşı tedbir talebinde bulunulmalıdır.
5. Ayrıca dava açmadan önce satış vadinin tapuya şerhi de faydalı olabilecektir. Sözleşmede şerhe ilişkin hüküm olmasa bile TMK 1009 gereği sözleşme tapuya şerh edilebilir.
6. Dava taşınmazın aynına ilişkin olmayıp şahsî hakka ilişkindir. Vaad alacaklısı sözleşmenin ifasını istemektedir.
7. Dava taşınmazın aynına ilişkin olmadığı için bu davalarda genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur (TBK 146). Dava taşınmazın aynına ilişkin olsaydı zaten zamanaşımı ya da hak düşürücü süre söz konusu olmayacaktı.
8. Kural olarak zamanaşımı süresi sözleşmenin ifa olanağının doğması ile işlemeye başlar.
9. Taşınmaz alıcıya teslim edilmiş ise, bir başka deyişle zilyetlik sözleşme ile alıcıya verilmiş ise yargıtaya göre zamanaşımı söz konusu olmaz, dava her zaman açılabilir. Zilyetlik iddiası için tanık dinletilebilir. Uygulamada genellikle sözleşmeye zilyetliğin devredildiği yazılır.
10. Mirasçılar arasında yapılan satış vaadi sözleşmelerinde de zamanaşımı söz konusu olmaz.
11. Uygulamada sıklıkla başvurulanan deliller:
 - a. Satış vaadi sözleşmesi.
 - b. Tapu kaydı.
 - c. Keşif ve bilirkişi incelemesi (somut durum gerektirmedikçe gerek yok).
 - d. Tanıklar (zilyetlik olgusunun ispatı için önemli).
12. Bu dava tapu iptal tescil, olmazsa bedel şeklinde terditli olarak açılabilir.
13. Bedele hükmedilmesi durumunda vaad alacaklısının ödemiş olduğu bedelin güncellenmesi yoluna gidilmez, taşınmazın dava tarihindeki rayiç değeri dikkate alınır. Burada sözleşmenin ifasına yönelik tazminat söz konusu olduğu için denkleştirici adalet prensibi uygulanamaz. Burada temerrüde düşen borçlunun müspet zararı tazmin ettiği gözden ırak tutulmamalıdır. Dolayısıyla paranın güncellenmesi değil, taşınmazın rayiç bedeli esas alınmalıdır.
14. Elbirliği mülkiyetine konu taşınmazlarda mâliklerden birinin payını üçüncü kişiye satış vaadi ile bağitlemesi durumunda sözleşme geçerli olmakla birlikte paylı mülkiyete geçilmedikçe tapu iptali ve tescil istenemez (14. HD 2020/6981 K., 2020/6965 K., 2019/8699 K., 2019/1434 K., 2019/834 K., 2018/8121 K., 2018/5376 K., 2018/2845 K., 2016/8171 K.,

2016/3501 K., 2015/2372 K.). Sözleşmeye konu hisse elbirliği mülkiyetine tabi ise hakimden izin istenerek sulh hukuk mahkemesinde elbirliğinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açılır. Ancak hissedarlar itiraz ederse davanın reddine karar verilir. Bu durumda asıl davada terditle bedel istenmiş ise buna göre karar verilir. Bir başka deyişle; elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazda hissedarlar kendi hisseleri için satış vaadi yapabilir, ancak bu durumda ifa kural olarak mümkün değildir. Vaad alacaklısı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için diğer hissedarlardan olur alamazsa ya da başkaca sebeplerle bunun imkânsız olması durumunda ifa imkânsız hâle geleceğinden vaad alacaklısı için tek yol taşınmazın rayiç bedelini talep etmektir.

15. Hissedarların kendi aralarında yapmış oldukları satış vaadi sözleşmesinde ise ifa bakımından sorun bulunmamaktadır, hissedarların birbirleriyle yapmış oldukları satış vaadi sözleşmelerine istinaden tapu iptal ve tescil talep edebilirler. Elbirliği mülkiyetinde ortaklar arasındaki satış vaadi sözleşmesi geçerlidir ve ifası mümkündür. Bu nedenle tapu iptal ve tescil istenebilir (14. HD 2020/7971 K., 2020/5007 K., 2018/6027 K.).

16. İmar Kanunu m. 18 uyarınca veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükümlerine göre şüylendirilen kat mülkiyeti kanunu uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç **imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla** arsa ve parselleri hisselerle ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.

17. Taşınmazın niteliğine göre, taşınmazın belli büyüklüklerin altında bölünemesine imkân sağlayan satış vaadi sözleşmesi tescil imkânı doğurmaz (5403 sayılı Kanun m.8, 14. HD 2019/6056 K., 2018/6476 K., 2016/5495 K.).

18. Belediye tarafından hakkında yıkım kararı verilmiş kaçak yapılardaki bağımsız bölümlere ilişkin satış vaadi sözleşmesine dayanılarak tapu iptal ve tescil isteminde bulunulamaz (14. HD 2020/4245 K., 2019/8135 K.).

19. Tescile karar verilebmesi için sözleşmede kararlaştırılan bedelin ödenmiş olması gerekir.

20. Bedelin ödenmeyen kısmı var ise bedel depo ettirilmelidir.

21. Sözleşme tarihi ile dava açma tarihi arasında uzunca süre var ise bu durumda bedelin güncellenmesi gerekir. Güncelleme taşınmazın değeri baz alınarak oranlama yapılmış suretiyle gerçekleşir.

22. Sözleşmede bedelin belirtilmemesi durumunda geçerli bir sözleşmeden söz edilemez.

23. Satış vaadi sözleşmesinde vaad edenin malik olması gerekmez. önemli olan ifanın talep edildiği tarihte vaad edenin malik olup olmadığıdır. Kimi zaman uygulamada noterlerin vaad edenin mâlik olmaması durumunda sözleşme düzenlemekten imtina ettikleri görülmektedir.

24. Yargıtaya göre taşınmazla ilgili birden fazla satış vaadi sözleşmesi yapılmış ise ilk yapılan satış vaadi sözleşmesi geçerlidir. Bu görüş külliye hatalıdır. Çünkü satış vaadi sözleşmesi bir taahhüt sözleşmesidir. Vaad eden 100 kişiyle bile sözleşme yapsa 100'ü de geçerlidir. Ancak vaad eden bu 100 kişiden birine karşı ifayı gerçekleştirirse diğer 99 kişi için borç devam etse de tapu iptal tescil mümkün olmasa bile müspet zarar talebi söz konusu olabilir. Dolayısıyla ilk sözleşmenin geçerli olduğu ve diğer 99 sözleşmenin geçersiz olduğu görüşü hukuken isabetsizdir.

25. Yalnızca satış vaadi sözleşmesine konu payın iptaline karar verilmelidir, tüm payının değil. Davalının tüm payları satışa konu olmamış olabilir. Bkz. 14 HD. 2016/7649 K.

26. Oran olarak tescile karar verilmelidir, metrekare olarak tescile karar verilemez. Bkz. 14. HD 2017/4334 K.

27. Her ne kadar uygulamada davacı tüketici ise davanın tapu iptal tescili içermesi nedeniyle dava şartı arabulucuğa tabî olmadığı görüşü hâkim olsa da bu görüş hukukten isabetsizdir. TKHK m. 73/A f. 1 ilk cümleye göre, tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Fakat TKHK m. 73/A f. 1 (d) bendine göre uyarınca tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar bakımından dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı değildir. Satış vaadi sözleşmesi taşınmazın aynından kaynaklanan bir uyuşmazlık olmayıp şahsî haktan kaynaklanan bir uyuşmazlıktır. Burada geçerli bir sözleşme söz konusu olup vaad alacaklısı sözleşmenin ifasını istemektedir. Dolayısıyla tüketici hukukunda sözleşmenin ifasına yönelik tapu iptal tescil davaları (TMK 716) bakımından dava şartı arabuluculuk söz konusudur.

28. Haricen Satış:

28.1. Haricen satış denilince akla gelen yasanın öngördüğü şekilde yapılmayan satış vaadi sözleşmesi anlaşılmaktadır.

28.2. Haricen satışta sözleşme adî yazılı şekilde yapılmıştır.

28.3. Haricen satış durumunda yasadaki şekil şartına uyulmadığından kural olarak sözleşme geçersizdir (İBK 1987/2 E. 1988/2 K.).

28.4. Bununla beraber **kat mülkiyeti kanununa tabi olmak üzere yapımına başlanılan taşınmazdan bağımsız bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan** tarafların bağımsız bölüm satımında anlaşarak **alıcının tüm borçlarını eda etmesi** ve **satıcının da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi kullanmasına** rağmen satıcının tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması hallerinde; olayın özelliğine göre hakim M. K.nun 2. maddesini gözeterek açılan tescil davasını kabul edilebilir (İBK 1987/2 E. 1988/2 K.).

28.5. 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı İBK'den de anlaşılacağı üzere şekle aykırı bir satış vaadi sözleşmesi söz konusu olsa bile satıcı bağımsız bölümü teslim ederek alıcının malik gibi kullanmasına izin vermiş ve alıcı da tüm borçlarını ödemiş ise TMK 2 gereği tapu iptal tescil isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir.

28.6. 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı İBK'nin konusu alacağın temlikî değildir. Burada vaad borçlusunun mâlik olduğu taşınmaz satış vaadine konudur. Zaten alacağın temlikî olsaydı adî yazılı şekilde yapılan sözleşme geçerli olacaktı.

28.7. Bu davalarda yapılan hatalardan biri sözleşmenin geçersiz olduğu ileri sürülerek alacaklının ödemiş olduğu paranın denkleştirici adalet prensibine göre istenmesidir. Halbuki burada tapu iptal ve tescil mümkün değilse taşınmazın rayiç bedeli istenmelidir. Böylelikle ifa tazminata dönüşerek taşınmazın rayiç bedeli istenebilecektir.

29. Alacağın Temlikine Dayalı Satış:

29.1. Burada yüklenici arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca alacağı olan bağımsız bölümleri üçüncü kişiye alacağın temlikî ile devretmektedir. Uygulamada genellikle yüklenicinin yapmış olduğu alacağın temlikî sözleşmesi görülmesine karşın yüklenici olmayan vaad borçlusu da bu şekilde başkasından olan alacağını devredebilir.

29.2. Kural olarak satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması geçerlilik koşulu olsa da burada yüklenici arsa sahiplerinden olan alacağını üçüncü kişilere alacağın temlikî hükümleri çerçevesinde devretmiş olduğundan **temlik sözleşmesinin yazılı olması gerekli ve yeterlidir** (tmk 184), resmî şekil şartı aranmaz.

29.3. Burada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafı olmayan üçüncü kişilerin yükleniciden alacağın temlik ile temlik aldıkları hakka istinaden açılan tapu iptal tescil davası söz konusudur.

29.4. Arsa sahibi yükleniciye karşı sahip olduğu savunmaları bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişilere karşı da ileri sürebilir (TBK 188). Arsa sahibinin ödemezlik def'i ileri sürmesi mümkün olacağından üçüncü kişi arsa sahibini ifaya zorlayamaz (14. HD 2019/3814 K.).

29.5. Üçüncü Kişinin Arsa Sahibini İfaya Zorlayabilmesi İçin Yüklenicinin Edimini İfa Etmiş Olması Zorunludur (14. HD 2019/7172 K.).

29.6. İstisnaen inşaattaki eksiklikler kabul edilebilir nitelikte ise üçüncü kişinin talebi kabul edilir. Bu durumda eksiklikleri karşılayacak bedelin mahkemeye depo edilmesi gerekir (15. HD 2020/2637 K., 14. HD 2019/7843 K.).

29.7. Genelde alıcı tüketici olduğu için görevli mahkeme tüketicinin mahkemesi olmaktadır. Fakat asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu durum da olabilir. Hatta şartları varsa asliye ticaret mahkemesi de görevli olabilir. Yükleniciden alınan bağımsız bölüm işyeri mahiyetinde ise bu takdirde tüketici mahkemesinin görevli olduğundan söz edilemez.

29.8. Arsa sahipleri ile yüklenici arasında mecburî dava arkadaşlığı söz konusu olduğundan hem tüm arsa sahiplerine hem de yükleniciye dava açılmalıdır.

29.9. Bu davalarda yapılan hatalardan biri sözleşmenin geçersiz olduğu ileri sürülerek alacaklının ödemiş olduğu paranın denkleştirici adalet prensibine göre istenmesidir. Halbuki burada tapu iptal ve tescil mümkün değilse taşınmazın rayiç bedeli istenmelidir. Böylelikle ifa tazminata dönüşerek taşınmazın rayiç bedeli istenebilecektir.

30. **Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi:**

30.1. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir (TKHK 40/1).

30.2. TKHK 40/3'e göre yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

30.3. TKHK 41. maddenin ilk fıkrasına göre; ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

30.3.1. Buradaki önemli husus satıcının şekle aykırılığı tüketici aleyhine ileri süremeyecek oluşudur. Örneğin sözleşmenin adî yazılı bir şekilde yapıldığını varsayarsak ve tüketici on ay boyunca taksitleri ödemiş ise satıcı şekle aykırılık nedeniyle sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyecektir. Tüketici ise şekle aykırılığı ileri sürebilecektir.

30.4. Uygulamada yapılan hatalardan birisi davacı tüketicinin sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmesi ya da sözleşmeyi feshetmesidir. Sözleşmenin geçersizliği ya da feshi durumunda verilenler iade edilmekte ve koşulları varsa menfî zarar istenmekte iken sözleşme ayakta tutulduğunda aynen ifa ya da müspet zarar istenebilir. Örneğin 300.000 TL'ye satın alınan bir taşınmaz dava açma tarihinde 10.000.000 TL değerinde olabilir.

F. İMAR HUKUKU

1. Ruhsatsız Yapılan ya da Ruhsata Aykırı Yapılan Yapılar Nedeniyle Yapılan İşlemler

Ruhsat alınmaksızın yapılan ya da ruhsata aykırı yapılan yapılar nedeniyle yapılan işlemler genellikle şöyledir:

- a. Yapı tatil tutanağı ve mühürleme.
- b. İmar Kanunu madde 42 uyarınca para cezası verilmesi.
- c. İmar Kanunu madde 32 uyarınca yıkım kararı verilmesi ve 42/3 uyarınca para cezası verilmesi.
- d. Ödeme emirlerinin tebliğı.
- e. Yıkımın icrası.

2. İmar Para Cezaları

a. İmar Kanunu'nun 42. Maddesi Uyarınca Verilen Para Cezalarına İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Ruhsat alınmaksızın yapılan ya da ruhsata aykırı yapılan yapılara ilişkin İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre para cezaları verilmektedir.
2. İmar para cezası belediyelerde belediye encümeni, valiliklerde il özel idaresi encümeni tarafından karar alınmak suretiyle verilir.
3. İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca haklarında ceza verilecek kişiler;
 - a. Yapı sahibi,
 - b. Yapı müteahhidi ve
 - c. Aykırılığı 6 iş günü içinde bildirmeyen ilgili fennî mes'uldür.
4. Yapı sahibi ruhsatsız yapıyı veya ruhsata aykırılığı yapan kişidir. Yapıyı parsel mâliki yapabileceği gibi parsel mâliki olmayan kişi de yapmış olabilir (Bkz. Danıştay 14. D. 2019/1436 K.). Yapı sahibi ibaresinden anlaşılması gereken, yapıyı mevzuata aykırı inşa eden kişidir (Bkz. AYM 12.11.2019 tarihli 2016/866 başvuru no.).
5. Yapı sahibi ile yapı müteahhidinin aynı kişi olması durumunda her iki sıfattan dolayı ceza verilmez.
6. Yapı tatil zaptı usulüne uygun düzenlenmediği takdirde bu tutanağa esas olan 32. madde uyarınca yıkım ve 42. madde uyarınca imar para cezası kararları da hukuka aykırı olur.
7. İmara aykırılıklar şunlardır:
 - a. Ruhsat alınmaksızın yapı yapılması.
 - b. Ruhsat alınmasına rağmen ruhsata aykırı yapı yapılması.
 - c. Ruhsat alınmasına rağmen ruhsat eki etüt ve projelere aykırı yapı yapılması.
 - d. İmar mevzuatına aykırı olarak yapı yapılması.
 - e. İmar Kanunu 27. madde kapsamında ruhsat alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede belirtilen koşullar sağlanmadan yapı yapılması.
8. Öncelikle İmar Kanunu m. 42/2, a ve bentleri uyarınca temel ceza tespit edilir. Daha sonra 42/2, c bendi uyarınca temel cezaya arttırım oranları uygulanarak arttırılmış ceza bulunur. Bir ay içinde aykırılığın giderilmemesi durumunda ise 42/2, ç bendi uyarınca ilave ceza tahsil edilir.
9. Öncelikle temel para cezasının tespitinin gerektiğini söylemiştik. Temel para cezası tespit edilirken yapı sınıfı ve grubuna göre belirlenecek metrekare birim bedeli taşınmazın alanı ile çarpılır. Bu nedenle yapı sınıfı ve grubunun tespitinin doğru yapılıp yapılmadığı öncelikle belirlenmelidir. Daha sonra bu yapı sınıfı ve grubuna ilişkin metrekare birim fiyatının doğru tespit edilip edilmediğine bakılmalıdır. Bunun akabinde de aykırılığa teşkil eden alanın doğru tespit edilip edilmediği kontrol edilmelidir. Son olarak temel para cezasının tespitinde bulunan metrekare birim fiyatının aykırılık teşkil eden metrekare ile çarpımı ile bulunacak rakama bakılır.
10. Para cezasının tayininde arttırım sebeplerinin isabetli yapılıp yapılmadığına da dikkat edilmelidir. Ayrıca arttırım sebepleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Arttırım sebeplerinde hata yapılması durumunda da arttırım sebebine isabet kısım bakımından iptal söz konusu olabilecektir.

11. İmara aykırı yapı;
- a. Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30'u,
 - b. Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40'ı,
 - c. Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60'ı,
 - d. Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100'ü,
 - e. Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20'si,
 - f. Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80'i,
 - g. Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise cezanın % 50'si,
 - h. Ruhsatsız ise cezanın % 180'i,
 - i. Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50'i,
 - j. Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni inşaf faaliyete konu ise cezanın % 100'ü,
 - k. İnşaf faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10'u,
 - l. İnşaf faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20'si,
 - m. Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20'si

Oranında arttırım uygulanır.

12. İmar Kanunu m. 42/2, ç'ye göre, idari para cezası verilmesini gerektiren aykırılığa konu alan ile bu alanın bulunduğu arsa veya arazinin emlak vergisine esas asgari metrekaare birim değerinin çarpımı ile bulunan bedel kadar idari para cezası yapı sahibine ve yapı müteahhidine verilen para cezalarına ayrıca ilave edilir. Fakat, idari para cezasının ilgisine tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi halinde ç bendi uyarınca ilave edilen para cezası tahsil edilmez.

13. İmar Kanunu m. 42/3 uyarınca para cezası verilebilmesi için muhataba bir aylık süre tanınmalıdır (Danıştay 14. D, 2014/8675 E. 2016/5013 K.).

14. Para cezası verilirken dikkate alınması gereken hususlar:

- a. Yapının mülkiyet durumu.
- b. Yapının bulunduğu alanın özelliği.
- c. Yapının durumu.
- d. Yapının niteliği.
- e. Yapının sınıfı.
- f. Yapının yerleşmeye ve çevreye etkisi.
- g. Yapının can ve mal güvenliğini tehdit edip etmediği.
- h. İmara aykırılığın büyüklüğü.

15. Uygulamada yapı vasfında olmayan unsurlar için de para cezası verildiği görülmektedir. Fakat yapı vasfında olmayan unsurlar bakımından para cezası verilemez.
16. Yapı vasfında olup da ruhsat gerektirmeyen hususlar için para cezası verilemez. Ruhsata tabi olmayan yapılar;
- a. Arazinin etrafını çevreleyen beton direk ve çit.
 - b. Kapalı alan oluşturmayacak şekilde yapılan sundurma/ pergola.
 - c. Bahçede subasman seviyesinde olan ve üstü açık olan teras.
 - d. Taşınmazda park etmiş vaziyette duran tekerlekli karavan.
17. Ruhsata aykırı unsurlar somut ve ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Ölçü krokisi yapı tatil tutanağının eki olarak gösterilecekse ölçü krokisinin yapı tatil tutanağı ile aynı tarihli olması ve yapı tatil tutanağında imzası bulunan personel tarafından imzalanması ve yapı tatil tutanağıyla çelişkili olmaması gerekir.
18. Aykırılık teşkil eden alanlar bakımından her kat için ayrı ayrı ölçülere yer verilmelidir.
19. Aykırılık birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmiş ise her kişi için ayrı yapı tatil tutanağı düzenlenmelidir.
20. Her yapı için ayrı yapı tatil tutanağı düzenlenmelidir.
21. Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20'si kadar idari para cezası verilir.
22. Cezaların şahsiliği ilkesi gereği yapı sahibine para cezası verilmesi gerekir. Bu nedenle yapı sahibi olmayan kişiye ceza verilemez. Yine aynı ilke gereğince Mirasbırakan yapı sahibi ise mirasçılara cezalar geçmez.
23. Yine birlikte mülkiyetin söz konusu olduğu parselde yapıyı yapan hissedar/ortak bakımından para cezası verilebilir. Böyle bir durumda diğer hissedarlar bakımından para cezasına hükmedilemez. Ayrıca yapı sahibinin açıkça belirtilmesi gerekir. Birden çok bağımsız bölümün bulunduğu parselde de durum aynıdır (Bkz. Danıştay 6. D. 2002/3435 E. 2003/7049 K.).
24. Yapı arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yapılmış ise arsa sahibine ceza verilemez, ceza yapı sahibi olan yükleniciye verilir. Ancak arsa sahibi ruhsata aykırılık konusunda yüklenici ile anlaşmış ya da aykırılığa rıza göstermiş ise arsa sahibine para cezası verilebilir (Bkz. Danıştay 14. D. 013/3999 E. K:2015/2627).
25. Yapı inşaa edilirken meydana gelen ruhsata aykırılıklar nedeniyle bağımsız bölüm satın alanlara ceza verilemez (Bkz. Danıştay 14. D. 2014/7357 E. 2015/899 K.). Yapının inşaatının tamamlanmasından sonra meydana gelen ruhsata aykırılıklar nedeniyle kural olarak yapı sahibi değil yapı mülki sorumludur (Bkz. Danıştay 6. D. 2019/5781 E. 2019/9499 K.).
26. Kiracı sözleşmede yasak bulunmasına rağmen ruhsata aykırı yapı yaptığı takdirde para cezası kiracıya verilir. Hatta sözleşmede bu hususta hüküm bulunmasa bile kiracının ruhsata aykırı yapı inşaa etmesi durumunda yine para cezasının kiracıya verilmesi gerekir. Bu durumlarda mülke para cezası verilemez.
27. Yapı tatil tutanağı ilgili fen elemanı tarafından düzenlenmelidir. İlgili fen elemanından kasıt herhangi bir fen elemanı değildir. Bunlar, inşaat mühendisi, harita mühendisi, inşaat

teknikeri ve harita teknikeri gibi fen elemanlarıdır. Zabıta personeli tarafından düzenlenen yapı tatil tutanağına göre yıkım ve para cezası verilemez (Danıştay 14. D. 2014/10677 E. 2016/296 K.).

28. Fennî mes'ul yalnızca uzmanlık alanına giren konular nedeniyle para cezasından sorumlu olabilir.

29. Yapı denetim şirketi fennî mes'ul değildir.

30. Yapı tatil zaptı yapı yerine asılmalıdır. Muhtara bırakılacak tebligat örneği zorunlu değildir. Uygulamada yapı tatil zaptı yapı yerine asılmasa bile asıldığı yazılmaktadır.

31. İlgilinin encümen kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açmadan önce idareye başvuru zorunluluğu bulunmamaktadır. Görevli mahkeme idare mahkemesidir. Yetkili mahkeme yapının bulunduğu yer mahkemesidir.

32. İmar Kanunu madde 42 uyarınca ceza verilmesinin yanında ayrıca 32. madde uyarınca yıkım kararı da verilmektedir.

33. Açılacak davada yürütmeyi durdurma talep edilebilir. Fakat verilecek para cezasının tahsili durumunda hukuka aykırılığın açık olduğunun ve telafisi mümkün olmayan durumların izahının iyi bir şekilde yapılması gerekir. İşlemin para cezası olması nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı alma ihtimali oldukça düşüktür.

34. Uygulamada sıkça yapılan hatalara değinecek olursak;

- a. Yapı sahibinin belirlenmemesi ya da hatalı belirlenmesi,
- b. Yapı sınıfının ve yapı grubunun yanlış belirlenmesi,
- c. Aykırılık teşkil eden alanın yanlış belirlenmesi,
- d. Yapı vasfında olmayan unsurlar bakımından da ceza verilmesi,
- e. Ruhsat gerektirmeyen yapılar için de ceza verilmesi,
- f. Yapı tatil tutanağının ilgili fen personeli tarafından düzenlenmemesi,
- g. Mirasbırakan tarafından yapılan yapılar bakımından mirasçılara ceza verilmesi.

35. İmar para cezası tebliğiden itibaren 1 ay içinde ödenmelidir (6183 m. 37). 1 ay içinde ödeme yapılmazsa ilgili aleyhine ödeme emri düzenlenebilir. Ödeme emrine karşı 15 gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir. Haciz işlemlerine karşı 60 gün içinde idarî yargıda dava açılabilir.

36. İmar Kanunu m. 42/7 uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle TCK 184 üncü maddesine göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir. Para cezası henüz ödenmemiş ise belediye tahsil isteminde bulunamaz. 2863 sayılı Kanun m. 65 uyarınca ceza verilmesi durumunda da aynı sonuca varılmalıdır.

3. İmar Plan İptal Davaları

a. İmar Plan İptal Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Her şeyden önce askı süresi içinde plana itiraz edilip edilmediğine dikkat edilmelidir. Daha sonra Belediye'nin red yazısı üzerine ya da zımnî red üzerine süresi içinde dava açılmalıdır. Ancak belirtelim ki imar planına İdare'de itiraz edilmeden de dava açılabilir.
2. İptal istemi, hem parsel bazındaki gerekçelerle hem de planının bütünü bazında gerekçelerle talep edilebilir.
3. Bu davalarda yürütmeyi durdurma isteme ve duruşma isteme faydalı olabilecektir. Duruşmalarda konuşulanlar tutanağa geçmemektedir. Katibin yazmasını bekleme gibi bir derdiniz yok.
4. Tüm idarî işlemler bakımından geçerli olan beş esaslı unsur imar planları için de geçerlidir. Dolayısıyla yetki³³, şekil³⁴, sebep³⁵, amaç ve konu unsurlarında hukuka aykırılık söz konusu ise planın iptali istenebilir.
5. İmar planının yapılmasında amaç kamu yararadır³⁶. Planın kamu yararına aykırılığı hususunda araştırmalar yapılması uygun olacaktır.
6. İptale konu imar planının ayrılmaz parçası olan plan açıklama raporu ve plan hükümlerinde üst ölçekli planlara aykırı düzenlemeler olması plan hiyerarşisi gereği o düzenlemelerin iptalini gerektirir. İptale konu plan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise 1/5000 ölçekli imar planına, çevre düzeni planına ve diğer üst ölçekli planlara uygun olması gerekmektedir. Dava konusu plan 1/5000 ölçekli imar planı ise çevre düzenli ve diğer üst ölçekli planlara uygun olması gerekmektedir.
7. İptalini istediğiniz planın üst ölçekli planlarında da hukuka aykırılık var ise bu takdirde aynı davada bu planların da iptalini isteyebilirsiniz.
8. Dava dilekçesinde imar planına dayanak olan meclis kararının da iptali istenmelidir.
9. 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmayacağından davaya konu plan uygulama imar planı ise nazım imar planının varlığına dikkat edilmelidir. Uygulamada kimi zaman iki planın ya da plan revizyonunun birlikte yapıldığı görülmektedir. Halbuki mevcut 1/5000'lik plan olmadan ve yürürlüğe girmeden ona göre yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hukukî dayanaktan yoksundur.

³³ Danıştay 6. D. 2019/20580 E. 2022/3092 K.:

Dava konusu 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması gerekirken davalı Bakanlık tarafından onaylanmasında yetki unsuru bakımından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Danıştay 6. D. 2019/1054 E. 2022/2450 K.:

6306 sayılı Kanun uyarınca riskli yapılara ilişkin imar planı tadilatlarının ada bazında yapılması gerektiği, parsel bazında plan tadilatı yapılmasına ilişkin dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

³⁴ Danıştay 6. D. 2020/928 E. 2022/3739 K.:

Planlama alanına ilişkin inceleme, araştırma, etüt ve eşik analizi çalışmaları yapılmadan plan hazırlanması hukuka aykırıdır.

³⁵ 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması.

³⁶ Danıştay 6. D. 2014/5330 E. 2015/1552 K.:

Planlanan alandaki tüm parseller eşit ve adil olarak ele alınmalı ve buna göre düzenlenmelidir. Aksi halde imar planlarının özü olan eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle planın iptali gerekir. (İki parsel arasında anlamlı bir farklılık olmadan komşu parselde daha fazla yapılaşma hakkı verilmesi gibi).

Danıştay 6. D. 1997/2722 E. 1998/1549 K.:

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılamaz, zorunlu hallerde dahi eşdeğer yeni bir alan ayrılmadan yapılan plan değişikliğinin iptali gerekir.

10. Kurum görüşlerinin alınması ve eşik analizinin yapılması konusunda hatalar yapabildiğinden bu hususa da dikkat edilmelidir.
11. Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davalarında dava dilekçesi davalı parsel sahibine tebliğ edildiğinde 30 gün içinde idare mahkemesinde kamulaştırmanın iptali ile birlikte dayanak tüm imar planlarının iptalini isteyebilirsiniz.
12. İmar planlarına dayalı olarak yapılan işlemle birlikte plana da iptal davası açılabilir. Örneğin 18 uygulaması, kamulaştırma, tevhid-ifraz, inşaat ruhsatı ve oturma ruhsatı gibi işlemlere karşı dava açıldığında dayanak imar planlarının da iptali istenebilir.

G. KAMULAŐTIRMA HUKUKU

1. Kamulaőtırılacak Taşınmazın Özellikleri

1. Kamulaőtırılacak mal taşınmaz olmalıdır. Taşınmazın tapuya kayıtlı olması şart değildir (5. HD 2016/16898 K.).
2. Kamulaőtırılacak taşınmaz özel mülkiyette tabî taşınmaz olmalıdır. Kamu malları kamulaőtırılmaz ve kamu tüzel kişinin malik olduđu mal da kamulaőtırılmaz (Y. 5. HD 2012/14749 K.).
3. Taşınmaz, daha önce kamulaőtırılmamış olmalıdır.
4. Taşınmaz hakkında kamu yararı kararı alınmalıdır.

2. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davası

a. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Bu davanın davacısı kamulaştırma işlemini yapan idare, davalısı ise kamulaştırılan taşınmazın mülküdür. Taşınmaz mülki bu davayı açamaz.
2. Kamulaştırma işlemi bir özel hukuk tüzel kişisi lehine de yapılabilir. Fakat lehine kamulaştırma yapılan özel hukuk kişisi davaya müdahil olamaz.
 - a. Özel hukuk kişileri lehine yapılacak kamulaştırmalara örnekler:
 - 3213 sayılı Maden Kanunu m. 46
 - 4562 sayılı OSB Kanunu m. 4.
 - 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu m. 30.
 - 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu m. 10.
 - 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu m. 11.
 - 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu m. 12.
 - 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu m. 19.
3. Davadan önce yapılan uzlaştırma görüşmelerinde teklif edilen rakamda uzlaşılmaz ise kamulaştırmayı yapan idare, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde bedel tespit ve tescil davası açar. Dolayısıyla bu davanın davacısı kamulaştırma işlemini başlatan ve satın alma işleminden sonuç alamayan idaredir.
4. Davacı idare bu dava iki şey ister (KK 10/1):
 - a. Taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti.
 - b. Taşınmazın davacı idare lehine tescili.
5. Örnek talep şöyle olabilir:

“1. ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... Ada, ... Parselde kayıtlı taşınmazın ... m2’lik bölümünün ve varsa üzerindeki muhdesatların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve diğer maddeleri uyarınca KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNE;

2. 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca dava konusu taşınmazın üzerindeki (varsa) haciz, ipotek vs. şerhlerin tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerine aktarılmasına ve taşınmazın müvekkil idare adına haciz, ipotek vs. şerhlerden ari olarak TESCİLİNE;”
6. Dava basit yargılama usulüne tabidir.
7. Davaya cevap süresi 10 gündür, iki hafta değildir. Davalı, dava dilekçesinin ve tensip zaptının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde tüm savunmalarını yapmak durumundadır. Burada özellikle taşınmaz malın değeri hususundaki savunmalar önem arz etmektedir.
8. Cevap dilekçesinde taşınmazın vasfı ile ilgili ve değeri etkileyen tüm hususlar ile ilgili açıklamalara yer verilmelidir.
9. Dava açılmasından itibaren en geç 30 gün sonrası için duruşma günü verilir (KK 10/2).
10. Bu davalar ivedi işlerden olup adlî tatilde de görülür (5. HD. 2018/11876 E. 2019/9475 K.; 5. HD. 2017/34623 E. 2018/12737 K.; 5. HD. 2017/3523 E. 2018/10902 K.).
11. Yargılama giderleri davacı idare tarafından karşılanır.
12. Bu davalarda idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmemelidir (Bkz. Musa Turhan kararı; 5. HD. 2017/36390 E. 2019/12133 K.).

13. Bu dava bakımından müvekkil ile yapılacak vekâlet ücretine ilişkin sözleşme de çok önemlidir. Kamulaştırma Kanununun “Yasak işlemler ve eylemler” başlıklı 31. Maddesinin d, e ve f bentlerine göre;

“Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının nakden veya başka bir şekilde, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal sahibine önceden ödenmesi”, “Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması” ile “yasaklanan fiillerin avukat veya dava vekillerince bizzat veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması”

yasaklanmıştır.

14. Davalı, tensip zaptının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde maddî hatalar nedeniyle adlî yargıda düzeltim davası ve kamulaştırma işleminin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Davacı iptal davasında dilerse kamulaştırma işlemi ile birlikte kamulaştırma işleminin dayanağını oluşturan imar planlarının da iptalini isteyebilir. İdare mahkemesinde açılacak iptal davası yürütmeyi durdurma talepli açılmalıdır. Aksi takdirde bedel tespit ve tescil davasına devam edilip karar verilebilir. İdare mahkemesinde açılan iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda bedel tespit ve tescil davasında bekletici mesele yapılacaktır. İdare mahkemesinde kamulaştırma işleminin iptali yönünde karar verilirse bedel tespit ve tescil davasının da reddine dair karar verilir (5. HD. 2017/2051 E. 2019/1 K.).

15. Tensip zaptında idare mahkemesinde açılacak iptal davası ve adlî yargıda açılacak düzeltim davaları bakımından husumet yanlış gösterilmiş ise ve taşınmaz maliki de davayı yanlış hasma açmış ise gerçek hasma tebligat yapılarak davaya devam edilecektir.

16. Mahkeme dava dilekçesini, idare tarafından verilen belgeleri ve tensip zaptını davalıya gönderir. Ayrıca duruşma günü davacı idareye de gönderilir. İdare tarafından davalının adresine ulaşılamamışsa mahkemece ilânen tebligat yolu ile tebligat yapılır. Ancak kanımca HMK ile Kamulaştırma Kanunu birlikte değerlendirildiğinde mahkemece adres araştırması yapıldıktan sonra da davalının adresine ulaşılamıyorsa bu takdirde ilânen tebligat yapılmalıdır. Aynı yönde verilen karar için bkz: 5. HD. 2017/27760 E. 2018/9528 K.

17. Taşınmazın bulunduğu yerde mahalli gazete yayımlanıyorsa mahallî gazetede ve Türkiye genelinde çıkan bir gazetede kamulaştırmanın ve belgelerin özeti bir defa yayımlanır.

18. Taraflar anlaşamadıkları takdirde mahkeme tarafından taşınmazın bedelini belirlemek maksadıyla mahallinde keşfe karar verilir.

19. Taraflar bedel konusunda anlaştıkları takdirde anlaşılan bedel peşin ve nakit olarak davalı adına açılacak banka hesabına yatırılır. Taraflar anlaşamadıkları takdirde ise mahkemece tespit edilecek bedelin banka hesabına yatırılması gerekir. Para yatırma hususunda mahkeme idareye 15 gün süre verir. Bu süre gerektiğinde mahkemece bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Bu uzatılan süre de 15 gün olmalıdır (5. HD. 2017/36322 E. 2018/21381 K.; 5. HD 2018/4281 E. 2018/13508 K.). Bu sürede de bedel yatırılmazsa davanın reddine karar verilir (5. HD. 2018/3309 E. 2019/8851 K.).

20. İstinaf ve temyiz incelemesi sonucunda kesinleşen kamulaştırma bedeli davalıya ödenenden az ise fazla olan kısım davalıdan geri alınır. İdarenin ödeme tarihi ile geri ödemeye ilişkin süre için davalıdan faiz alınmaz.

21. Tespit edilen bedel idare tarafından yatırılmaz ise tescil kararı verilmeyecek ve dava reddedilecektir.

22. Kamulaştırma davalarında Anayasa'nın 46. maddesi gereği gerçek bedel esastır. Taşınmazın gerçek bedelinin bilirkişi tarafından hesaplanıp mahkemece hüküm altına alınması gerekir. Taşınmazın değeri dava tarihine göre belirlenir.

b. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescil Davalarında Bedelin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Bilirkişi raporunu hazırlayacak bilirkişi kurulu en az üç kişiden oluşmak zorundadır. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerlendirme uzmanları arasından seçilmesi zorunludur.
2. Hâkim bilirkişileri bilirkişilerin uzmanlık alanları, kamulaştırılacak taşınmazın niteliği göz önüne alarak seçmelidir.
3. Bilirkişi kurulu, mahkeme heyeti ile taşınmazın bulunduğu yer gider ve hazır bulunan ilgilileri dinler. Ayrıca keşif mahallinde köy ya da mahalle muhtarının da beyanı alınır.
4. İdare tarafından kamulaştırmaya dair belgeler dava tarihi itibarıyla verildiğinden hesaplama dava tarihine göre yapılır³⁷. Ancak, kanımca belgeler dava tarihinde dosyaya sunulmamış ise idare tarafından belgelerin mahkemeye verildiği güne göre taşınmazın değerinin belirlenmesi gerekir.
5. Bilirkişi kurulu taşınmazın değerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerlendirme standartlarına uygun gerekçeli olmak üzere yapar.
6. Kamulaştırma davalarında Anayasa'nın 46. maddesi gereği gerçek bedel esastır³⁸. Taşınmazın gerçek bedelinin bilirkişi tarafından hesaplanıp mahkemece hüküm altına alınması gerekir.
7. Bilirkişi kurulu rapor hazırlarken taşınmazın:
 - a. Cins ve nev'ini³⁹,
 - b. Yüzölçümünü,
 - c. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,
 - d. Varsa vergi beyanını⁴⁰,
 - e. Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
 - f. Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,

³⁷ “değerlendirmede idarece belgelerin mahkemeye verildiği; eş söyleyişle Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescil istemiyle davanın açıldığı günün esas alınması gerektiği açıktır. Yargıtay HGK 2017/3077 E. 2018/978 K.”

³⁸ “Kanun'un lafzı ve ruhu göz önüne alındığında; ana ilke taşınmazın ve üzerinde bulunan muhtesatın gerçek değerinin tespit edilmesidir.

Esasen Anayasa'nın 46. maddesinin 1. fıkrasında, “Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Tasarısı gerekçesinde de, 11.maddede sayılan ölçütlerin Anayasa'nın 46. maddesindeki unsurlar göz önünde tutularak düzenlendiği belirtilmiştir. (Yargıtay HGK 2019/431 E. 2020/285 K.)”

³⁹ “Dava konusu taşınmazın değeri tespit edilirken öncelikle taşınmazın niteliğinin tespit edilmesi gerekli olup ... (Yargıtay 5. HD. 2020/8794 E. , 2021/14066 K.)”

⁴⁰ “... dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların re'sen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“... dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

- g. Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,
- h. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
- i. Her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerini

dikkate alır.

9. Yukarıda sayılan kriterlerin değeri ne surette etkilediğinin raporda tek tek belirtilmesi ve gerekçelendirilmesi⁴¹ gerçek değer belirlenmesi bakımından önem arz etmekte ise de bilirkişi kurulu raporlarında bu hususa pek de riayet edilmemektedir.

10. Taşınmazın meskun mahalde olup olmadığı, belediye mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı hususu da değerlemeyi etkileyebilir.

11. Uygulamada sık rastlanan sorunlardan birisi de arsa değerlemesinde emsal gösterilmeden rapor hazırlanmasıdır. Halbuki arsa değerlemesinde emsal gösterilmesi zorunludur. Hatta mahkeme emsal konusunda taraflara da süre verir. Ayrıca emsallerle yapılacak kıyaslamada emsallerin dava konusu taşınmazlara olan üstün ve eksik yönleri de belirtilmelidir (Bkz. 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)

12. Davaya konu taşınmazın emsallere olan uzaklığı da önemli bir faktördür. Mesafe nedeniyle taşınmazın değerinde artma ya da azalma olabilecektir.

13. Gösterilen emsallerin satış akit tablosunun da getirilmesi gerekmektedir.

14. Taşınmazın merkezî yerlere olan uzaklığı önemli bir değerlendirme ölçütü olup bu husus emsal karşılaştırmasında da dikkate alınmalıdır. Taşınmazın yollara uzaklığı,

15. Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz.

⁴¹ “... bedel tesbitinde etkisi olan tüm unsurlarda dikkate alınarak maddenin dördüncü fıkrası uyarınca her unsurun gerekçeleri ve değere katkı oranları ayrı ayrı belirtilip gösterilmek suretiyle kamulaştırma karşılığının tespit edilmesi gerektiği gibi; Bu unsurların dayanağı olan belgelerinde getirilmesi zorunludur. (Yargıtay HGK 2008/5-741 E. 2008/739 K.)”

“Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, emsal taşınmazlar ile dava konusu taşınmazın Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisine esas olan m2 değerlerine göre fark oranı tespit edildikten sonra, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınan emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle karşılaştırma yapılmadan, soyut ifadelerle taşınmazın m2 birim fiyatına 375,00-TL olarak değer biçildiğinden bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir. (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“Anılan 11. maddede, kamulaştırılan taşınmazın bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyen tüm unsurların dikkate alınması ilkesi getirilmiştir. (Yargıtay HGK 2019/431 E. 2020/285 K.)”

c. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Arsa Bedelinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Bilirkişi raporunu hazırlayacak bilirkişi kurulu en az üç kişiden oluşmak zorundadır. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerlendirme uzmanları arasından seçilmesi zorunludur.
2. Hâkim bilirkişileri bilirkişilerin uzmanlık alanları, kamulaştırılacak taşınmazın tarım arazi olması ve diğer niteliklerini göz önüne alarak seçmelidir.
3. Bilirkişi kurulu, mahkeme heyeti ile taşınmazın bulunduğu yer gider ve hazır bulunan ilgilileri dinler. Ayrıca keşif mahallinde köy ya da mahalle muhtarının da beyanı alınır.
4. İdare tarafından kamulaştırmaya dair belgeler dava tarihi itibarıyla verildiğinden hesaplama dava tarihine göre yapılır⁴². Ancak, kanımca belgeler dava tarihinde dosyaya sunulmamış ise idare tarafından belgelerin mahkemeye verildiği güne göre taşınmazın değerinin belirlenmesi gerekir.
5. Bilirkişi kurulu taşınmazın değerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerlendirme standartlarına uygun gerekçeli olmak üzere yapar.
6. Kamulaştırma davalarında Anayasa'nın 46. maddesi ve Kamulaştırma Kanunu m. 11 gereği gerçek bedel esastır⁴³. Taşınmazın gerçek bedelinin bilirkişi tarafından belirlenip mahkemece hüküm altına alınması gerekir.
7. Bilirkişi kurulu rapor hazırlarken taşınmazın:
 - a. Cins ve nev'ini⁴⁴,
 - b. Yüzölçümünü,
 - c. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,
 - d. Varsa vergi beyanını⁴⁵,
 - e. Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
 - f. Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,

⁴² “değerlendirmede idarece belgelerin mahkemeye verildiği; eş söyleyişle Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescil istemiyle davanın açıldığı günün esas alınması gerektiği açıktır. Yargıtay HGK 2017/3077 E. 2018/978 K.”

⁴³ “Kanun'un lafzı ve ruhu göz önüne alındığında; ana ilke taşınmazın ve üzerinde bulunan muhtesatın gerçek değerinin tespit edilmesidir.

Esasen Anayasa'nın 46. maddesinin 1. fıkrasında, “Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Tasarısı gerekçesinde de, 11.maddede sayılan ölçütlerin Anayasa'nın 46. maddesindeki unsurlar göz önünde tutularak düzenlendiği belirtilmiştir. (Yargıtay HGK 2019/431 E. 2020/285 K.)”

⁴⁴ “Dava konusu taşınmazın değeri tespit edilirken öncelikle taşınmazın niteliğinin tespit edilmesi gerekli olup ... (Yargıtay 5. HD. 2020/8794 E. , 2021/14066 K.)”

⁴⁵ “... dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların re'sen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“... dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

- g. Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,
- h. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
- i. Her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerini

dikkate alır.

8. Yukarıda sayılan kriterlerin değeri ne surette etkilediğinin raporda tek tek belirtilmesi ve gerekçelendirilmesi⁴⁶ gerçek değer belirlenmesi bakımından önem arz etmekte ise de bilirkişi kurulu raporlarında bu hususa pek de riayet edilmemektedir.

9. Kamulaştırma Kanunu m. 11/1 (g) uyarınca arsalarda bedel belirlenirken kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değeri dikkate alınır.

10. Taşınmazın arsa niteliğinin belirlenmesinde Bakanlar Kurulunun 28/02/1983 tarihli 1983/6122 sayılı kararı ve 1996/3 Esas 1998/1 sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme kararı dikkate alınır.

11. Taşınmazın imar parseli ya da kadastro parseli olup olmadığı hususu değerin belirlenmesinde son derece önemlidir. belediye ve kadastradan ayrı ayrı taşınmaza ilişkin bilgilerin istenmesi gerekir. Eğer taşınmaz imar parseli ise imar planındaki konumu da önem arz etmektedir⁴⁷.

12. Arsalar imar parseli ve kadastral parsel olmak üzere ikiye ayrılır.

13. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalan taşınmazlar arsadır.

14. Taşınmaz plansız alanda olsun ya da olmasın, belediye mücavir alan sınırları içinde kalıyorsa, etrafı meskun yer ise belediye hizmetlerinden yararlanıyorsa ya da yararlanabilecek durumda ise yine arsa niteliğindedir. Buradaki unsurlar esaslı unsurlar olup taşınmazın arsa niteliğini haiz olması için tüm unsurların birlikte bulunması gerekmektedir.

15. 1/1000 ölçekli imar planında olup İmar Kanunu 18 uygulaması gören parseller imar parselleridir. 1/1000 ölçekli imar planında yer alsa da İmar Kanunu 18 uygulaması görmeyen ve DOP kesintisi yapılmayan yerler kadastral parsellerdir. Ancak daha önceden kamu hizmetlerine ayrılmak amacıyla bedelsiz kesinti yapılan 1/5000'lik nazım imar planında yer alan arsalar imar parseli kabul edilir.

16. Taşınmaz belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalıyorsa, etrafı meskun yer ise, belediye hizmetlerinden yararlanıyorsa ya da yararlanabilecek durumda ise yine arsa niteliğindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktan anlaşılmaması gereken yol, su, elektrik

⁴⁶ "... bedel tesbitinde etkisi olan tüm unsurlarda dikkate alınarak maddenin dördüncü fıkrası uyarınca her unsurun gerekçeleri ve değere katkı oranları ayrı ayrı belirtilip gösterilmek suretiyle kamulaştırma karşılığının tespit edilmesi gerektiği gibi; Bu unsurların dayanağı olan belgelerinde getirilmesi zorunludur. (Yargıtay HGK 2008/5-741 E. 2008/739 K.)"

"Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, emsal taşınmazlar ile dava konusu taşınmazın Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisine esas olan m2 değerlerine göre fark oranı tespit edildikten sonra, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınan emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle karşılaştırma yapılmadan, soyut ifadelerle taşınmazın m2 birim fiyatına 375,00-TL olarak değer biçildiğinden bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir. (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)"

"Anılan 11. maddede, kamulaştırılan taşınmazın bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyen tüm unsurların dikkate alınması ilkesi getirilmiştir. (Yargıtay HGK 2019/431 E. 2020/285 K.)"

⁴⁷ "... dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu ... (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)" Aynı yönde 5. HD. 2021/7926 E. , 2021/14752 K.

hizmetleri ve düzenli otobüs seferlerinin olmasıdır; kanalizasyon hizmetinin bulunması zorunlu değildir.

17. Uygulamada sık rastlanan sorunlardan birisi de emsal gösterilmeden rapor hazırlanmasıdır. Yasada açık bir şekilde özel bir amacı olmayan emsal satışlara göre değer biçileceği belirtilmesine karşın emsal gösterilmeden değer biçilmesi bozma nedenidir. Halbuki emsal gösterilmesi zorunludur. Hatta mahkeme emsal konusunda taraflara da imkân tanır¹. Ayrıca emsallerle yapılacak kıyaslamada emsallerin dava konusu taşınmazlara olan üstün ve eksik yönleri oranları ile belirtilmelidir⁴⁸. Emsallerin de imar ya da kadastral parsel olup olmadığı hususu kıyaslama bakımından son derece önemlidir⁴⁹. Bilirkişi kurulu raporunda emsallerin dava konusu taşınmaza olan uzaklığına da yer vermelidir⁵⁰. Gösterilen emsallerin satış akit tablosunun da getirilmesi gerekmektedir⁵¹.

18. Taşınmazın değeri değerlendirme tarihinden önceki emsal satışlara göre belirlenecektir. Buna göre dava tarihinden önceki ait tapuda yapılmış emsal satışlar esas alınacaktır.

19. Emsal arsaların dava konusu arsaya yüzölçüm bakımından, yakın mesafede olması bakımından, satış tarihi bakımından uygun olmalıdır.

20. Taşınmazın merkezî yerlere olan uzaklığı önemli bir değerlendirme ölçütü olup bu husus emsal karşılaştırmasında da dikkate alınmalıdır⁵².

⁴⁸ “dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

⁴⁹ “... değerlendirme tarihi itibarıyla, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibarıyla imar ya da kadastral parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması ... (Yargıtay 5. HD. 2021/7926 E. 2021/14752 K.)”

“... değerlendirme tarihi itibarıyla, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibarıyla imar ya da kadastral parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması ... (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“... taşınmazın, değerlendirme tarihi itibarıyla, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibarıyla imar ya da kadastral parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

⁵⁰ “... emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ... (Yargıtay 5. HD. 2021/7926 E. 2021/14752 K.)”

“... emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ... (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“...dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

⁵¹ “dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların ... emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“... dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların ... emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

⁵² “... emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ... (Yargıtay 5. HD. 2021/7926 E. 2021/14752 K.)”

“emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ... (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“...dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

d. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davasında Tarım Arazisi Bedelinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Bilirkişi raporunu hazırlayacak bilirkişi kurulu en az üç kişiden oluşmak zorundadır. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerlendirme uzmanları arasından seçilmesi zorunludur.
2. Hâkim bilirkişileri bilirkişilerin uzmanlık alanları, kamulaştırılacak taşınmazın tarım arazi olması ve diğer niteliklerini göz önüne alarak seçmelidir.
3. Bilirkişi kurulu, mahkeme heyeti ile taşınmazın bulunduğu yer gider ve hazır bulunan ilgilileri dinler. Ayrıca keşif mahallinde köy ya da mahalle muhtarının da beyanı alınır.
4. İdare tarafından kamulaştırmaya dair belgeler dava tarihi itibarıyla verildiğinden hesaplama dava tarihine göre yapılır⁵³. Ancak, kanımca belgeler dava tarihinde dosyaya sunulmamış ise idare tarafından belgelerin mahkemeye verildiği güne göre taşınmazın değerinin belirlenmesi gerekir.
5. Bilirkişi kurulu taşınmazın değerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen değerlendirme standartlarına uygun gerekçeli olmak üzere yapar.
6. Kamulaştırma davalarında Anayasa'nın 46. maddesi ve Kamulaştırma Kanunu m. 11 gereği gerçek bedel esastır⁵⁴. Taşınmazın gerçek bedelinin bilirkişi tarafından belirlenip mahkemece hüküm altına alınması gerekir.
7. Bilirkişi kurulu rapor hazırlarken taşınmazın:
 - a. Cins ve nev'ini⁵⁵,
 - b. Yüzölçümünü,
 - c. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,
 - d. Varsa vergi beyanını⁵⁶,
 - e. Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
 - f. Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,

⁵³ “değerlendirmede idarece belgelerin mahkemeye verildiği; eş söyleyişle Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescil istemiyle davanın açıldığı günün esas alınması gerektiği açıktır. Yargıtay HGK 2017/3077 E. 2018/978 K.”

⁵⁴ “Kanun'un lafzı ve ruhu göz önüne alındığında; ana ilke taşınmazın ve üzerinde bulunan muhtesatın gerçek değerinin tespit edilmesidir.

Esasen Anayasa'nın 46. maddesinin 1. fıkrasında, “Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Tasarısı gerekçesinde de, 11.maddede sayılan ölçütlerin Anayasa'nın 46. maddesindeki unsurlar göz önünde tutularak düzenlendiği belirtilmiştir. (Yargıtay HGK 2019/431 E. 2020/285 K.)”

⁵⁵ “Dava konusu taşınmazın değeri tespit edilirken öncelikle taşınmazın niteliğinin tespit edilmesi gerekli olup ... (Yargıtay 5. HD. 2020/8794 E. , 2021/14066 K.)”

⁵⁶ “... dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların re'sen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD 2020/11507 E. 2021/9252 K.)”

“... dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek ... (Yargıtay 5. HD. 2020/6658 E. 2021/8176 K.)”

- g. Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,
- h. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
- i. Her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçülerini

dikkate alır.

8. Yukarıda sayılan kriterlerin değeri ne surette etkilediğinin raporda tek tek belirtilmesi ve gerekçelendirilmesi⁵⁷ gerçek değer belirlenmesi bakımından önem arz etmekte ise de bilirkişi kurulu raporlarında bu hususa pek de riayet edilmemektedir.

9. Kamulaştırma Kanunu m. 11/1 (f) uyarınca arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini hesaplamak gerekmektedir. Tarım arazilerinde değer belirlemede gelir metodu uygulanır⁵⁸. Arazilerde ekilen ve biçilen ürünlere göre değerlendirme yapılması gerekir. Burada kuru ve sulu tarım ayrımı önemli olup⁵⁹ tarıma göre ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerektiğine de dikkat edilmelidir. Sulu tarım yapılmasının sebebi taşınmazdaki kuyu ise kuyu için ayrıca değer biçilemez.

10. Arazilerde fiilen ekilebilir ürün münavebesine göre hesaplanan brüt gelirden masrafların çıkarılması ile oluşacak net gelirinin kapitalizasyon faizine bölünmesi ile taşınmazın TL/dekar değer tespiti yapılır⁶⁰. Bulunan bedelin 1000 ile bölümü ile taşınmazın TL/m2 değeri bulunur.

⁵⁷ "... bedel tesbitinde etkisi olan tüm unsurlarda dikkate alınarak maddenin dördüncü fıkrası uyarınca her unsurun gerekçeleri ve değere katkı oranları ayrı ayrı belirtilip gösterilmek suretiyle kamulaştırma karşılığının tespit edilmesi gerektiği gibi; Bu unsurların dayanağı olan belgelerinde getirilmesi zorunludur. (Yargıtay HGK 2008/5-741 E. 2008/739 K.)"

"Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, emsal taşınmazlar ile dava konusu taşınmazın Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisine esas olan m2 değerlerine göre fark oranı tespit edildikten sonra, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınan emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle karşılaştırma yapılmadan, soyut ifadelerle taşınmazın m2 birim fiyatına 375,00-TL olarak değer biçildiğinden bu rapora göre hüküm kurulması mümkün değildir. (Yargıtay 5. HD. 2020/11507 E. 2021/9252 K.)"

"Anılan 11. maddede, kamulaştırılan taşınmazın bedeli belirlenirken taşınmazın değerini etkileyen tüm unsurların dikkate alınması ilkesi getirilmiştir. (Yargıtay HGK 2019/431 E. 2020/285 K.)"

⁵⁸ "Arazi niteliğindeki ... Köyü 4598 parsel sayılı taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde yöntem itibarıyla bir isabetsizlik görülmemiştir. (Yargıtay 5. HD. 2021/2105 E. 2021/13822 K.)"

⁵⁹ "Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı Yasayla değişik 11.maddesinin birinci fıkrasının arazilere ilişkin (f) bendinde taşınmazın dava tarihindeki mevkii ve şartlarına göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden değerinin belirleneceği öngörülmekte olup bu yöntemle taşınmazın değerinin saptanmasında münavebeye alınacak ürünler yönünden sulu ya da kuru tarım arazisi niteliğinde olup olmaması önem taşıdığından; mahallinde yapılan keşif sonucu alınan 25.07.2014 tarihli bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu belirlenmiş ve buna göre münavebe değerlendirmesi yapılmış mahkemece hükme esas alınan 05.11.2014 tarihli ekbilirkişi raporunda ise dava konusu taşınmaz sulama kooperatifinin yağmurlama sulama sahası dışında kalan ancak sulanabilen tarım arazisi olarak değerlendirildiği halde sulama kaynağının ne olduğu açıkça gösterilmeden bilirkişi raporunda belirtilen sulamanın taşınmazın tamamında ve her mevsim için fiilen yeterli olup olmadığı, dereden sulanıyorsa bu suyun kendi doğal akışı ile mi yoksa özel bir pompalama ya da başka bir sistemle mi taşınmaza ulaştığı, yapılan sulamanın taşınmaz üzerinde bulunan derin kuyudan mı sağlandığı, başkasının taşınmazındaki bir kuyudan yapılıyor olması durumunda bu sulamanın daimi ve geçerli kabul edilebilmesi için kaynak üzerinde dava konusu taşınmaz lehine bir mükellefiyet kurulmuş olması gerektiğinden bu hususun varlığı ve suyun yeterliliği vb. gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde araştırma yapılarak belirlenmeden, pompalama veya damla sulama yöntemi ile yapılan bir sulama varsa bunun için yapılacak giderlerin de üretim masraflarına ilave edilmesi gerektiği düşünülmeyen taşınmaz sulanabilir tarım arazi olarak kabul edilip kuru tarım arazilerinde uygulanan kapitalizasyon faizine göre değerlendirme yapan bilirkişi kurulu raporuna dayalı hüküm kurulması nedeniyle mahkeme kararı bozulmuş ... (Yargıtay 5. HD. 2021/2105 E. 2021/13822 K.)"

11. Arazilerde münavebe ürünlerine ilişkin tüm bilgiler ilçe tarım ve orman müdürlüğünden istenir⁶¹. Bu bilgilere ilişkin belgelerin ilgili kurumlardan getirilmesi zorunludur⁶². Arazinin ulunduğu ilçe tarım ve orman müdürlüğünde veriler bulunuyor ise diğer resmî kurumların verileri kurul raporunda esas alınamaz⁶³. Eğer veriler ilçe tarım ve orman müdürlüğünde yok ise verilen diğer resmî kurumlardan alınması gerekir. Münhasıran İlçe tarım müdürlüğünün ve diğer resmî kurumların somut verilerine dayanmayan rapor hükme esas alınamaz. Münavebe ürünlerinin yıllık dekara asgarî ve azamî verim miktarı, değerlendirme yılının hasat dönemine ait toptan satış fiyatı, kilogram değeri ve üretim masrafları ilçe gıda ve tarım müdürlüğünden alınmalıdır⁶⁴. Resmî kurumlardan bu veriler getirilmeksizin rapor hazırlanamaz⁶⁵. Bilirkişi

⁶⁰ "... arazinin kıymeti, taşınmazın fiilen ekilebilir ürün münavebesine göre hesaplanan brüt gelirinden münavebe ürünlerin üretim masraflarının çıkarılması ile bulunan net gelirinin kapitalizasyon faizine bölünmesi ile bulunur. (Yargıtay HGK 2017/5-2018 E. 2021/795 K.)"

⁶¹ "... bilirkişi raporlarında dekar başına verim ve masraf ile hasat dönemi toptan satış fiyatları, aynı yörede eşit olarak ve istatistiki bilgilere dayanan ve resmî kurum olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verileri esas alınarak tespit edilmelidir. (Yargıtay HGK 2017/5-2018 E. 2021/795 K.)"

"Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; arazi niteliğindeki, Şemdinli İlçesi, ... Köyü, ... ada ... parsel ve 120 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11/1-f maddesi uyarınca gelir metodu esas alınarak; üzerindeki ağaçlara ise yaş, cins ve verim durumuna göre değer biçilmesine ve alınan rapor uyarınca bedelinin davalı idareden tahsiline ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı davalı idare vekilince yapılan istinaf başvurusunun kısmen kabul edilerek, buğday ve buğday samanının kuru şartlardaki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre verimi ve fiyatı, diğer münavebe ürünlerinin ise masrafı alınarak ve muvafaknamede belirlenen sayıda asma ağacı üzerinden hesaplama yapılarak 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. (Yargıtay 5. HD. 2021/4987 E. 2021/13362 K.)"

"Dairemize aynı bölgeden intikal eden dosyalarda kuru arazide münavebeye 2. yıl ürünü olarak karpuz ürününün alındığı ve bu ürünün münavebeye alınmasının Çiftlikköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 28.12.2018 havale tarihli ve 3869056 sayılı yazısı ekindeki münavebe cetveli ile de uyumlu olduğu halde, yazılı şekilde 2. yıl ürünü olarak münavebeye buğday ürünü alınan bilirkişi kurulu raporu hükme esas alınmak suretiyle eksik inceleme ile hüküm kurulması, ... (Yargıtay 5. HD. 2021/6056 E. 2021/13089 K.)"

⁶² "2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. maddesinin 3. fıkrasının f bendi uyarınca tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın mevkii ve şartlarına göre olduğu gibi kullanılması hâlinde ekilecek ürünler ve münavebeye alınan bu ürünlerin elde edilmesi için yapılacak harcamalar göz önünde tutularak net gelirin hesaplanması ve bilimsel yolla değerinin bulunması, bedel tespitinde etkisi olan diğer tüm unsurlarda dikkate alınarak her unsurun gerekçeleri ve değere katkı oranları ayrı ayrı belirtilip gösterilmek suretiyle kamulaştırma karşılığının tespit edilmesi gerektiği gibi, bu unsurların dayanakları olan belgelerin de getirilmesi zorunludur. (Yargıtay HGK 2017/5-2018 E. 2021/795 K.)"

"2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11.maddesinin, üçüncü fıkrasının, (f)bendi uyarınca, tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde ekilecek ürünler ve münavebeye alınan bu ürünlerin elde edilmesi için yapılacak harcamalar göz önünde tutularak, net gelirin hesaplanması ve bilimsel yolla değerinin bulunması, bedel tesbitinde etkisi olan tüm unsurlarda dikkate alınarak maddenin dördüncü fıkrası uyarınca her unsurun gerekçeleri ve değere katkı oranları ayrı ayrı belirtilip gösterilmek suretiyle kamulaştırma karşılığının tespit edilmesi gerektiği gibi; Bu unsurların dayanağı olan belgelerinde getirilmesi zorunludur. Yargıtay HGK 2008/5-741 E. 2008/739 K."

⁶³ "... somut olay değerlendirildiğinde; bilirkişi raporunda münavebeye alınan ürünlerin değerlendirme yılı hasat dönemi satış fiyatına ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verileri mevcut iken Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çukobirlik Kooperatifi verileri esas alınamaz. (Yargıtay HGK 2017/5-2018 E. 2021/795 K.)"

⁶⁴ "Bilirkişi kurulunca değerlendirmeye esas alınan münavebe ürünlerinin 2016 yılı itibarıyla ayrıntılı üretim giderini (harcama kalemlerini tek tek) gösteren veri cetveli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden getirtilip sermaye faizi, genel idarecilik giderleri, tarla kirası ve bilinmeyen masraflar kalemlerinin üretim masraflarına dahil edilmeyeceği gözönünde tutularak hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporu denetlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması. Doğru olmadığı gibi... (Yargıtay 5. HD. 2021/9807 E. 2021/13373 K.)"

⁶⁵ "Öte yandan temyize konu bozma kararında yer alan ve "...1-Hükme esas alınan bilirkişi raporunda taşınmazda sebze tarımı yapıldığı belirtilmiş ise de; hangi sebzelerin münavebede esas alındığı açıklanmadan tarla sebzeciliği adı altında değer biçilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Bu nedenle, münavebe ürünü olarak değer biçmede esas alınan sebzelerin ayrıntılı ve açıkça neler olduğu belirtilip, her birinin net gelirine göre hesaplama yapılması ve dekar başına verim miktarlarının İlçe Tarım Müdürlüğünden, değerlendirme tarihi olan 2013 yılı dekar başına

kurulu raporunda ortalama deęer hesaplanır. Ortalama deęerlerden uzaklařılması durumunda nedenlerinin de bilirkiři kurulu raporunda belirtilmesi gerekir⁶⁶.

12. Üretim masrafı brüt gelirin 1/3'ünden az olamaz⁶⁷. Brüt gelire yakın üretim masrafı da kabul edilemez.

13. Bilirkiři kurulu raporunda kapitalizasyon faizine raporda yer verilmeli ve oranın belirlenmesine dair gerekçelere de raporda yer verilmelidir.

14. Kapitalizasyon faizi Yargıtay'a göre %3 - %15 arasında deęişmektedir. Ancak kapitalizasyon faizini Yargıtay genellikle sulu tarımda %4-%5, kuru tarımda ise %5-%6 olarak kabul etmektedir.

15. Bir arazideki bölgede bir yıl A ürün ve bir yıl da B ürünü ekiliyorsa, A ve B ürünlerinin resmî kurumlardan azami ve asgarî dekar verimi, deęerleme yılının hasat dönemine ait toptan kilogram satış fiyatı ve ürünlerin üretim masrafı temin edilir. Bu ürünlerin ayrı ayrı dekar veriminin azami ve asgari ortalaması ile satıl fiyatı çarpılarak brüt gelir hesaplanır. Daha sonra bu brüt gelirden üretim masrafı çıkarılarak A ve B ürünlerinin net gelirleri bulunmuş olur. Net gelirler toplanarak iki yıllık net gelir bulunur ve ikiye bölünerek de yıllık net gelir bulunmuş olur. Bu bulunan yıllık net gelirin de kapitalizasyon faiz oranına bölünmesiyle taşınmazın TL/dekar birim deęeri bulunmuş olur. Bulunan rakam 1000 ile bölünerek arazinin TL/metrekaire deęeri bulunmuş olur.

16. Bir üstteki paragrafa göre arazideki münavebe planına göre deęerlemeyi formülize edecek olursak:

- A'nın brüt geliri = (A'nın dekar verimi'nin asgarisi + azamisi)/2)*(A'nın hasat dönemi kg satış fiyatı)
- A'nın yıllık net geliri = (A'nın brüt geliri) – (A'nın üretim masrafı)
- Aynı şekilde B'nin yıllık net geliri bulunur.
- A ve B için iki yıllık net gelir = (A'nın yıllık net geliri) + (B'nin yıllık net geliri)
- A ve B için yıllık net gelir = (A ve B için iki yıllık net gelir) / 2
- Arazinin metrekaire birim fiyatı = ((A ve B için yıllık net gelir) / Kapitalizasyon faizi)/1000.
- Arazinin deęeri = (Arazinin metrekaire cinsinden yüzölçümü) X (Arazinin metrekaire birim fiyatı)

üretim masrafları ile hasat dönemindeki ortalama toptan kg. satış fiyatlarının da ilgili resmi kuruluşlardan sorulup, rapor denetlendikten sonra, sonucuna göre hüküm kurulması gerektięi düşünülmeden, bu yönteme uyulmadan hesaplama yapan bilirkiři raporuna göre hüküm kurulması,..."nın doęru olmadığı gereęine işaret eden ve birinci bentte yer alan bozma nedenine mahkemece uyularak bozma doęrultusunda işlem yapılmıştır. (Yargıtay HGK 2017/2152 E. 2019/1335 K.)"

Aynı yönde: Yargıtay HGK 2017/2374 E. , 2019/1161 K.

⁶⁶ "Her taşınmazda ürünlerin verim ve hasat dönemi satış fiyatları, yılına ve kullanılan girdilere göre deęişik olabilir de, asıl olan taşınmazın ortalama deęerlere göre bedelini bulmaktır. Taşınmazın dięerlerinden ayırıcı özellięi var ise, bu husus objektif ölçülerin uygulanmasında dikkate alınmaktadır. (Yargıtay HGK 2017/5-2018 E. 2021/795 K.)"

⁶⁷ "... kapama baę deęerinin tespitinde üretim masraflarının brüt gelirin 1/3'ünden az alınması hatalı olduęundan ... (Yargıtay 5. HD. 2021/873 E. 2021/13472 K.)"

17. Tarım arazisinde meyve ağaçları bulunması durumunda kapama meyve gelirine göre hesaplama yapılır⁶⁸. Buna göre kapama meyve bahçesinde bulunan ağırlıklı ağaç cinsi esas alınır. Bununla birlikte sayı, cins ve kapladıkları alana göre de değer biçilebilir.

18. Tarım arazisinin elektrik ve su imkânların sahip olup olmaması da değerini etkileyecektir. Hatta taşınmazın bulunduğu bölgenin belediyenin çöp toplama hizmetlerinden faydalanması da önemlidir.

19. Tarım arazisinin toprak yapısı da değerlendirmede önemli bir kriterdir. Taşınmazın eğimi, toprak kalınlığı, toprağın organik maddece zengin olup olması da önemlidir. Tarım arazisinin jeolojik yapısı ve erozyona maruz kalıp kalmaması da önem arzeder.

⁶⁸ “Arsa niteliğindeki Kesrik mahallesi, 4228 ada 1 parsel sayılı taşınmazın zeminine emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmediği gibi; üzerindeki kapama meyve bahçesi niteliğindeki ağaçlara net meyve gelirine göre belirlenen bedelinden mutad münavebe ürünlerine göre belirlenen bedel indirilmek suretiyle değer tespiti yöntem itibarıyla doğrudur. Ancak;

Dava konusu taşınmazın artezyen kuyudan sulandığı belirtildiğinden, taşınmazın üzerindeki kapama meyve bahçesi niteliğindeki ağaçlara net meyve gelirine göre belirlenen bedelinden mutad münavebe ürünlerine göre belirlenen bedel indirilmek suretiyle ağaç bedelinin tespitinde; taşınmazın zeminine sulu tarım arazisi niteliğine göre 2015 yılı itibarıyla o yörede mutad olarak ekilen münavebe ürünleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden sorulup bu ürünlerin değerlendirme tarihindeki verim miktarları ile üretim masrafları ve kg satış fiyatlarına göre taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirine göre ve kapitalizasyon faiz oranı %4 alınmak suretiyle bedel tespiti gerekirken, kuru tarım arazisi olarak değerlendirme yapan rapora göre ve 2015 yılına ait ilçe tarım verileri getirilmeden rapor denetlenmeksizin karar verilmesi, ... (Yargıtay 5. HD. 2021/8788 E. 2021/12882 K.)”

“Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, kararın dayandığı gerekçelere göre; arsa niteliğindeki ... İli, ... İlçesi, ... Mahallesi 224 ada 72 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak, üzerindeki fındık ağaçlarına kapama fındık net gelirine göre belirlenen bedelden mutad münavebe ürünlerine göre belirlenen bedel indirilmek suretiyle değer biçilmesine ilişkin ilk derece mahkemesinden verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. (Yargıtay 5. HD. 2021/3936 E. 2021/12517 K.)”

e. Taşınmazın Niteliğinin Belirlenmesinde Ölçütler

Taşınmazın arsa ya da arazi niteliğinin belirlenmesinde tereddüt olduğu takdirde arsa olarak belirlenmesinde önemli bazı ölçütler:

- a. Taşınmaza bitişik olan,
- b. Taşınmaza yakın çevresinde bulunan, aynı mahallede bulunan,
- c. Aynı vasıflarda şehir merkezine daha uzak mesafede bulunan,
- d. Kesinleşmiş mahkeme kararı ile arsa olarak kabul edilen,

Bir taşınmaz arsa olarak kabul edilmiş ise davaya konu taşınmazın da arazi değil de arsa olarak kabulü söz konusu olabilir.

H. KAT MÜLKİYETİ

1. Kat Mülkiyeti Hukukuna İlişkin Uygulamada Sıkça Yapılan Hatalar

1. Yönetim planı hazırlanırken yapılan en büyük hatalardan birisi hazır ve matbu yönetim planlarının kullanılmasıdır. Yönetim planının değiştirilmesi kural olarak bütün kat maliklerinin 4/5 çoğunluk ile olacağından konulacak hükümler titizlikle düzenlenmelidir.
2. Bağımsız bölüm satın alacak kişilerin satın almadan önce yönetim planını incelemesi gerekir. Çünkü bağımsız bölüm (konut, daire vb.) satın alan yeni mülkler de yönetim planı ile bağlı olacaktırlar.
3. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan kat malikinin kural olarak her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir. Ancak kat malikinin sahip olacağı oy hakkı sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Oy hesabında kesirler dikkate alınmayacaktır.
4. Yönetici seçimi bir üstteki kuralın istisnasıdır. Yönetici ya da yönetim kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Yönetici seçilirken yapılan hatalardan biri de kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu hesaplanırken yapılmaktadır. Kat maliklerinin sayısından kasıt toplantıya katılan kat maliklerinin sayısı olmayıp toplam kat maliki sayısıdır. Yönetici seçimindeki malik sayısı bağımsız bölüm sayısına göre değil, kişi sayısına göre belirlenir. Örneğin yönetici seçiminde 10 dairesi olan kişinin de 100 dairesi olan kişinin de 1 oy hakkı vardır.
5. Kat mülkleri kurulu toplantısında temsil bakımından bağımsız bölüm sayısının 40 ya da daha az olması ve daha fazla olması durumları dikkate alınmayabiliyor. Burada 40 ya da daha az sayıda bağımsız bölümü olan apartman ve sitelerde bir temsilcinin en fazla iki kişiyi temsil edebileceği ve daha fazla bağımsız bölümü olan yerlerde de bir temsilcinin oyların %5'inden fazlasını temsil edemeyeceği önemlidir.
6. Yönetim kurulu iki kişi olamayacağı gibi dört ve dörtten fazla kişi de olamaz. Yönetim kurulu seçilecekse bu kurulun üç kişi olması gerekmektedir. Ancak yönetim planında farklı bir düzenleme öngörülebilir.
7. Kat malikleri kurulu kararları iptal edilinceye kadar geçerlidir. İptale ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir.
8. Toplantıya katılmasına karşın karara muhalefet şerhi koymayan kat malikinin kat malikleri kurulu kararının iptali için dava açma hakkı bulunmamaktadır.
9. Kat malikleri arasında başka türlü anlaşma olmadıkça kat malikleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılırlar (KMK 20/1-a). Kat malikleri arasında başka türlü anlaşma olmadıkça kat malikleri anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılırlar (KMK m. 20/1-b). Yönetim planında bu anlaşma prensiplerinden farklı bir prensip öngörülebilir. Ancak belirtelim ki yönetim planında bu konularda farklı bir düzenleme öngörülmüş ise bu kural ancak oybirliği ile değiştirilebilir. Her ne kadar yönetim planı değişikliği için 4/5 çoğunluk gerekmekte ise de burada oybirliği aranır. KMK m. 20/1 *“Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça”* denilmek suretiyle aidat paylaşım oranlarının değişimini oybirliği esasına bağlamıştır. Özetle, yönetim planında ortak giderlerin paylaşımı hususunda bir düzenleme var ise, bu düzenlemenin değiştirilmesi ve farklı paylaşım esası öngörülmesi kat mülklerinin oybirliği gerekmektedir. Bu konuda Yargıtay'ın iki yönde de kararı olmasına karşın eğilim oybirliği esası yönündedir. Öğreti de ağırlıklı olarak oybirliği esasını kabul etmektedir.

10. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz (KMK m. 20/1-c).

11. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) m. 37'nin son fıkrasına göre; kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasına karşın bu hususa dikkat edilmemektedir. İİK m. 68/2 hükmüne göre, itirazın kaldırılması yolunda borçlu kat maliki ya da kiracı tarafından itirazı geçerli gösterecek hiçbir belge sunulmadığı takdirde borçlunun itirazı kaldırılacaktır. Borçlu böyle bir belge sunmadığı takdirde icra hakimi borçlunun itirazını kaldırarak ve takibe devam edilebilecektir. Ayrıca kararın kesinleşmesine de gerek bulunmamaktadır. Burada borcunun olmadığına dair belge sunma yükümlülüğü borçlu için öngörülmüştür. İtirazın kaldırılması gibi kısa bir yol varken uzun yol olan itirazın iptali yolunun tercih edilerek zaman kaybediliyor. Site/apartman yönetiminin alacağına daha hızlı kavuşma imkânı olabilecektir.

12. Kat mülkiyeti Kanunu m. 20/2'ye göre gider ve avans payını ödemeyen kat maliki malikinin geciktiği günler için %5 gecikme tazminatı ödeyeceği öngörülmüştür. Gecikme tazminatı, ifanın vaktinde yapılmaması nedeniyle alacaklının uğramış olduğu zarardır. Temerrüt faizi, para borcunda borçlunun temerrüdü hâlinde istenebilen ve borçlunun zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın ödenir. İki kavram birbirinden oldukça farklıdır. KMK m. 20/2'de net bir şekilde gecikme tazminatının %5 olduğu belirlenmiştir. Uygulamada gecikme tazminatı ile faiz arasındaki ayırım bilinmeden gecikme tazminatının faiz zannedildiği görülmektedir. Yönetici tarafından açılan icra takiplerinde genellikle gecikme tazminatı istendiği ve fakat faiz istenmediği görülmektedir. Halbuki temerrüde düşen kat mülklerinden hem gecikme tazminatı hem de faiz istenebilecektir. KMK m. 20/2'de düzenlenen gecikme tazminatı faizi ortadan kaldırmamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki burada gecikme tazminatına faiz uygulanması kanunun öngördüğü bir amaç değildir. Faiz ve gecikme tazminatı ana para için uygulanmalıdır.

13. Taşınmazı tahliye eden kiracıya apartman/site yönetimi tarafından takip yapılmaması gerektiği hâlde takip yapılmaktadır.

14. Yukarıda bazı oy nisapları konusunda açıklama yapmıştım. Diğer nisaplarla birlikte genel bir değerlendirme yaparsak neredeyse tüm oy nisaplarında hata yapılmaktadır. Şimdi bunlara değinelim:

- **Genel kural:** Kat mülkleri kurulunun ilk toplantısı kat mülklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuna göre toplanır. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Kat mülkleri sayısı anagayrimenkuldeki bağımsız bölümlerin maliklerinin sayısı olup bağımsız bölüm sayısı değildir. Ancak bir bağımsız bölümün birden fazla mülki var ise bunlar ayrı ayrı mülk olarak değerlendirilmeyecektir. Toplantı için sadece mülk sayısı değil buna ek olarak arsa payı çoğunluğunun da sağlanması gerekir. İlk toplantının yapılmaması hâlinde İkinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Kanun sayı ve arsa payı çoğunluğu, 4/5 çoğunluk ve oybirliği gibi başka nisaplar öngörüyor ise bu genel kural uygulanmayacaktır.
- **Sayı ve arsa payı çoğunluğu:** Sayı ve arsa çoğunluğundan anlaşılması gereken malik sayısı ile birlikte arsa payı çoğunluğunun sağlanmasıdır. Malik sayısı genellikle bağımsız bölüm sayısı ile karıştırılmaktadır. Ayrıca buradaki mülk sayısı çoğunluğu toplantıya katılanların değil, tüm kat maliklerinin sayı olarak çoğunluğudur. Sayı ve arsa payı çoğunluğu gerektirecek hususlar: Yönetici atanması (KMK 34/4), denetçi seçimi (KMK 41/4), kat mülkiyetinin devri mecburiyeti (KMK 25), faydalı yenilik ve ilaveler

(KMK 42/1), engellilerin yaşamı için zorunluluk hasıl olması (KMK 42/2), ısı yalıtımı ve ısıtma sistemi (KMK 42/4).

- **4/5 çoğunluk:** 4/5 çoğunluk toplantıya katılanların çoğunluğu olmayıp mâlik sayısının 4/5'idir. Mâlik sayısı bağımsız bölüm sayısı ile karıştırılmamalıdır. 4/5 çoğunluk gerektirecek hususlar: yönetim planı değişikliği (KMK 28/3), anagayrimenkulün bakımı ve korunması (KMK 19/2).
- **Oybirliği:** Oybirliğinden anlaşılması gereken yalnızca kat mâlikleri kuruluna katılanlar değil, tüm kat mâliklerinin oybirliğidir. Oybirliği gerektirecek hususlar: Bazı işletmelerin açılması (KMK 24/2), ısıtma sisteminin ferdî sisteme dönüştürülmesi (KMK 42/4), bağımsız bölüm ilâvesi (KMK 44/1, a ve b), temlik tasarruflar ve önemli işler (KMK 45), aidatlara ilişkin paylaşım oranı (KMK 20/1).

2. Oy Nisabı

KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNDA OY NİSAPLARI			
OY ÇOKLUĞU	SAYI VE ARSA PAYI ÇOĞUNLUĞU	4/5 ÇOĞUNLUK	OYBİRLİĞİ
Bu genel kuraldır. Kat mülkleri kurulunun ilk toplantısı kat mülklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuna göre toplanır. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Kat mülkleri sayısı anagayrimenkuldeki bağımsız bölümlerin maliklerinin sayısı olup bağımsız bölüm sayısı değildir. Ancak bir bağımsız bölümün birden fazla mülki var ise bunlar ayrı ayrı mülki olarak değerlendirilmeyecektir. Toplantı için sadece mülki sayısı değil buna ek olarak arsa payı çoğunluğunun da sağlanması gerekir. İlk toplantının yapılmaması hâlinde İkinci toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğudur. Kanun sayı ve arsa payı çoğunluğu, 4/5 çoğunluk ve oybirliği gibi başka nisaplar öngörüyor ise bu genel kural uygulanmayacaktır.	Sayı ve arsa çoğunluğundan anlaşılması gereken malik sayısı ile birlikte arsa payı çoğunluğunun sağlanmasıdır. Malik sayısı genellikle bağımsız bölüm sayısı ile karıştırılmaktadır. Ayrıca buradaki mülki sayısı çoğunluğu toplantıya katılanların değil, tüm kat maliklerinin sayı olarak çoğunluğudur. Yönetici Atanması (34/4): Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Denetçi seçimi (41/4): Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir. Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti (25): Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmiz hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Böyle bir durumun söz konusu olması durumunda kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Faydalı yenilik ve ilâveler (42/1): Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile	4/5 çoğunluk toplantıya katılanların çoğunluğu olmayıp mülki sayısının 4/5'idir. Mülki sayısı bağımsız bölüm sayısı ile karıştırılmamalıdır. Yönetim planı değişikliği (KMK m. 28/3, ilk cümle): Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Anagayrimenkulün bakımı ve korunması (KMK 19/2, ilk cümle): Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz.	Oybirliğinden anlaşılması gereken yalnızca kat mülkleri kuruluna katılanlar değil, tüm kat maliklerinin oybirliğidir. Bazı işletmelerin açılması (24/2): Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Isıtma sisteminin ferdi sisteme dönüştürülmesi (42/4, ikinci cümle): toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bağımsız bölüm ilâvesi (44/1,a ve b): Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi için kat mülkleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesi şarttır. Yine anagayrimenkulün bu inşaatın sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni ilâveler de dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa paylarının, usulüne göre yeniden ve oybirliğiyle tesbit edilmesi şarttır. Temlik tasarruflar ve önemli işler (45): Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlı olması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temlik tasarruflar veya anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin

	vercekleri karar üzerine yapılır. Engellilerin yaşamı için zorunluluk hasıl olması (42/2): Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Isı yalıtımı ve ısıtma sistemi (42/4, ilk cümle): İnşaat alanı iki bin metrekaresinin altında olan binalarda kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.		oybirliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir. Aidatlara ilişkin paylaşım oranı: Aidata ilişkin paylaşım oranı değiştirilecekse bu düzenlemenin oybirliği ile yapılması gerekmektedir. KMK m. 20/1 “<i>Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça</i>” denilmek suretiyle aidat paylaşım oranlarının değişimini oybirliği esasına bağlamıştır.
--	---	--	--

3. Kat Mâlikleri Kurulunda Temsil

KAT MÂLİKLERİ KURULUNDA TEMSİL	
BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISININ 40 YA DA DAHA AZ OLMASI	BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISININ 40'IN ÜZERİNDE OLMASI
Bir temsilci en fazla iki kişiyi temsil edebilir.	Temsilci oyların %5'inden fazlasını temsil edemez.

TEMSİLDE DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

1. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan kat malikinin her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir.
2. Kat malikinin sahip olacağı oy hakkı sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.
3. Oy hesabında kesirler dikkate alınmaz.
4. Bir bağımsız bölümde birden fazla malik varsa bunları içlerinden vekâlet verecekleri biri temsil eder.

4. Yönetici Seçimi

1. Yönetici ya da yönetim kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Yönetici seçilirken yapılan hatalardan biri de kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu hesaplanırken yapılmaktadır.
2. Kat maliklerinin sayısından kasıt toplantıya katılan kat maliklerinin sayısı olmayıp toplam kat maliki sayısıdır.
3. Yönetici seçimindeki malik sayısı bağımsız bölüm sayısına göre değil, kişi sayısına göre belirlenir. Örneğin yönetici seçiminde 10 dairesi olan kişinin de 100 dairesi olan kişinin de 1 oy hakkı vardır.
4. Sadece malik sayısı yeterli olmayıp ayrıca arsa payı çoğunluğu da önemlidir.
5. Yönetim kurulu iki kişi olamayacağı gibi dört ve dörtten fazla kişi de olamaz. Yönetim kurulu seçilecekse bu kurulun üç kişi olması gerekmektedir. Ancak yönetim planıyla bunun aksi kararlaştırılabilir.
6. Yöneticinin ya da yönetim kurulunun kat maliki olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kiracı da yönetici olabilir. Tüzel kişiler de yönetici seçilebilmektedir.

5. Anagayrimenkulün Giderlerine Katılma

1. Kat malikleri arasında başka türlü anlaşma olmadıkça kat malikleri kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılırlar (KMK 20/1-a).
2. Kat malikleri arasında başka türlü anlaşma olmadıkça kat malikleri anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılırlar (KMK m. 20/1-b).
3. Yönetim planında bu anlaşma prensiplerinden farklı bir prensip öngörülebilir. Ancak belirtelim ki yönetim planında bu konularda farklı bir düzenleme öngörülmüş ise bu kural ancak oybirliği ile değiştirilebilir. Her ne kadar yönetim planı değişikliği için 4/5 çoğunluk gerekmekte ise de burada oybirliği aranır.
4. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz (KMK m. 20/1-c).

6. Kat Mülkiyeti Hukukunda Gecikme Tazminatı ve Faiz

Kat mülkiyeti Kanunu m. 20/2'ye göre gider ve avans payını ödemeyen kat maliki malikinin geciktiği günler için %5 gecikme tazminatı ödeyeceği öngörülmüştür.

Gecikme tazminatı, ifanın vaktinde gerçekleşmemesi nedeniyle alacaklının uğramış olduğu zarardır. Faiz, para borcunda borçlunun temerrüdü hâlinde istenebilen ve borçlunun zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın ödenir. İki kavram birbirinden oldukça farklıdır.

KMK m. 20/2'de net bir şekilde gecikme tazminatının %5 olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla

Uygulamada gecikme tazminatı ile faiz arasındaki ayrım bilinmeden gecikme tazminatının faiz zannedildiği görülmektedir. Yönetici tarafından açılan icra takiplerinde genellikle gecikme tazminatı istendiği ve fakat faiz istenmediği görülmektedir. Halbuki temerrüde düşen kat mülkünden hem gecikme tazminatı hem de faiz istenebilecektir. KMK m. 20/2'de düzenlenen gecikme tazminatı faizi ortadan kaldırmamaktadır.

Yargıtay da bir kararında bu hususa şu şekilde işaret etmiştir:

“5711 sayılı Yasa ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 20. maddesine göre gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemediği günler için aylık %5 gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Gecikme tazminatı, asıl alacağın gününde ödenmemesi durumunda geç ödemediği dolayısı ile alacaklının gerçekleşeceği kabul edilen zararının karşılığıdır. Faiz ise alacaklının zararının olup olmadığını dikkate almayan "temerrüt" karşılığıdır. Bu iki talep farklı olduğundan talep var ise hem gecikme tazminatına, hem de yasal faize hükmedilmelidir. Takip talebinde alacaklı vekili tarafından asıl alacağa takip tarihinden itibaren aylık %5 gecikme tazminatı ile birlikte yasal faizde talep edildiği halde asıl alacağa sadece gecikme tazminatı uygulanıp yasal faiz işletilmemesi, Doğru görülmemiştir. (18. HD, 2014/18325 E., 2014/17518 K., 04/12/2014)”

7. Kat Mülkiyetine Tabi Anagayrimenkulün Giderlerinin İcra ve İflas Kanunu Madde 68 Anlamında Belge Olması

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) m. 37'nin son fıkrasına göre;

“Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.”

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) m. 68/1'e göre ise;

“Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.”

KMK m. 37 uyarınca kesinleşen işletme projeleri, kat malikleri kurulu işletme giderleri ve ilgili kararları İİK m. 68 anlamında belge sayıldığından alacaklı site yönetimince itirazın kaldırılması yolunun tercih edilmesi daha isabeti olacaktır.

Öncelikle itirazın iptali davası ile itirazın kaldırılması yolu üzerinde duralım. Her iki yolda borçlunun itirazını bertaraf etmek için öngörülmüştür. İtirazın iptali bir dava olmasına karşılık itirazın kaldırılması yolu bir dava değildir. İtirazın iptali davası dava olduğundan her türlü delil ileri sürülebilecek, inceleme ve davaların uzun sürmesi nedeniyle zaman kaybı söz konusu olacaktır. Buna karşın itirazın kaldırılması yolu davaya göre daha çabuk incelenecek ve sonuçlanacaktır.

İİK m. 68/2'ye göre;

“Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir.”

İİK m. 68/2 hükmünden de anlaşılacağı üzere itirazın kaldırılması yolunda borçlu kat maliki ya da kiracı tarafından itirazı geçerli gösterecek hiçbir belge sunulmadığı takdirde borçlunun itirazı kaldırılacaktır. Burada borcunun olmadığına dair belge sunma yükümlülüğü borçlu için öngörülmüştür.

Dolayısıyla kat malikleri kurulunun giderlere dair karar alması yeterli olacak ve borcun ödendiğine dair belgenin borçlu kat maliki ya da kiracı tarafından sunulması gerekecektir. Borçlu böyle bir belge sunmadığı takdirde icra hakimi borçlunun itirazını kaldırarak ve takibe devam edilebilecektir. Ayrıca kararın kesinleşmesine de gerek bulunmamaktadır.

Bu arada borçlu kat maliki ya da kiracı borçlu olmadığını iddia etmekte ise menfi tespit davası açmak durumunda kalacaktır.

Site yönetimi dava açmaktansa itirazın kaldırılması yolunu tercih ederek borçluya dava açtırma yolunu tercih etmesi daha isabetli olacaktır. Böylece site/apartman yönetimi alacağına daha hızlı kavuşabilecektir.

Bu konudaki Yargıtay kararlarına bir göz atalım:

“Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, yönetici (veya diğer kat maliklerinden her biri), gider (veya avans) payını ödemeyen kat malikine karşı, yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre ilamsız icra takibi yapabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür (Kat Mülkiyeti K. m.20,II; m.35/i; m.25,III/a). Borçlu (kat maliki) ödeme emrine itiraz ederse, takibi yapan yönetici (veya diğer kat

maliklerinden biri), (K....m.37'ye göre) kesinleşen işletme projesine veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararına dayanarak, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. **Çünkü kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İİK'nun 68. maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır** (Kat Mülkiyeti Kanunu m.37 son fıkra) (Kuru B., İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 289,290).

Bu genel açıklamaların ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

Davacı-alacaklı S.S. Mashattan Site İşletme Kooperatifi tarafından 29.01.2014 tarihli hesap ekstresine göre yönetim gideri alacağının tahsili amacıyla davalı-borçlu aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığı, alacağın kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararına dayanmadığı, takip dayanağı belgelerin alacaklı kooperatifin 2012 yılı olağan genel kurul tutanağı ve 2013 yılı tahmini bütçesi olup, bu belgelerin Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37. maddesinde belirtilen kesinleşmiş işletme projesi veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları niteliğinde olmadığı gibi, kayıtsız şartsız borç ikrarı da içermediğinden alacaklının itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gereklidir. (HGK, 2017/12-346 E., 2018/1773 K.)”

“634 Sayılı Kanun'un 37/ son maddesine göre; kesinleşen işletme projeleri ile kat malikleri kurulunun işletme giderleriyle ilgili kararları İ.İ.K.nun 68. maddesinde yazılan belgelerden sayılır. Anılan madde hükmüne göre işletme giderleriyle ilgili kat malikleri kurulu kararının takip konusu yapılabilmesi için ilgisine tebliğine de gerek bulunmamaktadır. Kat malikleri kurulu kararları, sulh hukuk mahkemesince iptal edilmediği sürece yukarıda açıklanan geçerliliğini ve etkinliğini korur. Anılan kararların geçerli olup olmadığı ise, yine genel mahkemece yapılacak yargılamada tartışılması gereken hususlar olup; dar yetkili icra mahkemesinde bu konuda inceleme yapılamaz. **Takibe dayanak olarak 7.8.2010 tarihli kat malikleri kurulu kararı ibraz edilmiş olup, ibraz edilen söz konusu kat malikleri kurulu kararında ödenmesi gereken kat aidat miktarının tespit edildiği anlaşılmıştır. Aidat gideriyle ilgili bu karar İ.İ.K.68/1. maddesindeki belgelerdendir.** Borçlu tarafından borcu bulunmadığı iddiasında bulunulup bu hususta delil de gösterilmediğinden kat malikleri kurul kararına göre alacaklının talep edebileceği alacak miktarı belirlenip alacağın değerlendirilmesiyle oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde itirazın kaldırılması isteminin reddi isabetsizdir. (12. HD. 2013/14604 E., 2013/22650 K.)”

“Karar: 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37/son maddesine göre, kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleriyle ilgili kararları, İ.İ.K.nun 68/1 maddesinde yazılı belgelerden sayılır. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20. maddesine göre kat maliklerinin her biri ana gayrimenkulün, sigorta primleriyle ortak tesislerini işletme giderlerine ve bu giderler için toplanacak avansa katılmakla yükümlüdürler.

Anılan kanunun 18. maddesine göre yönetim giderlerinden kat maliki ve faydalanan kişiler müteselsilen sorumludur.

Somut olayda kat malikleri kurul kararına ve işletme projesine dayalı olarak aynı parsel üzerinde kain bağımsız, bölümlerin işletme giderlerinin tahsilini teminen ilamsız takip yapılmaktadır. Yukarıda da açıklandığı üzere **kat malikleri kurulu kararları ve kesinleşmiş işletme projeleri KMK. nun 37/son maddesi gereğince İ.İ.K.nun 68/1**

maddesinde yazılı belgelerden olup geçersizliği genel mahkemelerde açılacak bir davayla kanıtlanmadığı sürece ilamsız takibe konu edilebilir.”

“634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37/son maddesi uyarınca, kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Somut olayda kat malikleri kurulu kararına ve işletme projesine dayalı olarak aynı parsel üzerinde kain bağımsız bölümlerin işletme giderlerinin tahsilini teminen ilamsız takip yapılmaktadır. Yukarıda da açıklandığı üzere **kat malikleri kurulu kararları ve kesinleşmiş işletme projeleri, KMK'nun 37/son maddesi gereğince İİK'nun 68/1. maddesinde yazılı belgelerden olup, geçersizliği genel mahkemelerde açılacak bir dava ile kanıtlanmadığı sürece ilamsız takibe konu edilebilir.** 16.02.2010-15.02.2011 dönemine ilişkin işletme projesinin, kat malikleri kurulunca görüşülüp 17.02.2010 tarihli genel kurul kararı ile kabulüne karar verilmiştir. Bu durumda **işletme projesi kat maliklerince kabul edilmekle, kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararı haline geldiğinden bu kararın ilgililere ayrıca tebliğine gerek yoktur.**

634 Sayılı KMK.'nun 20. maddesinde, aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça, kat maliklerinden her birinin genel giderlere katılma biçimi belirlenmiştir. 15.04.1983 tarihli yönetim planının 12. maddesinde kat maliklerinin genel giderlere katılma biçimine ilişkin düzenleme yapıldığından, kat maliklerinin her biri için genel giderlere katılacağı miktar yönetim planının 12. maddesine göre hesaplanacaktır. Mahkemece, bilirkişiye, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve takip talebine ekli hesap özetine ve işlemiş faize de itiraz edildiği göz önünde bulundurularak, gerekçeli, ayrıntılı, Yargıtay denetimine elverişli rapor tanzim ettirilip, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, işletme projesinin borçluya tebliğ edilmediği ve kesinleşmediği gerekçesi ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. (12. HD, 2012/6399 E., 2012/22995 K.)”

I. TAŞINMAZ SATIŞI/SATIŞ VAADI

1. Alacağın Temlik Sözleşmesi İle Yükleniciden Temlik Alınan Hakka Dayalı Açılan Tapu İptal Tescil Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Burada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafı olmayan üçüncü kişilerin yükleniciden alacağın temlik ile temlik aldıkları hakka istinaden açılan tapu iptal tescil davası söz konusudur. Kural olarak satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması geçerlilik koşulu olsa da burada yüklenici arsa sahiplerinden olan alacağını üçüncü kişilere alacağın temlik hükümleri çerçevesinde devretmiş olduğundan sözleşmesinin yazılı olması gerekli ve yeterlidir, resmî şekil şartı aranmaz.

2. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir, yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak satın alan kişinin tüketici olması durumunda görevli mahkeme tüketici mahkemesi olabilmektedir. Yükleniciden alınan bağımsız bölüm işyeri mahiyetinde ise bu takdirde tüketici mahkemesinin görevli olduğundan söz edilemez.

3. Dava tapu iptal ve tescili içerdiğinden taraf tüketici olsa da dava şartı arabuluculuğun söz konusu olmadığını düşünmeyin. Çünkü uyuşmazlık taşınmazın aynından kaynaklanmamaktadır. Burada sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık söz konusu olduğundan şahsî hak talebi vardır.

4. Bu davalarda genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur. Taşınmazın aynından kaynaklı davalarda zaten zamanaşımı ve hak düşürücü süre yoktur.

5. Dava açılmadan önce davaya konu taşınmaz üzerine ihtiyatî tedbir konulmasında fayda vardır.

6. Bu davada ileri sürülebilecek deliller; temlik sözleşmesi, yüklenici ile arsa sahipleri arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tapu kaydı, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanıklar vb.'dir.

7. Davaya konu bağımsız bölüm eğer tapuda arsa sahiplerinin mülkiyetinde ise zorunlu dava arkadaşlığı söz konusu olduğundan hem arsa sahiplerine hem de yükleniciye dava açılmalıdır.

8. Bu dava tapu iptal tescil, olmazsa bedel şeklinde terditli olarak açılabilir. Bedele hükmedilmesi durumunda temlik alacaklısının ödemiş olduğu bedelin güncellenmesi yoluna gidilmez, taşınmazın dava tarihindeki rayiç değeri dikkate alınır. Burada temerrüde düşen borçlunun müspet zararı tazmin ettiği gözden ırak tutulmamalıdır. Dolayısıyla paranın güncellenmesi değil, taşınmazın rayiç bedeli esas alınmalıdır.

9. Bu davalarda yapılan hatalardan biri de sözleşmenin feshedilip temlik alacaklısının ödemiş olduğu paranın istenmesidir. Halbuki burada ifanın tazminata dönüştürülerek taşınmazın rayiç bedeli talep edilmelidir.

10. Temlik alacaklısı tüketici ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 40 ve devamı maddeleri söz konusu olacaktır. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir (TKHK 40/1). 41. maddenin ilk fıkrasına göre; ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Buradaki önemli husus satıcının şekle aykırılığı tüketici aleyhine ileri süremeyecek oluşudur. Örneğin sözleşmenin adî yazılı bir şekilde yapıldığını varsayarsak ve tüketici on ay boyunca taksitleri ödemiş ise satıcı şekle aykırılık nedeniyle

sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyecektir. Tüketici ise şekle aykırılığı ileri sürebilecektir. Bu husus çok önemli. Tüketici şekle aykırılığı ileri sürmeden önce iyi düşünmelidir. Çünkü şekle aykırılığı ileri sürdüğü takdirde sözleşmeyi ortadan kaldıracak ve herkes birbirine verdiklerini iade edecektir. Bu durumda tüketici taşınmazın rayiç bedelini elde etmekten yoksun kalabilir.

11. İlâmın icraya konabilmesi için kesinleşme şarttır.
12. Bu davalarda vekâlet ücreti ve harçlar nisbîdir.

2. Bağımsız Bölümle İlgili Satış ya da Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Tapudaki tüm takyidatların (şerhler, beyanlar vs.) incelenmesi gerekmektedir. Örneğin satıcı başkası ile satış vaadi sözleşmesi yapmış ise bu taşınmazı almaktan imtina etmelisiniz. Ayrıca taşınmazı hacizli ya da ipotekli olarak satın alırsanız bu haciz ve ipoteği bilerek satın aldığınız kabul edilir ve satın aldığınız bağımsız bölümün cebri icra ile satışı söz konusu olabilir. Yine taşınmazda tedbir kararı olup olmadığına da bakılmalıdır.
2. Yönetim planındaki hükümlerin incelenmesi gerekir. Çünkü yönetim planı ile tüm kat mâlikleri ve bağımsız bölümü kullanan kişiler (intifa sahibi, kiracı vb.) bağlıdır.
3. Bağımsız bölümün hissesi satın alınacaksa şufa (önalım) hususuna da dikkat edilmelidir. Şufa göze alınmış ise ve satın alınan hisse bedeli tapuda düşük gösterilmiş ise zarara uğranılması olasıdır.
4. Satın aldığınız kişinin ekonomik durumundan emin değilseniz İİK m. 277 ve devamında düzenlenmiş olan tasarrufun iptali davası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Satıcı borçlularından mal kaçırıyor olabilir ve bu nedenle tasarrufun iptali davası ile taşınmaza haciz konabilir ve taşınmazın satışı istenebilir. Burada taşınmazın değerinde alınmasına ve tapuda bu değer gösterilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca satıcı ile aynı sektörde olmamanız da bu dava bakımından faydanızdır. Ayrıca satın aldığınız kişi akraba ise tasarrufun iptali bakımından sıkıntı yaşanabilir.
5. Satıcı müteahhitse arsa sahibi/sahipleri ile yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini incelemek gerekir. İnşaatın ne zaman biteceği, müteahhidin ferağ yetkilerini hangi aşamalarda alacağı ve inşaatın şu anda hangi aşamada olduğu incelenmelidir.
6. Kat irtifakının kurulması satın aldığınız bağımsız bölümün belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Kart irtifakının kurulmaması durumunda satış vaadi yapılan taşınmazın cephelerinin baktığı sokaklar sözleşmede belirtilebilir.
7. Satış vaadi sözleşmesi yapılacaksa bunun noterde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşme geçersiz olacaktır. Sözleşmede şerhe ilişkin hüküm koydurun ve ayrıca bu sözleşmeyi tapuya şerh ettirin. Satış vaadi sözleşmesine hangi bağımsız bölümün satılacağı somut olarak yazılmalıdır. Bağımsız bölümlerin değişme ihtimalini de dikkate alarak kat ve sokak numaralarını, yönlerini ve bağımsız bölümün vasıflarını yazmanız isabetli olacaktır. Satın alınacak bağımsız bölümün somutlaştırılması çok önemlidir. Başka bir bağımsız bölümü satın almış olmayın.
8. Eğer tüketici iseniz satın alınacak şey konut ise ve bağımsız bölümün bedelini önceden taksitle ya da peşin olarak ödemeyi taahhüt etmiş ve satıcı da kısmen ya da tamamen ödemediği sonra devri taahhüt etmiş ise bu tip sözleşmeler ön ödemeli konut satış sözleşmesidir. Bu sözleşmelerde de şu hususlara dikkat edilmelidir:
 - a. Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır. Aksi takdirde tüketici bilgilendirilmediğini ileri sürerek sözleşmenin geçersizliğini iddia edebilecektir.
 - b. Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz. Yapı ruhsatı alınmadan sözleşmenin yapılması hâlinde sözleşme geçersiz olacaktır.
 - c. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Buradaki önemli husus satıcının şekle aykırılığı tüketici aleyhine ileri süremeyecek oluşudur.

Örneğin sözleşmenin adı yazılı bir şekilde yapıldığını varsayarsak ve tüketici on ay boyunca taksitleri ödemiş ise satıcı şekle aykırılık nedeniyle sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyecektir. Tüketici ise şekle aykırılığı ileri sürebilecektir. Ancak belirtelim ki geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça satıcı tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

d. Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur. Böylelikle müteahhidin binayı bitirememesi durumunda binanın yarım kalmasının önüne geçilmiş olacaktır. Sigorta ve teminat konusu da alıcı tarafından araştırılmalıdır ve satıcıdan bu bilgiler talep edilebilir.

e. Tüketici sözleşmenin imzalanmasından itibaren ondört gün içinde sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilecektir. Cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat yükü satıcıdadır. Ayrıca bağlı kredinin cayma hakkının sona ermesiyle yürürlüğe girecektir.

f. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

3. Ön Ödemeli Konut Satışına İlişkin Pratik Bilgiler

1. Ön ödemeli konut satışına ilişkin düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 40 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
2. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir (TKHK 40/1).
3. Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır (TKHK 40/2). Aksi takdirde tüketici bilgilendirilmediğini ileri sürerek sözleşmenin geçersizliğini iddia edebilecektir.
4. Madde 40/3'e göre yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.
5. 41. maddenin ilk fıkrasına göre; ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Buradaki önemli husus satıcının şekle aykırılığı tüketici aleyhine ileri süremeyecek oluşudur. Örneğin sözleşmenin adı yazılı bir şekilde yapıldığını varsayarsak ve tüketici on ay boyunca taksitleri ödemiş ise satıcı şekle aykırılık nedeniyle sözleşmenin geçersizliğini ileri süremeyecektir. Tüketici ise şekle aykırılığı ileri sürebilecektir. Fakat şekle aykırılığı ileri sürmek çoğu zaman tüketicinin aleyhinedir. Çünkü şekle aykırılığı ileri sürdüğünüz takdirde sözleşme geçersiz olacak ve tüketici sözleşmenin ifasını ya da taşınmazın rayicini ihtiva eden müspet zararını talep edemeyecektir.
6. Ancak belirtelim ki geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça satıcı tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez (41/2).
7. 42. maddenin ilk fıkrasına göre; Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur. Böylelikle müteahhidin binayı bitirememesi durumunda binanın yarım kalmasının önüne geçilmiş olacaktır. 42. maddenin ikinci fıkrasına göre de; bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz. Bu düzenleme kuşkusuz binanın kati surette tamamlanmasına hizmet etmektedir.
8. Cayma hakkı da kanunun 43. maddesinde düzenlenmiştir. Tüketici sözleşmenin imzalanmasından itibaren on dört gün içinde sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilecektir. Cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat yükü satıcıdadır. Ayrıca bağlı kredinin cayma hakkının sona ermesiyle yürürlüğe gireceği de 43. maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir.
9. 44. maddeye göre; ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.
10. Sözleşmeden dönme ve feshi sona çare gördüğüm için o konuya girmiyorum. Koşulların varlığı durumunda aynen ifa ya da müspet zarar talebinde bulunulması çoğu zaman daha isabetli olacaktır.

4. Taşınmaz Satış Vaadine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için noterde düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde sözleşme geçersiz olacaktır. Fakat tüketici ile yapılan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketici adı yazılı şekilde yapılmış sözleşmenin şekil eksikliği nedeniyle geçersizliğini ileri sürmediği sürece sözleşme geçerlidir. Bununla birlikte alıcının ödemeleri yapmış olması ve taşınmazın da kendisine zilyetlik teslim edilerek mâlik gibi kullanması durumunda da yine şekle aykırılık dürüstlük kuralı nedeniyle ileri sürülemez.
2. Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir, yetkili mahkeme HMK m. 12 gereği taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.
3. Taşınmazı vaad borçlusunun başkasına devretme ihtimaline karşı tedbir talebinde bulunulmalıdır. Ayrıca imkân varsa dava açmadan önce satış vaadinin tapuya şerhi de mümkündür. Şerh konulması durumunda vaad alacaklısına karşı sonradan konulan takyidatlar hükümsüz kalır.
4. Bu davalarda genel zamanaşımı süresi olan 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.
5. Zilyetlik sözleşme ile alıcıya verilmiş ise zamanaşımı söz konusu olmaz, dava her zaman açılabilir. Zilyetlik iddiası için tanık dinletilebilir.
6. Bu davada genellikle ileri sürülebilecek deliller; satış vaadi sözleşmesi, tapu kaydı, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanıklar vb.'dir.
7. Bu dava tapu iptal tescil, olmazsa bedel şeklinde terditli olarak açılabilir. Bedele hükmedilmesi durumunda vaad alacaklısının ödemiş olduğu bedelin güncellenmesi yoluna gidilmez, taşınmazın dava tarihindeki rayiç değeri dikkate alınır. Burada temerrüde düşen borçlunun müspet zararı tazmin ettiği gözden ırak tutulmamalıdır. Dolayısıyla paranın güncellenmesi değil, taşınmazın rayiç bedeli esas alınmalıdır.
8. Sözleşmeye konu hisse elbirliği mülkiyetine tabi ise hakimden izin istenerek sulh hukuk mahkemesinde elbirliğinin paylı mülkiyete çevrilmesi davası açılır. Ancak diğer hissedarlar itiraz ederse davanın reddine karar verilir. Bu durumda asıl davada terditli bedel istenmiş ise buna göre karar verilir. Bir başka deyişle; elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazda hissedarlar kendi hisseleri için satış vaadi yapabilir, ancak bu durumda ifa kuralı olarak mümkün değildir. Vaad alacaklısı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi için diğer hissedarlardan olur alamazsa ya da başkaca sebeplerle bunun imkânsız olması durumunda ifa imkânsız hâle geleceğinden vaad alacaklısı için tek yol taşınmazın rayiç bedelini talep etmektir. Vaad borçlusu çok yüksek bedellerle karşı Karşıyaka kalabilir. Bu nedenle mümkün mertebe elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda hissedarlar satış vaadinden uzak durmalıdır. Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmaza ilişkin hissedarların kendi aralarında yapmış oldukları satış vaadi sözleşmesinde ise ifa bakımından sorun bulunmamaktadır, hissedarların birbirleriyle yapmış oldukları satış vaadi sözleşmelerine istinaden tapu iptal ve tescil talep edebilirler.
9. Satışa konu pay mevzuat gereği devredilip devredilemeyeceğine bakılmalıdır. Örneğin İmar Kanunu m. 18 uygulaması yapılmayan yerlerde satış vaadi sözleşmesi yapılamaz.
10. 5403 sayılı Kanun m. 8'e aykırı şekilde sözleşme yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır.
11. Bu davalarda bedele hükmedildiği takdirde taşınmazın dava tarihindeki değeri esas alınır.
12. Başka bir alacağın teminatı olarak yapılan satış vaadi sözleşmesi geçersizdir.
13. Sözleşme kaçak yapıya ait bağımsız bölümü konu ediniyorsa geçersizdir.

14. İlâmın icraya konabilmesi için kesinleşme şarttır.
15. Bu davalarda vekâlet ücreti ve harçlar nisbîdir.

J. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

1. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Yapılırken Arsa Sahibinin Dikkat Etmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Süre:

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi bakımından ruhsat başvurusu süresi ve inşaat başlama süresi büyük önem arz etmektedir. Ruhsat için başvuru tarihi ve inşaatın tamamlanma süresi açıkça ve şüpheye yer vermeyecek şekilde olmalıdır.

Kimi sözleşmelerde yapı ruhsatının alınmasından itibaren altı ay vb. süre içinde inşaat başlanacağı ve 12 ay gibi bir sürede inşaatın tamamlanacağı yazmaktadır. Ancak böyle bir düzenlemede yapı ruhsatına ne zaman başvurulacağı açıkça belirtilmediğinden arsa sahibinin zararına bir duruma sebebiyet verilebilir.

İnşaat yapılacak taşınmazda birden fazla hissedar olması durumunda müteahhit mecburen tüm hissedarlarla (ve varsa intifa hakkı sahibiyle de) sözleşme imzalamak zorundadır. Bu çoğu zaman bir hayli zaman alır. Bu nedenle diğer hissedarlarla sözleşme imzalanması konusunda kesin bir tarih konulması isabetli olacaktır. Bu durumda ayrıca ortaklığın giderilmesi davasının açılması için sözleşmede tarih de öngörülebilir.

2. Anahtar Teslimi Sözleşme:

Sözleşmenin anahtar teslimi şeklinde olması arsa sahibinin menfaatine olacaktır. Aksi takdirde İmar Kanunu m. 30 uyarınca arsa sahibinin oturma ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) alması gerekmektedir. Bu nedenle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine anahtar teslimi şeklinde olduğu yazılmalıdır.

İnşaatın arsa sahipleri tarafından kabulüne ilişkin sözleşmede düzenlemelere yer verilmelidir.

Yine inşaat tamamlama sigortasına ilişkin hükümlere yer verilmesi arsa sahibi bakımından isabetli olacaktır.

3. Arsa Sahibine Bırakılacak Bağımsız Bölümlerin Nitelikleri:

Arsa sahiplerine bırakılacak bağımsız bölümlerin nitelikleri de oldukça önemlidir. Arsa sahibine bırakılacak dairelerin tipini 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dubleks gibi dairelerin tipinin açıkça belirtilmesi ve sözleşmede yer alan krokide gösterilmesi ve daire bölümlerinin metrekaresinin NET olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca NET'ten ne anlaşılması gerektiği de sözleşmede belirtilmelidir.

Ayrıca arsa sahibine bırakılacak bağımsız bölümlerin hangi sokaklara cephesinin olduğu da hem sözleşme metninde hem krokide belirtilmesi isabetli olacaktır.

4. Bağımsız Bölümlerin Paylaşımı Oranı:

Bir başka önemli husus da arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine paylaşma oranı (yüzdesi) konulmasıdır. Salt çizilen krokide belirli bağımsız bölümlerin arsa sahibine ve müteahhide bırakılması ile yetinilmemelidir. İmardan kaynaklı bir artış söz konusu olduğunda da bu oranın geçerli olacağını belirtilmesinde fayda var.

5. Bağımsız Bölümlerin Ferağ (Devir) Hakkı:

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de müteahhide verilecek ferağ hakkıdır.

Kimi sözleşmelerde ferağ hakkı kat irtifakının kurulmasından (kat irtifakı tapularının düzenlenmesinden) itibaren kısa bir süre içinde arsa sahiplerinin müteahhide bırakılan daireleri devir etme hükümleri görülmektedir. Bu durum arsa sahibi için oldukça sakıncalıdır. **Çünkü kat irtifakı tapuları inşaat devam ederken çıkartılabileceği gibi inşaat daha başlanmadan da çıkartılabilir.** Kat irtifakı ile kat mülkiyeti kavramlarının birbirlerine karıştırılması nedeniyle bu noktada olumsuz sonuçlar çıkmaktadır.

Arsa sahibi için isabetli olan oturma ruhsatının alınmasından sonra ve dairelerin teslim tutanağı ile tesliminden sonra ferağ hakkının verilmesi ya da kademeleri ferağ hakkının verilmesidir.

6. Sözleşmenin Devri Yasağı:

Bir önemli husus da sözleşmenin devrinin yasak olduğunu sözleşmeye eklenmesidir. Arsa sahibinin inşaatı tamamlama bakımından ekonomik gücü olmayan bir müteahhit ile karşı karşıya gelmesinin önü kapanacaktır.

7. Yüklenicinin Temerrüdü:

TBK m. 125 (818 BK 106) emredici düzenleme olmadığından bu düzenlemeden farklı bir düzenleme sözleşmede öngörülmelidir. Temerrüt hâlinde ihtar gönderme ve seçimlik hakları kullanma bakımından bu husus son derece önemlidir.

8. Ceza Koşulu/Cezaî Şart, Kira Kaybı/Kullanamamadan Dolayı Kayıp:

Sözleşmedeki maddelere uyulmaması durumunda cezai şart öngörülebilir. Bununla birlikte her ne kadar gecikme tazminatı kanundan doğsa da inşaatın arsa sahibine geç teslimi nedeniyle arsa sahibinin uğramış olacağı gecikme tazminatının da sözleşmeye yazılmasında fayda var.

Cezaî şartın ifaya eklenen cezaî şart olduğu hususunda açıklamaya da yer verilmesinde fayda var. Türk Borçlar Kanunu'nun 179. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen ifaya ekli ceza koşulu, sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin inşaatın kabul edilmiş olması halinde istenemez.

Bunun yanında teslimden önce cezai şart isteme hakkı saklı tutulursa cezai şart talep edilebilir.

Ayrıca sözleşmeye gecikme tazminatı ve ceza koşulunun birbiriyle irtibatlandırılmadan bağımsız olarak istenebileceği yazılmalıdır.

9. Nama İfa:

TBK m. 113 (818 BK 97) emredici düzenleme olmadığından nama ifa konusu düzenlenmeli ve bu hususta dava harici yollar belirlenmelidir.

10. Denetleme:

İnşaatın denetlenmesine ilişkin düzenlemeler arsa sahiplerinin aleyhine sonuç doğurabilir. Yargıtay, İş sahibi ile yüklenici arasında imzalanmış sözleşmede, iş sahibine yükleniciyi denetleme ve kontrol yetkisi veren hükümlerin taraflar arasında bağımlılık ilişkisi kuracağı ve bu nedenle yüklenicinin üçüncü kişilere verdiği zararlardan arsa sahibinin de müteselsil olarak sorumlu olacağı yönünde karar vermiştir (7.HD, 04.03.2005 T., 2005/517 E., 2005/593 K.).

11. Şerh:

Her ne kadar arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tapuya şerhi için sözleşmede hüküm olması zorunlu değil ise de (Tapu Kanunu m. 26, Noterlik Kanunu m. 44, B) uygulamada

şerh konusunda şerhe dair hüküm olmaması nedeniyle tapu memurlarından olumsuz yanıt alınabilmektedir. Bu nedenle hükmün sözleşmeye konulması faydalı olacaktır.

12. Tahkim:

Uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yolu tercih edilebilir. Bu durumda ihtilafların halli daha çabuk sağlanabilir. Fakat, hakem kararının iptali davasında esasa ilişkin inceleme yapılamayacağı dikkate alınmalıdır.

Taraflar tahkimde usûlü serbestçe kararlaştırabileceklerinden usûle ilişkin düzenlemelerin ayrıntılı olarak yazılması gerekir.

13. Teknik Şartname:

Ayrıntılı bir teknik şartnâme hazırlanmalıdır. Aksi takdirde ortalama düzeyde malzeme kullanılması söz konusu olabilecektir (Bkz TBK m. 86).

Müteahhit kendisine bırakılan dairelerde hangi malzemeleri kullanmış ise arsa sahibine kalacak dairelerde de o malzemelerin kullanılacağını sözleşmeye yazılması teknik şartname bakımından önem arz edecektir.

Ayrıca teknik şartnameye uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımın da yazılması isabetli olacaktır.

VI. AİLE HUKUKU

A. ZİYNET ALACAĞI İLE İLGİLİ BİR HATIRLATMA

Ziynet alacağını talep ederken dikkat edilmesi gerekir.

1. Altınların karşılığı olan bedeli isterseniz altının daha sonra değerinin artması durumunda zarar edersiniz.
2. Altınların aynen iadesini talep ettiğiniz takdirde böyle bir zararınız olmaz. Fakat alacağınız para olmadığı için mahkemeden ihtiyatî haciz isteyemezsiniz.
3. Şayet altınların aynen iadesi, bu mümkün değilse bedeli dersiniz bazı mahkemeler bedele hükmettiği için yine zararınız söz konusu.
4. Ziynetlerin aynen iadesini talep ettiğinizde şayet mahkeme altınların değerini hükme yazıyorsa bu hatalıdır. Ayrıca İİK 24/4 cins borcu için uygulanmaz, parça borcu için uygulanır. Borçlu cins borcu için yeddimde bulunmadığını söyleyemez. Altın borcu parça değil cins borcudur. Bu nedenle borçlu yeddimde altınlar yok dese bile ilâmdaki bedele hükmedilemez. Cins tükenmez (genus non perit). Dolayısıyla altın alacağı bakımından altınların değeri ister ilâmda yazılı olsun ister olmasın icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur.
5. Ziynet alacağı aynî dava olmayıp şahsî davadır. Dolayısıyla uyuşmazlık mülkiyete ilişkin değildir, alacağa ilişkindir.

VII. MEDENÎ USUL HUKUKU

A. GÖREV

1. Kira Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görev

1. HMK m. 4 f. 1 (a) bendi uyarınca kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar bakımından sulh hukuk mahkemesi görevlidir.
2. Buna göre ister taşınır kirası olsun ister taşınmaz kirası olsun tüm kira hukuku uyuşmazlıkları bakımından sulh hukuk mahkemesi görevlidir.
3. Yargıtay’a göre kiracı tüketici sıfatını haiz olamaz, kira hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar tüketici mahkemesinde görülemez.
4. Yargıtay’a göre nisbî ticarî dava şartları sağlansa dahi kira hukuku uyuşmazlıkları asliye ticaret mahkemesinde görülemez. Örneğin tacirlerin ticarî işletmesiyle ilgili olan motorlu araç filo kira sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda dahi sulh hukuk mahkemesi görevlidir.

B. DAVA T RLERİ

1. Belirsiz Alacak Davası

a. Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Bazı  nemi Hususlar

1. **Dava T r :** Belirsiz alacak davası (tam) eda davasıdır. Belirsiz alacak davası kısm  davanın bir t r  deęildir. Dikkat edilirse belirsiz alacak davasında davacı alacağının miktarını başlangıçta belirleyememektedir. Aslında alacağının tamamını istemektedir. Belirsiz alacak davasında alacaklı alacağın tamamını tam olarak belirleyemedięi i in bu davayı a maktadır.

2. **Davacının talebi:** Belirsiz alacak davasında davacı-alacaklı asgar  miktar olarak dava deęerini g stermektedir ve fakat alacağının tamamının tespit edilip kendisine verilmesini istemektedir.

3. Yargıtayın bazı daireleri belirsiz alacak davasını tam eda davası g rmekte iken ve dolayısıyla ek dava a ılamayacağını kabul etmekte iken bazı daireleri belirsiz alacak davasını kısm  dava olarak g rmektedir. Halbuki talep alacağın tamamına y neliktir.

4. **Alacağın B l nebilir Olması:** Belirsiz alacak davası a ılabilmesi i in talep konusunun b l nebilir olması gerekmektedir. Kısm  dava da dava konusunun b l nebildięi durumlarda a ılabilmektedir. HMK 109/2 y r rl kten kalktıęı i in kısm  dava a ılmasının  n nde hi bir sınır kalmamıřtır. Kısm  dava b l nebilir her t rl  alacak i in a ılabilmekte iken belirsiz alacak davası bakımından yalnızca bu řart yeterli olmamaktadır. Belirsiz alacak davasında alacaklıdan alacağın tamamını belirlemesi beklenememeli ya da bunun imk nsız olması gerekir.

a. Manevi tazminat alacağının b l nebilir olmaması nedeniyle kısm  davaya konu edilemeyeceğini biliyoruz. Bir ok Yargıtay kararında bu kuralın belirsiz alacak davası i in de ge erli olduęu belirtilmektedir.

5. **Dava deęerinin miktarı:** Davacı davayı a arken yan asgar  miktarı dava deęeri olarak g stermelidir.

6. **Belirsiz alacak davasının istisn i oluřu:** Belirsiz alacak davası istisn i bir dava t r  olduęu i in neden bu dava t r n  se tięinizi, dolayısıyla neden alacak miktarının belirsiz olduęunu dava dilek esinde gerek elendirmek gerekir (HGK 2021/485 E. 2021/971 K.). Kimi durumlarda dava konusunun belirsiz olduęu a ık a anlařılmaktadır. Belirsiz alacak davası a ıldıęına a ık a yer verilmeyip fazlaya iliřkin hakların saklı tutulmuř olması durumunda kısm  dava a ıldıęı sonucuna varılacaktır (HGK 2021/485 E. 2021/971 K.). Yargıtay 1. Hukuk Dairesi yakın tarihli bir kararında bu durumda alacağın belirlenmesi s z konusu olamıyorsa belirsiz alacak davası a ıldıęının kabul  y n nde karar vermiřtir (1. HD 2021/6804 E. 2021/6886 K.). Teredd t h linde davacıdan beyan alınması gerektięine dair Hukuk Genel Kurulu kararı da bulunmaktadır (HGK 2019/853 E. 2020/907 K.). Son derece dikkat edilmesi gereken bir husus.

7. **Alacak miktarının belirli olması:** Alacak miktarının belirli olması, alacak miktarının a ık a bilinmesi ya da basit bir hesaplama ile bilinebilir olmasıdır. Dolayısıyla belirsiz alacak davasının kabul  i in alacak miktarı bilinmemeli ya da basit bir hesaplama iřlemi ile hesaplanamamalıdır. Uzmanlık gerektiren hesaplamalarda belirsiz alacak davası kabul edilmelidir. Burada  zellikle zor ve karmařık hesap kavramı ile bu hesabı yapmasının kendisinden beklenilemeyecek davacıyı dikkate almak gerekiyor. Bkz. Yargıtay 23. HD, 2016/7899 E, 2017/518 K.

8. Alacak miktarı belirli olmasına raęmen belirsiz alacak davası a ılması durumunda dava řartı yokluęundan davanın reddedilmemesi davacıya talebini d zeltmesi i in s re verilmesi gerekir (AYM B. No: 2019/1290; AYM B. No: 2019/17969; HGK 2019/10-592 E. 2022/706 K.). Ancak AYM kararına ve HGK kararına raęmen aksi y nde de kararlar bulunmaktadır.

9. **Alacak miktarının belirli olması ve ispat:** Alacağın miktarının belirsiz olması ile alacağın ispatı farklı kavramlar olup ispat edilemeyen miktarı belirsiz olarak kabul etmek zararımıza olabilir. Örneğin davadan önce davalı tarafa göndermiş olduğunuz benim alacağım 10.000 TL'dir der iseniz belirsiz alacak davanızın hukukî yarar yokluğundan reddedilme ihtimali bulunmaktadır. 10.000 TL olan bu alacağınızın 8.000 TL'lik kısmını ispat edip 2.000 TL'lik kısmını ispat edemeyebilirsiniz.

10. **Zamanaşımı:** Her ne kadar kısmî davada talep konusu yapılmayan alacak miktarı bakımından zamanaşımı süresi işlemeye devam etmekte ise de belirsiz alacak davasında belirlenemeyen kısım için zamanaşımının işlemesi söz konusu değildir. Dava açıldığı tarihte alacağın tamamı için zamanaşımı kesilmiş olur.

11. **Faiz:** Yine belirsiz alacak davasında arttırım yapılan kısım için faiz dava tarihinden itibaren işlemektedir. Davanın daha başında talep alacağın tamamına yönelik olduğu için bu sonuca varılması doğaldır.

12. **Bedel arttırımı:** Kısmî davada dava konusu ıslah edilerek arttırılmakta iken, belirsiz alacak davasında bedel arttırımı ile dava değerini belirlemektedir. Belirsiz alacak davasında bedel arttırımı özellikle HMK 107/2'de düzenlenmiş iken ıslah yolu tercih edilmemelidir. Ayrıca bedel arttırımı konusunda hakimın davacıya iki haftalık kesin süre vermesi gerekmektedir.

13. Bedel arttırımı koşulların varlığı durumunda birden fazla yapılabilir. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/7981 E. 2021/9679 K. sayılı kararında ihmali durumda bir kez bedel arttırımı yapılabileceğine dair karar vermiştir. Söz konusu karara göre; *“Belirsiz alacak davasında yapılan yargılama sırasında alacağın miktarının tam olarak belirlenmesi ile davacı talebini iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın artırabilecektir. Alacağın belirli hale gelmesi sonrasında ortaya çıkan yeni talep eksik belirtilirse davacının bundan sonraki yeni artırma isteği iddianın genişletilmesi yasağıyla karşılaşacaktır. Çünkü böylesi bir durumda alacağın belirsizliği değil davacının kendi ihmaliinden kaynaklanan bir durum söz konusudur.”*

14. **Ek dava açılmaması:** Belirsiz alacak davası tam eda davası olduğundan ek dava açılmaz (9. HD 2021/5275 E. 2021/11008 K.; 9. HD 2021/5273 E. 2021/11010 K.).

15. **Tam ıslah yasağı:** Yargıtay'a göre tam ıslah ile kısmî dava belirsiz alacak davasına ya da belirsiz alacak davası kısmî davaya dönüştürülemez (9. HD 2021/5121 E. 2021/9537 K.). Alacak davaları bakımından böyle bir sınırlamanın öngörülmesi kanımızca isabetsizdir. Alacaklının kısmî dava açıp açmadığı anlamak bazen mümkün olmayabilir. Çünkü alacaklı 100.000 TL'lik bir alacak davası açtığında bu dava hem kısmî dava olabilir hem de tam eda davası olabilir. Zaten bu ayrımın önemi de yoktur. Çünkü alacaklının hâlen bakiye alacağının bulunması durumunda ek dava açabilecektir. Bununla birlikte belirsiz alacak davasında davacı baştan alacağın tamamını istemekte ve fakat tespit edebildiği asgarî miktarı belirtmek durumundadır. Belirsiz alacak davası da alacak davası olduğu için hatalı değerlendirme ile belirsiz alacak davası açılması durumunda davacıya alacağını belirlemesi için kesin süre verilmelidir.

16. **Muris muvazaası davasında belirsiz alacak davası:** Muris muvazaasına konu olan taşınmazın değeri yargılama safhasında keşif ile tespit edileceğinden davanın belirsiz alacak davası olarak açılması usul hükümlerine uygundur. Dava kabul edilecek ise dava konusu taşınmazın dava tarihindeki değerine göre hüküm kurulmalıdır (1. HD 2019/4755 E. 2020/80 K.).

17. **Mal rejiminden kaynaklı davalar ve katkı payı alacağı davası** belirsiz alacak davası olarak açılabilir (8. HD 2021/1976 E. 2021/5201 K.; 8. HD 2014/9870 E. 2016/1924 K.).

18. **İş hukukunda belirsiz alacak davası:** İş hukukunda belirsiz alacak davası genel olarak tüm alacaklar için öngörülebileceği söylenemez ise de aşağıdaki alacaklar tanık anlatımları ile kanıtlandığı (yazılı belge ve işyeri kayıtları olmadığı durumda) takdirde belirsiz alacak davası olarak açılabilir:

- a. Fazla çalışma ücreti,
- b. Hafta tatili ücreti,
- c. Ulusal bayram ve genel tatil ücreti.

19. Diğer alacak kalemleri bakımından ise temkinli olmakta fayda var. Yargıtay çoğu kararında işçinin ücretinin belirli ya da belirlenebilir olduğunu; ücret, kıdem, ihbar, yıllık izin ücreti gibi alacakların belirsiz alacak davası ile talep edilemeyeceğini belirtmiştir (9. HD 2021/7816 E. 2021/12378 K.). Ancak ücretin belirlemenin mümkün olmadığı durumlarda bu alacakların da belirlenmesi mümkün olamayacağından belirsiz alacak davası ile kabulü gerekmektedir. HGK'nin 2020/13 E. 2021/431 K. Sayılı kararı ile kıdem ve ihbar tazminatının belirlenebilmesi; çalışma süresinin belirlenmesi, hesap raporu alınması, işverende bulunan bilgi ve belgelerin verilmesi ile tahkikatı gerektirdiğinden, anılan alacakların belirlenebilir olmadığı ve belirsiz alacak davasına konu edilebileceklerine dair karar verilmiştir.

b. Belirsiz Alacak Davası ile Kısmî Davaya İlişkin Bilgi Notu

1. Her iki dava da eda davasıdır.
2. Belirsiz alacak davasında alacaklı alacağın tamamını tam olarak belirleyemediği için bu davayı açmaktadır. Kısmî dava ise dava konusunun bölünebilir olduğu her durumda açılabilir. HMK 109/2 yürürlükten kalktığı için kısmî dava açılmasının önünde hiçbir sınır kalmamıştır.
3. Yargıtayın bazı daireleri belirsiz alacak davasını kısmî davanın özel bir türü olarak kabul etmektedir. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/5275 E. 2021/11008 sayılı kararı ile benim de katıldığım görüşe göre belirsiz alacak davasını tam eda davası olarak kabul ederek ek dava açılmayacağı yönünde karar vermektedir.
4. Kısmî dava bölünebilir her türlü alacak için açılabilir iken belirsiz alacak davası bakımından yalnızca bu şart yeterli olmamaktadır. Belirsiz alacak davasında alacaklıdan alacağın tamamını belirlemesi beklenmemeli ya da bunun imkânsız olması gerekir.
5. Belirsiz alacak davası istisnâ bir dava türü olup neden belirsiz alacak davası açıldığının açıklanmasında yarar bulunmaktadır. Kısmî davada böyle bir gereksinim bulunmamaktadır.
6. Belirsiz alacak davası hususunda Yargıtay'ın birbiriyle çelişen birçok kararı bulunmaktadır. Bu nedenle belirsiz alacak davası açılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Belirsiz alacak davasının hukukî yarar yokluğundan reddedilmesine dair kararlar (Bkz. 9. HD 2021/7234 E. 2021/11693 K., ayrıca bkz. 9. HD 2021/7853 E. 2021/11914 K.) varken aksi yönde de kararlar bulunmaktadır. Yine ekseriyetle fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması durumunda kısmî açıldığı birçok kararında belirtilmişken (bkz HGK 2021/485 E. 2021/971 K.), Yargıtay 1. Hukuk Dairesi yakın tarihli bir kararında bu durumda alacağın belirlenmesi söz konusu olamıyorsa belirsiz alacak davası açıldığının kabulü yönünde karar vermiştir (Bkz. 1. HD 2021/6804 E. 2021/6886 K.). Tereddüt hâlinde davacıdan beyan alınması gerektiğine dair Hukuk Genel Kurulu kararı da bulunmaktadır (HGK 2019/853 E. 2020/907 K.). Son derece dikkat edilmesi gereken bir husus.
7. Kısmî davada talep edilmeyen kısım için zamanaşımı ve faiz problemi söz konusu iken belirsiz alacak davasında böyle bir sorun bulunmamaktadır. Belirsiz alacak davasında dava tarihinden itibaren alacağın tamamı için zamanaşımı kesilmiş ve faiz de işlemeye başlamıştır. Kısmî davada ise alacağın dava ile talep edilen kısım için zamanaşımı kesilmiş ve faiz de işlemeye başlamıştır. Davadan önceki temerrüt konusuna girmiyoruz. Kısmî davada ıslah tarihinden ya da ek dava tarihinden itibaren ıslah edilen ya da ek dava edilen kısım için faiz işlemeye başlayacak olup zamanaşımının kesilme tarihi de ıslah tarihi ya da ek dava tarihi olacaktır.
8. Kısmî davada dava konusu ıslah edilerek arttırılmakta iken, belirsiz alacak davasında bedel arttırımı ile dava değerini belirlemektedir. Belirsiz alacak davasında bedel arttırımı özellikle HMK 107/2'de düzenlenmiş iken ıslah yolu tercih edilmemelidir.
9. Belirsiz alacak davasında bedel arttırımının birden fazla yapılabileceğine dair kararlara denk gelmişsinizdir. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2020/7981 E. 2021/9679 K. Sayılı kararında ihmalî durumda bir kez bedel arttırımı yapılabileceğine dair karar vermiştir. Söz konusu karara göre; *“Belirsiz alacak davasında yapılan yargılama sırasında alacağın miktarının tam olarak belirlenmesi ile davacı talebini iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın arttırılabilecektir. Alacağın belirli hale gelmesi sonrasında ortaya çıkan yeni talep eksik belirtilirse davacının bundan sonraki yeni artırma isteği iddianın genişletilmesi yasağıyla karşılaşacaktır. Çünkü böylesi bir durumda alacağın belirsizliği değil davacının kendi ihmalinden kaynaklanan bir durum söz konusudur.”*

10. Bir de bozmadan sonra ıslaha değinelim. 7251 sayılı Kanun ile HMK m. 177'ye eklenen ikinci fıkraya göre; “Yargıtayın bozma kararından veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinde, ilk derece mahkemesinin tahkikata ilişkin bir işlem yapması hâlinde tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabilir.” Bu düzenlemenin yalnızca bir defa ıslah yapılabileceğini düzenleyen HMK 176/2'ye istisna teşkil ettiği bazı hukukçular tarafından dile getirilmektedir. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. 177/2 hükmü daha önceden ıslah yapılmadığı durumda uygulama imkânı bulabilecektir. Aksi düşünce ilk derece mahkemesi kararının ortadan kaldırıldığı ya da bozulduğu durumlarda sayısız ıslah imkânı verecektir. Kanunun amacı sayısız ıslah yapılması olmayıp yalnızca bir kez ıslah yapılmasına izin vermektir. Islah, iyiniyetli tarafın başvurabileceği bir kurumdur. Tabi ki Yargıtay kararlarıyla bu iki düzenlemenin nasıl uygulanacağını göreceğiz.

11. Manevi tazminat alacağının bölünebilir olmaması nedeniyle kısmî davaya konu edilemeyeceğini biliyoruz. Birçok Yargıtay kararında bu kuralın belirsiz alacak davası için de geçerli olduğu belirtilmektedir. Ancak aksi yönde de kararlar bulunmaktadır.

12. En büyük sıkıntı işçilik alacaklarında görülmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve ücret alacakları işçi tarafından bilinmekle kural olarak belirsiz alacak davasına konu edilemeyeceğine dair kararlar vermektedir (Bkz 9. HD 2021/7816 E. 2021/12378 K.). Ancak HGK'nin 2020/13 E. 2021/431 K. Sayılı kararı ile kıdem ve ihbar tazminatının belirlenebilmesi; çalışma süresinin belirlenmesi, hesap raporu alınması, işverende bulunan bilgi ve belgelerin verilmesi ile tahkikatı gerektirdiğinden, anılan alacakların belirlenebilir olmadığı ve belirsiz alacak davasına konu edilebileceklerine dair karar verilmiştir. Ayrıca 9. Hukuk Dairesi tamamen ıslah ile kısmî davanın belirsiz alacak davasına ya da tam tersinin mümkün olmadığına dair karar vermiştir (9. HD 2021/5121 E. 2021/9537 K.).

2. Kısmî Dava

C. TALEP

1. Denkleştirici Adalet

1. Her şeyden önce geçersiz bir sözleşmeye dayalı ödenen bir bedel söz konusu ise denkleştirici adalet ilkesine göre bedel talep edilebilir. Bu durumda bedel verildiği tarihten itibaren faiziyle değil, dava tarihindeki denkleştirilmiş değeri (alım gücü) üzerinden faiziyle talep edilir. Kural bu olmakla birlikte eğer ifa daha önce imkânsız hale gelmişse ifanın imkânsız hale geldiği tarih itibarıyla denkleştirme değeri hesaplanır.

2. Geçerli bir sözleşme için denkleştirici adalet prensibi gereği bedel istenmemelidir (Y. 3. HD 2024/1554 K.). Zaten sözleşme ifa edilseydi elde edeceğiniz ayın ya da bedel zararınızı ziyadesiyle karşılayacaktır. Dolayısıyla burada ya ifa ya da ifa yerine geçen zarar tazmini daha isabetli.

3. Fakat muvazaa davalarında tapu iptal ile birlikte terditte bedel de isteniyorsa burada denkleştirici adaletin söz konusu olacağına dair Yargıtay'ın kararları bulunmaktadır. Muvazaaya dayalı tapu iptal tescil isteminin reddi halinde terdit ile bedel de istenmiş ise bu takdirde istenen bedel denkleştirici adalet prensibine göre hesap edilecektir.

D. ISLAH

1. Islahla İlgili Bilinmesi Gereken Bazı Hususlar

1. HMK m. 176 f. 1 uyarınca yalnızca faraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir.
2. Aynı davada taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.
3. Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir.
4. Islah, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya ıslah talebi duruşma dışında yapılıyorsa, bu yazılı talep veya tutanak örneği, haber vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir.
5. Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildirimden itibaren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Aksi hâlde, ıslah hakkı kullanılmış sayılır ve ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.
6. Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir.
7. 7251 sayılı Kanun ile 6100 sayılı HMK'nin 177. maddesinde yapılan değişiklik öncesinde bozmadan sonra ıslah yapılamayacağına dair İBK söz konusu idi. Artık değişiklik ile bundan böyle Yargıtay'ın bozmasından ve istinaf mahkemesinin kaldırmasından sonra da ıslah yapılabilmesi mümkün hâlde gelmiştir. Ancak ilk derece mahkemesinin tahkikata ilişkin işlem yapması durumunda tahkikat sona erinceye kadar ıslah yapılabilecektir.
8. Süresinde verilen cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla davaya karşı zamanaşımı def'inde bulunulabilir (9. HD 2017/3855 K.). Cevap dilekçesi verilmemiş ise cevap dilekçesinin ıslahı mümkün değildir (9. HD 2017/1090).
9. Davacının talep sonucunu (müddeabihi) arttırması, talep sonucunu terditli dava haline dönüştürmesi ve talep sonucunun daraltılması gibi işlemler kısmen ıslaha örnek olarak sayılabilecek usule ilişkin işlemlerdir (HGK 2018/244 K.). Fakat talep sonucunun daraltılmasının daraltıldığı oranda feragat anlamına geldiği kararlar da bulunmaktadır.
10. Dava dilekçesinde faiz istenmemiş ise ıslah ile faiz istenebilir. Islah ile arttırılan kısım için faiz talep edilmese bile dava dilekçesinde mevcut olan faiz talebinin kısmi ıslah için de geçerlidir (HGK 2017/128 K.).
11. Dava dilekçesinde ileri sürülmeyen alacak kalemi ıslah ile talep edilemez.
12. Davanın tamamen ıslah edilmesi hâlinde, dava dilekçesi dâhil yapılmış olan bütün usul işlemleri yapılmamış sayılır. Bunun doğal sonucu olarak, dava dilekçesinde yer alan ilk talep içeriği değil, ıslah yoluyla açıklanan talep içeriği nazara alınarak araştırma ve inceleme yapılması ve mahkemece verilecek hükümde de ıslahla ileri sürülen istemin karşılanması gerekir (HGK, 2011/453 K.).
13. Islah edilmesi halinde ıslah olunan dava, ilk dava gününde açılmış sayılır ve hak düşürücü süre de bu tarihte kesilmiş olur.
14. Usûlî işlemler ıslahın konusudur. Bu nedenle maddî hukukua konu hususlar ıslah edilemez. Örneğin sözleşmenin feshedilmesi durumunda ıslah ile fesih işlemi geçersiz kılınamaz.

E. DEF'İ VE İTİRAZ

DEF'İ VE İTİRAZ ARASINDAKİ FARKLAR	
DEF'İ	İTİRAZ
Def'i, ileri sürülen bir hakka karşı bu hakkı engelleyen ya da sınırlandıran bir karşı hakkın kullanımıdır.	İtiraz, ileri sürülen iddianın dayanağı olan vak'ayı inkâr eden vak'adır.
Def'i hakkı sona erdirmemekte, hakkın ileri sürülmesini geçici ya da sürekli olarak engeller.	İtiraz hakkın doğmadığına ya da sona erdiğine ilişkin vak'adır.
Def'i ileri sürülmedikçe hâkim re'sen def'iyi dikkate almaz.	İtirazı hâkim re'sen dikkate alır. Dolayısıyla borcun doğmadığı ya da son bulduğuna dair her türlü bilgi sunumu iddia ve savunmanın değiştirilmesi ya da genişletilmesi yasağına tabi değildir. Hâkimin itirazı dikkate alabilmesi için dava dosyasında itiraza dair bilgi ya da belgenin varlığı gerekmektedir.
Def'iyi kullanan bu hakkından vazgeçebilir.	İtiraz re'sen değerlendirildiği için itirazın geri alınması söz konusu değildir.
Def'i hak olduğu için hak sahibi olan ileri sürülebilir.	İtiraz zaten re'sen değerlendirileceği için, menfaati olan herkes ileri sürebilir.
Def'iler iddia ve savunmanın genişletilmesine ve değiştirilmesine müsaade edilen durumlarda ileri sürülebilir.	İtiraz her zaman ileri sürülebilir.
Def'ie örnekler: • Zamanaşımı def'î • Ödemezlik def'î • Takas def'î • Kefilin borçludan önce asıl borçluya başvurmasını istemesi	İtiraza örnekler: • TMK m. 2'ye dayalı savunma • Borcun ödendiği savunması • İbra sözleşmesinin varlığına dair savunma • Ayırt etme gücünün bulunmadığına ilişkin savunma

VIII. İCRA HUKUKU

A. GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE AŞAMALAR

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE AŞAMALAR				
Takipten önceki Menfî Tespit Davası Borçlu -> Alacaklı				
Takipten Sonra Açılan Menfî Tespit Davası Borçlu -> Alacaklı	Takip Talebi Alacaklı -> İcra Dairesi			
	Ödeme Emri İcra Dairesi -> Borçlu			
	Takibe İtiraz Etmeme	Takibe İtiraz Etme		
	Takip Kesinleşir	İtiraz Borçlu -> İcra Dairesi 7 gün		
		İtirazın Hükümden Düşürülmesi		
		İtirazın İptali Davası Alacaklı -> Borçlu 1 yıl	İtirazın Kaldırılması Alacaklı -> Borçlu 6 ay	
			İtirazın Kesin Kaldırılması	İtirazın Geçici Kaldırılması
				Borçtan Kurtulma Davası Borçlu -> Alacaklı 7 gün
	TAKİBİN KESİNLEŞMESİ			
	Haciz			
	Satış			
	Paranın Ödenmesi		Aciz Vesikası Verilmesi	
	İstirdat Davası			

	Borçlu -> Alacaklı 1 yıl	
--	-----------------------------	--

B. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

1. İtirazın İptali Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

1. Bu davanın davacısı icra takibinin alacaklısı, davalısı ise icra takibinin borçlusudur.
2. İtirazın iptali davasından söz edebilmek için öncelikle bir ilâmsız icra takibinin yapılmış olması gerekir.
3. Alacaklı tarafından başlatılmış olan ilâmsız icra takibine borçlu tarafından edilmiş geçerli bir itiraz bulunmalıdır.
4. Borçlu/davalı aleyhine yapılmış geçerli bir icra takibi olmadan itirazın iptali davasından da söz edilemez.
5. Dava, itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içinde açılmalıdır. Alacaklıya borçlunun itirazı tebliğ edilmedikçe dava açma süresi başlamaz.
6. İtirazın iptali davası açıldığı anda icra hukuk mahkemesinde derdest bir itirazın kaldırılması talebi olmamalıdır. Fakat, itirazın kaldırılması talebi reddedildiği takdirde yine itirazın tebliğinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süre içinde itirazın iptali davası açılabilir. Ancak Yargıtay'ın bu durumda dahi itirazın iptali davası açılmayacağına dair kararları da bulunmaktadır.
7. İtirazın iptali davası 1 yıllık hak düşürücü süreden sonra açılmış ise davanın reddi ya da tahsil davası olarak devamı yönünde Yargıtay'ın çelişkili kararları bulunmaktadır. Bu hususa dikkat edilmelidir.
8. İtirazın iptalindeki 1 yıllık hak düşürücü süreyi kaçıran alacaklı genel hükümlere göre alacak davası açabilir.
9. İtirazın iptali davası açılmadan önce koşulları varsa dava şartı arabuluculuk sürecinin tamamlanması gerekmektedir.
10. İcra hukuk mahkemesi tarafından takibin iptaline ya da ödeme emrinin iptaline dair karar verilmiş ise itirazın iptali davası da konusuz kalır.
11. Dava, genel hükümlere göre görülür ve dava genel mahkemelerde açılır. Burada mahkemenin görevine ve yetkisine dikkat edilmelidir.
12. İtirazın iptali davası takip hukukunu ilgilendirmesinin yanı sıra maddî anlamda kesin hüküm teşkil eder.
13. Dava kabul edilirse, alacaklı davanın kesinleşmesi beklenmeksizin takibine devam eder. Borçlu itirazında haksız ise ve alacaklı/davacının da istemi üzerine %20'den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilir. Tabi bildiğiniz üzere bu, uygulamada %20'ye fikslenmiştir. Alacaklı lehine icra inkâr tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun kötüniyetli olması şart değildir. Talep olmadan icra inkâr tazminatına hükmedilemez. İcra inkâr tazminatı yalnızca asıl alacağa uygulanacağından fer'iler (faiz, gecikme tazminatı vb.) için icra inkâr tazminatı istenemez.
14. Dava reddedilirse, davanın kesinleşmesiyle alacaklının açmış olduğu icra takibi iptal olur. Borçlunun istemi üzerine alacaklı %20'den aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilir. Tabi bildiğiniz üzere bu da, uygulamada %20'ye fikslenmiştir. Borçlu tarafından talep edilmeden kötüniyet tazminatına hükmedilemez. Borçlu lehine kötüniyet tazminatından söz edebilmek için alacaklının haksız ve kötüniyetli olması gerekir.

15. İcra inkâr tazminatından söz edebilmek için alacağın likit olması gerekmektedir. Örneğin haksız fiilden kaynaklı alacaklar kural olarak likit olmadığından bu alacaklar bakımından icra inkâr tazminatına hükmedilemez.
16. Takip sonradan konusuz kalsa bile icra inkâr tazminatına hükmedilir.
17. Takip kural olarak mirasçılarının tamamı tarafından açılmalıdır. Çünkü mirasçılarının somut ve belirli payı bulunmamaktadır ve mirasçılarının mirasçı olmayan üçüncü kişilere karşı taleplerini birlikte ileri sürmeleri gerekir.
18. Tüzel kişiliği bulunmayanlar hakkında takip yapılamayacağından itirazın iptalinin de reddine karar verilmesi gerekir.
19. Genel eğilim İtirazın iptali davasının kısmî dava olarak açılabileceği yönündedir.
20. İtirazın iptaline dair ilâm dayanak icra takibine eklenmeli ve yeni icra takibi açılmadan önceki takipten icraya devam edilmelidir. Bu takipten borçluya yeni bir icra emri gönderilmelidir.

C. İCRA TAAHHÜDÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

1. Asıl alacağın brüt asgarî ücretin üzerinde olması gerekir.
2. Yapılan hesaplamanın icranın hesabıyla aynı olması gerekir. Bu nedenle icradan hesap çıkartılması gerekir.
3. Alacak kalemlerinin tek tek yazılması gerekir.
4. Takip öncesi işlemiş faiz, takip tarihinden taahhüt tarihine kadar işleyen faiz, taahhüt tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek faizin ayrı ayrı ve açıkça gösterilmesi gerekir.
5. Takip açarken faizin hukuka uygun talep edilmesi gerekir. Aksi takdirde hakim re'sen faizin hukuka uygun olup olmadığını inceleyip taahhüdü ihlâlden beraat verebilir.
6. İcra programları gün ve faiz hesabını yanlış yapabilir. Gözden geçirmek gerekir.
7. Makbuzsuz giderlerin hesaplamaaya dahil edilmemesi gerekir.
8. Taahhüdün istinabe/talimatla değil esas icra müdürlüğünden alınması gerekir.
9. Tebligat sadece borçlu vekiline değil, borçluya da yapılmalıdır.
10. Taahhüde uyulmaması durumunda hukukî ve cezaî neticelerinin ne olduğu açıkça yazılmalıdır.
11. Ödeme günlerinin hafta sonuna denk gelmemesi gerekir. Böyle bir durumda taahhüt geçersiz olacaktır.
12. Taahhüt alınabilmesi için icra takibinin kesinleşmesi şarttır. İcra takibi kesinleşmeden alınan ve ihtiyatî hacizde alınan taahhütler geçersizdir.
13. Taahhüdün alacaklı tarafından ilk ödeme tarihine kadar kabul edilmesi gerekir. Stajyer avukatların yaptığı taahhüdü kabul beyanı da geçerlidir. Alacaklı tarafından ilk ödeme tarihine kadar taahhüt kabul edilmez ise taahhüt geçersiz hâle gelecektir. Ancak, borçlu tarafından ilk taksit yerine getirildiği takdirde ikinci ödeme tarihine kadar, alacaklı tarafından taahhüt kabul edilebilir.
14. Ödeme şartının ihlâli halinde ödenmeyen taksit tarihinden itibaren üç ay içinde şikâyetle bulunmak gerekir.

D. İİK 111 UYARINCA TAKSİTLE ÖDEME KOŞULLARI

1. Haciz yapılmış, ancak alacaklı tarafından satış talep edilmemiş olmalıdır.
2. Borçlunun malvarlığının borcu ödemeye yeterli olması gerekir.
3. Borçlunun teklif ettiği taksitle ödemede;
 - a. Her taksit borcun 1/4'ünden aşağı olamaz.
 - b. İlk taksit derhal ödenmeli,
 - c. Taksitler en geç aydan aya olmalı,
 - d. Taksit süresinin üç ayı geçmemesi gerekir.

E. BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ

7343 sayılı kanunun 12. maddesi ile İcra ve İflas Kanunu'na eklenen m. 111/a maddesi uyarınca borçluya belirli koşullar dahilinde rızaen satış yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki koşulları yerine getiren borçlu hacizli malının cebri icra yolu satışını engelleyecek ve malına kendisi alıcı bulabilecektir.

1. Borçlu kıymet takdirinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malı hakkında rızaen satış yetkisi için icra müdürlüğüne başvurmalıdır. Burada kıymet takdirine itiraz söz konusu olsa dahi rızaen satış talebi kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.
2. Kıymet takdirinin kesinleşmesinden itibaren icra müdürü satış işlemlerini durdurur ve borçluya malını satması için 15 gün süre verir. Bu verilen süre içerisinde borçlunun bulmuş olduğu alıcı belirlenen bedeli icra dosyasına öder ise ve icra müdürü şartların gerçekleştiğini tespit eder ise dosyayı icra hukuk mahkemesine gönderir.
3. Burada kıymet takdirinin kesinleşmesi hususuna da dikkat edilmelidir. Kıymet takdiri dava açılmadan kesinleşebileceği gibi mahkeme kararı ile de kesinleşebilir. Kıymet takdirine ilişkin icra hukuk mahkemesinin kararı kesin olacağından (istinaf ve temyiz kanun yolları kapalıdır) tefhimle birlikte kesinleşmenin söz konusu olabileceğine dikkat edilmelidir.
4. Bulunan alıcıyla anlaşılan bedel kıymet takdirinin %90'ını aşmalı ve tüm takip masraflarını karşılamalıdır. Ayrıca haczolunan malla güvence altına alınan ve satış isteyen alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu meblağ da dikkate alınacaktır.
5. İcra müdürünün onayı ile kendisine gönderilen dosyada İcra hukuk mahkemesi malın devir ve teslim işlemleri hususunda karar verecektir.
6. İcra hukuk mahkemesi dosya üzerinden yapacağı inceleme ile talebin kabulüne ya da reddine kesin olmak üzere karar verir.
7. Kabul kararı verildiği takdirde malın mülkiyeti alıcıya geçer ve tüm hacizler kaldırılır.
8. Red kararı verilmesi hâlinde alıcının yatırmış olduğu bedel kendisine iade edilir.

F. TERS TAKİP

1. Takip genel olarak alacaklının başvurusu üzerine başlatılır. Ancak ters takipte takip borçlu tarafından başlatılmaktadır.
2. Bu takipte İİK'nin 153. maddesi gereğince ipotek kaydının terkinin istenmektedir.
3. İpoteğin fekki davasından ziyade daha kolay bir yoldur.
4. İİK 153/1'de "... beyan ederse..." ibaresi kullanıldığı için bu takip için takip talebi hazırlanmasına gerek yoktur. Uygulamada dilekçe ile başvuru yapılmaktadır.
5. Bu takibin açılabilmesi için kural olarak ipotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın varlığı şarttır. Vadesi gelmeyen borcun borçlusu da işlemiş ve işleyecek tüm faizleri ödeme şartının yerine getirirse ters takip başlatabilir.
6. Bu takipte takibi başlatan borçlu, alacaklının gaip ve yerleşim yerinin olmadığını ya da alacaklının borcu almaktan imtina ettiğini ileri sürerek bu takibi açmaktadır.
7. Takip açıldıktan sonra icra müdürlüğü tapudan ve ilgili yerlerden gerekli belgeleri alarak dosyayı bilirkişiye tevdi eder ve ipotek bedelini hesaplattırır.
8. Hesap edilen bedel icra müdürlüğüne yatırıldıktan sonra icra müdürlüğü alacaklıya tebliğden itibaren on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini ister. Alacaklı talebi yerine getirmezse ve ipoteğin kaldırılmaması için makbul bir sebebin varlığını ileri sürmezse icra hukuk mahkemesi verilen paranın alacaklı adına icra müdürlüğünce saklanması ve ipotek kaydının terkinine karar verir.
9. İcra hukuk mahkemesinde açılacak olan dava ayrı bir esas almakta olup değişik iş değildir.
10. İcra hukuk mahkemesi tarafından verilen karar tapu müdürlüğüne tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın siciline geçirilir.
11. Bu takip imar ıslah ipoteği için yapılamaz. İmar ıslah ipoteği tarafların iradesi dışında yapılmaktadır. Ayrıca imar ıslah ipoteğinin hesaplanma yöntemi de farklıdır.

IX. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

A. TÜKETİCİ HUKUKUNA İLİŞKİN ŞAHSÎ HAKKA DAYALI TAPU İPTAL TESCİL DAVALARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

1. Benim telefonumu çaldıysanız ve size karşı istihkak davası (rei vindicatio) açıyorsam dava ayna dayalıdır. Eğer telefonu bana satmışsanız ve teslim etmediyseniz sözleşmenin ifasını istiyorum. Burada şahsi hakka dayalı dava. Taşınmazlar bakımından da aynı durum geçerli. Satış vaadi sözleşmesine dayalı açtığınız dava aynı dava olmayıp şahsi davadır.
4. Tüketicinin satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak açtığı tapu iptal tescil davası dava şartı arabuluculuk kapsamındadır. Çünkü taşınmazın aynından kaynaklı değildir uyuşmazlık, sözleşmenin ifası istendiğinden dava şahsi alacak hakkına dayalıdır.
5. Burada incelenmesi gereken hükümler: TMK 716, 1025, TKHK 73, 73/A.
6. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "*Dava şartı olarak arabuluculuk*" başlıklı 73/A maddesinin 1. Fıkrasının (d) bendine göre tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamında değildir.
7. Fakat, **taşınmazın aynından kaynaklanmayan tapu iptal ve tescil davaları da söz konusudur.** Örneğin satış vaadi sözleşmesinden, ön ödemeli konut satış sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil istemleri taşınmazın aynından değil, nisbî alacak hakkından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sözleşmenin ifasını ihtiva eden alacak hakkına dayalı TMK 716'ya göre açılan ferağa icbar davaları dava şartı arabuluculuk kapsamındadır.
8. Yasakoyucu dileseydi HMK 12'deki gibi taşınmazın mülkiyetini değiştirebilecek tüm davaları kapsama alabilirdi. HMK 12/1'ye göre, taşınmaz üzerindeki aynı hakka ilişkin veya aynı hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
9. Dolayısıyla geçerli bir sözleşmenin ifasına dayalı olarak tapu iptal ve tescil istiyor isek dava açarken dava şartı arabuluculuk şartının yerine getirilip getirilmediğine dikkat edilmelidir.
10. Uygulamada ister aynî hakka dayalı ister şahsî hakka dayalı taleplerde arabuluculuk şartı aranmamakta, ancak yukarıdaki hususlara dikkat etmekte fayda var.

B. TİCARET HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

Dava şartı arabuluculuk ticarî işe değil ticarî davaya göre belirlenmelidir.

Aşama aşama kontrol listesini kısaca şöyle hazırladım:

KONTROL 1: TTK'nin 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu

- bir miktar para olan alacak,
- tazminat,
- itirazın iptali,
- menfi tespit ve
- istirdat

davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

KONTROL 2: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hususlar ve diğer kanunlardaki ticarî hükümlere dayalı uyuşmazlıklar mutlak ticarî davanın konusu olup tarafın tacir olup olmaması önemli değildir ve arabuluculuk dava şartı vardır.

KONTROL 3: Taraflardan her ikisi de ticaret şirketi ise nisbî ticarî dava söz konusudur ve dolayısıyla arabuluculuk dava şartı vardır.

KONTROL 4: Taraflardan her ikisi de tacir olup en az biri gerçek kişi (insan) tacir ise ve uyuşmazlık her iki tarafın ticarî işletmesi ile ilgili ise nisbî ticarî dava söz konusudur ve arabuluculuk dava şartı vardır.

X. TAHKİM HUKUKU

A. SORULARLA TAHKİME GENEL BİR BAKIŞ

1. Tahkim anlaşması/sözleşmesi nedir?

HMK 412/1'e göre, tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır.

MTK 4/1'e göre ise, tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır.

2. Hangi uyuşmazlıklar tahkime elverişlidir?

HMK 408 uyarınca, **taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden** kaynaklanan uyuşmazlıklar tahkime elverişli değildir.

MTK 1/4'e göre de, Türkiye'de bulunan **taşınmaz mallar üzerindeki aynı haklara** ilişkin uyuşmazlıklar ile **iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda** MTK uygulanmaz.

Buna göre tahkim anlaşması tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda yapılabilir. Bununla birlikte taşınmazın aynından kaynaklanan veyahut taşınmazla ilgili aynı neticeli sonuçlar doğuran uyuşmazlıklar bakımından tahkim anlaşması yapılamaz.

3. Tahkim şartı ya da sözleşmesinin şekil şartı nedir?

HMK 412/3 uyarınca;

*“Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin **taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye** veya taraflar arasında teati edilen **mektup, telgraf, teleks, faks** gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da **dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması** yeterlidir. Asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır.”*

MTK 4/2'ye göre ise;

*“Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, **tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye** veya taraflar arasında teati edilen **mektup, telgraf, teleks, faks** gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da **dava dilekçesinde yazılı bir tahkim anlaşmasının varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması** gerekir. Asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış sayılır.”*

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere yazılı şekil şartı; tarafların imzasını taşıyan bir belgeyle, aralarında teati ettikleri mektup, telgraf, teleks veya faks metinleriyle yahut sözleşmenin elektronik ortama geçirilmiş olmasıyla karşılanır. Bunun yanında davacının dava dilekçesinde tahkim sözleşmesinin varlığını ileri sürmesi ve davalının cevap dilekçesinde buna itiraz etmemesi hâlinde de şekil şartı yerine gelmiş sayılır.

4. Tahkim anlaşması nasıl yapılır?

HMK 412/2'ye göre, tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir.

MTK 4/1'in son cümlesine göre de, tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere tahkim anlaşması asıl sözleşme metninin içerisine yazılan bir tahkim şartı şeklinde düzenlenebileceği gibi ayrı bir sözleşme şeklinde de düzenlenebilir.

5. Tahkim iradesinin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde öngörülmesinin anlamı nedir?

Tahkim sözleşmesinin geçerli olabilmesi, tarafların tahkim iradelerini hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak açıklık ve kesinlikte ortaya koymalarına bağlıdır. Bu çerçevede uyuşmazlığın kesin biçimde hakem eliyle çözüme kavuşturulacağına kararlaştırılmış olması şarttır.

Örneğin taraflar aralarındaki sözleşmede hem mahkemelerin hem de tahkimin uyuşmazlığı çözeceğine dair hükme yer vermeleri durumunda tahkim anlaşması açık, net ve tereddüte mahal vermeyecek şekilde düzenlenmediğinden geçersiz olacaktır.

Fakat tarafların uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk sürecinde anlaşamamaları üzerine tahkimin öngörülmesi durumunda tahkim anlaşması geçerli olacaktır.

6. Tahkim sözleşmesinin bağımsızlığı ne anlama gelir?

HMK 412/4'e göre, tahkim sözleşmesine karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim sözleşmesinin henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz.

Yine MTK 4/4'e göre de, tahkim anlaşmasına karşı, asıl sözleşmenin geçerli olmadığı veya tahkim anlaşmasının henüz doğmamış olan bir uyuşmazlığa ilişkin olduğu itirazında bulunulamaz.

7. Tahkim sözleşmesi yapılması özel yetki gerektirir mi?

TBK 504'e göre, vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, **hakeme başvuramaz**, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz.

HMK 74 uyarınca, açıkça yetki verilmemiş ise vekil, **tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz**.

Dolayısıyla özel yetki olmadıkça vekil hem tahkim sözleşmesi yapamaz hem de tahkime/hakeme başvuramaz.

8. Tahkim itirazı mahkemede nasıl ileri sürülür?

HMK 116/1 b bendi uyarınca uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiğine ilişkin itiraz ilk itirazdır. İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi hâlde dinlenemez (HMK 117/1). Ayrıca ilk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir.

HMK 413/1'e göre, tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava açılmışsa, karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunursa tahkim sözleşmesi hükümsüz, tesirsiz veya uygulanması imkânsız değil ise mahkeme tahkim itirazını kabul eder ve davayı usulden reddeder.

MTK 5/1'e göre;

“Tahkim anlaşmasının konusunu oluşturan bir uyuşmazlıkta dava mahkemede açılmışsa; karşı taraf, tahkim itirazında bulunabilir. Tahkim itirazının ileri sürülmesi ve

tahkim anlaşmasının geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilk itirazlara ilişkin hükümlerine tâbidir. Tahkim itirazının kabulü halinde, mahkeme davayı usulden reddeder.”

Buna göre tahkim ilk itirazının incelenebilmesi için davalının cevap dilekçesinde tahkim itirazında bulunması gerekir.

Hakim dava şartlarını inceledikten tahkim itirazını inceleyecek ve tahkim itirazında hakimin öncelikle yapması gereken geçerli bir tahkim sözleşmesinin varlığını incelemektir. Geçerli bir tahkim sözleşmesinin mevcudiyeti durumunda hakim tahkim ilk itirazı nedeniyle davayı usulden reddeder. Geçerli bir tahkim sözleşmesinin bulunmaması durumunda ise hakim uyuşmazlığa bakmaya devam eder.

Tahkim itirazının süresi içinde ileri sürülmemesi hâlinde bu itiraz artık sonradan öne sürülemez; mahkeme de bunu kendiliğinden gözetmez.

9. Yargılama aşamasında iken taraflar tahkim konusunda anlaşabilir mi?

HMK 412/5 uyarınca, yargılama sırasında tarafların tahkim yoluna başvurma konusunda anlaşmaları hâlinde, dava dosyası mahkemece ilgili hakem veya hakem kuruluna gönderilir.

Aynı düzenlemeye MTK 5/2’de de yer verilmiştir.

10. Tahkim yargılamasında ihtiyatî tedbir ve delil tespiti mümkün müdür?

Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kurulu, taraflardan birinin talebi üzerine, bir ihtiyatî tedbirin alınmasına veya delil tespitine karar verebilir (HMK 414/1).

Hakem veya hakem kurulu, ihtiyatî tedbir kararı vermeyi, uygun bir teminat verilmesine bağlı kılabilir (HMK 414/1).

HMK 412’ye göre, mahkeme, hakem veya hakem kurulunca verilen tedbir kararının, geçerli bir tahkim sözleşmesinin var olması kaydıyla taraflardan birinin talebi üzerine icra edilebilirliğine karar verir.

11. İç tahkim ile milletlerarası tahkim arasındaki farklar nelerdir?

İç tahkim yani HMK tahkimi 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır (HMK 407).

Milletlerarası tahkim ise yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar veya MTK hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar bakımından söz konusu olur (MTK 1/2).

HMK tahkiminde iptal davası açma süresi bir ay iken MTK tahkiminde otuz gündür.

HMK tahkiminde iptal davasının açılması hakem kararının icrasını durdurmazken MTK tahkiminde hakem kararının icrası iptal davasının açılmasıyla durur.

Hakem kararında maddî hatalar bakımından tavzih, düzeltme ve tamamlama talep edilebilir. Talep HMK tahkiminde iki hafta, MTK tahkiminde ise otuz gün içinde yapılmalıdır.

12. Bir uyuşmazlığın yabancı unsurlu olduğu nasıl tespit edilir?

MTK 2/1’e göre aşağıdaki hâllerde uyuşmazlık yabancılık unsuru taşır ve MTK uygulama alanı bulur:

- Tahkim anlaşmasının taraflarının yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması.

- Tarafların yerleşim yeri veya olağan oturma yerinin ya da işyerlerinin;
 - a. Tahkim anlaşmasında belirtilen veya bu anlaşmaya dayanarak tespit edilen hâllerde tahkim yerinden,
 - b. Asıl sözleşmeden doğan yükümlülüklerin önemli bir bölümünün ifa edileceği yerden veya uyuşmazlık konusunun en çok bağlantılı olduğu yerden,
 başka bir devlette bulunması.
- Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşmeye taraf olan şirket ortaklarından en az birinin yabancı sermayeyi teşvik mevzuatına göre yabancı sermaye getirmiş olması veya bu sözleşmenin uygulanabilmesi için yurt dışından sermaye sağlanması amacıyla kredi ve/veya güvence sözleşmeleri yapılmasının gerekli olması.
- Tahkim anlaşmasının dayanağını oluşturan asıl sözleşme veya hukukî ilişkinin, bir ülkeden diğerine sermaye veya mal geçişini gerçekleştirmesi.

13. Hakem kararına karşı istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru mümkün müdür?

Hakem kararına karşı itiraz hakemi olmadığı gibi istinaf ve temyiz kanun yollarına da başvurulamaz.

Hakem kararına karşı başvurulabilecek tek kanun yolu iptal davasıdır.

Hakem kararına karşı iptal davası açılabilirse de bu inceleme esasa ilişkin yapılamaz.

14. Hakem kararının iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

Hakem kararına karşı açılacak iptal davası, tahkim yerinin bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde açılır ve mahkemece öncelikle, ivedi biçimde incelenip sonuçlandırılır.

Bölge adliye mahkemesi iptal davasını ilk derece mahkemesi sıfatıyla görür.

İptal davası sonucunda verilecek hükme karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilir (HMK 439/6).

15. Hakem kararının iptali davasında mahkemenin inceleme kapsamı nedir?

İptal davasında inceleme esasa ilişkin yapılamaz.

Hakem kararının iptalini gerektiren sebepler şöyle sıralanabilir: tahkim sözleşmesinin geçersiz olması, hakemlerin seçiminde usule aykırılık bulunması, kararın tahkim süresi içinde verilmemesi, hakemin yetkisiz olması, kararın tahkim sözleşmesinin kapsamı dışına taşması, yargılamada uygulanması gereken usul kurallarına uyulmaması, tarafların eşitliği ilkesine ve hukuki dinlenilme hakkına riayet edilmemesi, uyuşmazlığın tahkime elverişli olmaması ve kararın kamu düzenine aykırı düşmesi (HMK 439/2).

16. Hakem kararı nasıl icra edilir?

HMK tahkiminde hakem kararı ilâm niteliğinde olduğu için doğrudan icraya konabilir.

Hakem kararının temyizi icrayı durdurmaz. Ayrıca iptal davası açılması icrayı durdurmaz. Fakat MTK tahkiminde iptal davası açılması hakem kararının icrasını durdurur.

Bununla birlikte HMK 414/2 uyarınca, tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kurulu ihtiyati tedbir veya delil tespitine karar vermesi durumunda bu kararların icrası için mahkemenin onayı gerekir.

MTK tahkiminde iptal davası açılmadığı takdirde mahkemeden icra edilebilirlik belgesi alınması gerekmektedir. Mahkeme icra edilebilirlik belgesi verirken tahkime elverişlilik ve kamu düzenine aykırılığı inceler.

Ekleyelim ki MTK 15/B uyarınca, iptal davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra asliye hukuk mahkemesi, hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin bir belgeyi istemde bulunan tarafa verir.

17. Hakem kararının icrası bakımından iç tahkim ile milletlerarası tahkim arasında fark var mıdır?

HMK 439/4'e göre;

*“Hakem kararına karşı iptal davası açılması **kararın icrasını durdurmaz**. Ancak taraflardan birinin talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek şartı ile kararın icrası durdurulabilir.”*

Fakat MTK durum tam tersidir. MTK 15/A'ya göre, iptal davasının açılması, kendiliğinden hakem kararının icrasını durdurur."

18. ISTAC seri tahkim usûlü nedir?

ISTAC seri tahkim usulü, taraflar arasında ortaya çıkan düşük meblağlı uyuşmazlıkların, basitleştirilmiş ve hızlandırılmış bir tahkim yargılaması yoluyla kesin biçimde çözümünü hedefleyen bir yöntemdir.

Dava değeri 5.000.000 TL'nin altındaki uyuşmazlıklar bakımından ISTAC seri tahkim usûlü uygulanmaktadır. Fakat taraflar dilerse bu miktarın altındaki uyuşmazlıklar bakımından seri tahkimin uygulanmayacağını kararlaştırabilirler.

Yine uyuşmazlık 5.000.000 TL'nin üzerinde olsa bile taraflar dilerse ISTAC seri tahkiminin uygulanmasını öngörebilirler.

Seri tahkimde kural olarak uyuşmazlığa tek hakem bakar.

B. CISG VE TAHKİM UYGULAMASI

1. CISG'in Uygulama Alanı

Türkiye, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na (CISG) 5870 sayılı Kanun'la katılmış; Antlaşma, 2010/247 sayılı Karar uyarınca yürürlük kazanmıştır⁶⁹.

CISG'nin uygulama alanını, işyerleri ayrı devletlerde bulunan taraflar arasında kurulan mal satımı sözleşmeleri oluşturur.

CISG'in uyumsuzluk bakımından uygulanabilmesi için;

- Uyumsuzluk konusu sözleşme taşınır satışına konu olmalıdır,
- Uyumsuzluk işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar arasında olmalıdır,
- Devletlerin her ikisi de akit devletlerden olmalıdır.

Bununla birlikte milletlerarası özel hukuk kurallarının âkit bir devletin hukukuna atıf yapması durumunda da CISG uygulama alanı bulur.

Tarafların uygulanacak hukuku kararlaştırmadıkları hâllerde, hakemlerin uyumsuzlukla en sıkı bağlantılı hukuk olarak CISG'yi belirlemeleri durumunda da Antlaşma uygulama alanı bulabilir. Öte yandan kimi hakem kararlarında, taraflar âkit devletlere mensup olmasa bile, CISG'nin uluslararası ticari teamülleri en iyi yansıtan metin (lex mercatoria) olarak kabul edilmesi yoluyla Antlaşma hükümlerinin uygulandığı görülmektedir.

Tarafların işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması olgusu sözleşmeden veya sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde gerçekleşmiş olan görüşmelerden veya verilmiş olan bilgilerden anlaşılmadıkça dikkate alınmaz (CISG 1/2). CISG uygulanmasında ne tarafların vatandaşlığı, ne tacir olup olmadıkları, ne de sözleşmenin adî veya ticarî nitelikte olması dikkate alınır (CISG 1/3).

CISG'nin uygulama alanı, klasik anlamdaki imal edilmiş satışa hazır mal satışlarıyla sınırlı değildir; belirli koşulların varlığı hâlinde, imal veya üretim suretiyle meydana gelecek mallara ilişkin sözleşmeler de CISG kapsamına girer.

Bunun yanında, malı temin eden tarafın borcunun ağırlıklı kısmını işgücü ya da başkaca bir hizmetin sağlanması oluşturuyorsa, bu tür sözleşmeler CISG'nin kapsamı dışında kalır. Bir başka deyişle CISG'in uygulama alanı bulabilmesi için edimin ağırlıklı olarak işgücü veya hizmet sunumu olmaması gerekir. Bu nedenle her somut olayda edimin ağırlık noktasının mal teslimi mi yoksa işgücü ve hizmet sunumu mu olduğunun tespiti gerekir.

Ekleyelim ki alıcının, imalatla kullanılacak malzemenin esaslı bir kısmını kendisinin sağlamayı üstlenmiş olması durumunda, sözleşmeye CISG uygulanmaz.

Ayrıca şu satımlara CISG uygulanmaz:

- Satıcının sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde, malların kişisel veya ailevî ihtiyaç veya ev ihtiyacı için alındığını bildiği ya da bilmesinin gerekmesi durumunda CISG uygulanmaz (CISG 2/1, a).
- Açık arttırma yoluyla, cebri icra veya diğer kanun gereği yapılan satımlar (CISG 2/1 b ve c).
- Menkul kıymet, kambiyo senedi ve para (CISG 2/1 d).
- Gemi, tekne, hava yastıklı taşıt veya hava taşıtı satımı (CISG 2/1 e).
- Elektrik satımı (CISG 2/1 f).

⁶⁹ CISG metni: <https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/04/20100407-1.htm>

Önemle vurgulayalım ki CISG satıcının, malların bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmasından kaynaklanan sorumluluğuna uygulanmaz (CISG 5).

Bir uyuşmazlıkta CISG'in uygulama alanı tespit edilirken öncelikle tarafların işyerlerinin farklı devletlerde olup olmadığına bakılmalı, eğer tarafların işyerleri farklı devletlerde ise bu takdirde bu devletlerin akit devletlerden olup olmadığına bakılmalıdır. Bu koşulun sağlanması durumunda sözleşmenin türüne bakılması gerekir. Şayet sözleşme bir mal satışını ihtiva etmiyorsa (örneğin hizmet sözleşmesi ise) bu takdirde CISG uygulanmayacaktır. Bununla birlikte sözleşme mal satışına konu olsa da CISG kapsamına alınmamış satış sözleşmeleri de söz konusudur. Örneğin gemiler, hava taşıtları ve hava yastıklı taşıtlar CISG kapsamı dışındadır. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşmede CISG'in uyuşmazlığa uygulanmayacağına dair kaydın bulunup bulunmadığına da dikkat edilmelidir.

CISG, özü itibarıyla milletlerarası mal satımına ilişkin ilişkin meseleleri düzenleyen bir antlaşmadır. CISG maddî hukuka ilişkin düzenlemeleri iermekte olup CISG'in kapsamına şu konular girer:

- Sözleşmenin kurulması,
- Tarafların hak ve borçlarını,
 1. Satışa konu malın sözleşmeye uygunluğu,
 2. Sözleşmenin ifası (teslim ve ödeme),
 3. Sözleşmeye aykırılığın sonuçları,
 4. Tazminat.

CISG uyuşmazlıklarında en çok karşılaşılan konulardan birisi de satışa konu malların sözleşmede belirtilen miktar, kalite ve türde teslim edilmemesidir (CISG 35).

Taraflar, CISG kapsamına giren bir sözleşmede uygulanacak hukuk olarak Türk hukukunu seçtiklerinde, bu tercih aksi kararlaştırılmadıkça CISG'nin uygulanması sonucunu doğurur; zira Türkiye'nin taraf olduğu CISG, Türk hukukunun bir parçasıdır.

Taraflar akit devletinden olmasına karşın sözleşmelerinde CISG'in uygulanmamasını kararlaştırabilirler. Zira CISG 6'ya göre, taraflar, CISG'in uygulanmamasını kararlaştırabilecekleri gibi, CISG 12. madde⁷⁰ saklı kalmak şartıyla, hükümlerine istisna getirebilir veya hükümlerinin doğurabileceği etkileri değiştirebilirler.

Yargıtay ve doktrindeki hâkim eğilime göre, CISG'nin Türk hukukunun bir parçası hâline gelmiş olması karşısında, taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça uyuşmazlığa CISG uygulanacaktır. Taraflar uyuşmazlık bakımından CISG'in uygulanmasını istemiyorlarsa sözleşmeye "Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara CISG uygulanmayacaktır" şeklinde bir kayıt düşebilirler.

2. CISG Uyuşmazlıklarında Tahkim

Tahkim usûlüne ilişkin hususlar CISG'de düzenlenmemiştir. Tahkim anlaşmasının şekline ve geçerliliğine, hakemlerin atanmasına, tahkim yargılamasında izlenecek usûle, hakem kararının iptaline ve yabancı hakem kararlarının tenfizine ilişkin meseleler uygulanacak tahkim hukukunun ve konuya ilişkin milletlerarası sözleşmelerin kapsamındadır.

⁷⁰ CISG 12: "Taraflardan birinin işyeri, 96. madde uyarınca beyanda bulunmuş âkit bir devlette bulunduğu takdirde, satım sözleşmesinin kurulmasını, değiştirilmesini veya mutabakatla ortadan kaldırılmasını veya bir icabın, kabulün yahut diğer herhangi bir irade beyanının, yazılı şekilden başka şekilde yapılmasını mümkün kılan bu Antlaşmanın 11. ve 29. maddesinin veya II. Kısımının hükümleri uygulanmaz. Taraflar bu maddeye istisna getiremeyecekleri gibi maddenin etkilerini de değiştiremezler."

Yabancı unsurlu olması dolayısıyla CISG'in uygulama alanı bulduğu mal satım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda kural olarak 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) kanunu uygulama alanı bulur.

MTK 4/1'e göre, tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Buna göre CISG'e istinaden yapılan mal satış sözleşmesi bakımından da tahkim anlaşması yapılabilecektir.

Tarafların hukuk seçimi yapmaması durumunda uyuşmazlıkla en yakın bağlantılı devletin maddi hukuk kurallarına göre hüküm verilir.

CISG kapsamındaki bir mal satımından doğan uyuşmazlıkta taraflar, sözleşmelerinde tahkim şartını belirleyebilirler. Ne var ki tahkimin seçilmiş olması, CISG'nin uygulanacağı anlamına kendiliğinden gelmez. Tahkim sözleşmesinin bağımsızlığı prensibi dolayısıyla uyuşmazlığın CISG'in kapsamına girmemesi durumunda da taraflar uyuşmazlığı tahkime taşıyabilirler. CISG'in uyuşmazlığa uygulanamayacağı böyle bir durumda uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk bakımından CISG'in yerini başka bir hukuk düzeninin alması söz konusu olacaktır.

MTK 12/C'nin ilk cümlesine göre, hakem veya hakem kurulu, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine ve onların uyuşmazlığın esasına uygulanmak üzere seçtikleri hukuk kurallarına göre karar verir. Uyuşmazlığın esasına uygulanmak üzere tarafların doğrudan CISG'yi yahut CISG'yi iç hukukuna dâhil etmiş bir devletin hukukunu seçmiş olmaları hâlinde, tahkimde uyuşmazlık CISG hükümlerine göre çözülür.

MTK 12/C'nin son cümlesine göre ise belirli bir devletin hukukunun seçilmiş olması, aksi belirtilmedikçe, o devletin kanunlar ihtilâfı kurallarının veya usul kurallarının değil, doğrudan doğruya maddî hukukunun seçilmiş olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla devlet hukukunun seçimi kanunlar ihtilafını ve usul kurallarını dışlayacaktır.

Belirtelim ki MTK 1/4'e göre, Türkiye'de bulunan taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin uyuşmazlıklar ile iki tarafın iradelerine tâbi olmayan uyuşmazlıklarda tahkim hukuku uygulama alanı bulmaz. Buna göre tahkim anlaşması tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda yapılabilir. Bununla birlikte taşınmazın aynından kaynaklanan veyahut taşınmazla ilgili aynî neticeli sonuçlar doğuran uyuşmazlıklar bakımından tahkim anlaşması yapılamaz.

CISG, sözleşmenin kurulması bakımından herhangi bir şekil şartı öngörmezken (CISG 11), MTK 4 ve New York Sözleşmesi 2 uyarınca tahkim anlaşmasının yazılı şekilde yapılması esastır. Yazılı şekil şartı; tarafların imzasını taşıyan bir belgeyle, aralarında teati ettikleri mektup, telgraf, teleks veya faks metinleriyle yahut sözleşmenin elektronik ortama geçirilmiş olmasıyla karşılanır. Bunun yanında davacının dava dilekçesinde tahkim sözleşmesinin varlığını ileri sürmesi ve davalının cevap dilekçesinde buna itiraz etmemesi hâlinde de şekil şartı yerine gelmiş sayılır.

MTK 4/1'in son cümlesine göre, tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir. Dolayısıyla tahkim anlaşması asıl sözleşme metninin içerisine yazılan bir tahkim şartı şeklinde düzenlenebileceği gibi ayrı bir tahkim sözleşmesi şeklinde de düzenlenebilir.

Tahkim sözleşmesinin geçerli olabilmesi, tarafların tahkim iradelerini hiçbir duraksamaya yer bırakmayacak açıklık ve kesinlikte ortaya koymalarına bağlıdır. Bu çerçevede uyuşmazlığın kesin biçimde hakem eliyle çözüme kavuşturulacağının kararlaştırılmış olması şarttır. Örneğin taraflar aralarındaki sözleşmede hem mahkemelerin hem de tahkimin uyuşmazlığı çözeceğine dair hükme yer vermeleri durumunda tahkim anlaşması açık, net ve tereddüte mahal

vermeyecek şekilde düzenlenmediğinden geçersiz olacaktır. Fakat tarafların uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk sürecinde anlaşamamaları üzerine tahkimin öngörülmesi durumunda tahkim anlaşması geçerli olacaktır.

Hakem kararına karşı MTK 15/A'da belirtildiği üzere yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası, 3 üncü madde uyarınca yetkili asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yer yönünden yetkili bölge adliye mahkemesinde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür.

Hakem kararları bölge adliye mahkemesince şu durumlarda re'sen iptal edilebilir:

- a) Hakem veya hakem kurulu kararına konu uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime elverişli olmadığı,
- b) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu.

Bununla birlikte iptal davasını açan taraf şu hususları ispat ederse hakem kararı iptal edilebilir:

- a) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin ehliyetsiz ya da tahkim anlaşmasının, tarafların anlaşmayı tâbi kıldıkları hukuka veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk hukukuna göre geçersiz olduğunu,
- b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde, tarafların anlaşmasında belirlenen veya bu Kanunda öngörülen usule uyulmadığını,
- c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediğini,
- d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar verdiğini,
- e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim anlaşması dışında kalan bir konuda karar verdiğini veya istemin tamamı hakkında karar vermediğini ya da yetkisini aştığını,
- f) Tahkim yargılamasının, usul açısından tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve bu durumun kararın esasına etkili olduğunu,
- g) Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmediğini,

Türkiye'de verilmiş bir hakem kararına karşı açılan iptal davasında hakemlerin CISG hükümlerini hatalı uygulamış olması kural olarak iptal sebebi teşkil etmez; zira iptal davasında esasa ilişkin inceleme yasağı vardır. Bununla birlikte hakemlerin, tarafların uygulanmasını kararlaştırdığı hukuku göz ardı etmiş olmaları durumunda yetki aşımı yahut kamu düzenine aykırılık söz konusu olabileceğinden hakem kararı iptale tabi olabilir.

CISG sözleşmelerine kural olarak bakımından MTK tahkimi uygulanacağı için MTK tahkiminin HMK tahkiminden ayrıldığı hususlara da değinmekte fayda var:

- Hakem kararındaki maddî hatalar bakımından tavgiz, düzeltme, tamamlama talebi HMK tahkiminde iki hafta, MTK tahkiminde ise otuz gün içinde yapılmalıdır (MTK 14/B).
- HMK tahkiminde iptal davası açma süresi bir ay iken MTK tahkiminde otuz gündür.
- HMK tahkiminde iptal davasının açılması hakem kararının icrasını durdurmazken MTK tahkiminde hakem kararının icrası iptal davasının açılmasıyla durur (MTK 15/A).